

BTS Gestion des Stocks et Logistique

Choix d'un fournisseur à l'aide de critères pondérés

Critères	A	B	C	D
Qualité	8	5	7	6
Prix	6	7	6	7
Délai	5	6	8	4
Conditions	7	6	7	6

Notes $=C4 * C12 + C5$

Pondération des critères

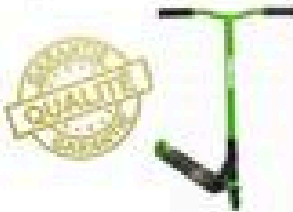
Qualité	4
Prix	3
Délai	1,5
Conditions	1,5

Choisir un fournisseur

Critères	A	B	C	D
Qualité	8	5	7	6
Prix	6	7	6	7
Délai	5	6	8	4
Conditions	7	6	7	6

Pondération des critères

Qualité	4
Prix	3
Délai	1,5
Conditions	1,5



Recherche et sélection des fournisseurs



RECHERCHE ET SELECTION DES FOURNISSEURS

OBJECTIF GENERAL

A OLVVXHGHFHPRGXOHOHVWDJLDLUHGRLWrWUHFDSDEOHGHVpOHFWLRQQHUOH'
suite à une étude de marché.

SOMMAIRE

LEÇON N°01 : RECHERCHE ET CHOIX DES FOURNISSEURS

LEÇON N°02 : SELECTION ET EVALUATION DES FOURNISSEURS

LEÇON N°03 : LE FICHIER FOURNISSEUR

LEÇON N°01 : RECHERCHE ET CHOIX DES FOURNISSEURS

OBJECTIF DE LA LEÇON : OLVBBI H FHH OHoRQ OH VDLDLUH RL rUH
FDSDEOHDQDOVHUOHVRIIUHVHIRBQLVVHBVHHUpDOLVHUOHVHFQLTBVpDOBLRQ
de sélection de fournisseur.

PLAN DE LA LEÇON :

PREALABLE

I. ETUDE DE MARCHÉ FOURNISSEURS

1. Notions du OpBHPDUFpIRBQLVVHBV
2. Typologie des marchés de fournisseurs

II. P52(6686'7

1. /HVpDSHVHSURFHVVYDFD

III. RECHERCHE ET CHOIX DU FOURNISSEUR (SOURCING FOURNISSEURS)

1. Méthode de recherche des fournisseurs (méthode de sourcing fournisseur)
2. Les étapes de la recherche des nouveaux fournisseurs
3. Le questionnaire fournisseurs

PREALABLE :

L'activité achat est de comprendre les acteurs du marché, les pratiques et les mécanismes de ces marchés, et de comprendre autant que possible les objectifs et les stratégies des fournisseurs.

L'objectif de l'étude de marché est de comprendre les règles du marché, mais en étant proactif, et en étendant au besoin son horizon de recherche et de sourcing des fournisseurs.

D'autre part, l'étude de marché des fournisseurs est une tâche essentielle pour répondre aux besoins des entreprises acheteuses et constitue la première étape de tout bon processus d'identification des fournisseurs, en particulier si des biens, des services ou des emplois n'ont jamais été achetés auparavant.

Pour les fournisseurs habituels, l'entreprise dispose des résultats et retours « terrain » (évaluations générales réalisées, performances opérationnelles, réponses

Mais dans le cas des fournisseurs potentiels, cette information n'existe pas et les données peuvent être obtenues par d'autres moyens.

hat ; Nous expliquons les fondements du Méthodes de recherche des fournisseurs (méthode de sourcing), et nous illustrons certaines exemples de questionnaire fournisseurs.

,/(78'('05+()2851,66(85 :

La réalisation d'une étude de marché des fournisseurs est une condition préalable nécessaire au lancement du processus DFD. Celle-ci doit être basée sur une approche quantitative et qualitative de l'offre et de la demande existante sur le segment achats concerné.

maîtrise du diagnostic et de la visualisation, des méthodes de sourcing, de la recherche de fournisseurs et du diagnostic financier.

1. Notions :

1.1. l'étude de marché qualitative : c'est l'analyse qualitative et quantitative d'un marché c'est-à-dire de l'offre et de la demande réelles ou potentielles d'un bien ou d'un service, afin de permettre l'élaboration de décision commerciale et stratégique.

1.2. l'étude de marché quantitative : l'étude de marché des fournisseurs comprend la recherche sur les données quantitatives, en apprend davantage sur la relation entre l'offre et la demande et recueille des éléments subjectifs sur les marchés, tels que les évolutions prévisibles, les réglementations ou encore les procédés et les aspects géopolitiques et culturels du marché.

Il met en évidence les exigences de l'entreprise vis-à-vis de ses fournisseurs et vise à optimiser son potentiel de croissance.

Il fonctionne sur la base des informations recueillies auprès des fournisseurs, notamment des informations sur les marchés concurrentiels, les monopoles de marché, les marchés collants et leur évolution.

1.3. /LQWpUrWGHOpWXGHGXPDUFKpIRXUQLVVHXU

- /pH H PDUFP IRB nisseurs permet de réaliser des prévisions sur les obstacles qui SHBIQ IUHLQHU OHV PRBIPHQV HQUphV H H VRULHV OHUH HQpLHQFH FHV REVDFOHV SHUPHDQDOVHUOpROBRQBDFpRQQp

/HV REVDFOHV SRB OHQUph H QRBID3RBQLVVHBV V ont, par exemple, les contraintes technologiquesOLPSRUDQFHVFRYHUDQVIHUQIRBQLVVHBjODUHR u les règles de confidentialité.

-L'étude de marché des fournisseurs SHUPHHIDLUHQpDHVOLHBIORIIUHIRBQLVVHBV en termes de quantité (quantité, prix, délai, etc.) et de qualité (qualité des fournisseurs, capacité d'approvisionnement, etc.) ILQ pDOBU OHV IRUFHV 3DFP HQ SUPVHQFH H ODUDFLLpHODPLQLVUDLRQVBDFPDUFP .

- Les études de marché des fournisseurs peuvent prédire les obstacles qui peuvent entraver les mouvements d'entrée et de sortie. La mise en évidence de ces obstacles permet d'analyser l'évolution d'un marché donné.

Les obstacles à l'entrée de nouveaux fournisseurs sont par exemple les contraintes technologiquesOLPSRUDQFHVFRYHUDQVIHUQIRBQLVVHBjODUHRBHVUqOHVH confidentialité.

2. Typologie des marchés de fournisseurs :

Les marchés fournisseurs peuvent être classés selon plusieurs critères, ces critères ne s'imposent pas mutuellement, mais se complètent.

2.1.Marché concurrentiel : HV Q PDUFP TB SUPVHQH Q QRPEUH H IRBQLVVHBV LPSRUDQHIDoRQTBOLVSRVHQpTBOLEUHHQUHORIIUHHODHPDQH2QSDUOHRQFH concurrence parfaite.

Exemples de concurrence entre fournisseurs : Par exemple, pendant une période d'appel d'offres, une entreprise recevra différentes propositions de plusieurs fournisseurs. Cette multiplication des fournisseurs a créé une concurrence entre les fournisseurs. Si une entreprise traite avec plusieurs fournisseurs avec un faible volume d'achat. Ensuite, la concurrence n'est pas si importante.

2.2.Monopole : HV O existence Q VH IRBQLVVHB TB SRVVqH QH DDQFPH HFQRORLTBpOHpHHVORUVTQVH IRBQLVVHBHVHQPHVBHHSUPVHQHUOHSURB ou le service demandé. Là, le fournisseur en question est en situation de force pour négocier les tarifs, les conditions de paiement et la livraison.

2.3. Ententes : Une libre concurrence faussée par des fournisseurs qui appartiennent au même marché qui passent des accords pour mener des politiques commerciales similaires.

2.4. Oligopole : LpBIHPDUFpIRBQLVVBHSHpDOHPHQRRQHUVBQ
2OLRSROH LO VDL QH VLBLRQ LQHUPpLDLUH HQUH OH PDUFP FRQFBUHQLHO H OH
monopole. Elle se traduit par une certaine dépendance entre les fournisseurs.

„/(352(6686'+7

:

La fonction achats regroupe un certain nombre d'activités complémentaires : spécification des besoins, consolidation des commandes, sourcing fournisseurs, négociation fournisseurs, passation des commandes. Organisation du contrôle lors de la réception des marchandises.

LQVL OH VRBFLQH V IRBQLVVBHSHVH IDL D PRPHQDFD FHV OD SUHPLqUH pDSH 3
processus DFD

/HVpDSHVQ SURFHVVYDFD

sont :

(DSHQ'pILQLLRQQEHVRLQ

Le processus d'achat commence par l'existence Q besoin. C'est l'écart entre la situation actuelle et la situation attendue. Afin de combler cet écart, OHQUHSULVHSH SURFpHUjQ
acte d'achat pour satisfaire ce besoin.

,O VDL VBRQ SUPLVLRQQHO HV DFDV UHVHQL SDU 3
besoin.

ne entreprise en fonction du

Cette étape peut préciser des besoins de OHQUHSULVH H doit conduire à la rédaction d'un cahier des charges qui détaillera H SUPFLVHUD R FH TBI OHQUHSULVH DHQUH H FHV
fournisseurs en termes de produits que de service.

2. Etape n°02 : RédactiRQHODSSHORIIUHV

:

2.1. Définition de /DSSHO GRIIUHV : HVW XQH SURFpGXUH SDU ODTXHOOH XQDFKH
potentiel demande à différents offreurs de faire une proposition commerciale chiffrée (cahier des charges) de son besoin détaillé de produit, service ou prestation.

C'est un outil qui permet aux fournisseurs de concourir pour la meilleure offre (coût/qualité/délai).

- /DSSHORIIUHV FHV un short liste de fournisseurs est interrogée, de 5 à 10 fournisseurs en
pQpUDOHVQ HHUFLFH H PLVH HQFRQF3 UHQFH UpDOLVp DSUqVQQRPEUH UHVUHLQH
IRBQLVVBHSHV H VB SOVLHBH SURBV RDPHV RLUH VB OHQVHPEOH HV DPPHV Q
SRUHIHBOOHDFDRQQp

2.2. Le cahier des charges : Le cahier des charges (en abrégé CDC), un document conçu pour définir en détail les spécifications de base du produit ou du service à produire, sous la forme d'un contrat entre le client et le prestataire de services (fournisseur), qui contient : La description des besoins, ses caractéristiques , performances attendues (avec tolérances),

plans, nomenclatures, croquis, les quantités, les éléments budgétaires, le délai de rigueur, le conditionnement, les conditions de maintenance et les contingences réglementaires qui poussent à rechercher de nouveaux fournisseurs.

3.Etape n°03 : Recherche de fournisseurs, recueil des offres et choix du fournisseur (sourcing)

La recherche de fournisseurs est une étape essentielle du processus DFD . Elle implique un travail rigoureux et un examen approfondie du marché du fournisseur afin d'être en cohérence avec les besoins des entreprises et leur façon de développement.

Une entreprise peut contacter plusieurs fournisseurs en fonction des besoins exprimés et collecter des offres (sous forme de devis ou de propositions commerciales) rédigés par les fournisseurs.

La sélection des fournisseurs dépendra des critères établis par l'entreprise (qualité, quantité, conditions commerciales et financières). Ces critères sont ensuite résumés dans le cahier des charges, qui est utilisé pour rédiger le document maître pour l'appel d'offres.

(DSHQ5pDFLRQHODFFRU

Après avoir sélectionné un fournisseur, l'entreprise donne son accord en rédigeant un contrat ou en passant une commande.

III.RECHERCHE ET CHOIX DU FOURNISSEUR (SOURCING FOURNISSEURS) :

A OpDSHH la recherche des fournisseurs, deux hypothèses sont possibles. Dans la première, les fournisseurs privant répondre aux besoins font déjà partie du SDQHOHOHQtreprise.

Dans ce cas, ils sont connus, évalués et les risque sont maitrisés.

Dans la seconde hypothèse, le besoin a évalué. Il faut mettre en **enquête de nouveaux fournisseurs** JUKFHjGHVPpWKRGHVGHVVRXUFLQJHWGKRPRORJDWLRQGHVQRXHOX fournisseurs.

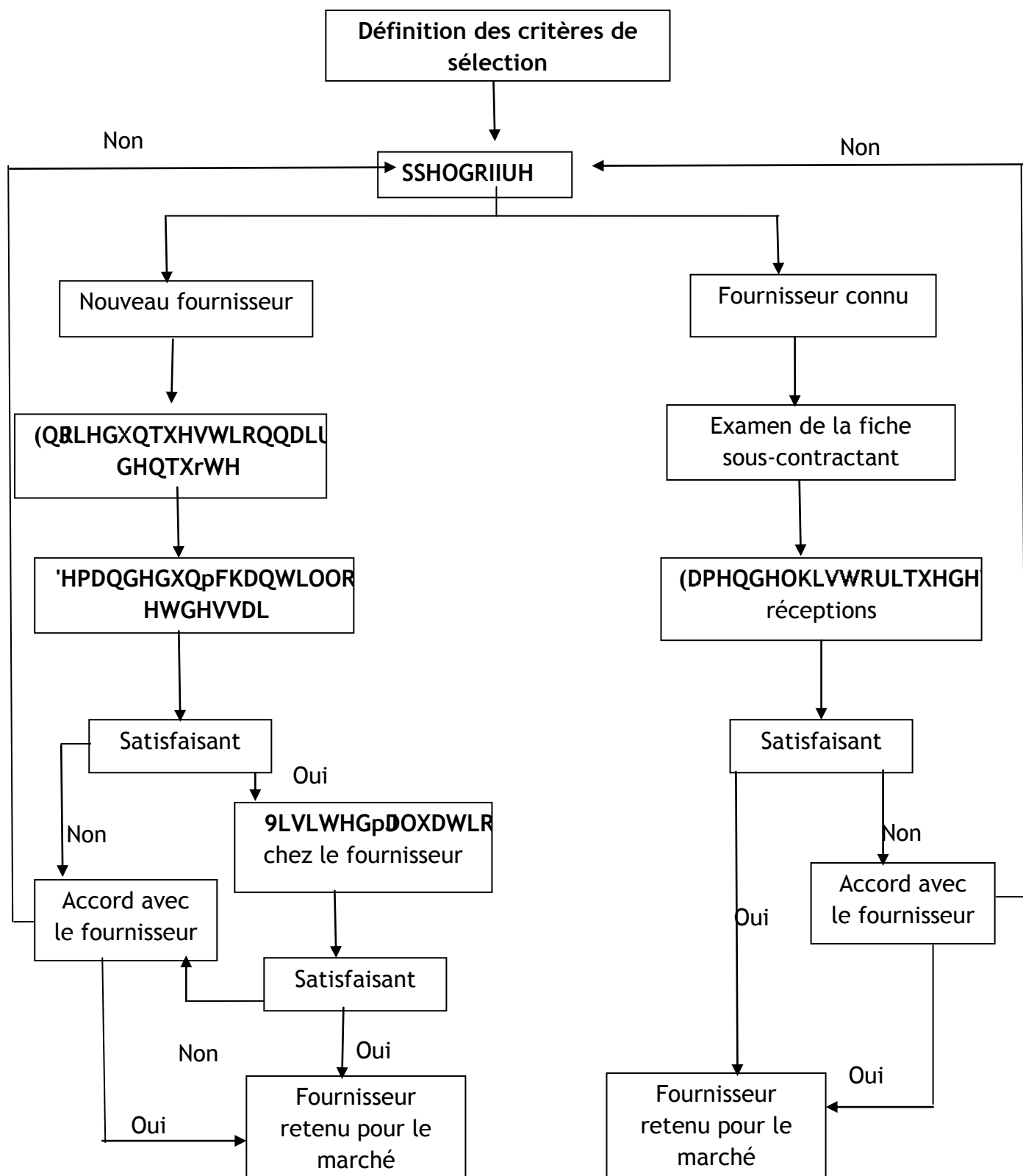


Figure 1 : Démarche de recherche des fournisseurs

1. Méthodes de recherche des fournisseurs (méthode de sourcing) :

1.1. Définition de sourcing fournisseurs :

a- **Définition de sourcing** : Le sourcing est un mot anglais qui signifie la recherche de moyens de se procurer quelque chose.

b- **Définition de fournisseur** : Selon la norme ISO 9000, un fournisseur est une personne ou une entreprise qui fournit à une organisation des marchandises ou des services. Le fournisseur fournit des produits ou un service à un client.

Le terme « fournisseur » est un terme générique pour désigner toute entreprise ou organisme qui peut être fabricant, importateur, transporteur, revendeur, façonnier et sous-traitant.

Un fournisseur est une personne ou une entreprise qui fournit à une organisation des marchandises ou des services. Le fournisseur fournit des produits ou un service à un client.

c. **Définition de sourcing fournisseur** : Le sourcing est une méthode de recherche et d'identification des fournisseurs (anglais : « request for information »), en fonction de son champ concurrentiel.

- Le "sourcing" ou "sourcing" est l'action menée par l'acheteur afin d'identifier les fournisseurs susceptibles de répondre à son besoin.

Il s'agit d'une démarche active, pour un segment ou un domaine déterminé, de recherche et d'identification des fournisseurs économiques par les acheteurs.

Par conséquent, le sourcing fournisseur fait référence au processus par lequel une entreprise identifie de nouveaux partenaires potentiels (fournisseurs) et les compare pour obtenir le meilleur rapport qualité, prix et délai de production ; par conséquent, son objectif est de réduire le coût d'achat d'une entreprise.

1.2. Définition de sourcing fournisseur : Le sourcing permet aux acheteurs d'identifier les fournisseurs qui peuvent répondre à leurs besoins. À cette fin, un dialogue sera établi. L'acheteur peut alors réaliser une étude de marché complète et, le cas échéant, ajuster les éléments pour de futures consultations (cahier des charges ; appel d'offres).

Le sourcing a de multiples intérêts pour l'entreprise.

a. **Augmenter les marges réalisées** : Obtenir des prix plus avantageux reste le principal intérêt du sourcing. Si le prix de vente reste le même, la réduction des coûts d'approvisionnement permet à l'entreprise d'augmenter la marge bénéficiaire de ses produits vendus, augmentant ainsi ses bénéfices.

b. **Augmenter le nombre de fournisseurs** : Avoir plusieurs fournisseurs est un bon moyen de réduire les risques liés à la dépendance d'un seul fournisseur.

OHV GLIIPUHQWV SDUWHQDLUHV GXQH HQWUHSULVH JDUDQWLW pJDOHPHQW GHV SUL HW GHV GpODLV GH livraison intéressants.

c. Renforcer ou diminuer son attachement à un fournisseur : En fonction du secteur dans OHTBIO OHQUHSULVH pROB QH grande dépendance à un fournisseur peut devenir problématique si, par exemple, un jour il décide de cesser son activité.

d. Créer des relations : QBIOTBIVRLOHSHDFLLpHOHQUHSULVH , multiplier le nombre HVHVFRQDFV HVFDSLDO (QFDVLPSUpLOHV RMRBV BOHHLVSRVHUH solutions alternatives afin de ne pas accuser de retard dans ses délais de production.

e. Contrôler les coûts : Le sourcing fournisseurs signifier un meilleur contrôle des coûts (définition du juste nécessaire plus facile), des offres de prix plus justes.

f. DLPLQXHUOHVFKDUJHVGDSSURJVLVRQQHPHQW but principal du sourcing fournisseur étant de réduire les couts DSSURLVLRQQHPHQW OHQUpHQQR3 veau partenaire pratiquant des SULSOVEDVDLPDFHUODFRPSDELOLpHOHQUHSULVH :

- /RXHUWXUHGXSQHOIRXUQLVVHXUHWGRQFODFUpDWLRQGXQH mise en concurrence ;
- Augmenter nombre de fournisseurs avoir plusieurs est un bon moyen de diminuer liées à ODSSURLVLRQQHPHQW

1.3. Les étapes du sourcing :

a. La recherche des données macroéconomique : Cette recherche est caractérisée par LHQLILFDLRQQH zone géographique à explorer, par la qualité de produit ou de service.

Pour identifier les fournisseurs potentiels SRBQUpSRQUHDBHVRLQVHOHQUHSULVHLOHV DERUQpFHVVDLUHHFHUQHUMBFLHYPHPHQODRQHPRUDSLTBHUHFHUFHHHPILQLU ses préférences à ce sujet.

Autrement dit, depuis quel SDVOHQUHSULVHH3 -elle être approvisionnée ? Cette réflexion est essentielle puisque la distance géographique avec son fournisseur peut faire varier les IUDLVHUDQVSRUHOHVpODLVHOLUDLVRQDLQVLTBIOHVSULTLOSUDLTB

b. La FROOHFHLQIRUPDLRQ : Les fournisseurs potentiels sont contactées et répondent à des HPDQHVLQIRUPDLRQ (Request for information RFI).

Une RFI est une requête HQBHUUpFROHUHOLQIRUPDLRQ auprès de potentiels fournisseurs des questions ouvertes en vue étudier si le fournisseur répond aux attentes d'ici.

c. La réalisation RQGXFHFDUWRJUDSKLHA partir de tous ces informations.

Une fois les fournisseurs ciblés, il faut les homologuer avant de pouvoir les consulter. Le but de cette homologation est de minimiser les risques financiers, les risques de fiabilité techniques ou les capacités logistiques.

2. Les étapes de la recherche des nouveaux fournisseurs :

La recherche des bons fournisseurs pour une entreprise exige une vraie minutie. Pour celle-ci, cette dernière peut se trouver vers son panel déjà existant de partenaires (à condition que le besoin soit déjà connu), si se tourner vers de nouveaux fournisseurs, si le besoin est nouveau ou a évolué.

Dans ce cas, la recherche de fournisseurs (le sourcing fournisseurs) se déroule en plusieurs étapes :



Fugueur 2 : Etapes de processus recherche des fournisseurs

a. Etape n°01 : L'identification des fournisseurs à interroger : Cette étape correspond à la phase de documentation, qui permettra à l'entreprise de collecter toutes les informations nécessaires pour sélectionner le meilleur fournisseur.

Pour mener cette recherche, il existe différentes sources d'information. Il convient de LVLQBIU OHV VRBIFHV LQHUQHV LQIRUPDLRQV HV VRBIFHV H ternes pour trouver des fournisseurs à référencer.

× **Les sources internes :** ce sont les ressources accessibles gratuitement car déjà existantes dans l'entreprise, mais nécessitant parfois une mise à jour : le fichier des fournisseurs du OHQUHSULVH.

Les Fichiers fournisseurs : Le fichier fournisseur est d'une richesse essentielle, mais il ne concerne que les fournisseurs qui ont déjà travaillé avec l'entreprise cliente.

Si ce fichier bien conçu, il fournit un état mis à jour de la performance de chacun.

En particulier son aptitude à livrer dans les délais (retards), son niveau de qualité (résultats du contrôle), l'historique de ses prix, son dynamisme (réponse aux appels d'offres), devront y figurer sous une forme pratique et facilement exploitables.

× **Les sources externes :** sont à rechercher à OHpULHBHOHQHSULVHRQFHOOHVRQQFR3 et il convient de contrôler leur véracité et leur actualité.

Les principales sources d'informations couramment utilisées, sont les suivantes : les catalogues, la publicité, la presse professionnelle, les annuaires professionnels, les échantillons, les manifestations commerciales (foires, salons), le e-sourcing (via les moteurs de recherche), les places de marché (sites internet sur lesquels fournisseurs et clients peuvent se rencontrer).

Les Catalogues : SLOV VRQ ELHQ FRQoY H QH VH OLPLHQ SDV j TBIOTBIV HVFULSLRQV succinctes, agrémentées de photos ou non, les catalogues fournissent des descriptions détaillées des produits, les codes fournisseurs, les spécifications et tolérances des dits produits, ainsi que des renseignements relatifs aux pièces de rechange. Pour les fournitures standards, ils comportent des prix, les conditions de paiement et ristournes proposées. Ils fournissent souvent les coordonnées des interlocuteurs à contacter.

La Publicité : à interpréter avec soin, elle permet d'informer les acheteurs sur des nouveautés.

La Presse professionnelle : Les journaux professionnels comportent toujours des articles sur les nouvelles applications, ou les nouveaux produits.

Les annuaires professionnels : Ils enregistrent l'ensemble des entreprises dépendant d'un secteur économique, et fournissent de ce fait un certain nombre de renseignements généraux.

Les représentants techniciens : Il s'agit d'un moyen favorisé de contact avec un fournisseur potentiel. Selon les cas et les entreprises, les contacts peuvent se limiter à des vendeurs technico-commerciaux, ou nécessiteront plusieurs interlocuteurs dans l'entreprise fournisseur.

LHV UVLWHV j OHQWUHSULVH IRXUQLVHXU visites à l'entreprise fournisseur se justifient souvent. C'est une occasion de mieux apprécier la capacité de production de l'entreprise fournisseur, la qualité de ses processus de production et de ses modes de programmation, ainsi que la compétence de ses équipes techniques. L'acheteur peut être accompagné par un technicien.

Les Échantillons et séries GHVVDL: Les échantillons ou une série d'essai peuvent être fournis par les fournisseurs afin d'être testés et de permettre une appréciation de la qualité, en vue d'un agrément.

b. Etape n°02 : Définition des mRGDOLWpV GpFKDQJH HW GH TXHVWLRQQHPHQW DñIF OHV fournisseurs interrogés.

Selon :

- Le nombre de fournisseurs à interroger,
- /LPSRUDQFHBPDUFP
- Le délai imparti pour réaliser le sourcing.

Différentes solution sont possibles : interviews par téléphone, entretiens et questionnaires envoyés par mail.

c. Etape n°03: Définition de contenu du questionnaire : Tout d'abord, vous devez présenter le plan d'achat. Il doit être le plus simple et le plus précis possible afin de présenter correctement le contexte (délai ; zone géographique ; contenu du service, exigences techniques de base, etc).

Les informations fournies au fournisseur doivent être suffisamment précises pour qu'il puisse comprendre le contexte, mais ne donneront pas un avantage au fournisseur Rivaliser avec l'un d'eux.

Ensuite, définissez le problème afin de pouvoir collecter des données de base pour l'analyse du marché. Il s'agit de mieux connaître les fournisseurs, leur expertise et leurs capacités.

d.Etape n °04 : Organiser et planifier les échanges : Dans le cas de l'envoi d'un questionnaire par email, il est important de fixer un délai de réponse, de comptabiliser régulièrement les réponses obtenues et d'envoyer des rappels.

e.Etape n°05 : Analyser les résultats : /DQDOVH HW OD VQWKqVH GHV UpSRQVHV REWHQXHV SHUPHWWHQW GH IDLUH GHV SURSRVLWLRQV SHUWLQH QWHV HQ FHTXL FRQFHUQH OH IXWXU DSSH Celle ci permet de couvrir les risques qui auront été identifiées.

,O HV j QRHU TBI QRDPPHQ DQV OH FDV Q TBIVLRQQDLUH Q DSSURIRQLVVHPHQ H FHUOLQHVUpSRQVHVSRBUDVDpUHUQpFHVVDLUH

3. Le questionnaire fournisseurs :

3.1 OpWKRGRORJLH GRUJDQLVDWLRLQ HMa6ttement GXQH UHTXrWH GHV informations auprès des fournisseurs sélectionnés :

Définir et structurer les informations à recueillir auprès des fournisseurs acteurs du marché de référence ;

Elaborer et structurer le modèle de questionnaire à distance à adresser aux fournisseurs identifiés ;

Compléter le recueil des informations à distance par un modèle de questionnaire destiné au UHFBILO LQIRUPDLRQV FRPSOpPHQDLUHV HIIHFp HQ VLBLRLQ SUPVHQLHOOH DHF OHV fournisseurs sur invitation ;

(ODERUHU H VUBBHU OH PRqOH HV ULOOHV DQDOVH H H VQ thèse des réponses aux questionnaires ;

RSHUQVVqPHpDOBRLRQH HQRDRLQDUDQLVVDQODQHBDOLpOREMHFLLpOD transparence et la traçabilité des modalités de traitement des réponses ;

Définir le formalisme lié à la sollicitation des fournisseurs à répondre au questionnaire à distance et à participer aux entretiens et aux échanges en situation présentiel ;

Adresser de façon formalisée et motivée aux fournisseurs identifiés le questionnaire lié au recueil à distance des informations les concernant ;

/H FDV pFpDQ DUHVVHU H IDoRQ IRUPDOLVpH D3RBLQLVVBV UpSRQDQV OLQLDLRLQ j SDULFLSHU j OHQUHLHQ HIIHFp HQ VLBLRLQ SUPVHQLHOOH SRB OH UHFBILO LQIRUPDLRQV complémentaires ;

Organiser et planifier les entretiens en situation présentielle en respectant les règles de déontologie et en assurant la traçabilité des entretiens ;

2.1. Certificats (veuillez joindre les justificatifs correspondants)

2.2. Corporate Social Responsibility :

Intégration de directives sociales et écologiques dans sa propre création de prestations

[illegible]

3. Normes et lois :

Le fournisseur garantit que ses produits remplissent tous les critères d'autorisation officiels ainsi que l'ensemble des normes, dispositions et réglementations législatives en vigueur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, la sécurité produit, la sécurité au travail et la sécurité d'exploitation.

4. Protection des données :

Vous consentez à ce que les informations fournies ici soient enregistrées et exploitées et que nous pourrions partager ces informations avec nos partenaires. Nous ne divulguons pas vos données personnelles à des tiers. Nous traiterons les données de manière confidentielle.

Par votre signature, vous confirmez avoir lu et accepter sans réserve les conditions générales d'achat

Veillez joindre au formulaire dûment rempli les organigrammes, copies des certificats disponibles et résultats des audits.

Lieu, date		
Cachet valable	Prénom, nome-mail	Signature juridiquement

Veuillez retourner le formulaire dûment rempli à: [adresse mail](mailto:adresse.mail@univ-lyon1.fr)

LEÇON N°02 : SELECTION ET EVALUATION DES FOURNISSEURS

OBJECTIF DE LA LEÇON : de sélectionner les fournisseurs et se mettre en contact avec eux.

PLAN DE LA LEÇON :

PRELABLE

I. LA SELECTION DES FOURNISSEURS

1. Les phases de sélection des fournisseurs
2. Opérations de sélection des fournisseurs
3. Méthodes de sélection des fournisseurs

PRELABLE :

L'évaluation et la sélection des fournisseurs est un outil indispensable dans le processus DFD pour contrôler la chaîne d'approvisionnement, car les risques associés aux fournisseurs et à leurs produits ou services peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des produits finaux de l'entreprise.

L'évaluation des fournisseurs doit être basée sur la collecte de grandes quantités d'informations provenant de sources internes et externes au sein de l'entreprise. Cela permet de choisir entre des fournisseurs possibles pour des achats spécifiques.

L'évaluation et la sélection des fournisseurs sont des tâches fondamentales dans le processus d'achat, comme celui de la figure ci-dessous :

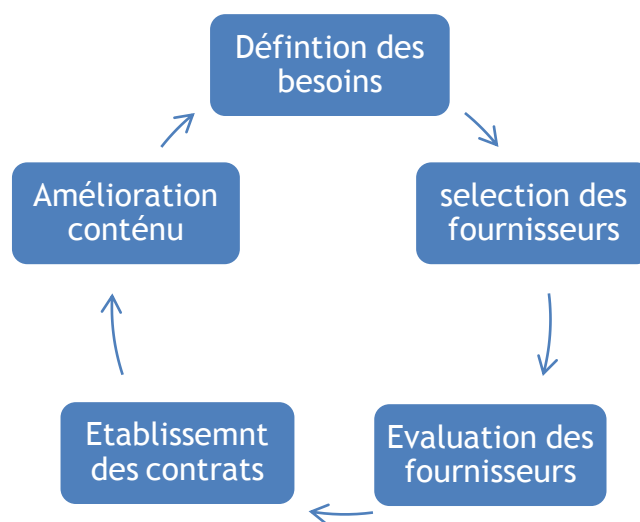


Figure 3 : Processus d'achat

La question : Quels sont les critères et la méthode d'évaluation et de sélection des fournisseurs retenus par l'entreprise ?

Nous présentons donc, dans cette leçon, un panorama des méthodes de sélection des fournisseurs. Nous expliquons les fondements de toute méthode, et nous illustrons certaines par des exemples.

(QILQQRVpHORSSRQVQHSURFpBHSRBODLHDBRLQHPp

hode de sélection.

I. LA SÉLECTION DES FOURNISSEURS :

Afin de minimiser les délais de livraison, le service achats de l'entreprise doit être capable d'anticiper en recherchant des fournisseurs potentiels et en consultant les prix avant d'exprimer précisément la demande.

La problématique essentielle du choix du fournisseur est le nombre des fournisseurs qui composent le panel des fournisseurs référencés (+RPRORP / HFRLQIRBQLVVHBSDU OHQUHSULVHHVLQIOBIQF par :

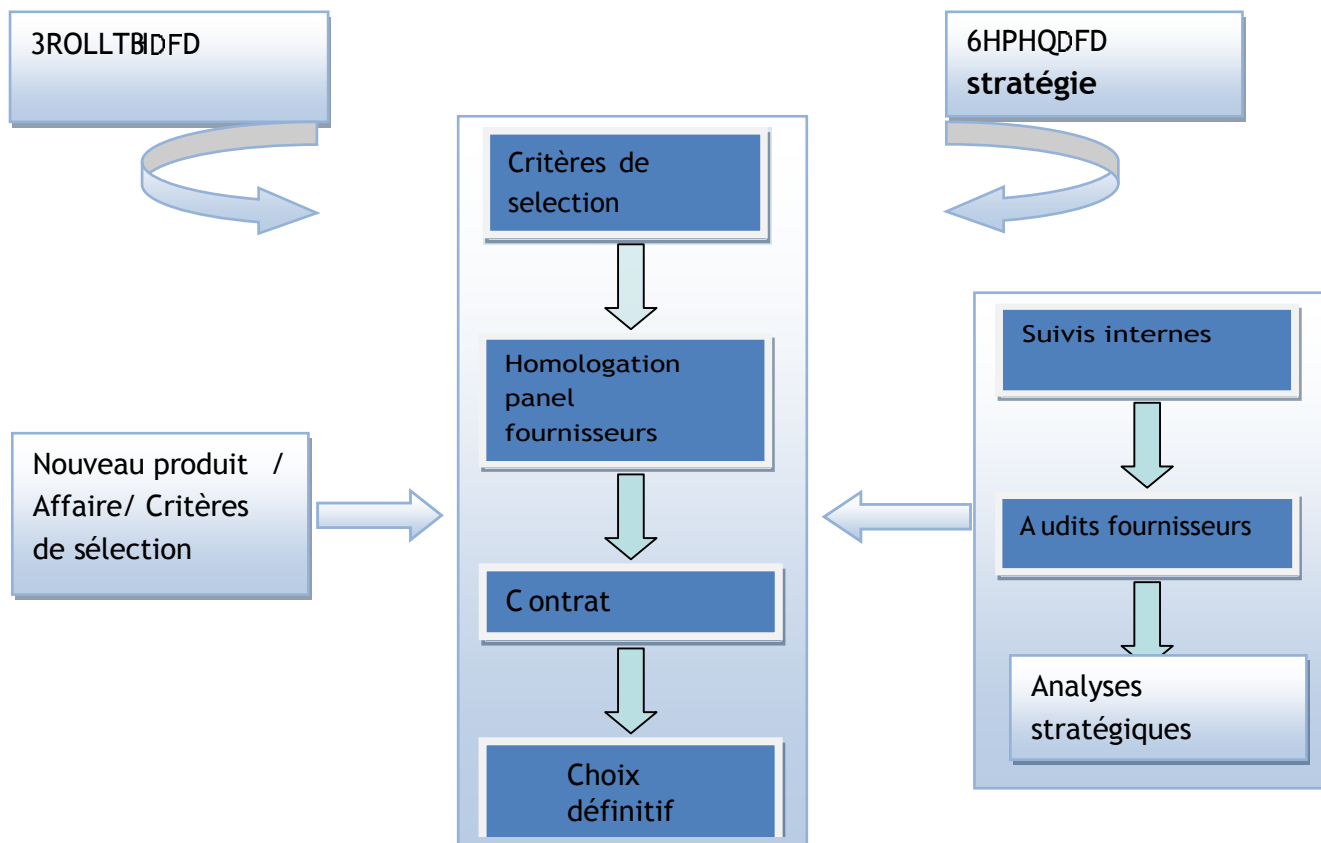
- Produit et marché ;
- Plan Stratégique de OHQUHSUle ;
- 6HFHBDFLLP«

Traditionnellement, un bon fournisseur doit proposer le produit demandé, dans la qualité spécifiée et les délais déterminés. Il a des prix acceptables et réagit de façon souple et efficace à toute modification souhaitée. Au mieux, il met sa puissance de recherche et de développement au service de l'entreprise acheteuse, il prend des initiatives pour améliorer le service ou le produit offert, et plus généralement s'intègre dans la résolution des problèmes de l'entreprise cliente.

Dans le cas d'un contrat existant (marché fermé ou commande ouverte), la commande sera envoyée au fournisseur sous la forme précisée dans le contrat. Dans le cas de nouveaux achats, les fournisseurs potentiels doivent être évalués et sélectionnés. Cette étape permet au fournisseur et à l'acheteur de négocier l'offre la plus élevée selon des critères précis (prix, délai, modalités de paiement, etc.).

1. Les phases de sélection des fournisseurs :

Les différentes phases de sélection se résument dans la figure suivante :



1.1.Phase n°01 : Définir le besoin : Cette phase représente une présélection et une éventuelle élimination des fournisseurs qui ne seront pas inclus dans la liste des fournisseurs potentiels. Elle est basée sur des critères de sélection définis à l'avance.

Les fournisseurs potentiels qui ne satisfont pas aux critères de base ou qui n'ont pas pleinement répondu à l'appel d'offres ne sont pas inclus.

Une présélection devrait être effectuée afin de trouver une liste de fournisseurs susceptibles de remplir les conditions lors de futures consultations.

Le contact avec les fournisseurs identifiés. Le contact peut être établi de différentes façons, en fonction du cahier des charges :

- Par contact direct : téléphone, face à face,
- Par internet: place de marché, enchères en ligne : RFI (Request for Information),
- PDU DSSHO RI fres: instrument de consultation du marché en prospection. Request for Quotation / Request For Proposal (RFP).

Cette présélection est basée sur la connaissance du marché du fournisseur et des différentes sources internes et externes identifiées par le fournisseur.

DICKSON a fait une étude empirique sur les critères retenus auprès de 273 responsables d'achats aux États-Unis, dont le but était de déterminer les facteurs permettant de choisir les fournisseurs et de comparer entre eux. Notant l'importance respective de 23 facteurs d'évolution sur une échelle de 1 à 4

(de peu important à important extrême). **Weber** présente également une classification de 74 articles qui ont montré que les critères évoqués par Dickson sont encore étudiés dans la plupart des articles ; seule leur importance a été modifiée. Les auteurs ont observé que le prix, la livraison, la qualité, la capacité de production et la localisation géographique sont les critères les plus répandus.

Le tableau n° 01 présente cette liste et le degré d'importance de chaque facteur et démontre l'existence d'un grand nombre de critères différents pris en compte par les acheteurs, et d'un ensemble de critères qui varient selon la nature de l'achat effectué comme suit :

Critères	Rang selon Dickson	Rang selon Weber
Prix	6	1
Livraison	2	2
Qualité	1	3
Capacité de production	5	4
Localisation géographique	20	5
Capacité technique	7	6
Gestion et organisation	13	7
5pSBLRQHRSRVLLRQDQVOLQYULH	11	8
Situation financière	8	9
Performance passée	3	9
Services de réparation	15	9
Attitude	16	10
+DELOLPHPEDOODH	18	11
Contrôle des opérations	14	11
Formation et support	22	12
Conformité des processus	9	12
Relations sociales	19	12
Systèmes de communication	10	12
Réciprocité de la relation	23	12
Impression	17	12
Désir de faire des affaires	12	13
Volume des achats dans le passé	21	13
Politique de garantie	4	14

La présélection est faite également sur des critères tels que par exemple le lieu géographique, la taille de l'entreprise, ses références, sa santé financière.

(HPSOHGXQWDEOHDXGHVFULWqUHVGHSpVpOHFWLRQ

Notons que le processus du choix est caractérisé par :

	Domaines	Critères et indicateurs	Besoin	Score (évaluation) 1 à 5
1	Structure de OHQUHSULVH	Actionnariat, pérennité capitalistique, organisation (sites, ILOLDOHV«		
2	Données financières	Chiffres clés (CA- endettement, compte de UpVØD«		
3	Activité commerciale	6HFHØV DFLLp clients principaux, recommandations, réputation		
4 à 9	Innovation, qualité, 5+6UDpLH«	Normes, capacités de SURØLRQHIIHFLIV«		

- Multicritère;

- **Dynamique** : Tout au long des années il y a eu de nouveaux critères qui se sont ajoutés ;

- **Flexible** : TB VDDSH j RØIV OHV VSpFLILFLp s H OHQUHSULVH (le poids des critères dépendent de la stratégie HOHQUHSULVH

1.2. Phase n °02 : Evaluation des fournisseurs présélectionnés

Dans certains cas. Cette analyse conduit à un classement des fournisseurs que l'entreprise acheteuse peut utiliser, en sélectionnant les meilleurs fournisseurs pour des achats stratégiques importants, ou, dans le cas d'une politique de distribution, en identifiant un sous-ensemble de fournisseurs de qualité.

Les différents critères choix des fournisseurs sont :

a. Le critère de la qualité : Le premier critère de sélection est la qualité du produit de service a acheté, à condition, bien en tendu, que le cahier des charges soit toujours bien respecté.

Il VDLUpØDULpDQVOHQLHDBITØOLpH s produits et des services.

La certification sur une norme ISO est souvent recherchée car elle démontre la capacité de OHQUHSULVHjUpSRQUHDBHVRLQVHVVFOLHQVHPDQLqUHRSLPDOH

x **LH FRXW JOREDO GDFTXLVLWLRLQ** deuxième critère de sélection est le cout global DFTBVLLRQH les conditions commerciales. /DFHHØRL maitriser la structure de couts de ses fournisseurs en demandant des chiffrages détaillés.

b. Le critère de délai : Le troisième aspect est le délai. Il doit être conforme au besoin et maitrisé. Dans un contexte où les plannings des entreprises sont de plus en plus tendus, les délais de livraison, de mise à disposition, de mise en service sont des critères clés pour sélectionner des fournisseurs. Le fournisseur choisi dispose RQFQVVqPHORLVLTØIOØ SHUPHDQHOLUHUjOHØH

c. Les autres critères : Certains critères comme :

× **La capacité financière :** Elle constitue un critère important : une entreprise qui connaît des difficultés financières durables risque de disparaître et donc de ne pouvoir assurer ses engagements.

× **La capacité d'adaptation :** caractérisée par la qualité de ses équipements, la compétence de ses personnels, l'organisation de sa production et l'efficacité de ses systèmes.

× **La capacité technique du fournisseur :** Il dispose de son propre service d'études et développement, il a une grande capacité d'innovation, et se met à la disposition de son client pour essayer de développer avec lui des applications nouvelles ou améliorer des solutions actuelles.

1.3. Phase n°03 : Sélection finale : Après cette évaluation, l'entreprise cliente dispose d'un classement des fournisseurs. Elle doit procéder à la sélection, qui peut être effectuée en deux étapes :

a. Une première sélection : Il peut être fait par l'équipe. L'idée est d'isoler le groupe de fournisseurs approprié en fonction de la méthode utilisée. Ce choix doit être accompagné des raisons et explications du choix d'un fournisseur particulier, y compris ses avantages et ses inconvénients.

b. Une sélection finale : sera ensuite faite par le dernier décideur, ou un comité de décision.

2. OpRRORLH DQDOVH HV RIIUHV H H VpOHFLRQ HV fournisseurs :

Il s'agit de juger un ensemble de fournisseurs par rapport à un ensemble de critères, ce qui oriente **vers une analyse multicritère**.

Une fois la réponse du fournisseur reçue et vérifiée, la société acheteuse effectuera une analyse multicritères du devis du fournisseur reçu pour arriver à une liste restreinte de fournisseurs.

/DQDOVHHVRRIUHV des fournisseurs sélectionnés comprendre les procédures :

- 9pULILHU OHdYLLp H OD FRQIRUPLp HV UpSRQVHV D3TBIVLRQQDLUHV U eçus et aux entretiens réalisés ;

- 3URFpHU j ODQDOVH P0 LFULqUHV H j OpDOBRLRQ HV UpSRQVHV H HV LQIRUPDLRQV UHFBL00LHVDSUqVHVIRBQLVVHBVjODLHVPRqOHVHULO0HDQDOVHHHVQqVH préétablis ;

- Procéder à la notation appropriée permettant de déterminer la capacité globale des fournisVHBVUpSRQDQVjVDLVIDLUHDBHVRLQVDFDVHOHQUHSULVH ;

- Elaborer et faire valider en commission la short-List des fournisseurs ayant la capacité de répondre aux critères de la performance achat attendue ;
- Communiquer à chaque fournisseur répondant les résultats du sourcing liés à sa propre entreprise ;
- Sélectionner le meilleur fournisseur du marché fournisseur de référence.

2.1. Le processus de sélection : Le processus de sélection se déroule généralement en deux (02) étapes :

a. La première étape de présélection : La première étape de présélection est éliminatoire.

b. La seconde étape : consiste à faire une analyse multicritères des offres restantes, afin de faire un choix final, cette analyse doit être formelle et explicite.

2.2. Le processus de sélection : Après l'émission de l'appel d'offres, l'entrepreneur-acheteur doit sélectionner la meilleure offre reçue.

Ainsi, comment analyser les devis reçus par les fournisseurs pour se prémunir de ces risques, nous vous présenterons dans un premier temps une méthode d'analyse basée sur des critères de sélection pertinents pour sélectionner les devis les plus compétitifs. Ces étapes sont :

a. Définir les critères de sélection : La pertinence d'une bonne analyse multicritères passe par une cohérence entre l'expression du besoin et le produit ou service acheté, c'est pourquoi, une fois le cahier des charges rédigé, le standard prioritaire pour le devis fournisseur est connu.

Concernant les critères d'élimination : compétence technique spécifique, zone de chalandise fournisseur.

b. Comparez et sélectionnez les offres dans un tableau comparatif : Le tableau de comparaison est la partie principale du processus d'achat.

Etabli par le collaborateur responsable de la documentation, il représente les bonnes pratiques de la fonction achats.

Sa ligne répertorie les critères définis précédemment et sa colonne répertorie les devis reçus du fournisseur.

Voici un modèle de tableau de comparaison des fournisseurs :

Critères fournisseurs	Fournisseur1	Fournisseur2	Fournisseur3	Fournisseur n
qualité				
prix				
Délais de règlement				
Délais de livraison				
<<<<<<				
Choix du fournisseur et justification				

Tableau 4 : Tableau de comparaison des fournisseurs

3.Méthodes de sélection des fournisseurs :

Il existe plusieurs méthodes de sélection du fournisseur, parmi ces modèles, on trouve notamment la méthode catégorique et la méthode de pondération moyenne.

3.1.La méthode catégorique :

a. **Fondements de la méthode :** La méthode catégorique consiste à évaluer la performance de chaque fournisseur selon chaque critère et à lui attribuer un « grade »: un terme de classification simple tel que « bon », « insatisfaisant », « neutre ».

b. La deuxième étape consiste à résumer l'évaluation de chaque action pour obtenir le score global de chaque fournisseur.

c. **Critiques :** /DPpWKRGHFDWpJRULTXHHVWOXQHGHVPpWKRGHVOHVSOXVVLP SOHVS RXUWUDLW SUREOqPHGHVpOHFWLRQ(OOHVWIDFLOHjPHWWUHHQXUH

Par conséquent, les évaluations des fournisseurs par rapport aux critères ne sont pas précises.

- La méthode catégorique permet la classification des actions les unes par rapport aux autres.
- /DPpRHFDpRULTBIBOLVHOHPPrPHRUUHLPSRUDQFHSRBRVOHVFULqUHV

3.2.La méthode de la somme pondérée : Cette méthode consiste à prendre en considération des éléments pondérés par l'acheteur. La **pondération** de chaque critère est ensuite multipliée par le score de performance qui lui est assigné, puis on procède à la somme de ces produits pour obtenir une évaluation globale pour chaque fournisseur.

a. **Fondements de la méthode :** Cette méthode consiste à se fixer un ensemble de critères et à les classer en affectant à

FDFQHQ SRLV/DPpRHODVRPPHSRQpUpHVH

présente comme suit :

Étape 1 : Identifier les critères pertinents à la sélection de fournisseurs.

Étape 2 : Arranger les éléments identifiés en catégories homogènes.

Étape 3 : IIHFHU HV SRLV UDBVDQ OLPSRUDQFH UHODLH HV FULqUHV D3

critères

listés.

Étape 4 : Construire une matrice pour procéder à une moyenne linéaire.

Étape 5 : Développer des procédures spécifiques pour mesurer les performances des fournisseurs.

Étape 6 : Évaluer chaque fournisseur sur chacun des critères en se référant aux procédures

Étape 7 : Calculer le score global pour fournisseur.

La pondération se fait :

- En attribuant un poids à chaque critère défini de manière subjective, - un score est calculé pour chaque fournisseur relatif à chaque critère multiplié par le facteur de pondération associé,

- En effectuant la somme des performances des fournisseurs.

/HFRLQIRBQLVVBRLUHSRVHUVB des critères objectifs évaluable.

Il convient alors de pondérer le poids de chaque critère en fonction de son importance.

b. Critiques : /DPpWKRGHGHODVRPPHSRQGpUpHHVWOXQHGHPPWKRGHVOHVSOXVXWLOLVpHV(OC

a ODDQDHRUHIDFLOHjFRPSUHQUHHjPHUHHQ BH .

Toutefois, sa difficulté réside dans la définition de procédures de conversion des évaluations qualitatives en des évaluations quantitatives.

c. La méthode pondérée : évaluation de paramètre « prix » : /pDOXDWLRQGHVIRXUQLVVHXUV contient cinq (05) étapes :

- La définition des critères sur lesquelles les fournisseurs devraient être évalués : prix, qualité, délai de livraison, délai de paiement,

- /DpILQLLRQSRVLUVSHFLITBQVRBLHRQQHUjFDFQHVFULqUHVSDUHHPSOH

on accorde aux prix une pondération (1) ; à la qualité une pondération (2) ; au délai de livraison une pondération (1),

- 'pILQLLRQQHpFHOHHQRDLRQTBSHUPHUDHQRHUFDTBIRBQLVVBVBFDFO

des critères,

- Calculer pour chaque fournisseur sa note pondérée par critère, puis sa note globale,

- Sélectionner le fournisseur qui présente le prix pondéré plus faible.

LEÇON N°03 : LE FICHIER FOURNISSEUR

OBJECTIF DE LA LEÇON : OLVBBIHFHPRØHOHVLDLULHRLrUHFDSDEOHH
tenir le fichier fournisseur.

PLAN DE LA LEÇON :

PREALABLE

I.FICHIER FOURNISSEUR

1. Définition et utilité du fichier fournisseurs

II.LA FICHE FOURNISSEUR

1. Définition
2. ConHQQHILFHIRBQLVVHB
3. Etablissement du fichier fournisseurs

PRELABLE :

Les fichiers fournisseurs sont un moyen pour les entreprises de garder une trace de leurs fournisseurs et autres prestataires de services.

Ils peuvent être utilisés comme un FDUQH DUHVVHV pour les fournisseurs de services de OHQUHSULVHRV HULUHEDVHHRQQpHVFRPPHUFLDOHVSOPpQpUDOH

Nous présentons donc, dans cette leçon, un panorama sur le fichier fournisseurs ; nous expliquons l'intérêt de fichier fournisseur HOHV SURFpBVHVpDEOLVVHPHQQ fichier fournisseur, et nous illustrons certains exemples de fiches fournisseur.

I.FICHER FOURNISSEUR :

1. Définition et utilité du fichier fournisseurs :

1.1 .Définition du fichier fournisseur : Le fichier fournisseur est un dossier concernant les fournisseurs de produits et services avec lesquels fait affaire une administration.

Les fichiers fournisseurs contiennent les informations requises pour acheter des produits aux fournisseurs.

Les fichiers fournisseurs comportent les informations nécessaires pour acheter des produits aux fournisseurs.

Les fichiers fournisseurs sont utilisés pour cataloguer des informations sur les partenaires externes de l'entreprise. Aussi appelée table des fournisseurs, mais aussi appelée : Données comptables, historique des affaires (contrats, factures, échanges, etc.) ; Historique des achats et des paiements.

Le fichier fournisseurs peut contenir des informations telle que :

- Identification, interlocuteur ,
- Produits vendus ,
- Tarifs et conditions de vente.

a. Historique des relations : Le fichier fournisseur peut aussi contenir un historique des relations avec les fournisseurs, c'est-à-dire un historique des affaires (contrats, factures, échanges, etc.) ; Historique des achats et des paiements.

Dénomination sociale	Adresse	Personne à contacter	Mode de paiement	Coordonnées bancaires

1.2. Utilité et intérêt de fichier fournisseur : Les fichiers des fournisseurs sont utilisés pour enregistrer des informations relatives à ces types de partenaires externes de l'entreprise.

,O HV LPSRUDQ UHURBU OHV FRRURQQpHV H RQQpHV FRPSDEOHV 3RBUQLVVHB
OLVRULTB FRPPHUFLDO HPDLOV UHQH -R 7 H OLVRULTB HV DFDV SRB VDVVBHU
que la relation commerciale est suivie de manière ordonnée et efficace.

Le fichier fournisseur présente plusieurs intérêts :

- Sécuriser et nettoyer les données ;
- Vérifier la création de chaque fiche ;
- 6DVVBHUHOLQpULpILDELOLpHVRQQpHVDQVOHHPSV ;
- RLU DFFqV j OLQIRUPDLRQ H PDQLq re centralisée, offrant à la fois une vue macro et UDQDLUHHOpDHVHQUpHVHVRULHVHUpVRUHULH ;
- 6QFURQLVHUODEDVHDHFOHQVHPEOHHVVVqPHVHOHQUHSULVH ;
- 3RBLUSDUDHUOHVRFBHQVUKFHDSUDPPUDHHVURLVpTBSH ;
- PerPHUHD RBQLVVHBDFBOLVHUOB -même certaines données sur son compte.

Fichiers / Fournisseurs / Éditer une fiche

Société
Raison sociale
ASIANSHOP

Règlement

Mode de règlement
Virement

Encours maxi autorisé
5000,00

Identification

N° de TVA
US98666456

N° de SIRET
9664643

Poste comptable
401190

Coordonnées bancaires

IBAN
US56464797464661

BIC
XVZYFDYZ

Taxes

Mode de facturation
Importation hors CEE en HT

TVA
☒ Taux 1
☐ Taux 2

Nom / Prénom
Mail
Mobile

Direction

Comptabilité

Commercial

Note

Fichiers / Fournisseurs / Éditer une fiche

Société
Raison sociale
ASIANSHOP

Règlement

Mode de règlement
Virement

Encours maxi autorisé
5000,00

Identification

N° de TVA
US98666456

N° de SIRET
9664643

Poste comptable
401190

Coordonnées bancaires

IBAN
US56464797464661

BIC
XVZYFDYZ

Taxes

Mode de facturation
Importation hors CEE en HT

TVA
☒ Taux 1
☐ Taux 2

Nom / Prénom
Mail
Mobile

Direction

Comptabilité

Commercial

Note

<https://www.lineosoft.fr/documentations/le-manager/59-la-fiche-fournisseur>

II. LA FICHE FOURNISSEUR :

1. Définition :

à chaque fournisseur en contact ou en relation avec OHQUHSULVH (OO permet à OHQUHSULVHH suivre les transactions ou les opérations de OHQUHSULVHDHF FDTBIRBQLVVBHHPOLPLQHUFHBIVIRBQLVVBHVTVBQHRQQHQSDV satisfaction.

Une fiche fournisseur comporte les informations suivantes :

- Le titre de document et son numéro,
- Nom du fournisseur et son adresse,
- Son mode de paiement et exploitation de produits,
- LHVUDQVDFLRQVHIIHFpHVDHFOHQUHSULVH .

RQHQQHILFHIRBQLVVBH :

Chaque fournisseur doit être enregistré en tant que fiche fournisseur.

Chaque nouveau fournisseur choisi, doit être précédemment identifié avant de se voir adresser une commande. Cette identification passe par une fiche fournisseur.

Une fiche fournisseur permet de recueillir les informations essentielles du fournisseur avant de les rentrer dans votre informatique, notamment :

- Informations juridiques et coordonnées de la société,
- Coordonnées bancaires,
- Contacts au sein du fournisseur comptabilité client, commercial, dirigeants ou autres) ,
- Numéro fournisseur.

Les données du fiche fournisseur sont structurées dans des rubriques.

Coordonnées et contacts	Informations bancaires	Informations commerciales	Informations comptables	Suivi

HVILFHVFRQLHQHQOHQVHPEOHVUHQVHLQHPHQVUHODLIVjQIRBQLVVBH :

- Coordonnées du fournisseur ,
- Historique des paiements,
- Taux de TVA applicable pour ce fournisseur,
- Compte comptable Achat utilisé pour ce fournisseur,
- Contrats spécifiques,
- Commandes en cours.

Fiche fournisseur :

[illegible]

3. Etablissement du fichier fournisseurs :

Pour enregistrer un nouveau fournisseur, vous devez remplir une fiche fournisseur.

Les fichiers fournisseurs sont intégrés dans un Système d'Information (SI), ils peuvent donc être facilement mis à jour avec de nouvelles informations sur un fournisseur donné en cas de besoin.

Pour créer une fiche fournisseur, procéder comme suit :

- **SRVORQOH fournisseur**, group **fournisseurs** cliquez sur la flèche du bouton fournisseurs et sélectionner **créer fournisseur**.
- **SDLVLUOLQIRUPDLRQDSSURSULpHDQVOHVFDPSVHVLHUV** onglets de la fiche :
 - **Coordonnées** : Nom du fournisseur, adresse postale, numéros de tel et adresse courriel.
 - **Dossier** : CRPSHDFDDVVRFLpDIBIQLVHBI (ce compte est proposé par défaut lors de ODVDLVLHQ transaction), modalité de paiement, information relative aux paiements et information liée aux achats.
 - **Notes** : Information pertinente en lien avec le fournisseur.
 - **Pers-ress** : Personnes ressources avec qui communiquer chez le fournisseur.



ETABLISSEMENT ET CONTROLE DE LA COMMANDE

OBJECTIF GENERAL

SOMMAIRE

LEÇON N°01 : ETABLISSEMENT DE LA

LEÇON N°02 : PASSER ET SUIVRE LA COMMANDE

LEÇON N°03 : LE CONTROLE DE LA COMMANDE

LEÇON N ° 01 : ETABLISSEMENT DE LA COMMANDE

OBJECTIF DE LA LEÇON : A la fin de cette leçon le stagiaire doit être capable
une com

PLAN DE LA LEÇON :

I.

- 1.
2. Les conditions de la commande
3. L
- 4.
5. Les différents types de commandes

II.

BON DE COMMANDE

1. Définition et présentation
2. Mentions du bon de commande
3. Le bon de commission

III. LES DIFFERENTS MODES DE PAIEMENT ET LEURS AVANTAGES ET INCONVENIENTS

1. Les instruments de paiement
2. Les techniques de paiement

IV. LES RELATIONS FONCTIONNELLES DE LA FONCTION APPROVISIONNEMENTS AVEC LES AUTRES FONCTIONS DE

1. Relation avec la fonction production
2. Relation avec la fonction finance-comptabilité
3. Relation avec la fonction marketing

I.

:

1.

La

:

- Un exemplaire reste en souche ;
- Un exemplaire destiné au service achats ;
- Un exemplaire destiné au service utilisateur pour information.

: Entreprise, N° de la
référence, quantité, unité de mesure.

2. Les conditions de la commande :

Pour passer une commande il faut prendre en considération les points suivants :

2.1.Choix des fournisseurs : le choix se fait selon des normes bien fixées, il faut travailler avec un ou plusieurs fournisseurs selon le besoin, les conditions et les capacités.

2.2.Fixation des prix :

3. Les formes de :

La

- **Papier**

stocks ;

- **Numérique** : Canevas en format Word ou tableur Excel, à renseigner par la saisie de données ;

- **Logiciel** : programme de gestion spécialisé dans l'automatisation du processus d'achat des produits, depuis la passation de la commande jusqu'au paiement du fournisseur.

4.

:

Afin de favoriser son traitement rapide auprès des services acheteurs ou fournisseurs, une bonne **demande** doit obéir au respect conjugué de certaines règles. En effet, il est recommandé de faire un tri préalable, ensuite un regroupement des articles suivant des

C

Il est préconisé
de priorité :

- Les articles pouvant être fournis par le même fournisseur,
- Les articles du même fabricant,
- Les articles de même nature ou de même famille (le matériel électrique, le matériel
) ,
- Les articles ayant une adresse de livraison commune,
- L

Il est nécessaire qu'elles soient approuvées et signées par un responsable, ou autre personne habilitée à le faire. Dans ces conditions, le service achats dispose de la liste des deux (02) signatures et trois (03) autorisées, ainsi éventuellement du montant maximum des dépenses autorisées par signataire.

Généralement, la est émise en deux (02) exemplaires :

- Le déclenchement effectif de la commande ;
- La seconde est renvoyée au demandeur comme accusé de réception ;
- Lorsque le service achat reçoit une , il est de sa responsabilité de vérifier que le besoin a été parfaitement défini, et qu'il correspond pour l'entreprise à une décision économique. A l'occasion, il est possible et souhaitable de se poser certaines questions, comme celles qui suivent à titres d'exemple.

4.1. :

a. La création une commande d'achat :

Les informations de commande sont remplies comme suit :

- Date de la demande,
- Date de livraison prévue,
- Produits/services requis,
- Fournisseur,
- Le prix d'achat des produits est renseigné automatiquement (à partir de la fiche produit),
) ,

Instruction d'expédition *destinataire, mode de transport, itinéraire,

Condition de paiement,

Signature de l'acheteur.

b.La synthèse des postes :

L ;

Un historique des consommations ;

Les services ;

L possibles.

grand nombre de cas extraits des données de bases pour les achats (fiches articles, fiches

:

				Date de livraison	
				Service utilisateur	
Code article	Désignation	Référence	Fournisseur	Unité de mesure	Quantité

c. une commande d'achat :

- Suivre l'état de la commande (reçue, annulée, commandée ou facturée) ;
- Modifier les informations ou simplement annuler la commande ;
- Indiquer le paiement de cet achat et créer automatiquement une dépense associée.

d.Le Contenu et la structure de la Un formulaire de demande d'achat) :

Un formulaire de demande d'achat, est un document rempli pour demander un bon de commande. La demande d'achat en tant que première étape du processus d'approvisionnement, est nécessaire pour les fournitures, les services et amorcer les achats. Le service des achats d'une entreprise rédige un formulaire de demande et le soumet au service des finances pour approbation. Une fois l'approbation approuvée, le processus d'approvisionnement peut approvisionner commencer et la direction peut contacter le fournisseur.

Toutefois, la demande peut être refusée pour plusieurs raisons, telles que le prix, la taille de la commande ou la soumission tardive.

b. La gestion de stock des produits :

- Lorsque la commande des articles est reçue, le statut de la commande doit être mis à jour afin que le stock soit automatiquement mis à jour,

- Suivre les mouvements de stock (entrées/sorties) par source (commande, livraison, facture),
- Contrôler la quantité de produits disponibles et réapprovisionner leur épuisement grâce aux alertes.

5. Les différents types de commandes :

5.1. La commande ferme :

5.2. La commande ouverte :

une année suivant des appels de livraisons variables.

globale à livrer sur

5.3. La commande cadencée :

sur plusieurs périodes. Par exemple

produits « y » au prix « x » DA et vous devriez me livrer une quantité précise chaque mois.

II. LES CONDITIONS ET LES NORMES A RESPECTER POUR : (Rappel documents commerciaux)

1. Définition et présentation :

délivre, sur laquelle sont détaillés les articles commandés à un fournisseur avec les

rédigé en trois (03) exemplaires :

vendeur,

Un double transmis également au vendeur et destiné à accompagner la facture,

Un troisièmeste attaché à la souche.

ETABLISSEMENT Omar et Cie
 « chaussures et cuir »
 2, Rue du sud, Alger
 Tel

Comme suite à notre demande de
 commande des fournitures suivantes :

Désignation du
 fournisseur

Délais de livraison :
 :

Destination :

Facturation :

Mode de paiement :

Commande

Réf	Désignation	Unité	quantité	P.U	Montant	Observations
						Etablissement Omar

2. Mentions du bon de commande :

2.1. Définition : Le bon de commande doit être rédigé de manière à exclure toute équivoque et doit contenir toutes les précisions utiles.

Après sa déclaration au registre de commerce, le bon de commande doit contenir les informations suivantes :

- La désignation exacte de la marchandise commandée ou du travail à exécuter (quantité, qualité, référence) ;
- Le prix de chaque article ;
- Le délai et la cadence de livraison ;
- ;
- La facturation ;
- **exemple :** ;
- Les modalités de règlement (**exemple :** par chèque).

les marchandises pourront être refusées.

Après la signature -dessous de la dernière ligne relative à la commande pour éviter toute fraude dans son libellé.

Pour récapituler, Il est important de souligner que les détails à fournir un bon format de bon de commande se résument dans les points suivants :

- En-tête : Fournir des informations sur son entreprise, telles que le nom de l'entreprise, l'adresse professionnelle, la date du bon de commande et le numéro de commande.
- Détails du fournisseur : Indiquer qui doit recevoir le bon de commande. C'est ici qu'il faut mentionner le nom de la société du vendeur, son propre nom de contact et l'adresse de la société du vendeur.
- Envoyez à cette adresse : Indiquer où la commande doit être livrée, le processus d'expédition, les conditions d'expédition et la date de livraison prévue.
- Détails de la commande : Inclure un élément de ligne pour chaque produit dans la commande qui comprend le code produit, le nom ou la description de l'article, la quantité d'unités commandées, le prix unitaire et la date de livraison.
- Résumer : Terminer le bon de commande en incluant un sous-total, les remises nécessaires, les frais, les frais d'expédition et le total.

Notons par ailleurs, que le détail de chaque commande est inscrit sur un livre des commandes.

s opérations importantes comportant des clauses spéciales de livraison et de règlement, il prend le nom de « marché » éventuellement soumis à un enregistrement.

2.2. Types de bon de commande : Il est essentiel de comprendre que ne créée pas tous les bons de commande égaux et que leur format peut également différer. Il existe quatre types de bons de commande, qui diffèrent par leur format et la quantité d'informations qu'ils contiennent

a. Bons de commande standard : Les bons de commande standard sont les plus courants et les plus connus. Dans ce cas, l'acheteur comprend les détails de l'achat et peut identifier l'article ou le service acheté, la quantité, le calendrier de livraison et les conditions de paiement.

Une entreprise qui manque d peut passer un bon de commande standard car elle sait exactement de combien et quand elle en a besoin.

Selon les besoins, des bons de commande standard peuvent être créés pour une variété de fonctions différentes.

b. Bons de commande planifiés : Un client qui passe une commande d'achat planifiée prévoit les besoins potentiels de son entreprise pour l'article en question en faisant un bon de commande à l'avance. Des détails tels que l'objet, le poids et les conditions de paiement sont visibles dans ce cas, mais la quantité est basée sur une estimation éclairée et la date de livraison est provisoire.

Si la même entreprise qui manque de Toner d'imprimante passe une commande d'achat planifiée, l'acheteur responsable estimera le nombre de toners d'imprimante dont il a besoin pour un calendrier de livraison plus flexible.

c. Bons de commande généraux :

Les acheteurs utilisent un bon de commande global pour passer plusieurs commandes à la fois afin de négocier des prix réduits.

Par exemple, si la même entreprise peut obtenir un meilleur prix en décidant de passer plusieurs commandes de toners d'imprimante et de papier auprès d'un seul fournisseur, elle pourrait envisager d'utiliser un bon de commande global pour obtenir ces produits.

d. Bons de commande contractuels : La variante la plus formelle est un bon de commande contractuel. Jusqu'à l'émission d'un bon de commande faisant référence au contrat, l'acheteur et le vendeur signent un contrat précisant les conditions de l'achat. Cette forme de bon de commande offre les garanties les plus légales pour toutes les parties concernées.

Dans le cas des fournitures pour imprimantes, si une entreprise signe un contrat avec son fournisseur détaillant les produits, la quantité, le prix et calendrier de livraison des articles promis, puis donne suite à un bon de commande régulier, ces entreprises sont sous contrat de bon de commande.

3. Le bon de commission :

rémunération appelée « commission ».

aire, il donne lieu à :

-
- Un bon de commission remis par le commissionnaire à son fournisseur, par lequel il lui transmet la commande reçue.

un corps identique à celui du bon de commande.

Une fois la commande reçue par le commerçant, il peut soit :

La refuser (pour une raison quelconque),
certaines conditions,

principale est celle de « livrer la marchandise ».

Comme toutes les autres opérations commerciales, la livraison se fait à partir de certains

III. LES DIFFERENTS MODES DE PAIEMENT ET LEURS AVANTAGES ET INCONVENIENTS :

1. Les instruments de paiement :

Si le règlement se fait soit au comptant ou à crédit, il existe toujours un décalage entre les deux phases fondamentales de la transaction, et pour préserver les intérêts de chaque partie, les instruments de paiement peuvent être employés.

Ces instruments de paiement sont :

1.1. Le chèque:

a. 1^{ère} Définition : Est un ordre écrit inconditionnel de payer une somme déterminée à son bénéficiaire, le règlement s'opère au moment de la présentation du chèque.

Avantages	Inconvénients
- Peu coûteux. - Très répandu et utilisé dans le monde. - Une pièce juridique qui peut éventuellement faciliter le recours contre le tiré.	- L'initiative appartient à l'acheteur. - R - Risque politique. - Danger de chèque sans provision. - Risque de change (éventuel). - Lenteur de recouvrement : Envoi par la poste, intervention de plusieurs banques.

b.2ème définition : Est un document par lequel le tireur (acheteur) donne l'ordre au tiré (la banque de l'acheteur en général) de payer une certaine somme au bénéficiaire (le vendeur).

1.2. Le virement : Ordre donné par un acheteur (importateur) à son banquier de débiter son compte pour créditer celui du vendeur (l'exportateur).

C'est un transfert d'un compte à un autre opéré par une banque sur ordre de l'importateur au profit de l'exportateur.

Il existe plusieurs types de virement :

Courrier ; (voie postale),

Télex ;

SWIFT. (Society of WORLD WIDE Interbank Financial Telecommunication).

SWIFT est un Réseau international de télécommunication interbancaire, c'est un système d'échange privé de messages télématiques entre banques adhérentes.

Avantages	Inconvénients
- Rapide (télex ; Swift). - Peu coûteux (économique). - Impossibilité d'impayé.	- Lenteur d'encaissement si le virement se fait par courrier. - Risque de change (éventuel). - Emission à l'initiative de l'acheteur.

1.3. La lettre de change : C'est un instrument de paiement assez fréquemment utilisé en commerce

Ecrit pour lequel un tireur (l'exportateur) donne un ordre à un tiré (importateur) de payer à vue ou à une date déterminée, une certaine somme à lui-même ou à un tiers.

Dans la pratique, le tireur se désigne lui-même comme bénéficiaire et expédie la traite au tiré pour que celui-ci la lui retourne acceptée.

Le bénéficiaire de la lettre de change peut attendre l'échéance pour la présenter à l'encaissement, comme il peut l'escompter auprès d'un banquier qui accepte d'alimenter immédiatement son compte avant l'échéance sous déduction des intérêts et frais.

En effet, acceptée par le débiteur (importateur), elle matérialise la créance de l'exportateur.

Avantages	Inconvénients
Est émise à l'initiative du vendeur ; Précise exactement le délai de paiement accordé ; La traite est une pièce juridique qui facilite le recours contre le tiré à condition qu'elle soit acceptée ; - Permet au tireur de mobiliser sa créance.	- Peu répandu et utilisée ; - Soumise à l'acceptation du tiré ; - Risque de non-paiement qui peut être écarté si l'exportateur réclame un aval bancaire au banquier de l'importateur.

1.4. : Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement qui doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Dans l'opération d'endossement, celui qui endosse et

qui doit signer s'appelle l'**endosseur** et celui à l'ordre de qui l'effet est endossé s'appelle l'**endossataire**.

Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots «**non à ordre**» ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire. Lorsque l'endossement contient la mention «**valeur en recouvrement**», «**pour encaissement**», «**par procuration**» ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.

L'endossement doit être pur et simple, toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. Il peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge pour pouvoir transmettre tous les droits résultant de la lettre de change.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut:

Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne,

Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne,

Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Il est ainsi garant de l'acceptation et du paiement -sauf clause contraire- comme il peut également interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

Avantages	Inconvénients
- Sert de reconnaissance de dette ; - Il transmet la créance représentée par l'effet à un tiers qui devient le porteur de l'effet -se positionne en bénéficiaire ou porteur - et c'est à lui que l'effet devra être payé à l'échéance.	- Les obligés ne peuvent, dans le cas par procuration, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur ; - Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

1.5. Le billet à ordre : Ecrit par lequel un débiteur promet le paiement d'une certaine somme à vue ou à une certaine date à son créancier.

Le règlement "à vue" se fera sur présentation du billet à ordre à la banque qui y est indiquée. Il est rarement utilisé en commerce international.

Avantages	Inconvénients
- Sert de reconnaissance de dette ; - Précise exactement la date de paiement ; - Permet l'escompte.	- E ; - E ; - Est soumis au risque de change.

La différence essentielle entre une lettre de change et un billet à ordre : La première est remise par le créancier, et le deuxième est émise par le débiteur (importateur).
Les paiements internationaux exigent des systèmes autrement plus sophistiqués.

2. Les techniques de paiement :

Les techniques de paiement désignent quant à elles une procédure à suivre pour que le paiement puisse être réalisé .Il s'agit de modalités d'utilisation des instruments de paiement résultant de l'accord des parties au contrat.

Les instruments traditionnels de paiement laissent souvent l'initiative à l'acheteur.

Afin d'assurer à l'acheteur comme au vendeur que son partenaire remplisse ses obligations, des techniques de paiement internationales ont été mises en place, elles utilisent les banques comme intermédiaires et consistent à ne remettre les marchandises à l'acheteur que contre paiement.

Les deux (02) systèmes les plus répandus sont :

La remise documentaire : Dans laquelle la banque ne sert que de "boîte à lettres» ;

Le crédit documentaire : Qui comporte l'engagement irrévocable de payer la banque de l'acheteur.

2.1.La remise documentaire (L'encaissement documentaire) : C'est une technique d'encaissement par laquelle l'exportateur donne mandat à sa banque de remettre des documents à la banque de l'importateur qui les présentera à son client.

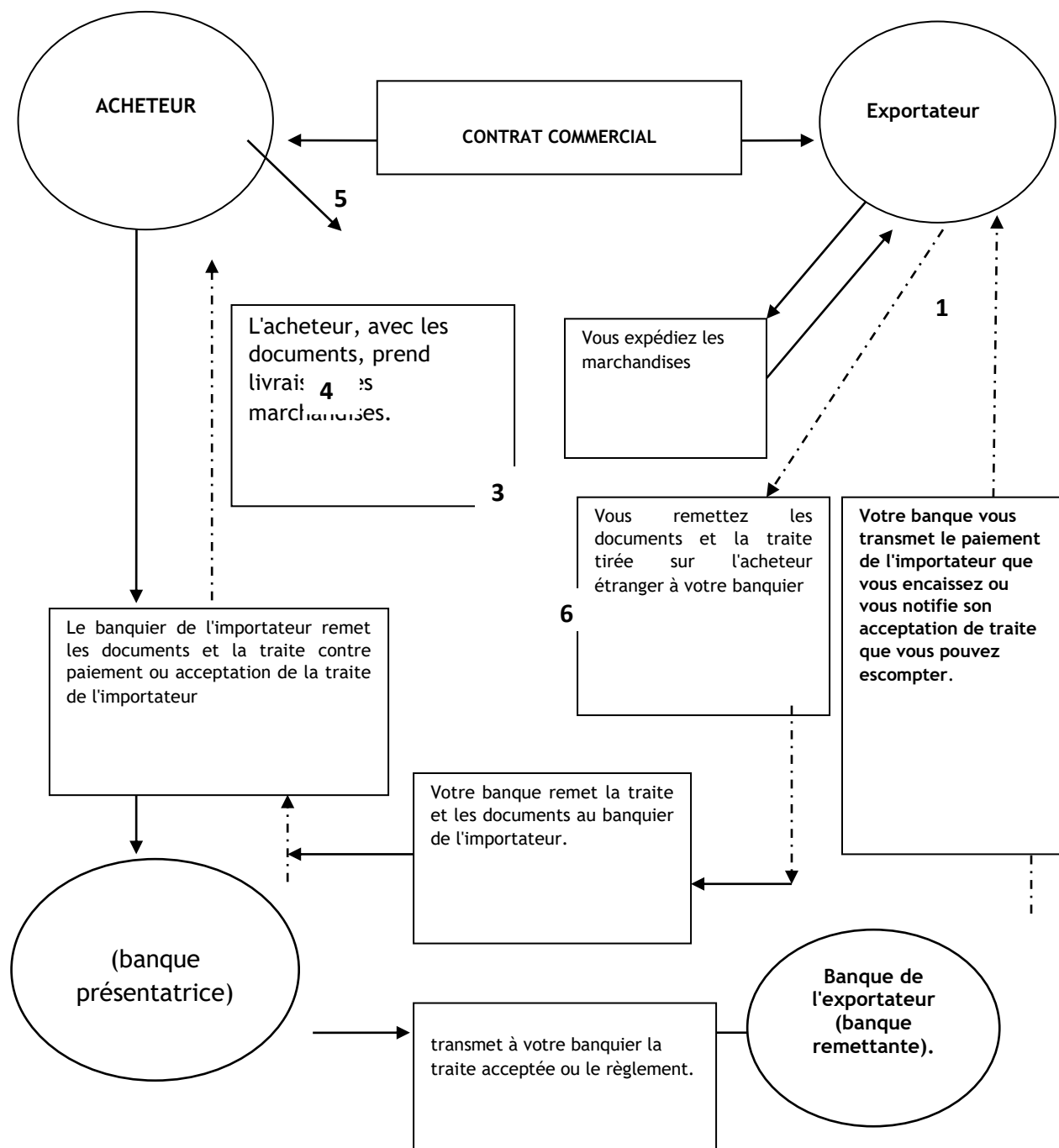
Est aussi une procédure bancaire que la chambre du commerce international a reprise dans la brochure des règles uniformes relatives aux encaissements.

a- Mécanisme de la remise documentaire :

- L'exportateur expédie les marchandises, parallèlement, il édite ou se procure les documents qu'il remet à sa banque remettante en lui demandant de réaliser l'encaissement, il joint une lettre d'instruction précisant les conditions du déroulement de ce mécanisme ;
- Après avoir vérifié la présence et la conformité des documents, avec la lettre d'instruction, la banque remettante transmet ces documents à sa banque correspondante, avec les ;
- La banque présentatrice transmet les documents à l'acheteur en échange de son paiement (débit de compte de l'acheteur) ou de son acceptation si le paiement a lieu par traite, ensuite, elle transfère les fonds ou la traite acceptée à sa correspondante. Toutefois, l'acheteur peut refuser de payer et en exprimer les raisons.
- Une fois son paiement ou son acceptation réalisée, l'acheteur muni des documents, peut récupérer ses marchandises ;

- La banque remettante informe l'exportateur du sort réservé à son expédition (règlement, acceptation ou refus).

SCHEMA GLOBAL D'UNE OPERATION DE REMISE DOCUMENTAIRE



- b.** :Ce mécanisme est idéal pour :
- De faibles montants,
 - Des entreprises qui ont des relations commerciales régulières,
 - Des pays ne présentant pas de très grands risques politiques et ou commerciaux.

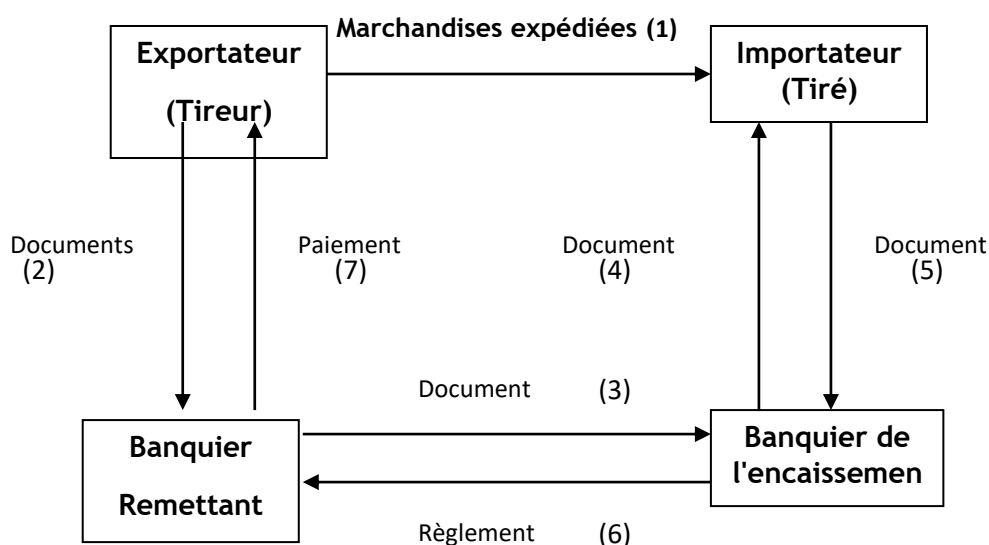
c. Les intervenants : La remise documentaire concerne trois (03) parties :

L'acheteur (importateur) et le vendeur (exportateur) liés par le contrat commercial ;
 Le vendeur et sa banque, appelée remettante, liés par un contrat financier ;
 La banque présentatrice correspondante de la banque remettante dans le pays de l'acheteur, dont le rôle sera d'assurer l'encaissement.

d. Formes des remises documentaires : Il existe deux formes essentielles de remise documentaires :

La remise Documentaire contre Paiement D/P : La banque présentatrice informe l'acheteur de la réception des documents et lui remet contre paiement immédiat.

Cette formule présente une bonne sécurité pour l'exportateur, il reste cependant soumis au risque de refus des documents ou des marchandises par l'acheteur.

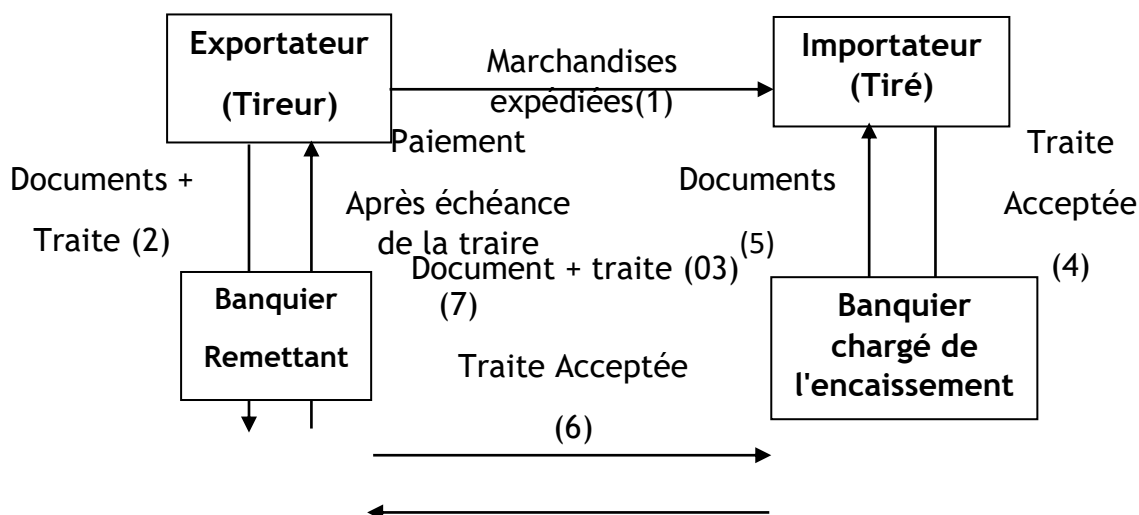


1. L'exportateur dans ce cas, expédie la marchandise vers le pays de l'importateur.
2. Il remet les documents au banquier remettant.
3. Ce dernier à son tour, envoie les documents au banquier chargé de l'encaissement suivant les instructions reçues de l'exportateur.
4. Le banquier chargé de l'encaissement ne pourra délivrer les documents à l'exportateur que contre paiement au comptant.
5. Les documents ne doivent, dans ce cas être libérés par le banquier chargé de l'encaissement que s'il est possible de disposer immédiatement du montant payé.
6. Règlement du banquier remettant par le banquier chargé de l'encaissement (transfert de fonds).
7. Paiement de l'exportateur par le banquier remettant.

Remise des Documents contre Acceptation (D/A) : La remise des documents contre acceptation (D/A) signifie que l'acheteur accepte une traite pour prendre possession des documents.

La banque présentatrice m'informe l'acheteur de la réception des documents que contre l'acceptation de la traite (il peut y avoir plusieurs traites à des échéances différentes) jointe à ces documents.

Cette formule n'offre pas une garantie sûre au vendeur, puisque le règlement de l'acheteur n'interviendra qu'à l'échéance de la traite, le vendeur qui souhaite déposer des sécurités de règlement peut demander que cette traite soit avalisée par la banque présentatrice ou par une autre banque.



2.2. Le crédit documentaire : Un importateur (acheteur) et un exportateur (vendeur) se connaissent mal, ils peuvent hésiter, l'un à se dessaisir de sa marchandise, l'autre à la régler avant de l'avoir reçue.

Pour cela, ils conviennent de dénouer leur transaction commerciale par l'ouverture d'un crédit documentaire afin d'éviter cette situation embarrassante.

a. Définition : Le crédit documentaire (Credoc) est la promesse donnée par le banquier de l'importateur à un exportateur, selon laquelle le montant de sa créance lui sera réglé pourvu qu'il apporte, à l'aide de documents, la preuve de l'expédition des marchandises à destination du pays importateur ou la preuve que les prestations de service ont été accomplies.

Il s'agit d'un mode de règlement très utilisé en commerce international, car il est le seul à présenter une sécurité satisfaisante pour les deux parties.

On le définit aussi comme un engagement écrit que prend une banque sur ordre de l'acheteur (donneur d'ordre) de verser, un certain montant au vendeur (bénéficiaire) dans un délai fixé et contre remise de documents, prouvant qu'une marchandise définie a été expédiée.

b. Le déroulement du crédit documentaire : lorsque l'importateur a reçu l'offre de son fournisseur, il s'adresse à son banquier pour lui demander d'ouvrir le crédoc c'est la demande d'ouverture.

Cette demande indique notamment les documents que l'importateur exige de l'exportateur

La banque émettrice, après avoir examiné la situation de son client (importateur), ouvre le crédoc (émission) et à une banque appelée ; banque notificatrice située dans le pays du vendeur (il peut s'agir de la banque du vendeur), en lui demandant de notifier ce crédit au vendeur. L'ouverture transite, en général, par la banque correspondante de la banque émettrice.

c. Les intervenants dans le crédit documentaire :

Donneur d'ordre : C'est l'acheteur, après avoir déterminé la marchandise dont il a besoin, choisi le fournisseur, négocie le contrat (spécification, délai, prix, modalité de paiement), il donne des instructions d'ouverture du crédoc à sa banque et précise les documents qu'il exige pour que le paiement se fasse.

Banque émettrice : C'est la banque de l'acheteur, elle est ainsi dénommée parce qu'elle émet le crédit documentaire.

On utilise également l'expression "ouverture du crédit".

Banque notificatrice : C'est la banque correspondante de la banque émettrice, généralement située dans le pays du vendeur.

Elle est ainsi dénommée, car elle notifie l'ouverture du crédit au vendeur, sauf coïncidence ou accord préalable entre vendeur et acheteur, cette banque n'est pas la banque habituelle du vendeur.

Bénéficiaire : C'est le vendeur, le fournisseur de marchandise ou de la prestation. Ainsi appelé, car il "bénéficie" d'un engagement bancaire qu'il doit payer.

d. Les formes de crédit documentaire : Selon le degré de sécurité pour l'exportateur et du coût pour l'importateur, les crédits documentaires se classent en trois (03) catégories :

Le crédit révocable ;

Le crédit irrévocable ;

Le crédit irrévocable et confirmé.

Le crédit révocable : Il peut être amendé ou par la banque émettrice sans que le bénéficiaire en soit averti au préalable.

Il peut être annulé ou demandé (modifié) à tout moment sans avis ou notification du vendeur.

Le crédit irrévocable : Il ne peut être amendé ou annulé qu'avec l'accord des deux parties (importateur et exportateur), il est transmis à l'exportateur par la banque notificatrice, qui ne prend aucun engagement de paiement.

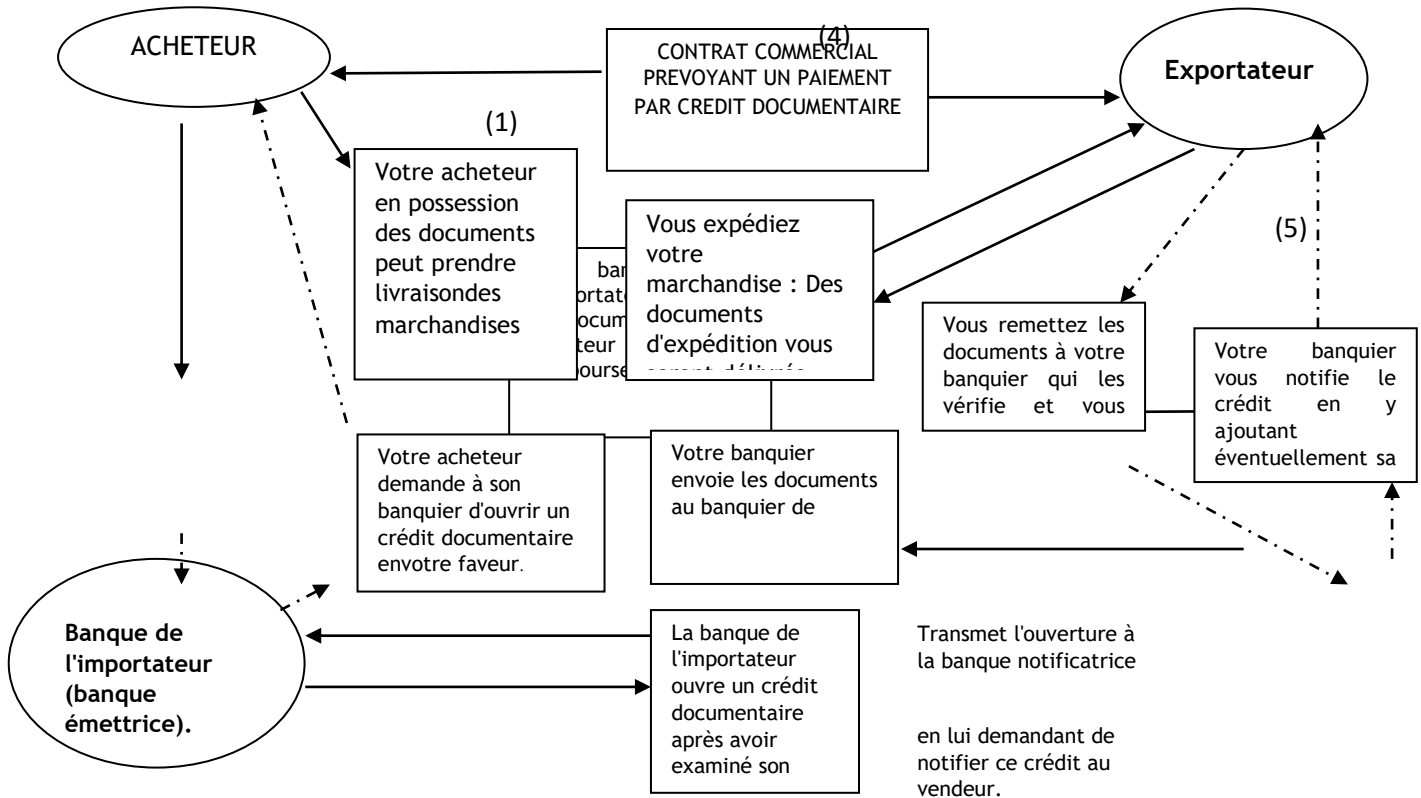
A l'inverse, la banque émettrice s'engage définitivement et devra payer même en cas de défaillance de l'acheteur. Cependant, l'exportateur ou le vendeur court des risques, qui peuvent empêcher le règlement, mais aussi des problèmes de caisse de cette dernière.

Le crédit irrévocable et confirmé : Il compte l'engagement de la banque émettrice et celui de la banque notificatrice qui devient donc confirmatrice.

L'exportateur obtient le maximum de garantie avec les engagements superposés des deux banques dont l'une est établie dans son pays, ce qui élimine tout risque politique ou de mauvaise compréhension

SCHEMA D'UNE OPERATION DE CREDIT DOCUMENTAIRE

(8)



IV. LES RELATIONS FONCTIONNELLES DE LA FONCTION APPROVISIONNEMENTS AVEC LES AUTRES FONCTIONS DE :

On distingue traditionnellement deux (02) services de la fonction approvisionnement :

- ,

-Le service magasinage qui réceptionne les commandes, livre la matière première aux ateliers, comptabilise les entrées et les sorties.

Réciproquement, la fonction approvisionnement informera les services achats de toutes les suivantes.

Du fait de ses nombreuses missions, la fonction achat et approvisionnement est amenée à présenter rapidement.

1. Relation avec la fonction production :

respectant les programmes de fabrication et les ordonnancements, et en obtenant les prix de revient les plus faibles.

Il faut donc savoir quand les articles à commander seront disponibles, informés de tout

La fonction production est le principal utilisateur des achats. La fonction production communique ses exigences en termes de délai de livraison, de volumes mais aussi de conditionnements. En retour, la production informe la fonction achats de la qualité des

de renégocier avec lui en conséquence.

2. Relation avec la fonction finance-comptabilité :

La fonction achats et approvisionnement est point de vue administratif. Leur collaboration permet à la comptabilité de contrôler et régler les factures mais elle aide aussi le contrôleur de gestion (ou à défaut le comptable) à établir le budget achats.

financière des fournisseurs ou la décomposition de leurs prix de revient.

Les responsables de cette fonction doivent être au courant des conditions de règlement fournisseurs et clients, du fonctionnement des entrepôts et magasins (volumes en stock, frais de personnel, autres charges) et enfin des commandes passées aux fournisseurs ou reçues des clients. I

crée de transmettre des informations comptables pertinentes, des indications sur les couts, des indications sur les prix de revient.

3. Relation avec la fonction finance-comptabilité :

en termes de
-vente.

De son côté, le service achats peut informer le service marketing quant aux sources et produits achetés. Ceci

LEÇON N ° 02 : LE SUIVI DE LA COMMANDE

OBJECTIF DE LA LEÇON : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable de suivre la commande.

PLAN DE LA LEÇON :

I.

- 1.
2. Les cahiers des charges
3. Le suivi de la commande

II.LA NEGOCIATION DES FOURNISSEURS

1. La préparation de la négociation
2. La négociation
3. Le suivi de la négociation

III.

- 1.
- 2.
- 3.

IV.

- 1.
2. Le déchargement et la gestion des quais de chargement
3. Le contrôle qualité de la marchandise reçue
- 4.

V.DEFINITION ET ETUDE DES DIFFERENTES CAUSES DES LITIGES

1. Définition
2. Les différentes causes de litige

VI.REDACTION DES RAPPELS AU FOURNISSEUR SUR LES CLAUSES DU CONTRAT ET SUR LES CONDITIONS DE CELUI-CI

1. Définition
2. Les conditions des clauses

VII.LES TECHNIQUES DE REDACTION DES RELANCES AUX FOURNISSEURS

1. Définition de la relance
2. La relance des fournisseurs
3. Types de relance
- 4.

I. CHARGE :

1. :

1.1. Définition :

composants, de la sous-
précédée et s

:

Cibler les bons fournisseurs ;

aboration proposée ;

.

1.2. Le dossier appel : Nombreux documents constituent le dossier d'un appel :

- Une **lettre d'introduction** qui présente le contexte de la consultation et les objectifs visés ;
- Un **accusé réception** que doivent retourner les fournisseurs ;
- Un **guide de l'appel d'offres** qui donne les principes particuliers régissant son déroulement ;
- Le **cahier des charges** des produits ou services ;
- Les **termes et conditions** de l'établissement d'une relation ;
- Un **questionnaire** afin de recueillir des informations générales sur le fournisseur ;
- Un **guide de réponses** qui précise les supports à utiliser, les formulaires-types, les délais de réponse... ;
- des **annexes**, s'il y a lieu.

1.3. Les étapes principales :

Sourcing ;

Définition des règles du choix du fournisseur ;

;

;

Analyse des offres ;

Sessions de négociation ;

Révisions des offres ;

Choix du fournisseur et contractualisation.

1.4.Source :Comment trouver les fournisseurs compétents susceptibles de pouvoir répondre ? Il y a plusieurs sources.

a. Sources connues en interne : En plus des fournisseurs qui ont déjà travaillé avec nous , ou les fournisseurs de nos fournisseurs. Les acheteurs sont constamment la cible de nombreux fournisseurs souhaitant offrir leurs services.

b.Internet: annuaires spécialisés, plateformes dédiées, site web des entreprises peuvent nous permettre de trouver la perle rare.

c. Associations, Foires et salons professionnels.

d.Presse spécialisée :

on peut trouver des articles ou des publicités intéressantes. Il est aussi possible de contacter les journalistes pour leur demander un « tuyau ».

Il est recommandé de préparer une base de données avec toutes les coordonnées des sociétés intéressantes. Il faut récupérer également les noms des interlocuteurs privilégiés.

1.5. :Il faut établir des critères

1.6. Préparation et envoi du document :

-mail. Si des normes particulières permet en effet des échanges plus rapides avec les fournisseurs.

:

;

;

;

Le cahier des charges des prestations attendues ;

Les volumes/quantités en jeu ;

Les dates de livraisons ;

Les règles du déroulement du processus de choix fournisseur et la deadline pour répondre ;
n comparable ;

vaut donc mieux vérifier que tout est en ordre.

1.7. :

offres pour leur expliquer le malentendu.

On peut organiser une seule grande réunion avec tous les concurrents ou bien les inviter les uns après les autres singulièrement.

Les réunions de groupe sont envisageables si :

La concurrence est nombreuse ;

;

Il est important que les fournisseurs voient des produits similaires déjà existants ou les applications pour lesquelles leur prestation est demandée.

Remarque : Si peu de fournisseurs sont pré-ciblés, une rencontre entre eux pourrait leur présélectionner beaucoup, ils pourraient se démotiver et penser avoir trop peu de chances

Des séances individuelles mettent moins de pression sur les fournisseurs et permettent de mieux cibler les explications mais elles nécessitent beaucoup de temps.

1.8. Analyse des offres : répondre à

cotation fournies.

Avant la deadline, on prépare une feuille Excel qui permettra de dépouiller les offres en recherchant les informations dans les grilles reçues et de comparer en temps réel toutes les

tout au long du déroulement des négociations.

2. Le cahier des charges :

2.1. Définition de cahier des charges :

la rédaction du cahier des charges.

Des besoins formalisés dans le cahier de charge, les demandes formulées par différents services dans lequel il précise la quantité à commander, le type et les caractéristiques techniques

la satisfaction de leurs besoins en bien divers.

Le cahier des charges précise aussi les conditions commerciales (coût, objectif, conditions de règlement, devise de facturation, etc.) et indique les critères que doivent remplir les fournisseurs pour répondre à l'appel d'offres, ceci dans le but de mieux gérer les risques.

Un bon cahier des charges doit laisser la possibilité de solutions.

2.2. Les formes de cahier des charges : Selon votre besoin, le cahier des charges peut prendre différentes formes :

a. Un cahier des charges technique : qui décrit une demande en termes de solutions et de moyens de réalisation. Ce document peut détailler précisément tout ce qui est attendu du produit ou du service, au travers de spécifications générales et individuelles.

b. Un cahier des charges fonctionnel : qui décrit la demande en termes de besoins et de services attendus. Ce document décrit la fonction attendue par le produit ou le service, en laissant la porte ouverte à des solutions techniques diverses.

2.2. Les formes de cahier des charges : le cahier des charges peut prendre deux (02) formes :

a. cahier des charges technique : il décrit la demande en termes de solutions et de moyens tout ce qui est attendu du produit ou du service, à travers des spécifications générales et individuelles.

b. cahier des charges fonctionnel : il décrit la demande en fonction des besoins et des services attendus. il décrit aussi les fonctions attendues d'un produit ou d'un service, en laissant la porte ouverte à des solutions techniques diverses.

2.3. Les types de cahier des charges : Le cahier des charges permettant la consultation du marché fournisseurs peut être :

- Figé (en générale une référence précise) ;
- Fonctionnel.

a. Le cahier des charges figé -à- impose une solution, sans nécessairement expliquer à quoi cela va servir ni du niveau de performance nécessaire ent rassemblant toutes les caractéristiques exige aux fournisseurs.

c. Le cahier des charges fonctionnel :

« fait pour -à- solution fou

- **La présentation générale du besoin**, qui décrit les besoins primordiaux que le produit ou la prestation doit combler, des informations sur les volumes et leur répartition dans le temps et le contexte général du projet (la situation, les parties concernées par le projet et les objectifs, la nature de la prestation sollicitée, le caractère de confidentialité),

produit ou de la prestation, qui fait apparaître les différents niveaux de détail dans

- : pour chaque fonction, il convient de déterminer les critères

3. Le suivi de la commande :

livraisons et faire les relances éventuelles. La première relance concerne la confirmation de la commande par le fournisseur, c'est-à-dire la réception de la commande. Quelques jours avant la date de livraison, il est utile de se faire

our

charges et que les délais de liaison sont respectés.. Le schéma du processus de suivi de la commande peut donc être matérialisé comme suit :

- 1^{ère} **étape** : transmission du bon de commande par le client,
- 2^{ème} **étape** : réception du bon de commande par le fournisseur,
- 3^{ème} **étape** : traitement du bon de commande par le fournisseur,
- 4^{ème} **étape** : préparation de la livraison par le fournisseur,
- 5^{ème} **étape** : expédition des marchandises par le fournisseur .

II. LA NEGOCIATION DES FOURNISSEURS :

les propositions, de préciser les termes du contrat ou de lever des ambiguïtés.

1. La préparation de la négociation :

La préparation de la négociation peut se dérouler en trois phases : recueillir des informations sur le fournisseur, préparer techniquement le dossier et élaborer une stratégie de négociation.

1.1. La collecte d'informations sur le fournisseur : Avant d'offrir une négociation, il convient de recueillir des informations sur le fournisseur, le produit, le service et le poids de l'achat à réaliser.

Pour un fournisseur homologué, l'acheteur dispose en amont de certains éléments sur ce dernier comme son marché, l'historique des achats précédents, les évaluations et les audits réalisés. Pour un nouveau fournisseur, les points essentiels à analyser sont son positionnement concurrentiel, sa situation économique, ses prévisions d'activité et ses moyens de production.

1.2 La préparation technique du dossier : elle comprend la détermination des clauses à négocier et des objectifs à atteindre. L'acheteur doit identifier les clauses sur lesquelles il peut faire des concessions au vendeur. Il convient de hiérarchiser les priorités dans les négociations et de se fixer des objectifs à la fois réalistes et ambitieux. Pour chaque point de la négociation, l'acheteur doit préparer des arguments afin de convaincre le fournisseur d'améliorer son offre. Pour être efficaces, les arguments doivent s'appuyer sur des faits, des données et des démonstrations.

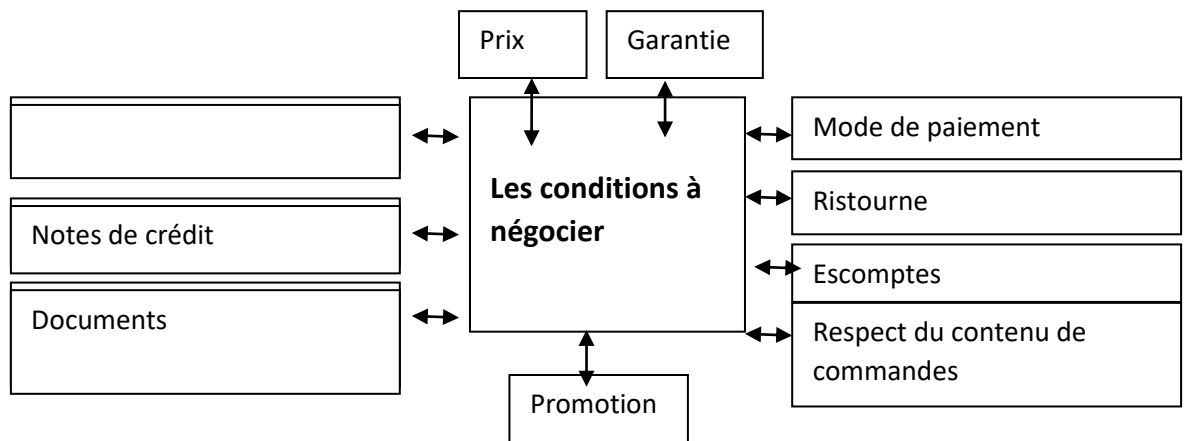
1.3 .La définition d'une stratégie de négociation : Nombreuses possibilités s'offrent à l'acheteur : Soit il choisit d'aborder toute la négociation, en traitant toutes les clauses en même temps, soit il négocie de façon progressive et les clauses à négocier sont abordées les unes après les autres. Cette dernière est plus facile à maîtriser car l'acheteur ne passe à la clause suivante qu'après avoir atteint son objectif. Il est recommandé de commencer par les points les plus faciles et de finir par ceux difficiles d'engendrer des difficultés.

2. La négociation :

La négociation directe avec les fournisseurs est la phase ultime avant la signature du contrat

à améliorer les conditions proposées par le fournisseur potentiel, et à préciser des points commerciaux, techniques ou juridiques du contrat. Concernant la négociation elle-même, l'acheteur doit mener les débats et intervenir en premier, afin de prendre en main la conduite de l'entretien qu'il ne lui faudra pas lâcher.

La conclusion lui permet de résumer les accords négociés afin d'obtenir un assentiment explicite du vendeur. Il procède enfin à la rédaction d'un compte rendu que les deux parties signent. La négociation se construit à partir des éléments suivants :



2.1.Le prix :

reportée à

la fin de discussion, et ce, après avoir négocié les autres conditions,

2.2.Le service après-vente : Ils correspondent aux garanties accordées sur le produit et sur les conditions et délais de réparation.

2.3.Les modalités de règlement :

escomptes éventuels.

2.Le suivi de la négociation :

Accompagner

a

clients.

Il est possible de formaliser le suivi des négociations dans un document adapté qui prend la

Grille de négociation					
Référence achat					
Fournisseur					
Produits					
	Base de départ		Propositions fournisseur		
	prévision	Fourchette Haute et base	Proposition 1	Proposition 2	proposition
Date					
Remis					
Escompte					
Conditions de livraison					
Conditions de règlement					
Garantie					
Service après-vente					

III.

1.

:

Le contrat est un accord de volonté que lie deux (02) ou plusieurs personnes qui précisent les droits et obligations des parties.

Le est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer, ce contrat portant sur cette dernière, elle en organise le transfert de propriété (différent d'une simple organisation de l'utilisation) : la chose sort du patrimoine de quelqu'un pour entrer dans celui d'un autre.

Il a pour éléments caractéristiques :

Le prix ;

La chose (bien ou service) ;

Le transfert de propriété.

entreprises dans le cadre de leur activité.

2.

:

Lors d'un achat commercial, il y a consentement valable s'il y a un accord entre les parties.

Il est nécessaire de recourir au contrat d'achat car il prévoit l'application d'un ensemble :

2.1. Le transfert de propriété : achat a pour effet de transférer la propriété du bien ainsi que les risques correspondants dès l'accord des parties. En pratique, date prévue (date de livraison).

2.2. Les obligations des parties :

a. Les obligations de l'acheteur :

- Obligation de paiement du prix : L'acheteur s'engage à payer le prix fixé selon les modalités de paiements prévues ;
- Obligation d'enlever la chose : L'acheteur s'engage à venir chercher la chose achetée.

b. Les obligations du vendeur :

Obligation de délivrance : Il doit mettre matériellement le bien à la disposition de l'acheteur ;

Obligation de garantir l'acheteur contre l'éviction : L'acheteur est certain de pouvoir utiliser son bien sans être gêné par le vendeur ou un tiers ;

Obligation de garantir la conformité : Le produit acheté doit correspondre à celui décrit par le vendeur ;

Obligation de garantir les vices cachés : Le vendeur garantit le bien vendu contre les défauts qui n'auraient pas été décelés au moment de la vente et qui empêcheraient par la suite, une bonne utilisation du bien.

c. :

Sur l'objet au moment du contrat : Les caractéristiques du bien acheté doivent être ou qui existera dans le futur.

Sur le prix : Le prix doit être déterminé ou déterminable au moment de la conclusion du contrat. Le prix doit être réel et sérieux.

Sur les conditions de vente : La loi impose au vendeur de définir dans son contrat de vente, les conditions générales de vente. Celles-ci doivent être décrites et prévoir obligatoirement les délais et modalités de paiement, les pénalités en cas de retard de règlement, et les rabais, remises, ristournes que le fournisseur est prêt à consentir au client. D'autres clauses utiles mais non obligatoires peuvent y figurer. On les nomme « **les clauses particulières** ».

Un contrat est conclu lorsqu'il y a rencontre entre l'offre et l'acceptation.

Le contrat doit contenir les éléments suivants :

Les cocontractants : raison sociale, statut, adresse, signataire pouvant engager la société.

La date d'entrée en vigueur : elle peut être liée à l'obtention d'une autorisation douanière (licence d'importation ou d'exportation), au paiement d'un acompte,... ;

La durée de validité : il convient de fixer la date de validité du contrat ou bien le point de départ et la durée ;

Conseil pour les fournitures complexes : Il convient de définir très précisément dans un planning, si l'objet du contrat l'exige, comprendre des clés de paiement et également des pénalités de retard ou des bonus.

1.1. Les règles générales à la formation des contrats :

a. La capacité des parties : Les parties au contrat doivent avoir la capacité juridique de contracter.

b. Le consentement : Le consentement des parties ne doit pas être vicié par : Le dol.
erreur. Le dol est considéré comme un vice de consentement mais aussi comme un délit civil.

c. : Un acheteur qui donnerait son consentement par erreur, croyant que l'objet à certaines caractéristiques qu'il n'a pas, peut faire annuler son contrat. Mais l'erreur doit être excusable (c'est-à-dire que l'analyse de la situation ne permettait pas au contractant de s'en apercevoir).

d. La violence : C'est une contrainte physique ou morale exercée sur l'une des parties pour l'amener à contracter. Elle se distingue des autres vices du consentement, en ce qu'elle empêche le consentement d'être libre, alors que les deux autres empêchent le consentement d'être parfaitement éclairé.

e. L'objet du contrat et sa cause : Ils doivent être licites, non contraires aux bo et à l'ordre public.

IV.

ARTICLES :

réception de marchandises fait partie des processus les plus

efficacement si vous souhaitez votre réception de marchandises

appliquer pour les améliorer.

La réception de marchandises de vos fournisseurs dans votre entrepôt ; il s'agit d'un processus plus long, divisé en quatre (04) grandes étapes :



Afin que vos marchandises circulent efficacement, il est important que vous planifiiez vos entrées. Votre processus de réception de marchandises dépend, en partie, de la bonne coordination de votre Supply Chain et de la bonne gestion de vos approvisionnements et de pilier sur lequel repose la stratégie du cross-docking.

Par ailleurs, pour accélérer la réception de marchandises, vous devrez des informations circulant entre tous les acteurs de votre chaîne logistique.

2.Le déchargement et la gestion des quais de chargement :

Cette étape peut faire référence :

- Au déchargement des marchandises des camions,
- Au transport des produits vers la zone de réception ou de consolidation,
- À références sur les rayonnages.

Afin de savoir comment réaliser les tâches qui leur sont assignées, et quels engins de manutention utilisée, vos employés chargés de réceptionner vos marchandises doivent impérativement suivre un protocole.

3.Le contrôle qualité de la marchandise reçue :

Lors de la réception de marchandises, vos opérateurs doivent contrôler les bons de livraison, quantités, les modèles et les caractéristiques des produits, correspondent à ce que vous avez commandé à votre fournisseur.

En fonction du eptionnée, certaines entreprises procèdent à un :

- De matières premières,
 - Des matières dangereuses
- de chargement et de déchargement des produits, pour lesquels la manipulation comporte des risques.

Pour effectuer ces vérifications, vous devrez placer vos marchandises en quarantaine, dans une zone isolée conçue à cet effet.

Une fois la réception de marchandises effectuée dans un entrepôt automatisé, les palettes

Il est primordial que, lors de la réception de marchandises, vous enregistriez toutes leurs données afin de les informations telles que :

Le numéro ou le code de commande,

Le bon de livraison,

Le résultat du contrôle qualité,

La description, l'identification des marchandises et des quantités reçues.

Dans les entrepôts utilisant un logiciel de gestion, toutes ces informations sont informatisées selon les paramètres logistiques utilisés par l'entreprise. Lors de la réception de marchandises, il est possible que vous réceptionniez :

Des produits non palettisés que vous devrez consolider et enregistrer afin de les localiser,

Des marchandises transportées sur des palettes : vos opérateurs doivent procéder à une vérification rapide des quantités et des caractéristiques avant de les entreposer sur les rayonnages,

Des retours clients : c'est à ce moment qu'intervient votre politique de logistique inverse. Généralement, les entreprises créent leurs propres règles de gestion des produits retournés, et exigent certaines fois le blocage de leur stock pour effectuer ces vérifications.

4.1. Des marchandises non commandées ou non conformes : il se peut que votre

receviez en dehors du créneau horaire convenu. Afin de garder le contrôle de la situation, . Le WMS est capable de gérer ces événements sans interférer avec le reste des opérations de votre entrepôt, et sans perturber le contrôle de vos stocks.

De plus, notez que lors de cette étape, vos employés devront étiqueter vos marchandises en respectant votre : un emplacement leur sera affecté et vous pourrez les tracer.

4.2. Les bonnes pratiques en matière de réception de marchandises en entrepôt : Quelles stratégies pourriez-vous mettre en place pour améliorer votre processus

- Adaptez vos :
La conception de votre centre et la planification de vos opérations logistiques telles que la réception de marchandises, sont deux éléments extrêmement liés.

ire un entrepôt productif, il est important que vous teniez compte du type de camions et des classes de marchandises qui passeront par votre centre. Vous devrez également déterminer la disposition de vos quais de chargement, leurs caractéristiques, ainsi q extensions ultérieures). Vos entrées et vos sorties doivent être organisées en fonction de vos infrastructures.

- rchandises :
planification, mais de changements structurels qui modifient les méthodes de travail de

Exemple : tativité de votre entrepôt augmentera lui aussi petit à petit.

éléments de vos processus à améliorer, et que vous installiez des solutions qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Notez que, si votre entrepôt est situé à côté de votre centre de production, l'automatisation des tâches répétitives liées à la réception des marchandises est un réel avantage.

a. Créez des protocoles qui régulent votre processus de réception de marchandises :

que
protocolisation

Grâce à notre progiciel, vous pourrez réaliser certaines fonctions du processus de réception de marchandises telles que :

La prévision de votre stock entrant,
produits,
références,

V.DEFINITION ET ETUDE DES DIFFERENTES CAUSES DES LITIGES :

1. Définition :

Un litige désigne un différend entre deux (02) ou plusieurs personnes, où certaines d'entre eux se disputent l'exercice de leurs droits et dispose de droits et recours amiables et judiciaires.

2. Les différentes causes des litiges :

En effet, les litiges clients peuvent concerner :

- Des erreurs de facturation,
- Une livraison non conforme,
- Une contestation quant à la qualité des produits.

1.1. Erreur sur la facture : Montant erroné, détail de prestations inexact ou surfacturation injustifiée. Changement de domicile et maintien ou non des prestations contractuelles. Renouvellement ou reconduction du contrat non souhaités, etc.

2.2. Livraison non conforme : Les principales causes possibles de non-livraison sont :

- Un article différent de celui commandé,
- Un modalité différents de celui commandé (taille, couleur..),
- La quantité non respectée,
- Un produit incomplet.

VI. LETTRES DE RELANCE AU FOURNISSEUR

1. Définition :

façon claire et précise.

Les clauses du contrat précisent les obligations de chacune des parties et permettent de se évènements susceptibles de se produire et envisager les mesures à appliquer dans de telles situations. Elles sont éventuellement négociables avant signature afin de trouver un équilibre

devront définir le délai, lieu de livraison, le prix, les conditions de paiement, le délai de paiement, pénalités de retard, les garanties

2. Les conditions des clauses :

Un contrat doit contenir un ensemble de clauses se résumant dans les éléments suivants :

2.1. Les clauses technico-commerciales :

a. Les clauses relatives à la chose achetée :

La désignation du produit : une référence codée ne peut suffire, détailler : désignation commerciale, description, nomenclature douanière des produits (code SH « Système Harmonisé »), origine, etc ,

La quantité : si produit dissociable : nombre, dimensions, volume, poids...

b. Les clauses relatives à la livraison :

L'Incoterm : Bien préciser les Incoterms de référence et le lieu convenu ,
Les conditions d'expédition : le mode de transport ; emballage, étiquetage, conditionnement, marquage ,

Les délais de livraison : A indiquer en fonction du lieu de destination est signé par les deux parties, l'acheteur peut demander des pénalités de retard en cas de non-respect des délais.

c. Les clauses relatives à la réception : Détailler la procédure qui permettra la sortie du contrat après une série d'essais et de vérifications dont les résultats jugés satisfaisants donneront lieu à l'émission d'un certificat.

d. Les clauses relatives à la garantie et à la responsabilité du vendeur : dans le cas de service après-vente, les clauses précisent la mise en service du matériel, ces conditions, la responsabilité pour produits défectueux.

À l'international, l'éloignement géographique ne permet pas toujours le retour des marchandises défectueuses sous garantie, notamment lorsque les frais de transport s'avèrent supérieurs au prix de la marchandise. Ainsi, il est possible de négocier, en lieu et place d'une procédure de retour, un pourcentage de remise qui correspondrait au taux moyen de marchandises défectueuses.

e. Les clauses relatives à la formation du personnel : Conditions de formation du personnel du client à la connaissance des équipements, à leur entretien et à leur exploitation, dans la période voulue du contrat et pendant une durée définie, nombre de personnes formées, ...

Les clauses relatives aux modifications et adjonctions de travaux : Le client peut se réserver le droit de demander des travaux complémentaires, ou au contraire des réductions de sa commande. De telles clauses étant susceptibles de modifier l'étendue des prestations et des fournitures, il faut prévoir leurs conséquences sur les coûts et les délais : types de modifications qui peuvent être demandées par le client, partie des conséquences de ces modifications prises en charge par le client (modifications sur les autres éléments du contrat et sa durée...).

2.2. Les clauses financières :

a. Les clauses relatives au prix et aux conditions de paiement :

Le prix : il doit être mentionné en chiffres et en lettres et en devise ,
une indexation sur un cours de change, des sanctions en cas de retard de paiement.

À moins qu'un taux fixe entre devises locales et devises étrangères ne soit fixé durant toute la durée d'exécution du contrat, il sera nécessaire de s'assurer de la couverture du risque de change.

2.3. Les clauses juridiques :

a. Les clauses relatives aux transferts de risque et de propriété :

La clause de transfert de propriété : L'acheteur peut toutefois se prémunir contre la non-conformité de la marchandise en soumettant le paiement à la réception sans réserves de sa part.

Le vendeur cherchera à négocier une clause de réserve de propriété lui permettant de récupérer la chose en cas de non-paiement.

La clause de transfert de risque :
vendeur à un acheteur, les conséquences de la perte ou de la détérioration du bien transféré

Ainsi l'acquéreur doit supporter toutes les charges liées aux risques après le transfert de la propriété du bien.

Il est donc important de distinguer entre le moment de la délivrance de la chose et le moment où la propriété est transférée en vue de savoir qui devra subir les conséquences financières de la perte ou de la détérioration de la chose, même si dans la plupart des cas le transfert de la propriété et la délivrance de la chose se passent en même temps.

Toutefois, les parties peuvent établir des dérogations à ce principe notamment le cas lorsque des clauses de réserve de propriété sont établies) et le vendeur exemple).

b. La clause concernant les droits de propriété industrielle :Le vendeur garantit l'acheteur contre les recours éventuels de tiers au titre d'une violation par le vendeur du droit de propriété industrielle appartenant à un tiers. Préciser une limitation globale de responsabilité financière ainsi qu'une limite dans le temps.

VII. LES TECHNIQUES DE REDACTION DES RELANCES AUX FOURNISSEURS

le faites-vous pour vos clients

Service Après-Vente « SAV » par exemple, le premier document que vous receviez dans ce cas-là étant un devis de réparation. Il vous les faut pourtant, car :

Ils constituent un élément du contrat qui vous lie à eux (tout comme les Conditions Générales de Vente « CGV », « CGA » commerciale avant ;

Ils comportent une confirmation ou une mise à jour des dates de livraison que vous avez demandées ;

Cela est une première indication que vous entendez bien suivre des près vos affaires.

Vous devriez demander ces réalités augmentées « AR » très rapidement (le lendemain ?).

réception, avec au minimum des dates « à confirmer ». De même votre système de suivi doit être capable de faire ce distinguo

système de suivi doit être capable de vous alerter à plusieurs niveaux :

Les commandes en retard ;

Les commandes dont la date de livraison est proche ;

;

Les commandes dont la date de livraison est lointaine.

1. Définition de la relance :

à

Dans ce cas, par une lettre ou un mail de relance, afin de rappeler au fournisseur le retard subit et l'inviter à faire diligence afin que la commande soit livrée dans les plus brefs délais.

2. La relance des fournisseurs :

Chacun sa méthode pour relancer ses fournisseurs.

Certaines

par les urgences.

-nous ?

3. Type de relances :

En fait, il existe quatre (04) principales catégories de relances :

La relance processus,

La relance produit technique,

La relance produit ciblée,

La relance informelle.

3.1. La relance processus : Cette relance parle du système de vente, du vendeur ou de tout ce qui tourne autour du processus de vente (email, page de vente, question,

:

Pourquoi -t-il pas acheté ?

La confiance au vendeur,

Le remboursement,

La fréquence des mails,

« Avez- ? »

« Mon livreur est tombé en panne ».

3.2. La relance produit technique :

techniques de ce genre de produit sont :

Le prix de vente (est-ce trop cher ? est-ce justifié ?),

Le support (est-ce un livre ? un e-book ? une vidéo ? un cours ? un séminaire ? comment ça marche ?),

-ce facile ? difficile ? est-ce pour moi ?),

-a-t-il des cadeaux ? quels sont-ils ? à quoi servent-ils ?).

3.3. La relance ciblée : Cette catégorie peut être plus ou moins grosse.

Par exemple, vous pouvez cibler les gens qui travaillent en entreprise derrière un bureau. Ça fait beaucoup de monde.

Si vous voulez être encore plus spécifique, alors vous pouvez décider de cibler les gens qui travaillent derrière un bureau dans une entreprise automobile. Ca réduit le nombre de vos clients.

3.4. La relance informelle : Cette relance est sans règle fixe ni ordre du jour, mais qui

Remarque :

La relance sur internet : Avec Internet, tout cela a bien changé. Car avec le mail, la relance est gratuite.

Que vous en envoyez 1, 6, 12 ou 50, cela ne vous coûtera rien de plus que le temps nécessaire pour les réaliser.

des relances ne fonctionne pas bien, on pourra toujours en en

4.

:

Concrètement, il n'y a pas d'obligations quand il s'agit de rédiger des lettres de relance, mais il est néanmoins bon de respecter certains usages :

En haut à gauche : mentionnez les informations sur votre entreprise en tant que fournisseur (nom de l'entreprise, adresse complète, téléphone, etc.),

En haut à droite :

),

Pour commencer votre lettre, mentionnez le lieu et la date de rédaction. Si vous l'envoyez par recommander avec accusé de réception, indiquez-le dans la ligne d'objet de la lettre, Dans le corps du texte, indiquez toutes les informations relatives au fournisseur : la date d'émission de la facture, son objet, son montant..., À la fin de la lettre, indiquez le nom, prénom et signature.

Nom et adresse

Nom et adresse du fournisseur

Date

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : livraison de commande N° (N° de référence)

Madame, Monsieur,

Le bon de commande indiquait une date de livraison le (date).

commandé.

forcée assortie de dommages et intérêts.

Croyez

Signature

LEÇON N° 03 : LE CONTROLE DE LA COMMANDE

OBJECTIF DE LA LEÇON : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable de contrôler la commande.

PLAN DE LA LEÇON :

I. LE CONTROLE QUALITATIF ET QUANTITATIF DE LA LIVRAISON

1. Le contrôle quantitatif
2. Le contrôle qualitatif

II. JUSTIFICATION ET CORRECTION DES ANOMALIES LORS DE LA LIVRAISON

1. ?
- 2.
3. La signalisation des anomalies
4. Le traitement des anomalies

I. LE CONTROLE QUALITATIF ET QUANTITATIF DE LA LIVRAISON :

Le contrôle physique des biens reçus doit être effectué de la manière suivante :

1. Contrôle quantitatif :

1.1. Objet : vérifier que les quantités commandées ont bien été livrées et que leur livraison sera effectuée sous peu.

1.2. Modalités : un magasinier ou réceptionnaire doit assurer la réception et le contrôle des marchandises avant leur entrée en stock. Pour cela, il doit disposer d'un duplicata du bon de commande et du planning des livraisons :

Le contrôle s'effectue en présence du livreur ;

Si les quantités sont conformes au bon de livraison, le magasinier doit accuser réception de la marchandise ;

Si les quantités ne sont pas conformes, il doit refuser la réception avec les motifs du refus ou mentionner avec détail les réserves faites (manquants ou avariés).

2. Contrôle qualitatif :

Le contrôle doit se faire par un technicien et exige parfois le recours au service du laboratoire. Ce dernier peut avoir lieu avant la livraison, chez le fournisseur, avec une vérification supplémentaire à la réception chez le client.

Le contrôle se fait sur toutes les unités commandées ou par sondage, sur des lots (échantillons) ;

Les observations faites lors des contrôles quantitatifs et lors des contrôles qualitatifs doivent être reportées sur les fiches fournisseurs ; ces informations permettront d'améliorer la sélection des fournisseurs et d'acheter dans des meilleures conditions (éliminations des mauvais fournisseurs).

II. LE CONTROLE QUALITATIF ET QUANTITATIF DE LA LIVRAISON :

1. ?

Par anomalie, il faut entendre :

- Les recours ;
- Les plaintes ;
- Les litiges ;
- Les observations,

2. :

lesquels les informations

1.1. Des documents essentiels de la démarche qualité : La fiche est un document formalisé qui qui peut être

constatée dans la ligne de production (collaborateur ayant

corrective vis-à- prévenir de nouvelles occurrences.

comprenant une démarche destinée à tification et la résolution des problèmes.

La démarche 8D répond à cette exigence en systématisant la résolution de problèmes, en ponctuels.

Elle prévoit, pour cela, huit (08) actions :

définition des objectifs et des responsabilités ;

Description du problème : enjeux, contraintes, conséquences ;

Actions immédiates à entreprendre :

problème ;

Identification des véritables causes : déterminer les causes potentielles et celles assignables, définir les actions correctives permettant de les éliminer ;

Validation des actions correctives ;

;

Prévention des récides ;

Bilan : une fois celui-ci établi, mettre en avant les acquis et améliorations permis par la démarche et e

3. La signalisation des anomalies :

Dès qu'une anomalie est observée dans un magasin, il est crucial de la signaler et de la porter directement

anomalies de stock, de déclinaisons/taille/magasin ayant du stock négatif ;

Tout engin de transport routier de marchandises dangereuses doit être signalé avec des

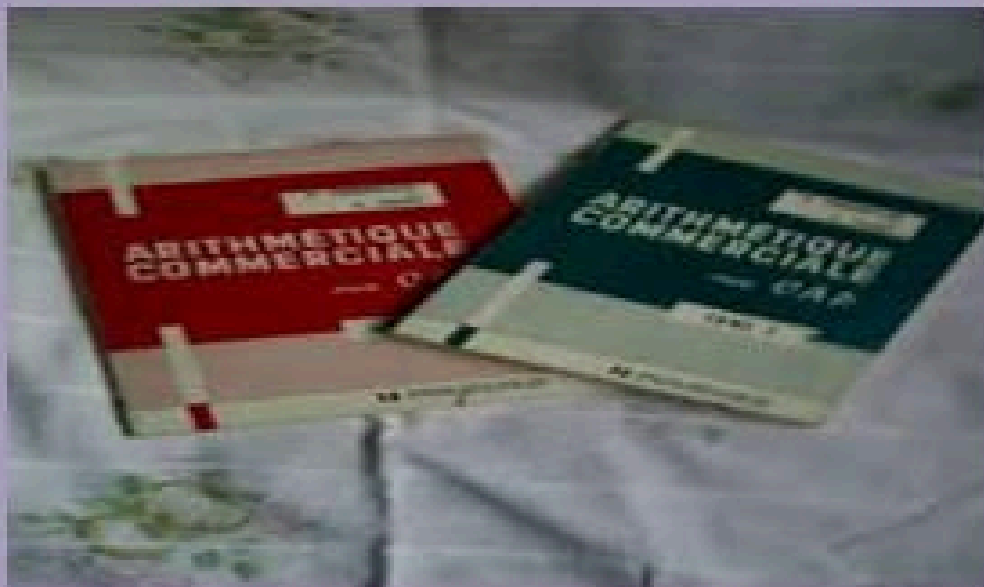
4. Le traitement des anomalies :

Lorsque le réceptionnaire constate une anomalie, Cette dernière est une observation écrite sur le document de transport (la lettre de voiture) et/ou sur le Bon de livraison, qui engage la responsabilité des parties.

Quand Le client ne veut pas payer une marchandise non conforme à sa demande il est dans , ensuite le transporteur et le fournisseur auront à définir lequel supportera (paiera) les frais liés aux anomalies.

recommandée avec accusé de réception dans les trois (03) jours ouvrables pour être reçue également lorsque le réceptionnaire a indiqué sur le bon de livraison « sous réserve de déballage à faire ses contrôles dans les trois jours ouvrables suivant la réception de marchandises.

BTS Gestion des Stocks et Logistique



Arithmétique
Commerciale



ARITHMETIQUES COMMERCIALES

OBJECTIF GENERALE :

OLVVXHGHFHPRGXOHOHVDJLDLUHGRLrUHFDSDEOHGHIHFXH

SOMMAIRE

LEÇON N°01 : OPERATION SUR LES SOMMES, LES PRODUITS LES FRACTIONS

LEÇON N°02 : RAPPORT-PROPORTIONS-GRANDEURS ET PARTAGE

LEÇON N° 03 :LES POURCENTAGES ET LEURS UTILISATION DANS LES
CALCULS COMMERCIAUX

LEÇON N°04 /,17(5(76,03/(

LEÇON N°05 /,17(5(720326(

LEÇON N°01 : OPERATION SUR LES SOMMES, LES PRODUITS LES FRACTIONS

OBJECTIF DE LA LEÇON N°01 : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable de :

Utiliser les calculs sur les sommes, les produits et les fractions ;

De donner un aperçu sur un certain nombre de problèmes relatifs à la vie commerciale

PLAN DE LA LEÇON N°01 :

INTRODUCTION

I. OPERATIONS SUR LES SOMMES, LES DIFFERENCES, LES PRODUITS

1. Expressions littérales
2. Sommes et différences
3. Produits
4. Multiplication de sommes ou de différences

II. LES FRACTIONS

1. Rappel
2. Nombres fractionnaires et simplifications des fractions
3. Réduction des fractions au même dénominateur
4. Addition et soustraction des fractions
5. Multiplication et division des fractions

INTRODUCTION :

Les flux sont classés en deux catégories :
- Des flux réels (physiques) (marchandises, services)
- Des flux monétaires et financiers.

- Des flux réels (physiques) (marchandises, services)
- Des flux monétaires et financiers.

Ces flux doivent être enregistrés dans le bilan et le compte de résultat (le but de ce cours).

I- OPERATIONS SUR LES SOMMES, LES DIFFERENCES, LES PRODUITS :

1. Expressions littérales :

1.1- Usage des parenthèses :

Exemple : $LHSUL[GHYHQHGXQHPDUFQGLVHHVGH'$

Il comprend :

- Le prix GDFD ,
- Le bénéfice égal à 750 DA,
- $LHVIUDLVVpOHYDQj$ DA,
- Une taxe de 50 DA.

$DOFXOHUOHSUL[GDFD$:

$3RXUFD0FXOHUOHSUL[GDFDQRXVGHYRQV$ déduire du prix de vente tous les autres éléments
(le bénéfice, les frais et la taxe) :

$\text{Bénéfice} + \text{frais} + \text{taxe} = 750 \text{ DA} + 25 \text{ DA} + 50 \text{ DA} = 825 \text{ DA}$

$/HSUL[GDFDVHUDGRQF$ de : $2500 \text{ DA} - 825 \text{ DA} = 1675 \text{ DA}$

Au lieu de procéder comme il a été fait plus haut, c'est-à- $GLUHVRPPHUGDERUGOHVpOpPHQV$
soustraire du prix GDFDH les soustraire ensuite du prix de vente pour déterminer le prix
GDFD , soit donc faire deux opérations, nous aurions pu le faire en une seule opération en
utilisant des **parenthèses**, soit :

$3UL[GDFD' - (750DA+25DA +50 DA) = 1675 \text{ DA}$

Remarque:

$/DGpHUPLQDLRQGXSUL[GDFDDXUDLSXVHIDLUH$ de façon plus laborieuse en retranchant
du prix de vente successivement, chacun des éléments, c'est-à-dire :

$2500 \text{ DA} - 750 \text{ DA} = 1750 \text{ DA}$

Puis $1750 \text{ DA} - 25 \text{ DA} = 1725 \text{ DA}$

Et enfin $1725 \text{ DA} - 50 \text{ DA} = 1675 \text{ DA}$

$1RXVDUULYRQVDXPrPHUpVXODPDLVDYHFSOXVGRSpUDLRQVjHIIHFXHUGRODQpFHVVLPgH$
 $OXVDJHGHVSUDUHQQqVHV$

Règle :

3RXU UHUDQFHU GHX[RX SOXVLHXUV QRPEUHV GXQ DXUH QRPEUH RQ OHV UHJURXSH GDQV XQH
parenthèse et on fait la soustraction.

Remarque :

/XVDJHGHVSDUHQqVHVSHUPHGHUSSHOUFRPPHQDppREHQXXQQRPEUHILJXUDQGDQV
un calcul.

1.2- Expression littérale : /pJDOLp 1675 DA = 2500 DA (750 DA+ 50 DA +25 DA) est un
FDVSDULFXOLHUGHOpJDOLpJpQpUDOH

3UL[GDfD SUL[GHYHQH (bénéfice +frais+ taxe)

Cette écriture est encombrante, remplaçons chaque terme par une lettre.

3UL[GDfD = A ; prix de vente = V ; bénéfice = B

Taxe = t ; frais = f

On peut écrire :

$$A = V - (B + f + t)$$

Application :

1-La formule précédente indique la solution des problèmes qui ne diffèrent du précédent que
SDUOHVQRPEUHVILJXUDQGDQVOpQRQEp

Exemple :

Supposons V = 1200 DA B = 300 DA

F = 12 DA t = 24 DA

5HPSODoRQVGdQVOH[SUHVVLRLQOLpUDOH :

A = 1200 DA - (300 DA + 12 DA + 24 DA)

= 1200 DA - 336 DA = 864 DA

Remarque:

Dans les expressions littérales, pour éviter des confusions, nous ne faisons pas suivre une
lettre représentant un QRPEUHGXVPEROHGHGXQLpXLLOLVpH3RXUXQHYDOHXUGH t » dinars
nous écrivons t et non t DA.

Application :

2- DOFXOHUOHSULGXQH chambre à coucher comprenant un lit de 2500 DA, une table de 500
DA, un fauteuil de 700 DA. Ecrire une formule donnant le prix total p en remplaçant : 2500 DA
par L, 500 DA par T, 700 DA par F.

Solution :

x Prix de la chambre = prix du lit + prix de la table+ prix du fauteuil

Soit : 2500+ 500+ 700+ = 3700 DA

$$xP = L+ T + F$$

Application :

3- Calculer le bénéfice B sur un objet acheté A dinars, vendu V dinars, sachant que le vendeur a dû verser T dinars de taxes.

Solution :

$$B = V - (A + T)$$

Le bénéfice est le résultat obtenu eQ VRXVUDDQ GX SUL[GH YHQH OH SUL[GDFD H OH montant des taxes.

2. Sommes et différences :

Nous allons voir TXXQFDOFXOVXUGHVH[SUHVVLQRVHQVHSDUHQqVHVSHXVRXYHQVHIDLUHGH deux manières équivalentes :

- SRL HQ HIIHFXDQ GDERUG OHV RSpUDLRQV HQUH SDUHQqVHV SXLV HQ XLQOLVDQ OHV UpVXODV obtenus.
- Soit en supprimant les parenthèses par application des règles que nous allons étudier.

2.1- 1RPEUHVUpXQLVSDUGHVVLJQHVGDGGLLRQHGHVRXVUDFLRQ

Exemple :

Un caissier a dans sa caisse 21878 DA, il reçoit 1000 DA en billets, rend 5 DA, puis reçoit un billet de 500 DA et rend 2 DA.

Calculons son encaisse finale S.

1^{ère} méthode : Mouvements de la caisse
= 1000 DA - 5 DA + 500 DA - 2 DA

/HQFDLVVH **VpOqH à:**

$$S = 21878 \text{ DA} + (1000 \text{ DA} - 5 \text{ DA} + 500 \text{ DA} - 2 \text{ DA})$$

2^{ème} méthode : Calculons les encaisses successives après chaque mouvement de la caisse :

1 ^{ère}	21878 DA + 1000 DA	= 22 878 DA
2 ^{ème}	21878 DA + 1000 DA - 5 DA	= 22 873 DA
3 ^{ème}	21878 DA + 1000 DA - 5 DA + 500 DA	= 23 373 DA
4 ^{ème}	21878 DA + 1000 DA - 5 DA + 500 DA - 2 DA	= 23 371 DA

Réécrivons OpJDOLp: $S = 21878 + (1000 - 5 + 500 - 2) = 23371$ DA

Règle 1:

'DQVXQHVLHGHRPEUHVUpXQLVSDUGHVVLJQHVGDDGGLLRQXGHVRXVUDFLRQRQSHXDSUqV

XQVLJQHGDGGLLRQVXSULPHURXLQURGXLUHXQH

parenthèse groupant plusieurs nombres.

Remarque :

- HHUqJOHSHUPHGDGGLLRQQHUGHHOOHVH[SUHVVLQRQV

- QHVSUpFpGpGDXFXQVLJQHLOHVFRQVLGpUpFRPPHSUpFpGpGXVLJQHGDGGLLRQ

3^{ème} méthode :

Sommes entrées en caisse = 21878 DA + 1000 DA + 500 DA
= 23378 DA

Sommes sorties de la caisse 5 DA + 2 DA = 7 DA

$S = (21878 \text{ DA} + 1000 \text{ DA} + 500 \text{ DA}) - (5 \text{ DA} + 2 \text{ DA})$

Soit $S = 23378 \text{ DA} - 7 \text{ DA} = 23371 \text{ DA}$

Règle 2:

3RXU FDOFXOHU OH UpVXOD GXQH VXLH GDGGLLRQV

et de soustractions on peut totaliser séparément les nombres à additionner et ceux à retrancher puis soustraire le second total du premier.

Remarque:

DFXQGHVRDX[HVLQGpSHQGDQGHORUGUHGHHVHVHUPHV

GR :

Règle 3:

/HUUpVXODGXQHVLH

GDGGLLRQGHVRXVUDFLRQHVLQGpSHQGDQGH OHXURUGUHSRXUYX

TXHOHVHVHVHQSRRVLEOHV

Notation littérale :

Pour généraliser, remplaçons les noPEUHVGH OH[HP SOH précédent par des lettres soit : 21878

= a ; 1000 = m ; 5 = n ;

500 = p ; 2 = q

Les UqJOHVSUpFpGHQHVSUPHHQGpFULUH:

$S = a + (m - n + p - q) = a + m - n + p - q$

$S = (a + m + p) - (n + q)$

$S = a + m - n + p - q = m + a - q - n + p = \text{etc.}$

2.2-Soustraction de deux expressions entre parenthèses : En reprenant
OH[HPSOHSUpFpGHQQRXVDYRQVREHQXOHQFDLVVH:

$$S = 21878 \text{ DA} + 1000 \text{ DA} + 500 \text{ DA} \quad (5 \text{ DA} + 2 \text{ DA})$$

Nous pouvons écrire que :

$$S = 21878 \text{ DA} + 1000 \text{ DA} + 500 \text{ DA} - 5 \text{ DA} - 2 \text{ DA}$$

Remarque : Tous les signes entre parenthèses ont changé.

Règle 4 :

Dans une suite de QRPEUHVUpXQLVSDUGHVVLJQHVG DGGLLRQH, la soustraction, pour supprimer ou introduire une parenthèse précédée du signe de soustraction (-) on doit changer les signes
GRSpUDLRQVjOLQpULHXUGHODSDUHQqVH

Notation littérale :

Avec les lettres indiquées ci- GHVVXVODUqJOHSUpFpGHQqHSHUPHGpFULUH

$$S = (a + m + p) - (n + q) = a + m + p - n - q$$

Autre exemple:

$$A - (B - C + D - E) = A - B + C - D + E$$

$$X - Y + Z = X - (Y - Z)$$

2.3- 7UDQVIRUPDLRQG HODU HODLRQGpJDOLp

a- GGLLRQ RX VRXVUDFLRQ GXQ même nombre de deux PHPEUHV GH OpJDOLp:Un encaissement de 115 DA comprend : un billet de 100 DA un billet de 10 DA et une pièce de 5 DA.

$$115 \text{ DA} = 100 \text{ DA} + 10 \text{ DA} + 5 \text{ DA}$$

Un encaissement supplémentaire de 2 DA pHUPHG écrire :

$$115 \text{ DA} + 2 \text{ DA} = 100 \text{ DA} + 10 \text{ DA} + 5 \text{ DA} + 2 \text{ DA} .$$

Inversement, si le caissier rend 2DA nous pouvons écrire :

$$115 \text{ DA} - 2 \text{ DA} = 100 \text{ DA} + 10 \text{ DA} + 5 \text{ DA} - 2 \text{ DA}$$

Règle :

Si on additionne ou on soustrait un même nombre aux deux (02) PHPEUHV GXQH pJDOLp OpJDOLpVXEVLVH

Notation littérale :

$$\text{Si on peut écrire : } S = a + b + c$$

On peut aussi écrire : $S + 2 = a + b + c + 2$
Ou : $S + m = a + b + c + m$
Ou : $S - 2 = a + b + c - 2$
Ou : $S - m = a + b + c - m$

b- Passage GXQ QRPEUH GXQ PHPEUH GDQV O autre transposition : Considérons la différence :

$237 - 183 = d$ (1) nous pouvons écrire : $237 = d + 183$
Ou $237 = 183 + d$ (2)

/DFRPSDUDLVRQGHVpJDOLpVHSHUPHGpQRQFHU :

Règle :

2Q SHX IDLUH SDVVHU XQ HUPH GXQ PHPEUH GXQH pJDOLp GDQV ODXUHj FRQGLLRQ GH
FDQJHUOHVLIJQHGRSpUDLRQDGGLLRQRXVRXVUDFLRQTXLOHSUpFqGH

Notation littérale :

Si on peut écrire : $a + b + p = 58$

On peut aussi écrire : $a - 40 = m - b + p + 58$

c- Application UHFHUFHGXXQRPEUHLQFRQQX

Exemple : pour quelle valeur de x peut-on écrire ?
 $25 = 43 - x - 4$ (1)

Solution : faisons passer x dans le premier membre et 25 dans le second :

$x = 43 - 25 - 4$ en effectuant : $x = 14$

Vérification : $25 = 43 - 14 - 4$

La relation (1) est appelée : **équation**.

3. Produits :

3.1-Produit de plusieurs facteurs :

Soit : $P = 4 \times 7 \times 5 \times 6$ calculons $4 \times 7 = 28$
Puis $28 \times 5 = 140$
Puis $140 \times 6 = 840$

RQVDRQVTXRQRELHQOH PrPHUpVXODHQPRGLLDQORUGUH :

$P = 5 \times 4 \times 6 \times 7$
 $5 \times 4 = 20$ $20 \times 6 = 120$ $120 \times 7 = 840$

R : le produit de plusieurs facteurs ne dépend pas a OHXURUGUHRQGLTXXQSURGXLGH
facteurs est commutatif.

3.2-Groupement de facteurs :

Exemple :

Un collège comprend 12 classes, chacune comprend 5 sections de 7 élèves. Chaque élève reçoit 4 livres, combien en a-t-on distribué ?

1^{ère} méthode :

$$\begin{aligned} \times \text{Nombre de livres pour une section} &= 4 \times 7 \\ \times \text{Nombre de livres pour une classe} &= 4 \times 7 \times 5 \\ \times \text{Nombre total de livres} &= 4 \times 7 \times 5 \times 12 \end{aligned}$$

2^{ème} méthode :

$$\begin{aligned} \times \text{Nombre de livres par section} &= 7 \times 5 \\ \times \text{Nombre de livres par classe} &= 4 \times (7 \times 5) = 4 \times 35 \\ \times \text{Nombre total de livres} &= 4 \times (7 \times 5) \times 12 \\ &= 4 \times 35 \times 12 \end{aligned}$$

Ces nombres sont égaux : $4 \times 7 \times 5 \times 12 = 4 \times (7 \times 5) \times 12 = 4 \times 35 \times 12$

Règle :

Dans un produit de facteurs, on peut :

- × Remplacer plusieurs facteurs par leur produit ou inversement.
- × Remplacer un facteur par plusieurs autres dont il est le produit.

Cette règle peut s'énoncer ainsi :

Le produit de plusieurs facteurs est associatif.

3.3-Produit par un nombre :

Pour multiplier : 4×7 par le facteur 5, nous avons écrit :

$$4 \times 7 \times 5 = 4 \times (7 \times 5) = 4 \times 35$$

Règle :

Pour multiplier un produit par un nombre, on peut multiplier le produit par ce nombre.

Exemple :

$$(13 \times 5 \times 9) \times 20 = 13 \times (5 \times 20) \times 9 = 13 \times 100 \times 9$$

3.4- /XLOLVDLRQGHVOHUHVSRXUILJXUHUOHVIDFHXUVGXQ produit :

Le prix de 15 livres coûtant chacun 30 DA est de :

$30 \text{ DA} \times 15 = 4500 \text{ DA}$ remplaçons 30 DA par « p » et le prix par « P »

$P = 15 \times p$ de préférence on écrit : $P = 15 p$ (sans aucun signe) on lit quinze P. par convention, on écrit le nombre avant la ou les lettres.

a. DOFXOGHODYDOHXUQXPpULTXHGXSURGXLOLPUDO :

Exemple :

Calculons la valeur numérique de $P = 15 p$ pour $p = 25$

$$P = 15 \times 25 = 375$$

Exemple :

Calculons la valeur numérique de $k = c n t$ pour

$$c = 600, n = 12 \text{ et } t = 3$$

$$k = c n t = 600 \times 12 \times 3 = 21600$$

b. Groupement de facteurs :

Soit le produit : $P = 10 a b \times 2 c \times p$

On peut grouper les facteurs numériques : $P = (10 \times 2 \times 3) a b c p$

On peut effectuer leur produit : $P = 60 a b c p$; on conserve ainsi un seul facteur numérique appelé : **Coefficient numérique**

c. Application aux puissances :

Dans les expressions telles que : 5^2 ; 5^3 ; 5^4 ; etc. «

On peut remplacer le nombre par une lettre :

$$a \text{ u } a = a^2 \text{ (on lit ; } a \text{ au carré ou } a \text{ deux)}$$

$$a \text{ u } a \text{ u } a = a^3 \text{ (on lit ; } a \text{ au cube ou } a \text{ trois)}$$

$$a \text{ u } a \text{ u } a \text{ u } a = a^4 \text{ (on lit } a \text{ puissance 4 ou } a \text{ quatre)}$$

Remarque :

Si plusieurs facteurs égaux figurent dans un produit, on les groupe en une puissance : $5 a b \text{ u } a d \text{ u } a x = 5 a^3 b d x$.

a. Puissance GXQQRPEUH :

$$5 \text{ u } 5 = 25 \text{ on écrit : } 5^2 = 25, \quad 5 \text{ u } 5 \text{ u } 5 = 125 \text{ on écrit } 125 = 5^3$$

Le chiffre écrit en haut et à droite de 5 indique le nombre de facteurs égaux à 5, on l'appelle l'exposant. Exemple : 5^4 , 5 a pour exposant 4.

Définition : On appelle produit de plusieurs facteurs égaux à ce produit. $5^3 \times 5^4 = 5^7$

Remarque :

$$5^1 \text{ donc } 5^1 = 5$$

b- Calcul du produit de 5³ et 5⁴ :

$$5^3 \times 5^4 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^7$$

3 + 4 = 7 facteurs

Exemple :

$$7^3 \times 7^6 \times 7^5 = 7^{3+6+5} = 7^{14}$$

$$12^4 \times 12 = 12^{4+1} = 12^5$$

$$a^4 \times a^3 \times a^2 = a^{4+3+2} = a^9$$

$$x^n \times x^m = x^{n+m}$$

c- Multiplication de deux produits comptant des puissances :

$$7a^2b \times 3a^4b^2c^2x^2y = 21a^6b^3c^2x^2y$$

$$7m^2n \times 2m^3np = 14m^5n^2p$$

3. Multiplication de sommes ou de différences :

3.1. Calcul du produit de 35 DA et 12 pantalons à 20,50 DA :

Exemple :

Produit de 35 DA et 12 pantalons à 20,50 DA

pantalon facturé 20,50 DA

$$\text{Prix total} = (35 + 20,50) \times 12 = 55 \text{ DA} \times 12 = 660 \text{ DA}$$

Ou bien : prix de 12 vestons = 35 DA $\times$ 12 = 420 DA

Prix de 12 pantalons = 20,50 DA $\times$ 12 = 246 DA

Remise sur les costumes = 0,5 $\times$ 12 = 6 DA

$$\begin{aligned} \text{Coût total} &= (35 \times 12) + (20,50 \times 12) - (0,50 \times 12) \\ &= 420 + 246 - 6 = 660 \text{ DA. (1)} \end{aligned}$$

Les deux résultats sont égaux.

$$\text{ou : } (35 + 20,50 - 0,50) \div 12 = (35 \div 12) + (20,50 \div 12) - (0,50 \div 12). \quad (2)$$

Règle :

3RXUPXOLSOLHUSDUXQQRPEUHXQHVLHGHQRPEUHVUpXQLVSDUGHVVLJQHVGDDGGLLRQXRGH

soustraction, on peut multiplier chaque nombre de la suite par le multiplicateur en plaçant devant chaque produit le signe qui précède le nombre. On effectue ensuite les opérations indiquées.

Notation littérale :

1- RHPSODoRQV GDQV OH FDOFXO SUPFpGHQ OHV QRPEUHV GH OpQRQFp SDU GHV OHUHI2 par « n » ; 35 par « v » ; 20,50 par « p » ; 0,50 par « r ».

Le prix total sera exprimé par la formule suivante :

$P = (v + p - r) n$. en appliquant la règle ci-dessus nous pouvons écrire :

$$P = (v + p - r) n = vn + pn - rn.$$

2- Conservons : $n = 12$ et plaçons le coefficient numérique en premier:

$$P = 12 (v + p - r) = 12v + 12p - 12r$$

3- Appliquons la règle au calcul suivant :

$$(2a - 5b + 3c) \div 7 = 14a - 35b + 21c$$

4- Utilisation de puissances : si on rencontre le produit de deux ou plusieurs facteurs égaux on utilise la notation de « puissance ».

$$(3ab - 4a^2) \div 5a = 15a^2b - 20a^3$$

3.2- ORGLILFDLRQ GH OD UHODLRQ GpJDOLp produit des deux (02) membres par un même multiplicateur : **6RLOpJDOLp** $12 = 9 + 7 - 4$

Multiplions ces deux (02) membres : 12 et $(9 + 7 - 4)$ par un multiplicateur quelconque.

$$5 \text{ par exemple : } 12 \div 5 = (9 + 7 - 4) \times 5$$

Règle :

Si on multiplie les deux (02) PHPEUHV GXQH pJDOLp SDU XQPrPH PXOLSOLFDHXU OpJDOLp subsiste.

EXERCICE N° 01 :

Dans les expressions suivantes, supprimer les parenthèses :

$$E = (25 + a) + (b+c) \quad F = (28 + a - b) - (c + d)$$

$$G = (42 - a) - (20 - a) \quad H = (81 + a - m) + (m + a) - (a - 13)$$

EXERCICE N° 02 :

Un père a 30 ans son fils 5 ans quelle est la différence de leurs âges ?

Quels seront leurs âges dans 7 ans ? Quelle sera alors la différence de leurs âges ?

Montrer sur cet exemple que « RQHFHQHSDVODYDOHXUGXQHGLIIPUHQFHV » on ajoute ou si on soustrait un même nombre aux deux (02) termes »

EXERCICE N° 03 :

3RXUTXHOOHYDOHXUGH[OpJDOLpVXLYDQHHV

-elle satisfaite $15 + x = 19$?

SOLUTION DE /(; (5, (N° 01 :

$$E = (25 + a) + (b + c) = 25 + a + b + c$$

$$F = (28 + a - b) - (c + d) = 28 + a - b - c - d$$

$$G = (42 - a) - (20 - a) = 42 - a - 20 + a = 42 - 20 = 22$$

$$H = (81 + a - m) + (m + a) - (a - 13) = 81 + a - m + m + a - a + 13$$

$$H = 81 + 13 + a = 94 + a$$

SOLUTION DE /(; (5, (N° 02:

- 'LIIHUHQFHGkJHV -5) ans = **25 ans**

- Dans 7 ans leurs âges seront de :

Le père : $30 + 7 = 37$ ans

Le fils : $5 + 7 = 12$ ans

- La différence de leurs âges = $(37 - 12)$ ans = **25 ans**

La GLIIPUHQFHGkJHSURMHPhdans 7 ans est la même que celle trouvée actuellement, soit 25 ans.

5HSUHQRQVOH[HPSOHHFHUFRQVj

GpHUPLQHUODGLIIPUHQFHGH OHXUVkJHV GLO D DQV

Père : $30 - 3 = 27$ ans. Fils : $5 - 3 = 2$ ans.

Différence : $(27 - 2)$ ans = **25 ans**.

On remarque à travers ces deux exemples que la différence des âges reste constante et égale à 25 ans, GR **la règle** : on en change pas ODYDOHXUGXQHGLIIPUHQFHVLRQDMRXH RXVLRQ soustrait un même nombre aux deux termes.

SOLUTION DE /(; (5, (N° 03 :

[GR $x = 19 - 15$ donc $x = 4$

II- LES FRACTIONS :

1- Rappel :

1.1-Multiples et diviseurs :

a. Le PXOLSOHGXQQRPEUH :

$5 \times 2 = 10$, 10 est le produit de 5 par 2, on dit que 10 est un multiple de 5.

Définition : OQDSSSHOHPXOLSOHGXQQRPEUHOHSURGXLGHFHQRPEUH par un nombre entier.

Exemple : Les multiples de 4 sont : $4 \times 1 = 4$ $4 \times 2 = 8$
 $4 \times \dots$

b. Le GLUVHXUGXQQRPEUH :

$10 : 5 = 2$ 5 divise 10

$10 : 2 = 5$ 2 divise 10

5 et 2 seront des nombres qui divisent exactement 10

5 et 2 sont les **diviseurs** de 10.

Définition : RQDSSSHOHLGLUVHXUGXQQRPEUHXQQRPEUHHQLHUTXLOHGLUVHHDHFHPHQ

Remarque : 10 est multiple de 5 donc 5 est diviseur de 10.

x Nombres premiers :

- **Définition :** On appelle nombre premier, XQQRPEUHTXLQH divisible que par lui-même

Exemple : QDSDV de diviseurs autres que 1 et 13, on dit que 13 est un nombre premier.

Liste des nombres premiers de 1 à 100 :

1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

- 'pFRPSRVLLRQGXXQQRPEUHHQXSURGXLGHIDFHUXVSHUPLHUV :

Exemple QHVSDVXQQRPEUHSUHLHU GLYLVRQVOHSDUOH SOXV SHLQRPEUHSUHLHU
autre que 1, c'est-à-dire 2 :

$1740 : 2 = 870$

870 est divisible par 2 ; $870 : 2 = 435$

QHVSXVGLYLVLEOHSDUHVVDVRQVSU ; $435 : 3 = 145$ QHV SOXV GLYLVLEOH SDU

essayons par 5 ; $145 : 5 = 29$

29 est un nombre premier.

Finalement : $1740 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 29$

$$1740 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 29$$

Exemple :

$$\begin{array}{r|l}
 144 & 2 \\
 72 & 2 \\
 & 36 \quad 2 \\
 18 & 2 \\
 9 & 3 \\
 3 & 3 \\
 1 &
 \end{array}
 \quad 144 = 2^4 \times 3^2$$

- 'LYLVHXUVGXQQRPEUHGpFRPSRVpHQIDFHUXV **premiers :**

$$1740 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 29$$

$$1740 = (2^2 \times 3) \times 5 \times 29$$

$2^2 \times 3 = 12$ est diviseur de 1740

Car tout nombre qui ne contient que des facteurs SUHPLHUV GH DIIHFpV GH [SRVDQV inférieurs ou égaux à ceux de 1740 est diviseur de 1740 ; ainsi $3 \times 5 = 15$ $2 \times 3 \times 5 = 30$ HF«GLYLVHQ

- Diviseurs communs à plusieurs nombres :

Cherchons des nombres qui divisent à la fois 360, 144 et 420

$$\left. \begin{array}{l}
 360 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \quad 2 \times 3 = 6 \\
 144 = 2^4 \times 3^2 \quad 2^2 \times 3 = 12 \\
 420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 \quad 2^2 = 4
 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{sont des diviseurs communs} \\ \text{à 360, 144 et 420} \end{array}$$

- Plus grand commun diviseur de plusieurs nombres :

$2^2 \times 3 = 12$ est le plus grand de ces diviseurs (de 360, 144 et 420)

2Q0DSSHO0H **le plus grand commun diviseur (P. G. C. D) de 360, 144 et 420.**

Règle : pour former le P. G. C. D de plusieurs nombres

- On les décompose en facteurs premiers ;
- On écrit tous leurs facteurs communs ;
- On les affecte du SOXVSHLGHVH [SRVDQVTX ils possèdent
- dans les décompositions ;
- On calcule le produit de ces facteurs.

Exemple : cherche le P. G. C. D de 420, 120, 300

$$\left. \begin{array}{l}
 420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 \\
 120 = 2^3 \times 3 \times 5 \\
 300 = 2^2 \times 3 \times 5^2
 \end{array} \right\} \text{P.G.C.D} = 2^2 \times 3 \times 5 = 60$$

- **Multiple commun à plusieurs nombres :**

$$\left. \begin{array}{l} 360 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \\ 144 = 2^4 \times 3^2 \\ 420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Le produit } 2^4 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times a = 5040 \times a \\ \text{où "a" est un nombre quelconque est} \\ \text{multiple de 360, 144, 420} \end{array}$$

- **Plus petit commun multiple de plusieurs nombres :** 5040 est le plus petit des multiples communs à ces nombres. **Plus Petit Commun Multiple (P. P. C. M)** de 360, 144 et 420.

Règle : pour former le P. P. C. M de plusieurs nombres :

- 1- On les décompose en facteurs premiers ;
- 2- On écrit tout les facteurs obtenus (commun ou non commun)
- 3- On calcule le produit de ces facteurs.

Exemple : chercher le P. P. C. M de 36, 48 et 84

$$\left. \begin{array}{l} 36 = 2^2 \times 3^2 \\ 48 = 2^4 \times 3 \\ 84 = 2^2 \times 3 \times 7 \end{array} \right\} \text{P. P. C. M} = 2^4 \times 3^2 \times 7 = 1008$$

2-Nombres fractionnaires et simplification des fractions :

2.1-Notion de fraction : Soit à partager une feuille de papier en 4 parties égales qui sont des quarts. Prenons 3 de ces parties : nous avons les trois quarts de cette feuille. $\frac{3}{4}$ est une fraction 3 et 4 sont les termes de la fraction.

4, nombre total des parties est le **dénominateur**

3, qui indique combien on a pris de parties est le **numérateur**

2.2-Fractions égales : Si on multiplie ou si on divise une fraction par un même nombre, on obtient une fraction égale à la première

Exemple :

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 5}{4 \times 5} = \frac{15}{20}$$

$$\frac{15}{20} = \frac{15 : 5}{20 : 5} = \frac{3}{4}$$

2.3- 6LPSOLILFDLRQGXXHfraction :

Soit la fraction $\frac{780}{450}$, en divisant ses deux termes par 10,

$$\frac{780}{450} = \frac{780:10}{450:10} = \frac{78}{45}$$

Nous obtenons une fraction égale mais plus simple, on dit que nous avons simplifié la fraction.

Règle :

Pour simplifier une fraction on divise ses deux termes par un de leurs diviseurs communs

2.4- 5pGXFLRQGXXHIUDFLRQjVDSOXVVLPSOHHSUHVVLRQ:

Fraction irréductible : Une fraction irréductible est une fraction qui ne peut plus être simplifiée :

$$\frac{780}{450} = \frac{78}{45}$$

$\frac{78}{45}$ Peut encore être simplifiée, ses termes sont divisibles par 3 :

$$\frac{78}{45} = \frac{78:3}{45:3} = \frac{26}{15}$$

La fraction $\frac{26}{15}$ ne plus être simplifiée, elle est irréductible.

Exemple : réduire $\frac{2790}{5490}$

- On décompose chaque terme en facteurs premiers.

$$2790 = 2 \times 3^2 \times 5 \times 31$$

$$5490 = 2 \times 3^2 \times 5 \times 61$$

- Puis on supprime les facteurs communs (ou on divise chaque terme par leur P. G. C. D)

$$\frac{2790}{5490} = \frac{2 \times 3^2 \times 5 \times 31}{2 \times 3^2 \times 5 \times 61} = \frac{31}{61}$$

Règle :

Pour réduire une fraction on divise ses deux termes par leur P. G. C. D.

3- Réduction des fractions au même dénominateur :

Soit à réduire au même dénominateur les 2 fractions : $\frac{2}{5}$ et $\frac{1}{3}$

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \times 3}{5 \times 3} = \frac{6}{15}$$

$$5 \times \frac{1}{3} = \frac{1 \times 5}{3 \times 5} = \frac{5}{15}$$

Exemple : $\frac{9}{21}$; $\frac{50}{80}$; $\frac{35}{50}$

x Réduisons- les à leur simple expression : $\frac{9}{21} = \frac{3}{7}$; $\frac{50}{80} = \frac{5}{8}$; $\frac{35}{50} = \frac{7}{10}$

x Dénominateur commun : $7 \times 8 \times 10 = 560$

$$\frac{3}{7} = \frac{3 \times 8 \times 10}{7 \times 8 \times 10} = \frac{240}{560} \quad \frac{5}{8} = \frac{5 \times 7 \times 10}{8 \times 7 \times 10} = \frac{350}{560}$$

$$\frac{7}{10} = \frac{7 \times 7 \times 8}{10 \times 7 \times 8} = \frac{392}{560}$$

Règle :

Pour réduire plusieurs fractions au même dénominateur :

- On les réduit à leur simple expression ;
- On trouve le plus petit commun multiple (PPCM) des dénominateurs.

Exemple : 560 est multiple de 7, de 8 et de 10, le multiple commun, il est avantageux de prendre le plus petit commun multiple des dénominateurs.

4. Addition et soustraction des fractions :

4.1. Addition de fractions ayant même dénominateur :

$$\frac{5}{12} + \frac{1}{12} + \frac{2}{12} = \frac{8}{12}$$

Si on a des fractions avec des dénominateurs différents, on les réduit au même dénominateur.

4.2. Addition de fractions ayant des dénominateurs différents :

Règle :

Pour additionner des fractions ayant des dénominateurs différents :

- On les réduit au même dénominateur ;

- On écrit une fraction ayant pour numérateur la somme des numérateurs et pour dénominateurs, le dénominateur commun

Exemple : $\frac{1}{4} + \frac{2}{5} + \frac{3}{10} = \frac{5}{20} + \frac{8}{20} + \frac{6}{20} = \frac{19}{20}$

4.3.Soustraction de fractions :

Règle :

Pour soustraire deux fractions ayant des dénominateurs différents :

- On les réduit au même dénominateur ;

- On écrit une fraction ayant pour numérateur la différence des numérateurs et pour dénominateur, le dénominateur commun

Exemple 1 : $\frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{9}{12} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}$

Exemple 2 : $\frac{7}{12} + \frac{15}{28} - \frac{3}{8} = \frac{98}{168} + \frac{90}{168} - \frac{63}{168} = \frac{125}{168}$

Exemple 3 : $\frac{21}{5} - 3 = \frac{21}{5} - \frac{15}{5} = \frac{6}{5}$

5- Multiplication et division des fractions :

2.5- 3URGXLGXQHIUDFLRQSDUXQQRPEUHHQLHU :

Règle :

Pour multiplier une fraction par un nombre entier, on multiplie le numérateur par ce nombre et on conserve le dénominateur.

Exemples : $\frac{9}{25} \times 5 = \frac{9 \times 5}{25} = \frac{45}{25} = \frac{9}{5}$

$\frac{2,6}{4} \times 2 = \frac{5,2}{4} = \frac{52}{40} = \frac{26}{20} = \frac{13}{10}$

2.6- 'LUVLRQGXXH fraction par un nombre entier :

Règle :

Pour diviser une fraction par un nombre entier, on multiplie le dénominateur par ce nombre et on conserve le numérateur

Exemple : $\frac{3}{4} : 5 = \frac{3}{4 \times 5} = \frac{3}{20}$; $\frac{2,5}{2} : 3 = \frac{2,5}{2 \times 3} = \frac{2,5}{6}$

Remarque : pour diviser une fraction par un nombre entier, si le numérateur est divisible par le diviseur, on peut diviser le numérateur par ce nombre.

Exemple : $\frac{10}{7} : 2 = \frac{5}{7}$ $\frac{15}{11} : 5 = \frac{3}{11}$

5.3- OXOLSOLFDLRQGXXQHIUDFLRQSDUXQHIUDFLRQ

Règle :

Pour diviser une fraction par un nombre entier, on multiplie le dénominateur par ce nombre et on conserve le numérateur

Exemple : $\frac{2}{3} \div \frac{5}{6} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$; $\frac{4}{3} \div \frac{11}{7} = \frac{44}{21}$

Remarque :

Le produit GHXOXVLHXUVIUDFLRQVHHIHFHXHGHODPrPHIDoRQ

$$\frac{2}{3} \div \frac{5}{6} \div \frac{7}{2} = \frac{2 \div 5 \div 7}{3 \div 6 \div 2} = \frac{70}{36} = \frac{35}{18}$$

5.4-Division par une fraction :

Règle :

Pour diviser par une fraction, on multiplie par la fraction diviseur renversée.

$7 : \frac{2}{9} = \frac{7 \div 9}{2} = \frac{63}{2}$; $\frac{2}{7} : \frac{9}{14} = \frac{2 \div 14}{7 \div 9} = \frac{4}{9}$

EXERCICE :

1. Décomposer en facteurs premiers : 48, 60, 72
2. Calculer le P. G. C. D des nombres : 80, 120, 180, 72, 96, 144
3. Calculer le P. P .C .M de 36, 24, 48, 180, 120, 270
4. Simplifier les fractions : $\frac{18}{15}$, $\frac{24}{40}$, $\frac{21}{49}$, $\frac{620}{3600}$
5. Réduire au même dénominateur : $\frac{2}{9}$, $\frac{7}{4}$, $\frac{4}{5}$

SOLUTION DE /;(5,(:

1-Décomposition en facteurs premiers :

48	2	60	2	72	2
24	2	30	2	36	2
12	2	15	3	18	2
6	2	5	5	9	3
3	3	1		3	3
1				1	

$$48 = 2^4 \text{ u } 3 \quad 60 = 2^2 \text{ u } 3 \text{ u } 5 \quad 72 = 2^3 \text{ u } 3^2$$

2- Calcul du P .G .C .D :

$$80 = 2^4 \text{ u } 5 \quad 72 = 2^3 \text{ u } 3^2$$

$$120 = 2^3 \text{ u } 3 \text{ u } 5 \quad 96 = 2^5 \text{ u } 3$$

$$180 = 2^2 \text{ u } 3^2 \text{ u } 5 \quad 144 = 2^4 \text{ u } 3^2$$

$$\text{P. G. C. D} = 2^2 \text{ u } 3 = 12$$

3- Calcul du P .P .C .M :

$$36 = 2^2 \text{ u } 3^2 \quad 120 = 2^3 \text{ u } 3 \text{ u } 5$$

$$24 = 2^3 \text{ u } 3 \quad 270 = 2 \text{ u } 3^3 \text{ u } 5$$

$$48 = 2^4 \text{ u } 3$$

$$180 = 2^2 \text{ u } 3^2 \text{ u } 5$$

$$\text{P. P. C. M} = 2^4 \text{ u } 3^3 \text{ u } 5 = 2160$$

4- Simplification des fractions :

$$\frac{18}{15} = \frac{6}{5} ; \quad \frac{24}{40} = \frac{3}{5} ; \quad \frac{21}{49} = \frac{3}{7}$$

$$\frac{620}{3600} = \frac{62}{360} = \frac{31}{180}$$

5- Réduction au même dénominateur :

$$\frac{2}{9}, \frac{7}{4}, \frac{4}{5} \quad \frac{2}{9} = \frac{2 \text{ u } 4 \text{ u } 5}{9 \text{ u } 4 \text{ u } 5} = \frac{40}{180}$$

$$\frac{7}{4} = \frac{7 \text{ u } 9 \text{ u } 5}{4 \text{ u } 9 \text{ u } 5} = \frac{315}{180} \quad \frac{4}{5} = \frac{4 \text{ u } 9 \text{ u } 4}{5 \text{ u } 9 \text{ u } 4} = \frac{144}{180}$$

LEÇON N° 02 : RAPPORT- PROPORTIONS -GRANDEURS ET PARTAGE PROPORTIONNELS

OBJECTIF DE LA LEÇON N°02 : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être FDSDEOHGLGHQLILHUOHUDSSRUSURSRULRQVHOHVSDUDJH proportionnels.

PLAN DE LA LEÇON :

I. RAPPEL DES NOTIONS FONDAMENTALES

1. Rapports
2. Proportions
3. Propriétés des proportions
4. Suite de rapports égaux
5. Propriétés des suites de rapports égaux

II. GRANDEURS PROPORTIONNELLES

1. Grandeurs directement proportionnelles
2. Calculs sur les grandeurs proportionnelles
3. Application des propriétés des grandeurs directement proportionnelles aux calculs affectes par la méthode des parties aliquotes
4. Quatrième proportionnelle
5. Grandeurs directement proportionnelle règle de trois recherche de la quatrième proportionnelle
6. Grandeurs inversement proportionnelles

III. PARTAGES PROPORTIONNELS

1. Partages proportionnels à une suite de nombres
2. Partages inversement proportionnels à une suite de nombres
3. Partages simultanément proportionnels à une suite de nombres et inversement proportionnels à une autre suite de nombres

I. RAPPEL DES NOTIONS FONDAMENTALES :

1. Rapports :

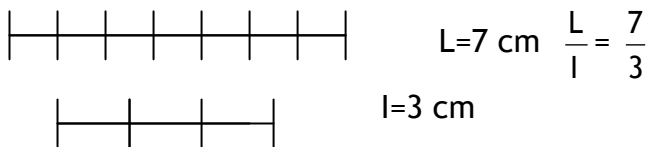
Soit un couple de deux réels A et B dans lequel B est différent de zéro, on appelle rapport du réel A au réel B (non nul) le quotient exact, noté $\frac{A}{B}$ du réel A par le réel B.

Notons $\frac{A}{B} = k$.

Exemple : Le rapport de 12 à 6 est $\frac{12}{6} = 2$

Remarque 8QUSSSRUVpFULFRPPHXQHIUDFLRQ

Exemple : Soient les 2 segments suivants : L = 7cm I=3cm



Le segment L contient 7 fois le tiers du segment I, donc

$L = \frac{7}{3} I$; $\frac{7}{3}$ est le nombre qui mesure L, quand on prend I pour unité.

Inversement, I contient 3 fois le septième de L, donc $I = \frac{3}{7} L$

Exemple :

Le rapport de 5 à 7 est : $\frac{5}{7} = 0,7142857$

2. Proportions :

2QDSSHOHSURSRLRQOpJDOLpGHGX[

rapports :

Exemple : $\frac{8}{4} = \frac{12}{6}$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{A et D sont les extrêmes} \\ \text{B et C sont les moyens} \end{array} \right.$

$$\boxed{\frac{A}{B} = \frac{C}{D}}$$

3. PROPRIETES DES PROPORTIONS :

1- Dans toutes proportions, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens

Considérons la proportion : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

dénominateur commun bd ($b \neq 0, c \neq 0$) : $\frac{ad}{bd} = \frac{cb}{bd}$ or, nous savons que si deux fractions sont égales et que si de plus leur GpQRPLQDHXU VRQ pJDX[LO VHQVXL OpJDOLp GH OHXU QXPpUDHXUGRQFDG EF pJDOLpTXRQDXUDLHXHHQIDLVDQ : produit des moyens b, c égal produit des extrêmes a, d .

Exemple : $\frac{2,4}{3,6} = \frac{10,6}{15,6}$ $2,4 \times 15,9 = 3,6 \times 10,6$

2- 6LTXDUHQRPEUHVVRQHOVTXH OHSURGXLGHGHX[GHQUHHX[HVpJDODXSURGXLGHV deux autres. Ces quatre nombres forment une proportion.

Soient quatre réels a, b, c, d tels que $b \neq 0 : d \neq 0$ et $ad = bc$ divisions chacun des membres par d :

$$\frac{ad}{d} = \frac{bc}{d} \text{ FHVjGLUH : } a = \frac{bc}{d} \text{ de même divisions les deux membres de cette nouvelle par } b, \text{ il}$$

$$\text{vient : } \frac{a}{b} = \frac{bc}{db} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

3- Dans une proportion, on peut permuter les extrêmes entre eux et les moyens entre eux :

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$	$\frac{d}{b} = \frac{c}{a}$	o	$\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$
-----------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------

Exemple : soit la proportion : $\frac{2}{4} = \frac{3}{6}$

- permutons les moyens : $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$

- permutons les externes: $\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$

4- Si deux rapports forment une proposition, on obtient un rapport égal aux deux premiers en prenant pour numérateur la somme des numérateurs et pour dénominateur la somme des numérateurs ;

Posons la proportion : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

Posons $\frac{a}{b} = k$ et $\frac{c}{d} = k$

$$\frac{a}{b} = k \quad a = k b \text{ (1)}$$

$$\frac{c}{d} = k \quad c = k d \text{ (2)}$$

Somme membre à : $a+c = kb+kd = k (b+d)$

Membre (1) et (2) : $a+c = k (b+d)$ $k = \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

Finalement :

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d} = k$$

Exemple :

$$\frac{4}{2} = \frac{10}{5} = \frac{4+10}{2+5} = \frac{14}{7} = 2 \quad \frac{4}{2} = \frac{10}{5} = \frac{4+10}{2+5} = 2$$

4. Suite de rapport égaux :

On forme une suite de UDSSRUVpJDX[HQpFULYDQOpJDOLpHQUHSOXVLHXUVUDSSRUVpJDX[

Exemple : $\frac{12}{6} = \frac{14}{7} = \frac{18}{9} = \frac{20}{10} = 2$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} \lll$$

5. Propriétés des suites de rapports égaux :

RPPH RQ OD PRQU pDYHF GHX[UDSSRUV pJDX[RQSHX IRUPHU XQ UDSSRU pJDO DX GHX[

premiers en prenant comme numérateur, la somme des dénominateurs), on démontre aisément que :

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h} = \frac{a+c+e+g}{b+d+f+h}$$

Exemple :

$$\frac{4}{2} = \frac{6}{3} = \frac{8}{4} = \frac{14}{7} = \frac{4+6+8+14}{2+3+4+7} = 2$$

II. GRANDEURS PROPORTIONNELLES :

1- Grandeurs directement proportionnelles :

Exemple :

JUDPPHVGLXOHRQXQROXPHGHGP		3
900 × 2 = 1800 g	→	2 dm ³
ù JGXLOHRQXQYROXPHGHGP		3
900 × 4 = 3600 g	→	4 dm ³

$$\begin{array}{lcl}
 900 \div 2 = 450 \text{ g} & \longrightarrow & \frac{1}{2} \text{ dm}^3 \\
 900 \div 3 = 300 \text{ g} & \longrightarrow & \frac{1}{3} \text{ dm}^3 \\
 900 \div 4 = 225 \text{ g} & \longrightarrow & \frac{1}{4} \text{ dm}^3
 \end{array}$$

On dit dans ce cas TXHOHSRLGVGXLOHHVRQYROXPHVRQGLUHFHPHQ proportionnels.

Définition :

'HX[JUDQGHXUV VRQ GLUHFHPHQ SURSRULRQQHOHV ORUVTXH OHV YDOHXUV GH OXQH GHYHQDQ

IRLV SOXV JUDQGHV RX SOXV SHLV OHV JUDQGHXUV FRUUHVSRQGDQHV GH ODXUH GHYLVHQHQ

également 2, 3, 4, fois plus grandes ou plus petites.

XQH IDoRQ JpQpUDOH : les grandeurs : a, b, c sont directement proportionnelles aux grandeurs %VLORQSHXpFULUHDYHF %

$$\frac{a}{A} = \frac{b}{B} = \frac{c}{C}$$

6LRQUHSUHQGOH[HPSOHSUpFpGHQHQRQVDHTXH :

$$\frac{900}{1} = \frac{1800}{2} = \frac{2700}{3} \lll$$

Règle :

Quand deux grandeurs sont directement proportionnelles, le rapport des mesures de leurs valeurs correspondantes est constant. Ce rapport constant est dit : Coefficient de proportionnalité.

Remarque :

Etant donnée deux suites de nombres proportionnels, on peut obtenir autant de nouvelles VXLHV GH PHPEUHV SURSRULRQQHOV TXH ORQ YHX HQ multipliant (ou en divisant) chaque HUPHVGHOXQHGHQUHHOOHVSDUXQPrPHQRPEUH

Exemple n °01 :

5, 10, 15 sont proportionnels à : 20, 40, 60

Ils sont aussi proportionnels à : 20×10, 40×10, 60×10

Ils sont aussi proportionnels à : 20÷10, 40 ÷10, 60 ÷10

2- Calcul sur les grandeurs proportionnelles :

2.1- Règles de trois simples :

Exemple :

PGpRIIHFRHQ'FRPELHQFRHQP

?

$$\begin{array}{l}
 - \text{prix de 1 m} = 840 \text{ DA} \\
 - \text{prix de 1 m} = \frac{840}{21} \text{ DA}
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} - \text{prix de 1 m} = 840 \text{ DA} \\ - \text{prix de 1 m} = \frac{840}{21} \text{ DA} \end{array}} \right\} \rightarrow \text{prix de 73 m} = \frac{840 \times 73}{21} = 2920 \text{ DA}$$

Remarque :

Le prix total est directement proportionnel à la longueur, le rapport constant est :

$$\frac{\text{prix total}}{\text{nbr de mètre}} \quad \text{Prix du mètre} = \frac{840}{21} = 40 \text{ DA}$$

2.2- Disposition pratique : Pour faciliter les calculs, nous adapterons une disposition
 TXLSHUPHDLVpPHQGpFULUHOHUpVXODGXQHUqJOHGHURLV :

Appelons « x » le prix cherché pour 73 m

Nous avons un prix de 840 DA pour 21 m

$$X = \text{prix du mètre} \times 73 = \frac{840}{21} \times 73 \quad ; X = \frac{840 \times 73}{21} = 2920 \text{ DA}$$

Disposons ainsi :

Prix	Longueurs
------	-----------

X DA	73 m "	Faisons le produit des deux nombres connus
------	--------	--

840 DA	21 m "	pris en oblique 840×73 divisions par le 3ème nombre.
--------	--------	--

$$X = \frac{840 \times 73}{21} = 2.920 \text{ DA.}$$

Exemple 2 :

Un vendeur reçoit une commission de 294 DA pour une vente de 9.800 DA. Quelle sera la commission sur une vente de 16.000 DA.

Si la commission est directement proportionnelle au montant de la vente ?

Commission		Vente
X	→	16 000 DA
294 DA	→	9 800

$$X = \frac{294 \times 16\,000}{9\,800} = 480 \text{ DA.}$$

2.3- Règle de trois à préparer :

Exemple :

Un industriel reçoit du charbon, le prix de revient comprend 125 000 DA et le prix de transport 55 000 DA, une deuxième livraison effectuée aux mêmes conditions lui revient à 241.830 DA. Quel est dans cette deuxième opération le prix de transport ?

2020-2021

- Dans la 1ère opération nous connaissons :

x

Prix du Transport (55.000 DA)

- Dans la 2ème opération

Prix de revient (241.830 DA)

Disposons ainsi les calculs :

2020-2021

X	y	241830 DA
125.000 DA	55.000 DA	180.000 DA

On calcule le prix d'achat :

$$x = \frac{125.000 \times 241.830}{180.000} = 167 \text{ 'SUL[GDFD]}$$

Ainsi on peut aisément calculer le prix de transport :

Prix de transport

Prix de revient

Y	241830
55.000	180.000

$$x = \frac{55.000 \times 241.830}{180.000} = 73892,5 \text{ DA prix de transport}$$

3- Application des propriétés des grandeurs directement proportionnelles aux calculs effectués par la méthode des parties Aliquotes :

Exemple :

1000 g de confiserie coûtent 24 DA cherchons ce que coûtent des poids de confiserie qui sont des diviseurs de 1000g ou parties aliquotes de 1000g. Comme le prix est proportionnel au poids, on peut écrire :

$$\frac{1}{2} \text{ de } 1000\text{g (500 g)} \quad \frac{1}{2} \text{ de } 24 = 12 \text{ DA}$$

$$\frac{1}{4} \text{ de } 1000\text{g (250 g)}$$

$$\frac{1}{4} \text{ de } 24=6 \text{ DA}$$

$$\frac{1}{5} \text{ de } 1000\text{g (200g)}$$

$$\frac{1}{5} \text{ de } 24= 4,8 \text{ DA}$$

$$\frac{1}{10} \text{ de } 1000\text{g (100g)}$$

$$\frac{1}{10} \text{ de } 24=2,4 \text{ DA}$$

Combien coûtent 640 g? 1000g coûtent 24 DA

$$500\text{g} \longrightarrow 12 \text{ DA}$$

$$100 \text{ g} \longrightarrow 2,4 \text{ DA}$$

$$(40 \text{ représente } \frac{1}{25} \text{ de } 1000 \text{ g}) \quad \frac{40\text{g}}{640\text{g}} \quad \frac{0,96\text{DA}}{15,36\text{DA}^*}$$

$$* 12 + 2,4 + 0,96 = 15,36 \text{ DA}$$

4- Quatrième proportionnelle :

Dans la proportion ci-GHVVRXV OXQH GHV TXDQLpV GpVLJQpH SDU [HV LQFRQQXH HOOH HV appelée : quatrième proportionnelle.

$$\frac{3,2}{4,8} = \frac{3}{6} \lll \text{ (I)}$$

Calculons X (la 4ème proportionnelle)

Nous avons : produit des moyens = produit des extrêmes : $3,2 \times 6 = 4,8 \times x$

$$x = \frac{3,2 \times 6}{4,8} = 4$$

De même procédé permet de calculer X dans les proportions :

$$\frac{3,2}{x} = \frac{4,8}{6} \ll \text{ (II)} \quad \frac{4,8}{3,2} = \frac{6}{x} \ll \text{ (III)}$$

5- Grandeurs directement proportionnelles : règle de trois recherches de la 4 ème proportionnelle :

Exemple :

/DPDVVHG XQHEDUUHGHIHUGHGPHVGH NJDOFXOHUODPDVVH[NJ
fer de 11 dm^3

GXQHEDUUHGH

La masse et le volume sont deux grandeurs directement proportionnelles, leur rapport est constant, donc :

$$I) \frac{43,2}{6} = \frac{x}{11} \frac{\text{masse(kg)}}{\text{volume(dm}^3\text{)}}$$

Calculons la 4^{ème} proportionnelle $x = \frac{43,2 \times 11}{6} = 79,2 \text{ kg}$

Si dans la proportion (I) nous permutons les moyens, nous retrouvons la disposition pratique signalée précédemment :

masse	volume	
x	11	
43,2	6	$\frac{x}{43,2} = \frac{11}{6} \llcorner$

$$x = \frac{43,2 \times 11}{6} = 79,2 \text{ kg}$$

La proportion (II) met en évidence la règle suivante :

Règle :

6LGHX[JUDQGHXUVVRQGLUHFHPQSURSRULRQQHOOHVOHUDSSRUGHGHX[YDOHXUVGHOXQHHV
pJDODXUDSSRUGHVYDOHXUVFRUUVSRQGDQHVGHODXUHV

6- Grandeurs inversement proportionnelles :

6.1-Définition : On dit que deux grandeurs sont inversement proportionnelles lorsque la mesure de la première devenant, deux, trois, quatre fois plus grande ou plus petite, la mesure correspondante de la deuxième devient deux, trois, quatre fois plus petite ou plus grande.

XUHPHQGL OHV QRPEUHV GXQH VXLHVVRQLQYHUVHPHQ SURSRULRQQHOVDX[QRPEUHV GXQH
DXUH VXLHVVRQLQYHUVHPHQ SURSRULRQQHOVjOLQYHUVHGHVVHFRQGV :

a, b, c sont inversement proportionnels à A, B, C. Si a, b, c sont directement proportionnels à

$$\frac{1}{A} ; \frac{1}{B} ; \frac{1}{C}$$

Exemple :

5, 8, 10 sont inversement proportionnels à : 80, 50, 40 car on écrit :

$$\frac{5}{80} = \frac{8}{50} = \frac{10}{40}$$

Autrement dit, on peut écrire : $5 \times 80 = 8 \times 50 = 10 \times 40 = 400$

Autre exemple : Les nombres : 7, 12, 15 sont inversement proportionnels à : 180, 105, 84 car $7 \times 180 = 12 \times 105 = 15 \times 84$

III. PARTAGE PROPORTIONNELS :

1- Partages proportionnels à une suite de nombres :

it à partager 2000 DA proportionnellement aux nombres 2, 3, 5. Cela revient à chercher trois sommes proportionnelles à 2, 3, 5 dont la somme est 2000. Soit A, B, C ces trois sommes :

$$\frac{A}{2} = \frac{B}{3} = \frac{C}{5} = \frac{A+B+C}{2+3+5} = \frac{2000}{10} = 200$$

Remarque :

/RUVTXRQDXQHVLHGHUOSSRUVpJDX[RQSHXIRUPHUXQDXUHUOSSRUpJDODX[SUHPLHUV

en faisant le rapport de la somme des numérateurs à la somme des dénominateurs de chacun des rapports :

$$\left(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d} \right)$$

$$\frac{A}{2} = 200, \quad A = 200 \times 2 \quad A = 400$$

$$\frac{B}{3} = 200, \quad B = 200 \times 3 \quad B = 600$$

$$\frac{C}{5} = 200, \quad C = 200 \times 5 \quad C = 1000$$

$$A+B+C=400+600+1000=2000$$

2- Partages inversement proportionnels à une suite de nombres :

Soit à partager 2000 DA en parties inversement proportionnelles à : 2, 3, 5. Soient : x, y, z ces 3 parties, elles doivent être directement proportionnelles à $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{5}$

ou encore à $\frac{15}{30}$, $\frac{10}{30}$, $\frac{6}{30}$ ou encore 15,10,6.

On peut donc écrire : $\frac{x}{15} = \frac{y}{10} = \frac{z}{6} = \frac{x+y+z}{15+10+6} = \frac{2000}{31}$

$$\frac{x}{15} = \frac{2000}{31} \quad x = \frac{2000}{31} \times 15 = 967,74 \text{ DA}$$

$$\frac{y}{10} = \frac{2000}{31} \quad y = \frac{2000}{31} \times 10 = 645,16 \text{ DA}$$

$$\frac{z}{6} = \frac{2000}{31} \quad z = \frac{2000}{31} \times 6 = 387,09 \text{ DA}$$

3- Partages simultanément proportionnels à une suite de nombres et inversement proportionnels à une autre suite de nombres :

Soit à partager 1 000 DA en trois sommes, proportionnelles à : 7, 4, 3 et inversement proportionnelles à 2, 11, 17 ; cela revient à partager 1000 proportionnellement à : 7, 4, 3 et proportionnellement à :

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{11}, \frac{1}{17} \text{ soit proportionnellement à : } 7 \times \frac{1}{2}; 4 \times \frac{1}{11}, 3 \times \frac{1}{17}$$

Soit à :

$$\frac{7}{2}, \frac{4}{11}, \frac{3}{17} \text{ réduisons au même dénominateur : 1309, 136, 66.}$$

Finalement nous partageons 1000 DA proportionnellement à 1309*, 136* et 66*.

$$* 17 \times 11 \times 7 = 1\,309$$

$$* 17 \times 2 \times 4 = 136$$

$$* 2 \times 11 \times 3 = 66$$

$$\frac{x}{1309} = \frac{y}{136} = \frac{z}{66} = \frac{x+y+z}{1511} = \frac{1000}{1511}$$

$$\frac{x}{1309} = \frac{1000}{1511}; \quad x = \frac{1000}{1511} \times 1309 = 866,31 \text{ DA}$$

$$\frac{y}{136} = \frac{1000}{1511}; \quad y = \frac{1000}{1511} \times 136 = 90,006 \text{ DA}$$

$$\frac{z}{66} = \frac{1000}{1511}; \quad z = \frac{1000}{1511} \times 66 = 43,67 \text{ DA}$$

EXERCICE N° 01 :

Pour expédier 2600 kg de marchandises on a dû utiliser des emballages pesant 125 kg. Quels est le poids de marchandises analogues que comporte une expédition dont le poids total HPEDOODJHVFRPSULVVpOqYHj : 31 065 kgs ?

EXERCICE N° 02 :

Avec 120 kg de blé, on fait 100 kgs de farine, avec 80 kgs de farine on obtient 92 kgs de pain. Combien de kgs de pain peut on obtenir avec 1 380 kgs de blé ?

EXERCICE N° 03 :

Sur un objet ayant coûté 1 250 DA un commerçant fait bénéfice de 387,5 DA. Quel bénéfice réaliserait-il dans les mêmes conditions sur un objet acheté 1 800 DA ?

EXERCICE N° 04 :

1- En ajoutant une unité à chaque membre de la proportion :

$$\frac{6}{9} = \frac{8}{12}, \text{PRQUHUTXRQRELHQODSURSRULRQ} \quad \frac{6}{9} + \frac{9}{9} = \frac{8}{12} + \frac{12}{12} \text{ (II)}$$

2- 0RQUHUTXRQSHXGpGXLUHGHO DSURSRULRQ,OHVSURSRULRQVVXLDQHV

$$\frac{9}{6} = \frac{12}{8} \text{ (III)}; \quad \frac{6}{9} = \frac{8}{12} \text{ (IV)}; \quad \frac{9}{6} + \frac{6}{6} = \frac{12}{8} + \frac{8}{8} \text{ (V)}$$

$$\frac{9}{9} = \frac{6}{6} = \frac{12}{12} = \frac{8}{8} \text{ (VI)}$$

$$628/87,21'(/33/,7,21)$$

:

EXERCICE N° 01 :

Poids total (marchandise+ emballage) de la 1ère expédition :

$$2.600 \text{ kgs} + 125 \text{ kgs} = 2.725 \text{ kg.}$$

Emballage	Poids des marchandises	Poids total
Y	x	31.065 kgs 2ème exp.
125 kgs	2.600 kgs	2.725 kgs 1ère exp.

Poids des marchandises de la 2ème expédition :

$$X = \frac{2.600 \text{ kgs} \times 31.065 \text{ kgs}}{2.725} = 29.640 \text{ kgs}$$

2r

$$Y = \frac{125 \times 31065 \text{ kgs}}{2725} = 1425 \text{ kgs}$$

RSRLGVGHVPDUFDQGLVHV

$$065 - 1\,425 = 29.640 \text{ kgs}$$

EXERCICE N°02 :

1- DOFXORQVOHSRLGVGXSDLQTXRQSHXIDEULTXHUDYHFNFJGHIDULQHVDQFDQTXDYHF
kgs on obtient 92 kgs de pain :

Pain	Farine
y	100
92	80

$$y = \frac{92 \times 100}{80}$$

Comme 100 kgs de farine viennent de 120 kgs de blé, pour 120kgs de blé on aura :

$$y = \frac{92 \times 100}{80} = 115 \text{ kg de pain}$$

2- DOFXORQVPDLQHQQOHSRLGVGXSDLQTXRQSHXIDEULTXHUDYHFNFJVGHEOpVDQFDQ
TXDYHFNFJVGHEOpRQRELHQ $\frac{92 \times 100}{80} = \text{kg de pain}$

Pain	Blé
X	1380
$\frac{92 \times 100}{80}$	120

$$X = \frac{92 \times 100 \times 1380}{80 \times 12} = 1322,5 \text{ kgs}$$

EXERCICE N°03 :

Calculons le bénéfice à réaliser sur une marchandise achetée pour 1800 DA, sachant que sur une marchandise achetée pour 1250 DA on a réalisé un bénéfice de 387,5 DA :

%pQpILFH3UL[GDFD

x	1800 DA
387,5	1250 DA

$$x = \frac{387,5 \times 1800}{1250} = 558 \text{ DA}$$

EXERCICE N° 04 :

1/ $\frac{6}{9} = \frac{8}{12}$ (I) ajoutons 1 à chaque membre $\frac{6}{9} + 1 = \frac{8}{12} + 1$

$\frac{6}{9} + \frac{9}{9} = \frac{8}{12} + \frac{12}{12}$ $\frac{6+9}{9} = \frac{8+12}{12}$ (II)

2 / $\frac{6}{9} = \frac{8}{12}$ (I) produit des moyens = produit des extrêmes donc :

$6 \times 12 = 8 \times 9$ $9 = \frac{6 \times 12}{8}$ $\frac{12}{8} = \frac{9}{6}$ (III)

(QSDUDQGHOpJDOLp,,, : $\frac{12}{8} = \frac{9}{6}$ $\frac{12}{8} + 1 = \frac{9}{6} + 1$

$\frac{9}{6} + \frac{6}{6} = \frac{12}{8} + \frac{8}{8}$ $\frac{9+6}{6} = \frac{12+8}{8}$ $9+6 = \frac{6(12+8)}{8}$

$8(9+6) = 6(12+8)$ $\frac{6}{9+6} = \frac{8}{12+8}$ (IV)

- 1 $\frac{12}{8} - 1 = \frac{9}{6}$ $\frac{12}{8} = \frac{9}{6}$ 3DURQVGHOpJDOLp,,,

$\frac{9}{6} - \frac{6}{6} = \frac{12}{8} - \frac{8}{8}$ $\frac{9-6}{6} = \frac{12-8}{8}$ (V)

Partons des égalités (V) et (III)

$\frac{9}{6} = \frac{12}{8}$ $\frac{9-6}{6} = \frac{12-8}{8}$ (A)

$\frac{9}{6} = \frac{12}{8}$ $\frac{9-6}{6} = \frac{12-8}{8}$ (B)

Divisions $\frac{(B)}{(A)} : \left(\frac{9-6}{6} \right) / \left(\frac{9-6}{6} \right) = \left(\frac{12-8}{8} \right) / \left(\frac{12-8}{8} \right)$

En divisant membre à membre

$\frac{9-6}{9-6} = \frac{12-8}{12-8}$ Simplifions le 1^{er} membre par 6 et le 2^{ème} par 8.

$$\frac{9}{9} \frac{6}{6} = \frac{12}{12} \frac{8}{8}$$

(VI) Nous obtenons :

LEÇON N° 03 : LES POURCENTAGES ET LEUR UTILISATION DANS LES CALCULS COMMERCIAUX

OBJECTIF DE LA LEÇON N°03 : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable connaître les pourcentages et leur utilisation dans les calculs commerciaux.

PLAN DE LA LEÇON N° :

I. NOTION DE POURCENTAGE

II. LE POURCENTAGE DIRECT

III. LE POURCENTAGE INDIRECT

1. Premier cas
2. Deuxième cas

IV. LE COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

1. Premier cas
2. Deuxième cas
3. Troisième cas

V. NOTION D'INCIDENCE

VI. 87,/,67,21'(63285(17*(6'16/(6/8/65(/7,)6 /+7 ET A LA VENTE DES MARCHANDISES

- 1- Réduction sur achat et vente
- 2- Tare, don, réfaction
- 3- Taux de marque
- 4- Calcul du bénéfice connaissant le taux de marque et le prix de revient

VII. AUTRES USAGES COMMERCIAUX

prix de revient, prix de vente, bénéfices, intérêts, escomptes, remises, taxes, impôts, HF<<<)RQUqVVRXYHQDSSHOjGHVFDOfXOVGHsRXUFHQDJH

Du point de vue mathématique, deux cas peuvent se présenter :

- 2XELHQOHSRXUFHQDJHVDSSOLTXH Vur une quantité connue, nous parlerons dans ce cas de pourcentage direct.
- 2XELHQOHSRXUFHQDJHVDSSOLTXHUVXUXQHTXDQLpLQFRQQXHGDQVFHFQVQRXVSDUQHURQV pourcentage indirect.

I- NOTION DE POURCENTAGE :

XQHIDoRQJpQpUDOHsRXULQGLTXHU une commission, un intérêt une taxe, un escompte, une UHPLVH<<<<RQIL[HOHPRQDQSRXUXQHVRPPHGH'RXGH'SRXUPLOOH

Exemple :

Un commerçant paie un impôt de 20 pour 100 DA (on écrit : 20%) sur le montant de ces ventes FLIIUHVGDIDLUV,OSDLH'GLPSjFDTXHIRLVTXLOYHQGSRXU'GRQF' VLOYHQGSRXU"VLOYHQGSRXU'

(QGpILQLLYHOHSRXUFHQDJHHVOHPRQDQTXRQIL[HSRXUXQHVRPPHGH'

II- LE POURCENTAGE DIRECT :

Le calcul du pourcentage revient à faire une règle de trois (revoir le chapitre précédent).

Exemple :

Un commerçant achète des marchandises pour 400 DA et veut faire un bénéfice de 10% sur le SUL[GDFDDOfXOHUOHPRQDQGXEpQpILFHjUpDOLVHU ?

$$\text{Bénéfice} = \frac{400 \times 10}{100} = 40 \text{ DA}$$

Règle :

Une quantité exprimée par un pourcentage de x % applicable à une quantité connue A se calcule ainsi : $A \times \frac{x}{100}$

III- LE POURCENTAGE INDIRECT :

1- Premier cas :

Exemple :

Un commerçant achète une marchandise pour 4000 DA, il désire faire un bénéfice égal à 10 % du prix de vente. Quel est ce bénéfice ? On suppose le prix de vente égal à 100 DA, le

$\text{EpQpILFHVHUDDORUVGH'HOHSUL[GDFD} = \text{prix de vente} - \text{bénéfice} = 80 \text{ DA.}$

- Pour un achat de 80 DA le bénéfice est de 10 DA
- Pour un achat de 1 DA le bénéfice est de $\frac{10}{80}$ DA
- Pour un achat de 4000 DA le bénéfice est de $4000 \times \frac{10}{80} = 500 \text{ DA}$

Généralisation :

6LOHSUL[GDFDHV A » et le pourcentage est de x% (applicable sur le prix de vente), le bénéfice est égal à $A \times \frac{x}{100 - x}$

2- Deuxième cas :

Exemple :

$/\text{HPHQXGXQUHVDXUDQSRUHFHHLQVFULSLRQUHSDV}$ x DA+10 %de service. Un client a payé 20,16 DA. Quel était le montant du service ? On suppose que le repas est de 100 DA, le service payé sera alors de 10 DA et le prix total payé sera de 100 +10 =110 DA.

- Pour un prix payé de 110 DA le service est de 10 DA
- Pour un prix payé de 1 DA le service est de $\frac{10}{110}$ DA
- Pour un prix payé de 20,16 DA le service est de $20,16 \times \frac{10}{110} = 1,83 \text{ DA}$

Généralisation :

Si le prix payé est A et le service de x % (applicable au prix payé) le montant du service sera :

$$A \times \frac{x}{100 + x}$$

IV- LE COEFFICIENT MULTIPLICATEUR :

/H FRHIILFLHQ PXOLSOLFDHXU SHUPH GH SDVVHU GXQH TXDQL
inconnue par une seule multiplication.

1- Premier cas :

Exemple :

Un commerçant achète des marchandises au prix de 4000 DA, il veut faire un bénéfice de 20% sur le prix de vente, Quel sera le prix de vente ?

- Pour un SUL[GDFDGH'3UL[GHYHQH'

- 3RXUXQSUL[GDFDGH'3UL[GHYHQH : $\frac{100}{80}$ DA

- 3RXUXQSUL[GDFDGH' Prix de vente : $4000 \times \frac{100}{80} = 5000$ DA

Généralisation :

- Si le pourcentage de bénéfice est de x % (applicable sur le prix de vente), le coefficient PXOLSOLFDHXU SHUPHDQ GH SDVVHU GX SUL[GDFD DX SUL[GH YHQH HV pJDO

$$\frac{100}{100 + x}$$

'DQVOH[HPSOHSUpFqGHQ $\frac{100}{100 - 20} = \frac{100}{80} = 1,25$ = coefficient multiplicateur.

$$PV = PA \times C = 4000 \times 1,25 = 5000 \text{ DA}$$

2- Deuxième cas :

Exemple :

Un commerçant achète des marchandises pour 4000 DA, il veut faire un bénéfice de 20% sur le SUL[GDFD4XHOVHUDOHSUL[GHYHQH ?

- 3RXUXQSUL[GDFDGH'3UL[GHYHQH →

- 3RXUXQSUL[GDFDGH'3UL[GHYHQH → $\frac{120}{100}$

- 3RXUXQSUL[GDFDGH'3UL[GHYHQH → $\frac{120}{100}$

$$\frac{120}{100} = 1,2 \text{ est le coefficient multiplicateur : } 4000 \times 1,2 = 4800 \text{ DA}$$

Généralisation :

6LOHSRXUFHQDJHGHEpQpILFHVGH[GSSOLFDEOHVXUOHSUL[GDFD

, pour trouver le prix

de vente, il suffit de multiplier le prix d'achat par : $C = \frac{100}{100}$

3. Troisième cas :

Exemple :

/HPHQXGXQUHVDXUDQSRUHQVFULSLRQ

: repas x DA + 12% de service. Un client à payer

100,80 DA quel était le prix du repas ?

Prix payé

Prix de repas

Pour un prix payé de 112 → Prix du repas = 100 DA (100+12)

Pour un prix payé 1 DA → prix du repas = $\frac{100}{112}$ DA

Pour un prix payé de 100,80 → Prix du repas = $100,80 \times \frac{100}{112}$

$\frac{100}{112}$ = coef. Multiplicateur = 0,892857142 DA prix du repas = $100,80 \times 0,89285 = 89,99$ DA

Généralisation :

Si le pourcentage de service de x % (applicable sur le prix payé) le coefficient multiplicateur

$C = \frac{100}{100+x}$ permet de passer du prix payé du repas.

V- 127,21',1,'(1{ :

Exemple :

Un commerçant achète une marchandise pour 45 000 DA. Il désire faire un bénéfice de 20 %
VXUOHSUL[GHYHQH4XHOHVOHSRXUFHQDJHGHEpQpILFHSDUUDSSRUDXSUL[GDFD ?

Remarque :

Dans ce cas on cherche à remplacer le pourcentage (applicable sur une quantité inconnue (prix de vente) par un SRXUFHQDJHDSSOLFDEOHjXQHTXDOLpFRQQXHSUL[GDFD ;

6XU ' GH SUL[GDFD ' GH SUL[GH YHQH OH EpQpILFH HV GH ' GRQF OH

EpQpILFHUSUpVHQHOHVGXSUL[GDFDFHUFRQVOH

Supposons :

$$\frac{20}{80} = \frac{y}{100} \quad 80y = 20 \times 100 = 2000 \quad y = 25$$

HODVLJQLILHTXHVXUXQSUL[GDFDGHHEpQpILFHVGHGXSUL[GDFD

Nous dirons que le pourcentage de 20 % sur le prix de vente à une incidence de 25 % sur le
SUL[GDFD

EXERCICE N° 01 :

/HVGURLVGHGRXDQH VXUXQH PDUFDQGLVHVpOqYHQj GHVRQSUL[GDFD4XHOHVOH

PRQDQGHFHVGVURLVVDQTXHOHSUL[GDFDPDMRUpGHVGURLVGHGRXDQHVG

DA ?

EXERCICE N° 02 :

8QH PDUFDQGLVHDppDFHpH'/HVIUDLVGDFDVpOqYHQjGXSUL[GDFD

1- 4XHOGRRLrUHOHSULGHMjQHVLORQHIXIDLUXHQEpQpILFHGHVXUOHSULGHMjQH ?

2- Quel est le coefficient multiplicateur par lequel on doit passer du coût au prix de vente ?

3- 4XHO HV OH FRHIILFLHQ PXOLSOLF DHXU SDU OHTXHO RQ GRL PXOLSOLHU OH SUL GDFD VDQV
frais pour trouver le prix de vente ?

4- 4XHOHHVOLQFLGHQFHGXSRXUFHQDJHGHEpQpILFH

- 6XUOHSUL[GDFDDYHFIUDLV ?

- 6XUOHSUL[GDFDVDQVIUDLV ?

EXERCICE N° 03 :

Un commerçant accorde à ses clients un rabais de 5% sur le prix marqué sur ses marchandises.

6DFDQTXLODHQFDLVVp'GDQVODMRXUQpHGRQQHUOHPRQDQGHVHVYHQHVDYDQ

la remise. Quel coefficient multiplicateur doit t-il appliquer aux sommes encaissées pour
trouver le montant brut de ses ventes ?

62/87,21'33/,7,21

EXERCICE N° 01 :

3UL[GDFDGH'SUL[PDMRUpDYHFOHVGURLVGHGRXDQH

: 100+12=112 DA

Enonçons la règle de trois :

3UL[GDFDRDO

droits de douane

3RXUXQSULGDFDRDOGH'

o 12 DA droits de douane

3RXUXQSUL[RDOGDGDFGH'

o $\frac{12}{112}$ DA droits de douane

Pour un prix GDFDRDOGH'

o $\frac{12}{112}$ u 23744 DA droits de douane = 2544 DA

EXERCICE N° 02 :

1-Calcul du prix de vente :

- DOFXORQVGDERUGOFRGDFD

RGDFD SUL[GDFDIUDLVDFDV

$$\text{RGDFD ' } \frac{1450 \text{ u } 5}{100} = 1522,5 \text{ DA}$$

RGDFD

prix de vente

3RXUXQFRGDFDGH'

le prix de vente doit être de 100 DA

3RXUXQFRGDFDGH'

prix de vente doit être de $\frac{100}{80}$ DA

Pour un coût GDFDGSUL[GHYHQHHVGH'

$$1522,5 \text{ u } \frac{100}{80} \text{ Prix de vente} =$$

1903,125 DA

2-CRHIILFLHQSHUPHDQGHSDVVHUGXFRGDFDDXSULGHHQH

$$= \frac{100}{100} \times \frac{100}{20} = 1,25$$

3-Coefficient multiplicateur permettant de passer du prix d'achat sans frais au prix de vente.

3ULGDFD' o prix de vente 1903,125 DA

$$\text{PA} \times c = \text{pv} \text{ o } c = \frac{\text{PV}}{\text{PA}} = \frac{1903,125}{1450} = 1,3125$$

4-Incidence du pourcentage de bénéfice :

a. 6XUOHFRGDFDDYHFIUDLV : VXUXQFRGDFDGH'OHEpQpILFHHVGH'OH

bénéfice est donc de $\frac{20}{80}$ GXFRGDFD supposons : $\frac{20}{80} = \frac{x}{100}$ o $80x = 2000$ o $x = 25\%$

b. VXUOHSUL[GDFDVDQVIUDLV : 3RXUXQSUL[GDFDGH' o le PV= 1,3125 o bénéfice = 0,3125

3RXUXQSUL[GDFDGH' o PV=131,25 o bénéfice = 131,25 o Pourcentage (incidence du bénéfice sue le PA) = 31,25%

EXERCICE N° 03 :

Le coefficient permettant de passer du prix encaissé au prix marqué est :

$$C = \frac{100}{100} \times 1,05 \left(\frac{100}{100} \times 1,05 \right)$$

Le montant brut des vents avant la remise : $1250 \times 1,05 = 1321,5 \text{ DA}$

VI- UTILISATION DES POURCENTAGES DANS LES CALCULS

5(/ 7,)6 / + 7 (7 / 9 (17 (' 6

MARCHANDISES :

1- Réductions sur achats et ventes :

Certain commerçant accorde des réductions à leurs clients, ces réductions peuvent être des rabais, des ristournes, des remises ou des escomptes de règlements.

- Le rabais : est une réduction accordée pour compenser la non-conformité des articles livrés ou retard dans la livraison.
- /D ULVRXUQH HV XQH UpGXFLRQ DFFRUGpH SDU OH IRXUQLVVHXU VXU OHQVHPEOH GHV DFDV effectués par son client sur une période de temps déterminé.
- La remise est une réduction sur le prix de vente accordée en raison de LLPSRUDQFHGH ODFD
- /HVFRPSHGHUqJOHPHQ : est une réduction accordée par le fournisseur à son client quand le paiement est effectué au comptant ou avant le terme normalement prévu.

Quelquefois le commerçant accorde plusieurs réductions sur une même facture. Dans ce cas, les réductions se calculent en cascade (l'une après l'autre).

Exemple :

Un commerçant accorde une ristourne de 2% un rabais de 3% et une remise de 4% sur une facture de 1.800 DA. Calculer le net à payer.

$$\text{1ère réduction : ristourne} = \frac{1800 \times 2}{100} = 36 \text{ DA}$$

$$\text{1ère net} = 1800 - 36 = 1764 \text{ DA}$$

$$\text{2ème réduction ; rabais} = \frac{1764 \times 3}{100} = 52,92 \text{ DA}$$

$$\text{2 ème net} = 1764 - 52,92 = 1711,08 \text{ DA}$$

$$\text{3 ème réduction : remise} = \frac{1711,08 \times 4}{100} = 68,4432 \text{ DA}$$

$$\text{3 ème net} = 1711,08 - 68,4432 = 1642,6368 \text{ DA}$$

Remarque :

/RUGUHGHFDOFXOHQLQJOXHSDDVVXUOHQHILQDO

2- Tare, don, réfaction :

2.1-La tare : HV OH SRLGV GH OHPEDOODJH (OOH HV JpQpUDOHPhQ H[SULPpH HQ pourcentage.

Exemple :

Un camion en charge pèse 8.000 kgs. La tare est de 20%. Calculer le poids du camion vide (tare) et le poids de la charge.

$$\text{-Tare : } \frac{8.000 \times 20}{100} = 1.600 \text{ kgs}$$

$$\text{- Poids de la charge : } \frac{8000 \times 80}{100} = 6400$$

$$\text{Ou } 8000 - 1600 = 6400 \text{ kgs}$$

2.2-Le don : H st une réduction accordée pour une avarie normale subie par la marchandise.

2.3-La réfaction : HVXQHUpGXFLRQDFFRUGpHSRXUGHVDDULHVFRQVDpHVSDUOHFC la réception de la marchandise.

Remarque :

HVDYDQDJHVDFFRUGpVjODFHXXUSDUOHYHQGHXUVQRDSSHOpV

bonifications sur le poids.

Le vendeur peut aussi accorder des avantages sur le prix (réductions), dans ce cas, on parle de **bonifications sur le prix** (remise, rabais, ristourne).

3- Taux de marque :

3.1- Définition : On appelle taux de marque, le bénéfice correspondant à un prix de vente de 100 DA, c'est-à-dire le pourcentage de bénéfice calculé sur le prix de vente (ou FLIIUHGDIIIDLUHV

Remarque :

On parle parfois de taux de marge brute au lieu de taux de marque.

4- Calcul du bénéfice connaissant le taux de marque et le prix de revient :

Exemple :

Calculer le bénéfice correspondant à un taux de marque de 25% sur une marchandise revenant à 1200 DA. Sur un prix de vente de 100 DA le bénéfice est de 25 DA et le prix de revient est de :

$$100 - 25 = 75 \text{ DA.}$$

Pour un prix de revient de 1.200 DA le bénéfice sera de : $\frac{1200 \times 25}{75} = 400$ DA

Généralisation :

$$\text{Bénéfice} = \frac{\text{Prix de revient} \times \text{taux de marque}}{100 - \text{Taux de marque}}$$

Remarque : On peut aussi calculer :

- Le pourcentage de bénéfice sur le prix de revient connaissant le taux de marque

$$\% \text{ sur le prix de revient} = \frac{100 \times \text{Taux de marque}}{100 - \text{Taux de marque}}$$

Le prix de vente, connaissant le taux de marque et le prix de revient :

$$\text{Prix de vente} = \frac{\text{Prix de revient} \times 100}{100 - \text{Taux de marque}}$$

VII- AUTRE USAGES COMMERCIAUX :

/REMHGXQHQUHSULVHFRPPHUFDOHHV
OHVUHYHQGUHHQOpDVDQVUDQVIRUPDLRQ

ODFDGHPDUFDDQGLVHVVRXGHSURGXLVILQLVSRXU

(QUHOHSUL[GHYHQHHOHSUL[GDFDOHQHSULVHSHXFDOFXOHUGHVFRVLQHUPpGLDLUHV
FDTXHFRRUUHVSRQgJXQHIRQLRQDFDVRFNDJHYHQH««).

Les principaux prix qui interviennent dans la pratique commerciale se succèdent de la manière suivante :

RGDFD SUL[GDFDIUDLVVXUDFD7UDQVSRU ; emballages)

Prix de revient FRGDFDIUDLVGHYHQH

Prix de vente = prix de revient +bénéfice

Prix marqué = prix de vente+ Taxe

Remarque :

2QSDVVH OH SOXVVRXYHQGXQFRjXQDXUHSDUOD55OLFDRQGXSXUFHQDJHHORQVH
URXYHGHYDQOHFDVGXSXUFHQDJHGLUHFRXGHYDQOHFDVGXSXUFHQDJHGLUH

EXERCICE :

Un commerçant achète une marchandise 2.450 DA. Il obtient deux remises de 5 et 3%. Il VXSSRUHGHVIUDLVVpOHYDQjGHFHSUL[GDFD4XHOHVOHFRGDFD ? Sachant que

e prix de revient. Quel devra être le prix de vente, si le taux de marque appliqué par le commerçant est de 30%

62/87,21'(/(;(5,{ :

1- DOFXOGXFRGDFD :

1^{ère} remise: $\frac{2450 \times 5}{100} = 122,50 \text{ DA}$

1^{er} net : $2450 - 122,50 = 2\,327,5 \text{ DA}$

2^{ème} Remise : $\frac{2327,50 \times 3}{100} = 69,82 \text{ DA}$

2^{ème} net : $2327,50 - 69,82 = 2\,257,68 \text{ DA}$

JUDLVVHFDOFXOHQVXUOHVDFDIUDLVGDFDEUXV = $\frac{2450 \times 10}{100} = 245 \text{ DA}$

RGDFD SUL[QHGDFDIUDLVGDFD 2502,68 DA

2- Calcul du prix de revient :

Les frais sur vente sont les $\frac{7}{93}$ GXFRGDFDHOHSUL[GHUHYLHQHVpJDODX $\frac{100}{93}$ du coût
GDFD3RXUXQFRGDFDGH'OHHSUL[GHUHYLHQHVGH'

3RXUXQFRGDFDGH'OHHSUL[GHUHYLHQHVGH u $\frac{100}{93} = 2691 \text{ DA}$

3- Calcul du prix de vente :

Dans ce cas le bénéfice est égal à $\frac{30}{100}$ du prix de vente ou $\frac{30}{70}$ du prix de revient.

Pour un prix de revient de 2691 le bénéfice sera de $2\,691 \times \frac{30}{70} = 1153,28 \text{ DA}$

Prix de vente = bénéfice + prix de revient = $2691 + 1153,28 = 3844,28 \text{ DA}$

On peut aussi calculer le coefficient multiplicateur $C = \frac{100}{70} = 1,42857$

Prix de vente = prix de revient u $c = 2691 \times 1,42857 = 3\,844,28 \text{ DA}$

4- Calcul les taxes (TVA- TTC-HT) :

La TVA (taxe sur la valeur ajoutée) est directement facturée aux clients sur les biens qu'ils achètent ou les services qu'ils utilisent. Les entreprises doivent quant à elles la collecter et la déclarer.

4.1- Calcul de la TVA : On peut calculer simplement un montant TTC à partir d'un montant HT :

$$\text{Prix HT} \times (1 + \text{TVA}/100) = \text{prix TTC}$$

Par exemple, pour un produit à 500 DA hors taxes sur lequel est appliquée une TVA de 20 %, on obtient :

$$500 \times (1 + 20/100) = 600 \text{ DA}$$

Comment calculer la **TVA** (taxe sur la valeur ajoutée) ou retrouver un prix **HT** (hors taxes) ou un prix **TTC** (toutes taxes comprises) ?

Calculer la **TVA** consiste généralement à partir du montant hors taxes ou **HT** et à lui appliquer un taux, le taux applicable.

Parfois, il faudra retrouver la taxe sur la valeur ajoutée **TVA** à partir des montants **HT** et **TTC** ou toutes taxes comprises. C'est un calcul relativement simple. Il ne se complique qu'en présence de deux taux, un taux normal et un taux réduit par exemple.

- Calculer la TVA : une opération sur les pourcentages :

Calculer la TVA consiste le plus souvent à multiplier les montants **HT** par un pourcentage que nous appellerons $t/100$. Avec un taux de **TVA** à 20%, le montant **HT** est simplement multiplié par 20% ou 0,2.

Le montant hors taxes **HT** est le prix sur lequel seront appliqués la **TVA** et les taxes assimilées lorsqu'elles existent.

Le prix toutes taxes comprises est le prix dans lequel la **TVA** et les taxes assimilées sont incluses.

- **Calculer le montant de la TVA à l'aide des pourcentages :** La taxe sur la valeur ajoutée est toujours comprise dans le prix payé par le client. C'est un pourcentage que l'on va rajouter au montant que souhaite obtenir le vendeur de son client.

On part donc du montant hors taxes, que l'on multiplie par le **taux de TVA** appelé « t ».

Calcul de la TVA = $\text{HT} \times t/100$ ou $\text{prix HT} \times \text{taux}$

Exemples avec la méthode pourcentages: 2QSDUGXQPRQDQRUVDHVGH'
calculer la TVA ?

Avec le taux normal : TVA=20%

$$1000 \times 20\% = 200 \text{ DA}$$

- DOFXOHUOD79jSDULUGXQSUL[77 : L'opération est ici inversée. On connaît le prix **TTC** et le taux de la **TVA** mais ni son montant ni le prix **HT**.

Formule = $[\text{Prix TTC} / (1 + \text{taux})] \times \text{taux}$

Avec un taux de 20%, on obtient :

- x Prix TTC / 120% * 20%,
- x Prix TTC / 1,2 * 0,2.

Exemple de calcul de la TVA à partir du prix ou montant TTC :

8QFRPSDEOHGLVSRVHGXQHIDFXUHG77

Avec un taux de 20 % :

$$1200 / 120\% * 20\% = 200 \text{ DA}$$

$$1200 / 1,2 * 0,2 = 200 \text{ DA}$$

Pour obtenir ces résultats, il faut d'abord calculer le montant hors taxes. L'étape suivante consiste à le multiplier par le taux de TVA.

-Calculer le montant HT à partir d'un prix TTC ou de la TVA :

Calculer un montant hors taxes à partir de la TVA, c'est diviser le montant de la TVA par le taux de TVA.

Calculer un montant HT à partir d'un prix TTC, c'est diviser le prix TTC par 1 + taux de TVA.

Calculer le montant HT se fait assez simplement à partir de la TVA ou du montant TTC. Il suffit de connaître le taux de TVA applicable.

- Calcul du montant HT à partir de la TVA : /H[SUHVLRQ« toute taxe comprise » (TTC) est utilisée pour désigner un prix sur lequel toutes les taxes dues par le client sont prises en compte. L'expression toute taxe comprise est souvent abrégée par TTC. Le prix TTC prend en compte la taxe sur la valeur ajoutée ou TVA. Le prix TTC est donc supérieur au prix hors taxe (souvent abrégée par HT). En effet, ce dernier ne prend pas en compte la taxe sur la valeur ajoutée.

Méthode 1 : En exprimant le montant HT par rapport à la TVA : les pourcentages

« t » exprime le taux de TVA.

$$\text{TVA} = \text{HT} * t / 100$$

$$\text{TVA} * 100 = \text{HT} * t / 100 * 100$$

$$\text{TVA} * 100 / t = \text{HT} * t / t$$

$$\text{TVA} * 100 / t = \text{HT}.$$

Exemple : calcul du montant HT à partir de la TVA avec les pourcentages

Soit un montant de TVA de 2000DA

Si on suppose que le taux de TVA= 20% ou 20 / 100, on obtient :

$$HT = 2000 * 100 / 200 = 2000 * 5 = 10\,000\text{DA}$$

Méthode 2 : utiliser le résultat des fractions

Exemple : calcul du montant de TVA de 2000DA

Avec un taux de TVA de 20% on obtient :

$$\times \text{ TVA} = HT * T / 100 = HT * 02$$

$$\times \text{ TVA} / 02 = HT * 02 / 02$$

$$\times \text{ HT} = 2000 / 02 = 10\,000\text{DA}$$

- **Calcul du montant HT à partir du montant TTC** : La valeur hors taxes d'une marchandise, souvent abrégée HT ou H.T., est le prix de vente sans les taxes obligatoires, dont principalement la taxe sur la valeur ajoutée.

On sait que : $TTC = HT + TVA$.

Méthode: Les pourcentages et fractions :

$$\text{Calcul du TTC} = HT + HT * t / 100 \text{ Ou } TTC = HT * (1 + t / 100) = HT * 1 + t / 100$$

Avec un taux de 20%, la formule devient :

$$TTC = HT + HT * 20 / 100 \text{ ou } TTC = HT * 1 + 20 / 100 = HT * 1.2$$

Pour retrouver le montant HT, il suffit d'utiliser la même méthode qu'en partant de la TVA.

$$TTC = HT * 1.2 \text{ ou } TTC / 1.2 = HT$$

Exemple : Calcul du montant HT à partir du TTC avec les pourcentages :

Soit un montant TTC de 12000DA et un taux de TVA de 20% :

$$\times \text{ HT} = 12000 / 1,2 = 10\,000\text{DA}$$

4.2- Calcul le montant TTC à partir de la TVA ou du prix HT : Calculer le montant TTC à partir d'un montant HT est simple. Il suffit de multiplier le montant HT par le chiffre 1 + taux de TVA.

Calculer directement le montant TTC à partir d'un montant de TVA est plus complexe. Dans tous les cas, il faut connaître le taux de TVA.

Comment calculer directement un prix TTC à partir du montant HT ou de la TVA ?

a- Calculer le montant TTC à partir du montant HT : Une fois que l'on connaît le montant de la TVA, calculer le prix TTC est relativement simple puisqu'il suffit d'additionner les deux montants.

Calcul du TTC= HT + TVA

On sait que la $TVA = HT * t / 100$.

On peut donc exprimer le prix **TTC** par rapport au montant **HT** :

$$\text{TTC} = \text{HT} + \text{HT} * t/100$$

$$\text{Ou } \text{TTC} = \text{HT} * (1 + t/100) = \text{HT} * 1 + t/100$$

Exemple de calcul du **TTC** à partir du montant **HT** connu :

Avec des taux de 20%, en pourcentage et en fractions, soit un montant **HT** de 1000DA

Pour un taux de 20% :

$$\text{TTC} = 1000 + 1000 * 20/100 = 1200 \text{ DA}$$

$$\text{Ou } \text{TTC} = 1000 * (1 + 20/100) = 1000 * 1,20 = 1200 \text{ DA}$$

b- Calculer le montant TTC à partir de la TVA :

$$\text{Prix TTC} = \text{montant de TVA} / [1 - (1/(1 + \text{taux de TVA}))]$$

Exemple de calcul du prix **TTC** à partir de la **TVA** :

Soit un montant de **TVA** de 2000DA

Avec un taux de **TVA** de 20%

$$\text{Prix TTC} = 2000 / [1 - (1/1.2)] = 2000 / (1 - 0.83) = 2000 / 0.16 = 12000 \text{ DA TTC}$$

LEÇON N°04 /,17(5(76,03/(

OBJECTIF DE LA LEÇON N°04 : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être FDSDEOHGHFDOFXOHUOLQpUrVLPSOH

PLAN DE LA LEÇON :

I. /,17(5(76,03/(

1. 1RLRQGLQpUrVLPSOH
2. Notion de taux
3. DOFXOGHOLQpUrVLPSOH
4. Notion de valeur acquise
5. Taux moyen de plusieurs placements
6. Taux effectif de placement

II. 0(7+2'(6357,48(635/(/8/'(/,17(5(76,03/(

1. Méthodes des nombres et des diviseurs fixes
2. Méthode des parties aliquotes du capital
3. Méthodes des parties aliquotes du temps
4. Méthode du soixante
5. Méthode du 1/3 du 1/30 et du 1/300 (ou méthode Anglaise)

INTRODUCTION:

/ REMH GH FHH SDULH HV GLQURGXLUH OD ORJLTXH PDpDLTXH GDQV les opérations financières, par conséquent, cette partie peut aussi être appelée mathématiques financières.

/HV PDpDLTXHV ILQDQFLqUHV UDLHQ GHV RSpUDLRQV GpFDQJH TXL SRUHQ VXU GHV

PRQDQV VRPPHV GDUJHQ H FHV SRXU FHH UDLVRQ TXRQ OHV

TXDOLILH GRSpUDLRQV

financières.

Cette matière traite essentiellement des opérations certaines où le seul élément variable qui HVSULVHQFRQVLGpUDLRQFHVOHHPSVGXUDQOHTXHOVHIIHFHXHQRXGRLYHQVHIIHFHXHUOHV différents paiements.

EXEMPLE :

En déposant 1 'GDQV XQH EDQTXH TXL RIIUH GLQpUrV RQ UHoRL HQ contrepartie 1 100 DA dans un an.

/H[LVHQFH GH OLQpUr VH MXVLILH SDU OHV RIIUHV SDU OHV EDQTXHV H DXUHV LQVLXLQV

ILQDQFLqUHV1(3UpVRU«GHSDHUOX

LOLVDLRQGHODUJHQGHVDXUHV

La première sous-partie de ce cours sera réservée aux opérations financières à court terme, FHVjGLUHFHOOHVGRQODGXUpHQRUPDOHQH[FqGHSDVXQDQ3RXUFHVRSpUDLRQVODSUDLTXH QRUPDOHHVFHOOHGHOLQpUrVmple.

La deuxième sous-SDULHVHUDUpVHUYPHDX[RSUDLRQVILQDQFLqUHVjORQJHUPHFHVjGLUH celles dont la durée normale est supérieure à une année. Pour ces opérations, la pratique QRUPDOHHVFHOOHGHOLQpUrFRPSRVp

Quelques notions essentielles en mathématiques financières :

1- Le capital (c) : HV OpOpPHQ TXL VHU GH EDVH j RXV OHV FDOFXOV VXU OHV RSpUD financières, il est constitué par la somme déposée en banque, la somme prêtée, la somme à UHPERXUVHU«««« ,

2- Le taux (t) : HV OpOpPHQ QXPpULTXH TXL FDUDFpULVH OLQpUr ,O HV HSULPp HQ SRXUFHQDJH SRXU XQH SpULRGH GpHUPLQpH TXL SHX rUH ODQQpH OH VHPHVUH OH ULPHVUHOHPRLVHF«««« ,

3- La durée (n) :HVOHHPSVSHQGDQOHTXHOOHFDSLDDODppSODFp(lle est exprimée en nombre de jours, mois, trimestres, semestres, années ou autres. La courte période varie généralement de 1 jour à une année, par contre la longue période est représentée par une GXUpHGHSOXVGXQDQ,

4. /LQpUr, : HVOHUHHIQXGXcapital placé ou prêté, calculé en fonction du temps et du DX[HVOHORHUGHODVRPPHSUrph

I. /,17(5(76,03/(

1- 1RLRQGLQ éret simple :

/LQpUr SHX rUH GpILQL FRPPH OD UpPXQpUDLRQ GXQ Sur GDUJHQ FDTXH IRLV TXXQH

personne prête une certaine somme (à une autre personne ou à une banque), elle se prive SHQGDQQRXH OD GXUpH GX Sur GH OD SRVVLELOLp GH PSORHU HOOH -même son argent et rend VHUYLFH j VRQGpELHXU TXL SRXUUD OXLOLVHU SRXU ILQDQFHU GHV LQYHVLVVHmentables. Le VHUYLFHUHQGXSDUOHFUpGLHXUDXGpELHXUVXSSRVHXXHUpPXQpUDLRQTXRQDSSHOOHUDLQpUr

Les intérêts simples sont calculés pour des périodes allant de 1 jour à 1 an, sans pour autant exclure tout calcul des intérêts simple pour des périodes supérieures à une année.

2- Notion de taux :

/HDXGLQpUr HV OH PRQDQGHOLQpUr GXQHVRPPHGXQFDSLDOGH 'SODFpH

pendant 1 année (ou une période)

EXEMPLE :

x 100 DA placés pendant 1 an au taux de 10 % vont produire un intérêt de 10 DA.

x100 DA placés pendant 1 an au taux de 20 % vont produire un intérêt de 20 DA.

3- CDOFXOGHOLQpUrVLPSOH :

3.1. Formule fondamentale :

- 3DURQVGXQHPSOH RQSODFH'SHQGDQDQDXDX[GHOLQpUrVHUDGH : 100

$\times 10 \% = 10 \text{ DA.}$

- Si on double le taux (on passe de 10 % à 20 %) tout en maintenant le capital et la durée fixe, GDQVFHFDVOLQpUrSURGXLHVGH :

- $100 \times 20 \% = 20 \text{ DA.}$

- Si on double la durée (on passe de 1 an à 2 ans) tout en maintenant le capital et le taux IL[HGDQVFHFDVOLQpUrSURGXLHVGH :

- $100 \times 10 \% \times 2 = 20 \text{ DA.}$

- 6LRQGRXEOHOHFDSLDRXHQPDLQHQDQOHVDXUHVGRQQpHVIL[HV OLQpUrSURGXLHV de : $200 \text{ DA} \times 10\% = 20 \text{ DA.}$

REMARQUE :

- A chaque fois que le taux, ou le temps, ou le capital double (avec les autres données fixes),
OLQpUrVLPSOHGRXEOH
- A chaque fois que le taux, ou le temps, ou le capital triple (avec les autres données fixes),
OLQpUrVLPSOHULSOH

Finalement, on peut déduire que OLQpUr VLPSOH HV GLUHFHPHQ SURSRULRQQHO UHYRLU OH chapitre 2 de la 1^{ère} partie : grandeurs proportionnelles) aux trois mesures suivantes : le capital placé, le taux de placement et le temps pendant lequel il a été placé.

FORMULATION : en désignant par :

- c : Le montant du capital placé
- n : La durée du placement
- t : Le taux de placement
- I : Intérêt sera déterminé comme suit :

$$I = \frac{c \cdot u \cdot t \cdot n}{100}$$

3.2. Durée de placement exprimée en mois : La durée de placement peut être

LQlpULHXUHjODQQpHXQLpGHHPHVHSHXrUHH[SULPpHHQPRLVHOHVpFULDLQVL : $\frac{n}{12}$
GDQQpH

/DIRUPXOHIRQGDPHQDOHUHVHDSSOLFDEOHVpFULDORUV :

$$I = \frac{c \cdot u \cdot t}{100} \text{ u } \frac{n}{12} \quad \text{donc} \quad I = \frac{c \cdot u \cdot t \cdot n}{1200}$$

EXEMPLE :

c = 1000 DA ; t = 6 % ; n = 2 mois

$$I = \frac{1000 \cdot 6 \cdot 2}{1200} = 10 \text{ DA}$$

3.3. Durée de placement exprimée en jours : La durée de placement peut être H[SULPpHHQMRXUVOXVDJHpDQJpQpUDOHPHQGHSHUHQGUHMRXUV pour une année (année commerciale) PDLVRQSHXDVVLSUHQGUHODQQpHjMRXUVODQQpHFLYLOH

xAnnée Commerciale : n = 360 j, donc $\frac{n}{360}$ GDQQpH GDQV FH FDV RQ GL TXRQ FDOFXOH
OLQpUrFRPPHUFLDO

$$I = \frac{c \cdot u \cdot t}{100} \text{ u } \frac{n}{360} \quad \text{donc} \quad I = \frac{c \cdot u \cdot t \cdot n}{36\,000} \quad I = \frac{c \cdot u \cdot t \cdot n}{36\,500}$$

Année civile : $n = 365 \text{ j}$, donc $\frac{n}{365}$ GDQQpHGDQVFHFDVRQFDOFXOHOLQpUrFLYLO

Exemple 1 :

DOFXOHUOLQpUrFRPPHUFLDOSURGXLSUXQFDSLDOGH
jours.

000 DA placé à 5 % pendant 140

$$c = 10\,000 ; t = 5 \% ; n = 140 \text{ j} \quad I = \frac{10000 \times 5 \times 140}{36000} = 194,44 \text{ DA}$$

Exemple 2 :

DOFXOHUOLQpUrSURGXLSUXQFDSLDOGH'SODFpDXDXGHHGX
11/11/2020.

20 au

Dans ce cas on néglige le 1^{er} ou le dernier 2/10/2020 au 11/11/2020 jour de déplacement car le capital ne porte pas intérêt le 1^{er} jour de placement :

Octobre 31-2 = 29 j } $n = 40 \text{ jours}$
Novembre 11j }

$$I = \frac{2\,500 \times 10 \times 40}{36\,000} = 27,77 \text{ DA}$$

3.4.Utilisation de la formule fondamentale : La IRUPXOHIRQGDPHQDOHGHOLQpUr simple met en jeu 4 variables : I , c , t , n qui supposent donc la résolution de 4 problèmes différents, chacune des quatre variables pouvant être inconnue, les 3 autres étant alors connues.

La formule fondamentale permet la résolution de tous ces problèmes ; ainsi lorsque la durée de placement est exprimée en jours, on aura :

1) Calcul du capital : $c = \frac{36\,000 \times I}{t \times n}$

2) Calcul du taux : $t = \frac{36\,000 \times I}{c \times n}$

3) Calcul du temps : $n = \frac{36\,000 \times I}{c \times t}$

APPLICATIONS :

1) DOFXOHUOLQpUrSURGXLSDUXQHVRPPHGH'DXDX[GHSHQGDQXQHGXUpHGH

180 jours :

$$I = \frac{1000 \times 6 \times 180}{36\,000} = 30 \text{ DA}$$

2) Calculer le capital, qui est placé pendant 72 jours au taux de 5% ayant produit 20 DA GLQpUr :

$$c = \frac{36\,000 \times 20}{5 \times 72} = 2\,000 \text{ DA}$$

3) Quelle est la durée « n » GH SODFHPHQH[SULPpHHQMRXUVGXQFDSLDOGH ' placé au taux de 8 % qui produit 80 DA GLQpUr ?

$$n = \frac{36\,000 \times 80}{8 \times 10\,000} = 36 \text{ jours}$$

4- Notion de valeur acquise :

On appelle valeur acquise par un capital placé, le totale à la fin du placement, du capital SODFpHGHOLQpUrSURGXL

Valeur acquise = capital + Intérêt

Si on note « A » la valeur acquise, alors

$$A = c + \frac{c \times t \times n}{36\,000}$$

$$A = c + I$$

Exemple :

Calculer la valeur acquise par un capital de 15 000 DA placé à 10% du 25/1/02 au 15/5/02

- Calcul de n : Janv : (31-25) = 6 j ; Fev : = 28 j ; Mars = 31 j

Avril = 30 j ; Mai = 15 j

Total = 110 j

- Calcul de $I = \frac{15\,000 \times 10 \times 110}{36\,000} = 458,33 \text{ DA}$

- Calcul de $A = c + I = 15\,000 + 458,33 = 15\,458,33 \text{ DA}$

5- Taux moyen de plusieurs placements :

Soient plusieurs placements effectués par une personne à des taux différents et pour des durées différentes, les intérêts de ces placements sont :

$$I_1 = \frac{c_1 u t_1 u n_1}{36000} \quad I_2 = \frac{c_2 u t_2 u n_2}{36000}$$

$$I_3 = \frac{c_3 u t_3 u n_3 \dots}{36000}$$

La question qui se pose : est-ce que les placements au taux unique ?

La réponse est affirmative.

Ce taux unique est appelé **taux moyen**

Ce taux moyen de plusieurs placements est le taux unique qui, appliqué aux capitaux respectifs et pour leurs durées respectives conduirait au même intérêt total.

Ce taux « T »

$$\frac{c_1 T n_1}{36000} + \frac{c_2 T n_2}{36000} + \frac{c_3 T n_3}{36000} = \frac{c_1 t_1 n_1}{36000} + \frac{c_2 t_2 n_2}{36000} + \frac{c_3 t_3 n_3}{36000}$$

$$c_1 T n_1 + c_2 T n_2 + c_3 T n_3 = c_1 t_1 n_1 + c_2 t_2 n_2 + c_3 t_3 n_3$$

$$T = \frac{c_1 t_1 n_1 + c_2 t_2 n_2 + c_3 t_3 n_3}{c_1 n_1 + c_2 n_2 + c_3 n_3}$$

Le même calcul serait fait avec 4, 5, 6, capitaux.

Exemple : Calculer le taux moyen des placements suivants :

3800	4,5 %	25 Mars au 15 Mai	$n_1 = 51 \text{ j}$
6420	6,2 %	25 Mars au 31 Mai	$n_2 = 67 \text{ j}$
780	5,5 %	25 Mars au 15 Juin	$n_3 = 82 \text{ j}$

$$T = \frac{(3800 u 4,5 u 51) + (6420 u 6,2 u 67) + (780 u 5,5 u 82)}{3800 u 51 + 6420 u 67 + 780 u 82} = 5,65\%$$

6- Taux effectif de placement :

Il s'agit de calculer le taux effectif de placement du remboursement du capital.

Il arrive que les placements soient effectués à des dates différentes et pour des durées différentes.

Le taux effectif de placement est un peu plus élevé que le taux nominal.

Exemple :

Une personne souscrit à 10 000 DA de bons de trésor à 2 ans. Sachant que les intérêts sont payés annuellement, quel est le taux effectif de placement ?

RESOLUTION :

Les choses se passent de la façon suivante :

Le souscripteur des bons remet 10 'RQOXL'YHUVHLPPpGLDHPHQOLQpUrGXFDLDO pour 2 ans à 4 %, soit :

$$\frac{10\ 000 \text{ u } 4 \text{ u } 2}{100} \quad 800 \text{ DA}$$

Cela revient à dire que la personne a réellement prêté au Trésor : 10 000 DA - 800 DA = 9 200 DA

Tout se passe donc comme si un capital de 9 200 DA produit en 2 ans un intérêt de 800 DA, à quel taux ce capital a été réellement placé ?

$$\frac{9\ 200 \text{ u } T \text{ u } 2}{100} \quad 800 \quad 7 \quad \frac{800 \text{ u } 100}{9200 \text{ u } 2} \quad 4,34\%$$

APPLICATION :

Soient les placements suivants :

Capitaux	Taux	Durée
4 000 DA	5%	du 15 Juin au 30 Juin
7 000 DA	6 %	du 15 Juin au 15 Juillet
8 000 DA	6,5 %	du 15 Juin au 20 Août

1. DOFXOHUOLQpUrSURGXLSDUFDFXQGHVFDLSDX[
2. Calculer la valeur acquise par chacun des capitaux
3. DOFXOHUOHDX[PRHQGHSODFHPHQSRXUOHQVHPEOHGHVFDLSDX[
4. 6XSSRVDQTXHOLQ érêt du 1^{er} capital (4000 DA) est perçu le 15 Juin, calculer le taux effectif du placement dans ce cas.

1- DOFXOGHOLQpUrGHFDFXQGHVFDSLDX :

$$1^{\text{er}} \text{ capital : } n = 15j, \quad I_1 = \frac{4000 \times 15 \times 5}{36\,000} = 8,33 \text{ DA}$$

$$2^{\text{ème}} \text{ capital : } n = 30j, \quad I_2 = \frac{7000 \times 30 \times 6}{36\,000} = 35 \text{ DA}$$

$$3^{\text{ème}} \text{ capital : } n = 66j, \quad I_3 = \frac{8000 \times 66 \times 6,5}{36\,000} = 95,33 \text{ DA}$$

2- Valeur acquise par chacun des capitaux :

$$A_1 = 4000 + 8,33 = 4\,008,33 \text{ DA}$$

$$A_2 = 7000 + 35 = 7\,035 \text{ DA}$$

$$A_3 = 8000 + 95,33 = 8\,095,33 \text{ DA}$$

3- Calcul du taux moyen :

$$T = \frac{4000 \times 5 \times 15 + 7000 \times 30 \times 6 + 8000 \times 66 \times 6,5}{4000 \times 15 + 7000 \times 30 + 8000 \times 66} = 6,25\%$$

4- Calcul du taux effectif :

$$\frac{1}{LQpUr HV SHUoX OH -XLQ GRQF OD VRPPH UpHOOHPhQ SODFpH HV GH} : 4000 \times 8,33 = 3991,67 \text{ DA .}$$

$$\frac{3\,991,67 \times T \times 15}{36\,000} = 8,33 \text{ DA} \quad 7 \quad \frac{8,33 \times 36\,000}{3991,67 \times 15} = 5,008\%$$

II. 0(7+2'(6 357,48(3285 / (/8/ ' (/, 17 (5(7

SIMPLE :

Ces méthodes de calcul sont à retenir lorsque la durée du placement est exprimée en jours.

1- Méthodes des nombres et des diviseurs fixes :

1.1.Principe de la méthode :

Partant de la formule fondamentale : $I = \frac{c \times t \times n}{36000}$, divisons le numérateur et le dénominateur par « t DX[GHOLQpUrQRXVDOORQVREHQLU :

$$\frac{36000}{t}$$

$$I = \frac{c \cdot n}{\frac{36000}{t}} \quad \text{Posons : } \frac{36000}{t} = D \text{ et } c \cdot n = N$$

Le numérateur $c \cdot n$ est appelé Nombre (N)

Le dénominateur $\frac{36000}{t}$ est appelé Diviseur fixe relatif au taux (D) dans ce cas.

$$I = \frac{N}{D} \quad \text{Ou} \quad I = \frac{c \cdot n}{D}$$

EXEMPLE :

3DUODPpRGHGXLIVHXUILHFDQXOHUOLQpUrSURGXLSDUXQFDSLDOGH
5% pendant 45 jours.

000 DA placé à

$$D = \frac{36000}{5} = 7200 \quad N = 5000 \cdot 45 = 225000 \quad I = \frac{225000}{7200} = 31,25 \text{ DA}$$

1- CDOFXOGHOLQpUrGHSOXVLHXUVFDSLDX

/DPpRGHGHVQRPEUHVHGHVGLIVHXUVILHVHVXURXjUHFRRPDQGHUORUVTXHORQGRL
FDOFXOHUOLQpUrJOREDGHGSOXVLHXUVFDSLDXSODFpVDXPrPHDX

Exemple : FDOFXOHUOLQpUrRDOSDUOHVFDSLDXVXLQVSODFpVDXDXGH

45 186 DA ; Pendant 24 jours

182 732 DA ; Pendant 31 jours

85 108 DA ; Pendant 45 jours

En appliquant la méthode, on obtiendra :

$$\text{Intérêt total} = \frac{45186 \cdot 24 + 182732 \cdot 31 + 85108 \cdot 45}{7200} = 1469,30 \text{ DA}$$

LQVL OD GpHUPQLDLRQ GH OLQpUr JOREDO GH SOXVLHXUV FDSLDX[SODFpV DX PrPH DX[VH
ramène à la division fixe (D).

$$I = \frac{N_1 + N_2 + N_3 + \dots}{D}$$

2- Méthode des parties aliquotes du capital :

6LOHFDLSDOHVpJDODXGLYLVHXUIL[HOLQpUrHV

égal au nombre de jours.

Partons de la formule : $I = \frac{c \cdot n}{D}$

$$c = D \quad \text{alors} \quad I = \frac{D \cdot n}{D} = n$$

HTXLSHUPHGpFULUHTXH

Quant $c = D$; $I = n$

Exemple :

DOFXOHUOLQpUrGXQHVRPPHGH

840 DA placée à 4,5% pendant 72 jours. Calculons D.

$$D = \frac{36\,000}{t} \cdot \frac{36\,000}{4,5} \cdot 8\,000$$

/DUqJOHSUpFpGHQSHUPHGpFULUH

:

Quant $c = 8\,000$, $I = n = 72$ DA . Le principe de la méthode est de passer de 8 000, capital
SURYLVRLUHGRQOLQpUrHVGH'j FDSLDO UpHOOPHQSQSODFpjODLGHHGVSDULHV
aliquote de 8 000.

Le calcul se présente de la façon suivante :

Capital	Intérêt
<u>8 000</u>	<u>72</u>
8 000	72
4 000 (1/2 de 8 000)	36
800 (1/100 de 8 000)	7,2
400 (1/200 de 8 000)	0,36
c= 12 840	I = 115,56 DA

3- Méthodes des parties aliquotes du temps :

Si le temps est égal au $\frac{1}{100}$ GXGLYLVHXUIL[HGXDX['OLQpUrVHUDpJDODX $\frac{1}{100}$ du capital
(C)

Partons de la formule $I = \frac{c \cdot n}{D}$

Appelons « base » le $\frac{1}{100}$ du diviseur du taux

$$\text{Base} = \frac{D}{100} \quad D = \text{base} \times 100$$

En remplaçant D par sa valeur dans la formule initiale on obtient.

$$c \times \frac{D}{100} = \frac{c}{100} \times D$$

$$I = \frac{c \cdot n}{\frac{D}{100} \cdot 100} = \frac{\frac{D}{100} \cdot 100}{\frac{D}{100} \cdot 100}$$

Quand $n = \frac{D}{100}$	$I = \frac{c}{100}$
---------------------------	---------------------

EXEMPLE :

la méthode des parties aliquotes du temps, FDOFXOHUOLQpUrSURGXLSUXQFDSLDOGH DA placé à 4,5 % pendant 132 Jours.

$c = 12\,384$ DA ; $t = 4,5\%$; $n = 132$ jours

Calculons D :

$$D = \frac{36\,000}{t} = \frac{36\,000}{4,5} = 8\,000$$

/DUqJOHSUpFpGHQHSUPHGpFULUH :

$$n = \frac{D}{100} \cdot \frac{8000}{100} = 80 \text{ jours}$$

$$\text{Donc } I = \frac{c}{100} = \frac{12\,384}{100} = 123,84$$

Passons de 80, nombre de jours provisoire à 132, nombre de jours réel de placement par le moyen des parties aliquotes de 80.

Nombre de jours	Intérêt
<u>80</u>	<u>123,84</u>
80	123,84
40 (1/2 de 80)	61,92
10 (1/8 de 80)	15,48
2 (1/40 de 80)	3,10
132 jours	I = 204,34 DA

4- Méthode du soixante :

Reprenons la formule $I = \frac{c \cdot n}{\text{base} \cdot 100}$ et supposons que le taux de placement soit 6 % et le nombre de jours de placement de 60. Le diviseur fixe sera alors 6 000 et la base 60 ; on obtiendra :

$$I = \frac{c \cdot 60}{60 \cdot 100} = \frac{c}{100}$$

Si $t = 6\%$ et si $n = 60j$	$I = \frac{c}{100}$
------------------------------	---------------------

:

Un capital placé à 6% pendant 60 jours rapporte le 1/100^e de sa valeur

EXEMPLE :

3DUODPPRGHGXVRL[DQHFDOFXOHUOLQpUrSURGXLSDUXQFDSLDOGH
pendant 76 jours.

226 DA placé à 4,3 %

Le calcul est basé sur deux décompositions successives en parties aliquotes, portant sur la durée et sur le taux.

Ecrivons que : si $t = 6\%$ et si $n = 60$ j

$$I = \frac{8226}{100} = 82,26 \text{ DA}$$

Supposons le taux fixe et passons de 60, nombre provisoire de jours, à 76, nombre réel de jours de placement.

Le calcul sera alors le suivant :

JOURS	INTERET
<u>60</u>	<u>82,26</u>
60	82,26
10 (1/6 de 60)	13,71
6 (1/10 de 60)	8,23
<u>76 Jours</u>	<u>104,20 = intérêt avec un taux de 6%.</u>

HGHUQLHUUpVXODVLJQLLHTXhjHSRXUMRXUVGHSODFHPHQOLQpUrREHQXHVGH

104,20 DA. Passons maintenant de 6%, taux provisoire à 4,30 %, taux réel de placement.

AUX	INTERET
6%	104,20
3% (1/2 de 6%)	52,10
1% (1/6 de 6%)	17,37
0,30 % (1/20 de 6%)	5,21
<u>4,30 %</u>	<u>I = 74,68 DA à 4,30 % et pour n = 76j</u>

La méthode du soixante peut être également appelée : Méthode des parties aliquotes du temps et du taux.

5- Méthode du 1/3 du 1/30 et du 1/300 (ou méthode Anglaise) :

7RXHVOPpRGHVFRPPHUFLOHVGHFDOFXOGHOLQpUrVLPsoHSURSRVpHVMXVTXLFLUHSRVHQ

VXU OHLVHQFH GXQ GLUVHXU ILH entier. Cette existence est toujours assurée, le nombre 3 6000 ayant de nombreux diviseurs.

M

$I = \frac{c \cdot n \cdot t}{36500}$ ne permet pas le recours à un diviseur fixe que pour le taux de 5% la méthode est donc applicable. On lui a apporté un perfectionnement basé sur la remarque suivante :

$$7\ 300 = 7\ 300$$

$$1/3 \text{ de } 7300 = 2\ 433$$

$$1/30 \text{ de } 7300 = 243$$

$$1/300 \text{ de } 7300 = \underline{24}$$

$$\text{Total} = 10\ 000$$

$$7\ 300 [1 + 1/3 + 1/30 + 1/300] = 10\ 000 \text{ et } I = \frac{c \cdot n}{7\ 300}$$

$$I = \frac{c \cdot n [1 + 1/3 + 1/30 + 1/300]}{7\ 300 [1 + 1/3 + 1/30 + 1/300]} = \frac{c \cdot n [1 + 1/3 + 1/30 + 1/300]}{10\ 000}$$

LQVL SRXU FDOFXOHU OLQpUr GXQ FDSLDO ORUVTXH ODQQpHV SULVH j **365 jours**, on suppose GDERUGTXHOHDX[GLQpUrHVGHS uis on calcule le nombre auquel on ajoute son 1/3, son 1/30 et son 1/300, le nombre total obtenu est divisé par 10.000, le résultat de la division GRQQH OLQpUr GX FDSLDO SODFp PDLV j RQSDVVH DORUV GH DXDX[UpHO j ODLGH GHV parties aliquotes du taux 5%.

EXEMPLE :

3DU OD PpRGH SUPpGHQH FDOFXOHU OLQpUr GXQ FDSLDO GH pendant 42 jours.

115 DA placé : à 5,5 %

$$\text{Nombre : } 638\ 115 \times 42 = 26\ 800\ 830$$

$$1/3 \text{ du nombre} = 8\ 933\ 610$$

$$1/30 \text{ du nombre} = 893\ 361$$

$$1/300 \text{ du nombre} = \underline{89\ 336}$$

$$36\ 717\ 137$$

$$\text{Intérêt à 5\% : } \frac{36\ 717\ 137}{10\ 000} = 3\ 671,71 \text{ DA}$$

DOFXOGHOLQpUrj :

INTERET	TAUX
3 671	5

<u>367,7</u>	<u>0,5 (1/10 de 5%)</u>	4038, 88
--------------	-------------------------	----------

LEÇON N° 05 : LES INTERETS COMPOSES

OBJECTIF DE LA LEÇON N°05 : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit
rUHFDSDEOHGHFDOFXOHUOLQpUrFRPSRVHV

PLAN DE LA LEÇON :

INTRODUCTION

I. LES INTERETS COMPOSES

1. Notion de capitalisation des intérêts
2. Valeur acquise par un capital
3. Taux proportionnels et taux équivalents

II. UTILISATION DE LA FORMULE FONDAMENTALE DES INTERETS COMPOSES

1. Calcul de la valeur acquise C_n
2. Calcul de la valeur actuelle C_0

ANNEXE : TABLES FINANCIERES

INTRODUCTION :

1RXVDBQVXTXHQPDQqUHGLQpUrVLPSoHOHVRSpUDLRQVGHSUrVpDQGHVRSpUDLRQVj
FRXUHUPHOHPSUXQHxUUHQGDLjVRQ SURHXUjOHSLUDLRQGXFQRQUDGHSUrOHFDSLDO
prêté augmenté des intérêts produits.

(Q PDLqUH GRSpUDLRQV j ORQJ HUPH XQ SUR SRXYDQ GXUHU SOXVLHXUV DQqPHV LO VHPEOH
QDXUHO TXH OH SURHXU DX ERX GXQDQFRQVLGqUH OLQpUr VLPSoH IRXUQL par son capital
comme un nouveau capital qui, ajouté au capital initial, portera intérêt à son tour.

I. LES INTERETS COMPOSES :

Les intérêts composés ont fait leur apparition avec les placements à long terme. Il est en effet inconcevable que les LQpUrVSURGXLVFDTXHSpULRGHGH SODFHPHQVLOVQHVRQSDV retirés) ne portent pas eux-mêmes intérêt.

1- Notion de capitalisation des intérêts:

/RUVTXXQ FDSLDO HV SODFp SHQGDQ XQH SpULRGH VXSULHXUH j XQH DQqPH OH FUpDQFLHU
GHPDQGHjFHTXHOHQpUrOXLVRLSDpSpULRGLTXHPHQXQHIRLVSDUSpULRGH/HSUrHXUD
GRQF ODSRVVLEOLp GH UHSODFHU OLQpUr SURGXLSDU OH FDSLDO GXUDQ OD GXU ée restante du
prêt. On suppose que les intérêts produits sont placés au même taux que le capital initial.

Tout ceci se passe comme si les intérêts produits sont rajoutés au capital pour produire eux-mêmes des intérêts.

/RSpUDLRQTXLFRQVLVHjUDMRX er les intérêts produits au capital est connue sous le terme
de « capitalisation HVODUDQVIRUPDLRQGHVLQpUrVHQFDSLDO

A la fin de chaque période de placement, un nouveau capital sera constitué et servira de base pour la détermination des intérêts pour la période suivante, et ainsi de suite.

Exemple : Soit une somme de 2000 DA placée à 10 % pendant 3 ans:

- 1^{ère} Année : $2\,000 \times 10\% = 200$; Valeur acquise = $2\,000 + 200 = 2\,200$ DA.
- 2^{ème} Année: $2\,200 \times 10\% = 220$; Valeur acquise = $2\,200 + 220 = 2\,420$ DA.
- 3^{ème} Année: $2\,420 \times 10\% = 242$; Valeur acquise = $2\,420 + 242 = 2\,662$ DA.

2- Valeur acquise par un capital :

HVODYDOHXUREHQXHDSUqVQ » périodes de placement par un capital, ce sont le capital et
OHVLQpUrVUpXQLVGQVOH[HPSOHSUpFpGHQFHV : 2 662 DA).

2.1- Formulation :

C_0 = Capital initial (début de période)

n = Durée de placements (nombre de périodes)

t = Le taux de placement

C_n = Valeur acquise à la $n^{\text{ième}}$ période

Période	Capital au début de la période	Intérêt	Valeur acquise
1	C_0	$C_0 \times t$	$C_0 + C_0 \times t = C_0 (1+t)$
2	$C_0 (1+t)$	$C_0 (1+t) \times t$	$C_0 (1+t) + C_0 (1+t) \times t = C_0 (1+t)^2$
3	$C_0 (1+t)^2$	$C_0 (1+t)^2 \times t$	$C_0 (1+t)^2 + C_0 (1+t)^2 \times t = C_0 (1+t)^3$
n	$C_0 (1+t)^{n-1}$	$C_0 (1+t)^{n-1} \times t$	$C_0 (1+t)^{n-1} + C_0 (1+t)^{n-1} \times t = C_0 (1+t)^n$

La valeur acquise par un capital (C_0) placé pendant « n » périodes au taux « t » est :

$$C_0 \times (1+t)^n$$

Formule fondamentale des intérêts composés

Il existe des tables financières qui donnent pour différentes valeurs de t et de n , les valeurs acquises de 1 DA placé à intérêt composé.

Exemple :

La valeur acquise de 1 DA est :

- Au taux de 4 %

x De 1,081 600 après 2 ans.

x De 1,265 319 après 6 ans.

x De 2,191 123 après 20 ans.

- Au taux de 8,50 %

x De 2,260 983 après 10 ans.

x De 5,112 046 après 20 ans.

x De 59, 086 313 après 50 ans.

Table I : Valeur acquise par 1 DA placé à intérêt composé ou valeur de $(1+t)^n$:

Taux période	4%	4,25%	4,50 %	4,75%	5%	5,25%	5,5%
01	1,040 000						
02→	1,081600						
03	1,124 864						
04	1,169 859						
05	1,216 653						
06→	1,265319						
07	1,315 932						

2.2-Période de capitalisation des intérêts : /D SpULRGHODSOXVXL0LVpHHVODQQp

Cependant la période peut être le semestre, le trimestre, le mois ou un autre fractionnement de ODQQpH

Remarque :

4XH00H TXH VRL OD SpULRGH GH FDSL0LVDLRQ XL0LVpH OH DX[GLQpUr GRL FRU0HVSQRGUH j

cette période. Ainsi, pour une capitalisation semestrielle des intérêts, on doit utiliser le taux semestriel.

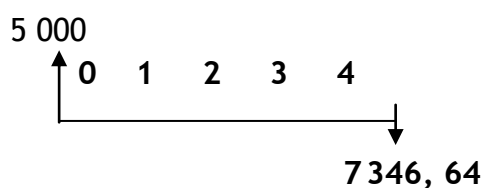
APPLICATION N° 01 :

On dépose 5 'GDQVXQHEDQTXHTXLRIIUH GLQpUrVFRPSRVpVDQQXH00HHPHQ4XH00H
somme retirerions-nous dans 5 ans ?

$$C_n = 5\,000 (1 + 0,08)^5 = 5\,000 \times 1,469\,328 = 7\,346,64 \text{ DA}$$

Le chiffre 1,469 328 est donné par la table financière N°1 pour un taux de 8% et 5 périodes ou calculé avec une calculatrice scientifique.

Pour un déboursement de 5 'DXMRXUGXLRQH0FDLVVHUD 346,64 dans 5 ans.



APPLICATION N° 02 :

Soit $C_0 = 2\,000$ $C_{11} = 3\,604,18$ et $n = 11$ ans

DOFXOHUOHDX[jODLGHGHODDEOHILQDQFLqUH

$$C_n = C_0 (1 + t)^n \quad 3\,604,18 = 2\,000 (1 + t)^{11} \text{ GR}$$

$$(1 + t)^{11} = \frac{3604,18}{2000}$$

$(1+t)^{11} = 1,802\,09$. Ce nombre (dans la table 1) se trouve dans la colonne correspondante au taux de 5,5 %.

3- Taux proportionnels et taux équivalents :

3.1-Taux proportionnels : Deux (02) taux relatifs à des périodes de capitalisation proportionnels à la durée de la période à laquelle ils correspondent (autrement dit lorsque leur rapport est égal au rapport de leurs périodes de capitalisation respectives).

Exemple :

Taux annuel : 12%

Taux semestriel proportionnel : 6%

Taux trimestriel proportionnel : 3%

Taux mensuel proportionnel : 1 %

3RXUGpHUPQLQUHOHDX[SURSRULRQQHOGXQHSpULRGHTXHOFRQTXHLOVXIILGHGLYLVHUOHDX[

DQXHXOFRUUHVSRQGDQSDUOHQRPEUHGHSpULRGHVTXLODGDQVODQpH

3.2-Taux équivalents : Si « t » décide de verser un intérêt " t_k " à la fin des « k » sous périodes égales contenues dans « c »

Quelle devra être la valeur de « t_k » pour que les intérêts obtenus soient les mêmes à la fin

$$C(1+t) = C(1+t_k)^k$$

$$(1+t_k)^k = (1+t)$$

Exemple :

Calculer le taux semestriel équivalent au taux annuel de 6%.

k

s

$$(1+t) = (1+t_s)^2 \quad 1,06 = (1+t_s)^2 \quad 1+t_s = \sqrt{1,06}$$

$$1+t_s = 1,029\,563$$

$$t_s = 1,029\,563 - 1 \quad t_s = 0,029\,563 = 2,9563\%.$$

3.3-Comparaison du taux équivalent et du taux proportionnel : Calculons les taux proportionnels et les taux équivalents correspondant au taux annuel de 6%, pour 1 semestre, 1 trimestre et 1 mois :

	Taux proportionnel	Taux équivalent
Taux semestriel	$\frac{6}{2} \quad 3\%$	$(1+t_s)^2 = 1,06 \quad t_s = 2,956\%$
Taux trimestriel	$\frac{6}{4} \quad 1,5\%$	$(1+t_t)^4 = 1,06 \quad t_t = 1+t$ $= (1,06)^{\frac{1}{4}} = 1,014\,67 - 1$ $t_t = 1,467\%$
Taux mensuel	$\frac{6}{12} \quad 0,5\%$	$(1+t_m)^{12} = 1,06$ $1+t_m = (1,06)^{\frac{1}{12}}$ $t_m = 0,484\%$

Les valeurs $1,06^{\frac{1}{2}}$; $1,06^{\frac{1}{4}}$; $1,06^{\frac{1}{12}}$ peuvent être obtenues directement à partir de la table financière 6 (Concernant la valeur acquise par 1 DA placé à intérêts composés pendant un nombre entier de mois).

Nous constatons que le taux équivalent est toujours inférieur au taux proportionnel :

Taux équivalent < Taux

APPLICATION N° 01 :

Pour placer une somme de 100 000 DA à intérêts composés et ce pendant 12 ans, une personne hésite entre les trois (03) modalités suivantes :

- a- Placer les 100 000DA au taux de 6% par an ;
- b- Effectuer ce placement en deux (02) fois GDERUGSODFHU 000DA à la CNEP qui offre un DX[GLQpUrGHSHQGQODSpULRGHSUpYXHDQVSLVDXGpEXGHODSpULRGH
 placer 60 000 DA à la B.N.A au taux de 8% (cette somme sera retirée en même temps que la somme placée) à la CNEP) ;
- c- Placer les 100 'jXQDX[GLQpUrSURJUHVVLILOHVpJDOj $t_1 = 5\%$ pendant les 4 premières années, à $t_2 = 6\%$ pendant les 4 années suivantes et à $t_3 = 7\%$ pendant les 4 dernières années.

- 1- Quelle est la modalité de placement que vous conseillez à cette personne ?
- 2- Dans le cas de la 3^{ème} modalité de placement (c), définir et calculer un taux moyen t.

3- Avec la modalité que vous conseillez à cette personne, quelle sera la valeur acquise nette
 VDFDQTXLODHQILQGHS période de placement (à la fin des 12 ans) un prélèvement
 fiscal de 25% sur les intérêts produit ?

APPLICATION N° 02 :

Trois capitaux égaux sont placés à intérêts composés, pendant 2 ans, aux conditions suivantes :

- 1^{er} capital : Taux annuel 6%, capitalisation annuelle des intérêts.
- 2^{ème} capital : Taux semestriel 3%, capitalisation semestrielle des intérêts.
- 3^{ème} capital : Taux trimestriel 1,5%, capitalisation trimestrielle des intérêts

1- Au bout de deux (02) années de placement, les intérêts produits par les deux (02) premiers capitaux présentent une différence de 859,05. Calculer la valeur commune des trois (03) capitaux.

2- Quelle est la différence des intérêts produits par le placement des 2^{ème} et 3^{ème} capitaux ?

3- TXHODXGLQpUrVVLPSOHVOH 1^{er} capital devrait-il être placé pour que, après deux (02) années de placement, la valeur acquise à intérêts simples soit égale à la valeur acquise à intérêts composés, les intérêts dans ce dernier cas étant toujours calculés au taux annuel de 6% ?

4- Au bout de combien de temps le 1^{er} capital placé à intérêts simples aux taux annuel de 6% donnerait-il une valeur acquise égale à la valeur acquise du même capital placé à intérêts composés au même taux annuel de 6% pendant 2 ans.

62/87,21'(/33/ ,

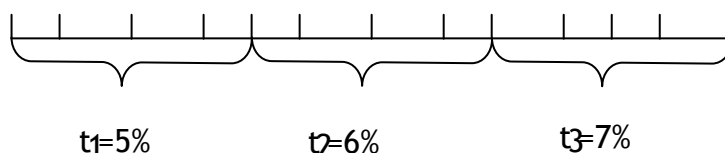
ATION N° 01 :

1. /D PRGDOLp j FRQVHLOOHU j FHH SHUVRQQH HV FHOOH TXL SURGXL OH SOXV GLQpUr RX GH
 valeur acquise) ; calculons les valeurs acquises de chaque modalité :

a- $100\,000 (1,06)^{12} = 100\,000 \times 2,012\,19647 = 201\,219,64 \text{ DA}$

b- $40\,000 (1,055)^{12} + 60\,000 (1,08)^7 = 40\,000 (1,901\,207) + 60\,000 (1,713824) = 76048,29 + 102829,45 = 178877,72 \text{ DA.}$

c-



A la fin de la 4^{ème} année , la valeur acquise sera de :

$100\,000 \times (1,05)^4$

A la fin de la 8^{ème} année, la valeur acquise sera de :

$100\,000 \times (1,05)^4 (1,06)^4$

A la fin de la 12^{ème} année, la valeur acquise sera de :

$$100\,000 \times (1,05)^4 (1,06)^4 (1,07)^4$$

$$100\,000 (1,05)^4 (1,06)^4 (1,07)^4 = 100\,000 (1,215\,506) (1,262\,477)$$

$$(1,310\,796) = 201\,148\,DA$$

Finalement la modalité de placement à conseiller est la 1^{ère} c'est-à-dire : placer les 100 000 au taux de 6%.

2- 'pILQLLRQGDX[PRHQ : Le taux moyen dans ce cas est le taux unique (appliqué à toute la période de placement = 12 ans) qui produirait la même valeur acquise que les trois (03) taux t_1 , t_2 , t_3 .

Calcul du taux moyen : « t ».

$$100\,000(1+t)^{12} = 100\,000 (1,05)^4 (1,06)^4 (1,07)^4 = 201\,148$$

$$100\,000 (1+t)^{12} = 201\,148 \quad (1+t)^{12} = 2,01\,148$$

La table financière donne $5,75\% < t < 6\%$.

3- /LQpUrSURGXLSDUOD ère modalité de placement /LQpUr n $C_0 = 201\,219,64 - 100\,000 = 101\,219,64\,DA$

$$\text{Prélèvement fiscal (25\%)} = 101\,219,64 \times 25\% = 25\,304,91$$

Valeur acquise nette = valeur acquise produite - prélèvement fiscal

$$VAN = 201\,219,64 - 25\,304,91 = 175\,914,73\,DA$$

62/87,21'(/33/,

ATION N° 02 :

1- Si « C » est la valeur commune des trois (03) capitaux.

$$C(1,03)^4 - C(1,06)^2 = 859,05$$

$$C(1,125\,509 - 1,123\,600) = 859,05$$

$$C = \frac{859,05}{0,001909} = 450\,000\,DA.$$

2- Différence des intérêts entre le 3^{ème} et le 2^{ème} placement

$$450\,000 ((1,015^8) - (1,03^4)) = 450\,000 (1,126\,493 - 1,125508) = 443,25\,DA$$

3- Appelons « t » le taux cherché. Il faut que la valeur acquise à intérêts simples = valeur acquise à intérêts composés.

$$450\,000 \times \frac{450\,000 \times t \times 2}{100} = 450\,000 \times 1,06^2 \times \frac{450\,000 \times t \times 2}{100}$$

$$450\,000 \times 1,06^2 \times 1 \times \frac{2t}{100} = 0,123\,600 \times t \times \frac{0,123600 \times 100}{2}$$

$$t = 6,18\%$$

Si « n HVOHQRPEUHGDDQpHVFHUFp :

$$\begin{array}{r}
 100 \quad 6 \\
 \hline
 100 \\
 100 \quad 6 \quad 100 \quad 1,06^2 \\
 \\
 100 \quad 6 \quad 100 \quad 1,06^2 \\
 6 \quad 100 \quad 1,06^2 \quad 100 \\
 100 \quad 1,06^2 \quad 100 \\
 \hline
 6 \\
 100 \quad 11236 \quad 100
 \end{array}$$

II. UTILISATION DE LA FORMULE FONDAMENTALE DES INTERETS COMPOSES :

La formule fondamentale des intérêts composés permet, en connaissant trois(03) de ses éléments, de calculer le quatrième.

Nous pouvons envisager successivement le calcul :

- De la valeur acquise C_n .
- De la valeur actuelle C_o .
- Du taux t .
- Du temps n

1. Calcul de la valeur acquise C_n :

$$C_n = C_o(1+t)^n$$

2. Calcul de la valeur actuelle C_o :

$$C_o = C_n(1+t)^{-n}$$

/RSpUDLRQSHUPHDQODUHFHUFHGHODYDOHXUDFXHOOHHVXQHRSpuDLRQ

GDFXDOLVDLRQ

elle permet de transformer un revenu futur en un revenu actuel.

APPLICATION :

Soit un capital « a » placé à intérêts composés à 5% pendant 5 ans ; $a_1, a_2, a_3 ; a_4, a_5$, la valeur acquise à la fin des 5 années consécutives.

1- Exprimez-les en fonction de a.

2- Sachant que $a + a_1 = 164\ 000$; $a_4 + a_5 = 199\ 342,50$; calculer le taux de placement, le capital placé, la valeur acquise à la fin de la 5^{ème} année.

62/87,21'/(33f,

ATION :

1- Calcul de $a_1, a_2, a_3 ; a_4, a_5$.

$$a_1 = a (1,05) = a \cdot 1,05$$

$$a_2 = a \cdot 1,05^2 ; a_3 = a \cdot 1,05^3 ; a_4 = a \cdot 1,05^4 ; a_5 = a \cdot 1,05^5$$

2- Calcul du taux :

$$a + a_1 = a + a (1+t) = a \cdot (2+t) = 164 \ll$$

$$a_4 + a_5 = a_4 + a_4 (1+t) = a_4 \cdot (2+t) = 199 \ll$$

'LYLVRQVQRPEUHjQRPEUHOJDOLpSDUOpJDOLp

$$\frac{a_4 \cdot (2+t)}{a \cdot (2+t)} = \frac{a_4}{a} = \frac{a \cdot 1,05^4 \cdot (2+t)}{a \cdot (2+t)} = 1,05^4 = \frac{199\ 342,50}{164\ 000} = 1,215 \quad 5$$

La lecture sur la table 1 donne t = 5 %

x Calcul du capital (a) GHOpJDOLpRQLUH :

$$a = \frac{164\ 000}{2 \cdot 1,05}$$

$$a = \frac{164\ 000}{2,05} = 80\ 000 \text{ DA}$$

x Calcul de la valeur acquise (a_5) : $a_5 = a (1+t)^5 = 80000 \cdot 1,05^5$

$$a_5 = 80\ 000 \cdot 1,276\ 282 = 102\ 102,56 \text{ DA}$$

TABLE 1

Valeur acquise par un capital de un dinar après n période à intérêts composés $C = (1+t)^n$						
n	1,50	1,75	2	2,25	2,50	n
1	1,015000	1,017 500	1,020 000	1,022 500	1,025 000	1
2	1,030225	1,035 306	1,040 400	1,045 506	1,050 625	2
3	1,045678	1,053 424	1,061 208	1,069 030	1,076 891	3
4	1,061364	1,071 859	1,082 432	1,093 083	1,103 813	4
5	1,077 284	1,090 616	1,104 081	1,117 677	1,131 408	5
6	1,093443	1,109 702	1,126 162	1,142 825	1,159 693	6
7	1,109845	1,129 122	1,148 686	1,168 539	1,188 686	7
8	1,126493	1,148 881	1,171 659	1,194 831	1,218 403	8
9	1,143390	1,168 897	1,195 093	1,221 714	1,248 863	9
10	1,160541	1,189 444	1,218 994	1,249 203	1,280 085	10
11	1,177949	1,210 259	1,243 374	1,277 310	1,312 087	11
12	1,195618	1,231 439	1,268 242	1,306 049	1,344 889	12
13	1,213552	1,252 989	1,293 607	1,335 436	1,378 511	13
14	1,231756	1,274 916	1,319 479	1,365 483	1,412 974	14
15	1,250232	1,297 227	1,345 868	1,396 206	1,448 298	15
16	1,268986	1,319 929	1,372 786	1,427 621	1,481 506	16
17	1,288020	1,343 028	1,400 241	1,459 742	1,521 618	17
18	1,307341	1,366 531	1,428 246	1,492 587	1,559 659	18
19	1,326951	1,390 445	1,456 811	1,526 170	1,598 650	19
20	1,346855	1,414 778	1,485 947	1,560 509	1,638 616	20
21	1,367058	1,439 536	1,515 666	1,595 620	1,679 582	21
22	1,387564	1,464 728	1,545 980	1,631 522	1,721 571	22
23	1,408377	1,490 361	1,576 899	1,668 231	1,764 611	23
24	1,429503	1,516 442	1,608 437	1,705 766	1,808 726	24
25	1,450945	1,542 980	1,640 606	1,744 146	1,853 944	25
26	1,472710	1,569 982	1,673 418	1,783 389	1,900 293	26
27	1,494800	1,597 457	1,706 886	1,823 515	1,947 800	27
28	1,517222	1,625 412	1,741 024	1,864 544	1,996 495	28
29	1,539981	1,653 857	1,775 845	1,906 497	2,046 407	29
30	1,563080	1,682 800	1,811 362	1,949 393	2,097 568	30
31	1,586526	1,712 249	1,847 589	1,993 254	2,150 007	31
32	1,610324	1,742 213	1,884 541	2,038 103	2,203 757	32
33	1,634479	1,772 702	1,922 231	2,083 960	2,258 851	33
34	1,658996	1,803 724	1,960 676	2,130 849	2,315 322	34
35	1,683881	1,835 289	1,999 890	2,178 793	2,373 205	35
36	1,709140	1,867 407	2,039 887	2,227 816	2,432 535	36
37	1,734777	1,900 086	2,080 685	2,277 942	2,493 349	37
38	1,760798	1,933 338	2,122 299	2,329 195	2,555 682	38
39	1,787210	1,967 171	2,164 745	2,381 602	2,619 574	39
40	1,814018	2,001 597	2,208 040	2,435 188	2,685 064	40
41	1,841229	2,036 625	2,252 200	2,489 980	2,752 190	41
42	1,868847	2,072 266	2,297 244	2,546 005	2,820 995	42
43	1,896880	2,108 530	2,343 189	2,603 290	2,891 520	43

44	1,925333	2,145 430	2,390 053	2,661 864	2,963 808	44
45	1,954213	2,182 975	2,437 854	2,721 756	3,037 903	45
46	1,983526	2,221 177	2,486 611	2,782 995	3,113 851	46
47	2,013279	2,60 047	2,536 344	2,845 613	3,191 697	47
48	2,043478	2,299 598	2,587 070	2,909 639	3,271 490	48
49	2,074130	2,339 841	2,638 812	2,975 106	3,353 277	49
50	2,105242	2,380 788	2,691 588	2,042 046	3,437 109	50

1

Valeur acquise par un capital de un dinar après n période à intérêts composés

$$C = (1+t)^n$$

n	3	3,25	3,50	3,75	4	n
1	1,030 000	1,032 500	1,036 000	1,037 500	1,040 000	1
2	1,060 900	1,066 056	1,071 225	1,076 406	1,081 600	2
3	1,092 727	1,100 703	1,108 718	1,116 771	1,124 864	3
4	1,126 508	1,136 475	1,147 523	1,158 6650	1,160 850	4
5	1,159 274	1,173 411	1,187 686	1,202 100	1,216 653	5
6	1,194 052	1,211 547	1,229 255	1,247 179	1,265 319	6
7	1,229 873	1,250 922	1,272 279	1,293 948	1,315 932	7
8	1,266 770	1,291 577	1,316 809	1,342 471	1,368 569	8
9	1,304 773	1,333 553	1,362 897	1,392 813	1,423 312	9
10	1,343 916	1,376 894	1,419 599	1,445 044	1,480 244	10
11	1,384 233	1,421 643	1,459 970	1,499 233	1,539 454	11
12	1,425 760	1,412 643	1,511 069	1,555 454	1,601 032	12
13	1,468 533	1,467 846	1,563 956	1,613 784	1,665 074	13
14	1,512 589	1,515 551	1,618 695	1,674 301	1,731 676	14
15	1,557 967	1,564 807	1,675 349	1,737 087	1,800 944	15
16	1,604 706	1,615 663	1,733 986	1,802 228	1,872 981	16
17	1,652 847	1,668 172	1,794 676	1,869 811	1,947 900	17
18	1,702 433	1,722 388	1,857 489	1,939 929	2,025 817	18
19	1,753 506	1,836 162	1,922 501	2,012 677	2,106 849	19
20	1,806 111	1,895 837	1,989 789	2,088 152	2,191 123	20
21	1,860 294	1,957 452	2,059 431	2,166 458	2,278 768	21
22	1,916 103	2,021 069	2,131 512	2,247 700	2,369 919	22
23	1,973 586	2,086 754	2,206 114	2,331 989	2,464 716	23
24	2,032 794	2,154 574	2,283 328	2,419 438	2,563 304	24
25	2,093 777	2,224 597	2,363 245	2,510 167	2,665 836	25
26	2,156 591	2,296 897	2,445 959	2,604 298	2,772 470	26
27	2,221 289	2,371 546	2,531 567	2,701 960	2,883 369	27
28	2,287 927	2,448 621	2,620 172	2,803 283	2,998 703	28
29	2,356 565	2,528 201	2,711 878	2,908 406	3,118 651	29
30	2,427 262	2,610 368	2,806 794	3,130 626	3,243 398	30
31	2,500 777	2,695 205	2,905 031	3,248 025	3,373 133	31
32	2,575 083	2,782 799	3,006 708	3,369 826	3,508 059	32
33	2,652 335	2,873 240	3,111 942	3,496 194	3,648 381	33

34	2,731 905	2,966 620	3,220 860	3,627 301	3,794 316	34
35	2,813 862	3,063 036	3,335 590	3,763 325	3,946 089	35
36	2,898 278	3,162 584	3,450 266	3,904 450	4,103 933	36
37	2,985 227	3,265 368	3,571 025	4,050 867	4,438 813	37
38	3,074 783	3,371 493	3,696 011	4,050 867	4,268 090	38
39	3,167 027	3,481 066	3,825 372	4,202 774	4,616 366	39
40	3,262 038	3,594 201	3,959 260	4,360 378	4,801 021	40
41	3,359 899	3,711 012	4,097 834	4,523 892	4,993 061	41
42	3,460 696	3,381 620	4,241 258	4,693 538	5,192 784	42
43	3,564 517	3,956 148	4,389 702	4,869 546	5,400 495	43
44	3,671 452	4,084 723	4,543 342	5,052 154	5,616 515	44
45	3,781 596	4,217 476	4,702 359	5,241 610	5,841 176	45
46	3,895 044	4,354 544	4,866 941	5,438 170	6,074 823	46
47	4,011 895	4,496 067	5,037 284	5,642 102	6,317 816	47
48	4,132 252	4,642 189	5,213 589	5,853 681	6,570 528	48
49	4,256 219	4,793 061	5,396 065	6,073 194	6,833 349	49
50	4,383 906	4,948 835	5,584 927	6,300 938	7,106 683	50

1

Valeur acquise par un capital de un dinar après n période à intérêts composés

$$C = (1+t)^n$$

n	4,25	4,50	4,75	5	5,25	n
1	1,042 500	1,045 000	1,047 500	1,050 000	1,052500	1
2	1,086 806	1,042 025	1,097 256	1,102 500	1,107 756	2
3	1,132 996	1,141 166	1,149 376	1,157 625	1,165 913	3
4	1,181 148	1,192 519	1,203 971	1,215 506	1,227 124	4
5	1,231 347	1,246 182	1,261 160	1,276 282	1,291 548	5
6	1,283 679	1,302 260	1,321 065	1,340 096	1,359 354	6
7	1,338 235	1,360 862	1,383 816	1,407 100	1,430 720	7
8	1,395 110	1,422 101	1,449 547	1,477 455	1,505 833	8
9	1,454 402	1,480 005	1,518 400	1,551 455	1,584 889	9
10	1,516 214	1,552 969	1,590 524	,628 895	1,668 096	10
11	1,580 654	1,622 853	1,666 074	1,628 895	1,755 671	11
12	1,647 831	1,695 881	1,745 213	1,710 339	1,847 844	12
13	1,717 864	1,772 196	1,828 110	1,795 856	1,944 856	13
14	1,790 873	1,851 945	1,914 946	1,885 649	2,046 960	14
15	1,866 986	1,935 282	2,005 906	1,979 932	2,154 426	15
16	1,946 332	2,022 370	2,101 186	2,078 928	2,267 533	16
17	2,029 052	2,113 377	2,200 992	2,292 018	2,386 579	17
18	2,115 286	2,208 479	2,305 540	2,406 619	2,511 874	18
19	2,205 188	2,307 860	2,415 053	2,526 950	2,643 748	19
20	2,298 906	2,411 714	2,529 768	2,653 298	2,782 544	20
21	2,396 610	2,520 241	2,649 932	2,785 963	2,928 628	21
22	2,498 466	2,633 652	2,775 803	2,925 261	3,082 381	22
23	2,604 651	2,752 166	2,907 654	3,071 524	3,244 206	23
24	2,715 348	2,876 014	3,045 768	3,225 100	3,414 527	24
25	2,830 750	3,005 434	3,190 442	3,386 355	3,593 789	25

26	2,951 057	3,140 679	3,341 988	3,555 673	3,782 463	26
27	2,076 477	3,282 010	3,500 732	3,733 456	3,981 043	27
28	3,207 228	3,429 700	3,667 017	3,920 129	4,190 047	28
29	3,343 535	3,584 036	3,841 200	4,116 136	4,410 025	29
30	3,485 635	3,745 318	4,023 657	4,321 942	4,641 551	30
31	3,633 774	3,913 857	4,214 780	4,538 039	4,885 232	31
32	3,788 209	4,089 981	4,414 982	4,764 941	5,141 707	32
33	3,949 208	4,274 030	4,624 964	5,003 189	5,411 647	33
34	4,117 050	4,466 362	4,844 367	5,253 348	5,695 758	34
35	4,292 024	4,667 348	5,074 474	5,516 015	5,994 785	35
36	4,474 435	4,877 378	5,315 512	5,791 816	6,309 512	36
37	4,664 599	5,096 860	5,567 999	6,081 407	6,640 761	37
38	4,862 844	5,326 219	5,832 479	6,385 477	6,989 401	38
39	5,069 515	5,365 899	6,109 711	6,704 751	7,356 344	39
40	5,284 970	5,816 365	6,399 724	7,039 989	7,742 553	40
41	5,509 581	6,078 101	6,703 711	7,391 988	8,149 037	41
42	5,743 738	6,351 615	7,022 137	7,761 588	8,576 861	42
43	5,987 847	6,837 438	7,355 689	8,149 667	9,027 146	43
44	6,242 331	6,936 112	7,705 084	8,557 150	9,501 071	44
45	6,507 630	7,248 248	8,071 075	8,985 008	9,999 878	45
46	6,784 204	7,574 420	8,454 451	9,434 258	10,524 871	46
47	7,072 533	7,915 268	8,856 038	9,905 971	11,077 427	47
48	7,373 115	8,271 456	9,276 700	10,401 270	11,058 992	48
49	7,686 473	8,643 671	9,717 343	10,921 333	12,271 089	49
50	8,013 148	9,032 636	10,178 917	11,467 400	12,915 321	50

1

Valeur acquise par un capital de un dinar après n période de placement à intérêts composés

$$C = (1+t)^n$$

n	5,50	5,75	6	6,25	6,50	n
1	1,055 000	1,057 500	1,060 000	1,062 500	1,065 000	1
2	1,113 025	1,118 306	1,123 600	1,128 906	1,134 255	2
3	1,174 241	1,182 609	1,191 016	1,199 462	1,207 950	3
4	1,238 825	1,250 609	1,262 477	1,274 429	1,286 466	4
5	1,306 960	1,322 519	1,338 226	1,354 081	1,370 087	5
6	1,378 843	1,398 564	1,418 519	1,438 711	1,459 142	6
7	1,454 679	1,478 981	1,503 630	1,528 630	1,553 987	7
8	1,534 687	1,364 023	1,593 848	1,624 170	1,654 996	8
9	1,619 094	1,653 954	1,689 299	1,725 680	1,762 570	9
10	1,708 144	1,749 056	1,790 848	1,833 535	1,877 137	10
11	1,802 092	1,849 627	1,898 299	1,948 131	1,999 151	11
12	1,901 207	1,955 980	2,012 928	2,069 889	2,129 096	12
13	2,005 774	2,068 449	2,132 928	2,199 258	2,267 487	13
14	2,116 091	2,187 385	2,260 904	2,336 711	2,414 874	14
15	2,232 476	2,313 160	2,396 558	2,482 756	2,571 841	15
16	2,355 263	2,448 167	2,540 352	2,637 928	2,739 011	16
17	2,484 802	2,586 821	2,692 773	2,802 799	2,917 046	17

18	2,621 466	2,735 563	2,854 339	2,977 973	3,106 654	18
19	2,765 647	2,892 858	3,025 600	3,164 097	3,308 587	19
20	2,917 757	3,059 198	3,207 135	3,361 853	3,523 645	20
21	3,078 234	3,235 101	3,399 564	3,571 969	3,752 682	21
22	3,247 537	3,421 120	3,603 537	3,795 217	3,996 606	22
23	3,426 152	3,617 834	3,819 750	4,032 418	4,256 386	23
24	3,614 590	3,825 860	4,048 935	4,284 444	4,533 051	24
25	3,813 392	4,045 846	4,291 871	4,552 222	4,827 699	25
26	4,023 129	4,278 483	4,549 303	4,836 736	5,141 500	26
27	4,244 401	4,524 495	4,822 346	5,139 032	5,475 697	27
28	4,477 843	4,784 654	5,111 687	5,460 221	5,831 617	28
29	4,724 124	5,059 772	5,418 388	5,801 485	6,201 672	29
30	4,983 951	5,350 708	5,743 491	6,164 078	6,614 366	30
31	5,258 069	5,658 374	6,088 101	6,549 333	7,044 300	31
32	5,547 262	5,983 730	6,453 387	6,958 066	7,502 179	32
33	5,852 382	6,327 795	6,840 590	7,393 583	7,989 281	33
34	6,174 242	6,691 643	7,251 025	7,855 682	8,509 159	34
35	6,513 825	7,076 712	7,686 087	8,346 662	9,062 254	35
36	6,872 085	7,783 306	8,147 252	8,868 329	9,651 301	36
37	7,250 050	7,913 596	8,636 087	9,422 599	10,278 636	37
38	7,648 803	8,368 628	9,154 252	10,011 52	10,948 747	38
39	8,069 487	8,849 824	9,703 507	10,637 231	11,658 286	39
40	8,513 309	9,358 689	10,285 718	11,302 038	12,416 074	40
41	8,981 541	9,896 814	10,902 861	12,008 437	13,223 110	41
42	9,475 526	10,465 881	11,557 033	12,758 964	14,082 622	42
43	9,996 679	11,067 669	12,250 455	13,556 399	14,997 992	43
44	10,546 497	11,704 060	12,985 482	14,403 674	15,972 862	44
45	11,126 554	12,377 043	13,764 611	15,303 904	17,011 098	45
46	11,738 315	13,088 723	14,590 487	16,260 398	18,116 819	46
47	12,384 133	13,841 325	15,465 917	17,276 673	19,294 412	47
48	13,065 260	14,637 201	16,393 892	18,356 465	20,548 549	48
49	13,783 849	15,478 840	17,377 504	19,503 744	21,884 205	49

1

Valeur acquise par un capital de un dinar après n période de placement à intérêts composés

$$C = (1+t)^n$$

n	6,75	7	7,25	7,50	7,75	n
1	1,067 500	1,070 000	1,072 500	1,075 000	1,077 500	1
2	1,139 556	1,144 900	1,150 256	1,155 825	1,061 006	2
3	1,216 476	1,225 043	1,233 649	1,242 297	1,250 984	3
4	1,298 588	1,310 796	1,323 089	1,335 409	1,347 936	4
5	1,386 243	1,402 552	1,419 013	1,435 629	1,452 401	5
6	1,479 814	1,500 730	1,521 891	1,543 302	1,564 962	6
7	1,579 814	1,606 781	1,632 229	1,659 049	1,666 246	7
8	1,686 331	1,718 196	1,750 565	1,783 478	1,816 930	8
9	1,800 159	1,838 459	1,877 481	1,917 239	1,967 742	9

10	1,921 670	1,907 151	2,013 599	2,061 032	2,100 467	10
11	2,051 382	2,104 852	2,159 585	2,215 509	2,272 951	11
12	2,189 851	2,252 192	2,316 155	2,381 780	2,449 105	12
13	2,337 666	2,409 845	2,484 076	2,580 413	2,638 910	13
14	2,495 458	2,578 534	2,664 171	2,752 444	2,843 426	14
15	2,663 902	2,759 032	2,857 324	2,958 877	3,063 791	15
16	2,843 715	2,952 164	3,064 480	3,180 793	3,301 235	16
17	3,035 666	3,150 815	3,286 655	3,419 353	3,557 081	17
18	3,240 573	3,379 932	3,524 937	3,674 804	3,832 754	18
19	3,459 312	3,616 528	3,780 495	3,951 489	4,129 793	19
20	3,692 816	3,869 684	4,054 581	4,247 851	4,449 852	20
21	3,942 081	4,140 562	4,348 538	4,566 440	4,794 715	21
22	4,208 171	4,430 402	4,663 807	4,908 923	5,166 306	22
23	4,492 223	4,740 530	5,001 933	5,277 092	5,566 695	23
24	4,795 448	5,072 367	5,384 573	5,672 874	5,998 113	24
25	5,119 141	5,427 433	5,753 505	6,098 340	6,462 967	25
26	5,463 683	5,807 353	6,170 634	6,555 715	6,963 847	26
27	5,833 549	6,213 868	6,618 005	7,047 394	7,503 545	27
28	6,227 313	6,84 8 838	7,097 810	7,575 948	8,085 070	28
29	6,647 657	7,114 257	7,612 402	8,144 144	8,711 663	29
30	7,096 374	7,612 255	8,164 301	8,754 955	9,386 817	30
31	7,575 379	8,145 112	8,756 213	9,411 576	10,114 295	31
32	8,086 717	8,715 270	9,391 038	10,117 445	10,898 153	32
33	8,632 571	9,325 339	10,071 888	10,876 253	11,742 760	33
34	9,215 269	9,978 113	10,802 100	11,691 972	12,652 824	34
35	9,837 300	10,676 581	11,585 253	12,588 870	13,633 418	35
36	10,501 318	11,423 942	12,425 184	13,511 535	14,690 007	36
37	11,210 157	12,223 618	13,326 009	14,524 900	15,828 483	37
38	11,966 842	13,079 271	14,292 145	15,614 268	17,055 190	38
39	12,774 804	13,994 820	15,328 326	16,785 338	18,376 068	39
40	13,636 890	14,974 457	16,439 629	18,044 239	19,801 183	40
41	14,557 380	16,022 669	17,631 503	19,397 557	21,335 774	41
42	15,540 003	17,144 258	18,909 786	20,852 373	22,989 297	42
43	16,588 953	18,344 354	20,280 746	22,416 301	24,770 687	43
44	17,708 708	19,628 459	21,751 100	24,097 524	26,690 717	44
45	18,904 046	21,002 451	23,328 055	25,904 838	28,759 248	45
46	20,180 069	22,472 623	25,019 339	27,847 704	30,989 098	46
47	21,542 223	24,045 707	26,833 241	29,936 279	33,389 668	47
48	32,996 323	25,728 906	28,778 651	32,181 500	35,977 385	48
49	24,548 575	27,529 829	30,885 103	34,595 112	38,765 611	49
50	26,205 604	29,457 025	33,102 823	37,189 746	41,769 946	50

TABLE 1

Valeur acquise par un capital de un dinar après n période de placement à intérêts composés

$$C = (1+t)^n$$

n	8	8,25	8,50	8,75	9	n
1	1,080 000	1,082 500	1,085 000	1,087 500	1,090 000	1
2	1,166 400	1,171 806	1,177 225	1,182 656	1,188 100	2
3	1,259 712	1,268 480	1,277 289	1,286 139	1,295 029	3
4	1,360 489	1,373 103	1,385 859	1,398 676	1,411 582	4
5	1,469 328	1,486 413	1,503 657	1,521 060	1,538 624	5
6	1,586 874	1,609 042	1,631 467	1,654 153	1,677 100	6
7	1,713 824	1,741 788	1,770 142	1,798 891	1,828 039	7
8	1,850 930	1,885 486	1,920 604	1,956 294	1,993 563	8
9	1,999 005	2,041 038	2,083 856	2,127 470	2,171 893	9
10	2,158 925	2,209 424	2,260 983	2,313 623	2,367 364	10
11	2,331 639	2,391 701	2,453 167	2,516 065	2,580 426	11
12	2,518 170	2,589 017	2,661 696	2,736 221	2,812 665	12
13	2,719 624	2,802 611	2,887 929	2,975 640	3,065 805	13
14	2,937 194	3,033 826	3,133 403	3,236 009	3,341 727	14
15	3,172 169	3,284 117	3,399 743	3,519 160	3,642 482	15
16	3,425 943	3,555 056	3,688 721	3,827 086	3,970 306	16
17	3,700 018	3,848 348	4,002 262	4,161 956	4,327 633	17
18	3,996 019	4,165 837	4,342 454	4,526 127	4,717 120	18
19	4,315 701	4,509 519	4,711 563	4,922 163	5,141 661	19
20	4,660 957	4,881 554	5,112 046	5,352 853	5,604 411	20
21	5,033 833	5,284 282	5,546 570	5,821 227	6,108 808	21
22	5,436 540	5,720 235	6,018 028	6,884 511	6,658 600	22
23	5,871 463	6,192 155	6,529 561	7,486 906	7,257 874	23
24	6,341 181	5,703 007	7,084 573	8,142 010	7,911 083	24
25	6,848 475	7,256 006	7,022 137	8,854 436	8,623 080	25
26	7,396 353	7,854 626	8,340 137	6,884 511	8,399 158	26
27	8,988 061	8,502 633	9,049 048	9,629 199	10,245082	27
28	8,627 106	9,204 100	9,818 218	10,471 754	11,167 139	28
29	9,317 275	9,963 438	10,652 766	11,388 032	12,172 182	29
30	10,062 657	10,785 422	11,558 251	12,384 485	13,267 678	30
31	10,867 669	11,675 219	12,540 702	13,468 127	14,461 769	31
32	11,737 083	12,638 425	13,606 662	14,646 589	15,763 328	32
33	12,676 049	13,681 095	14,763 228	15,928 165	17,182 028	33
34	13,690 133	14,809 785	16,018 103	17,321 880	18,728 410	34
35	14,785 344	16,031 592	17,379 642	18,837 544	20,413 967	35
36	15,968 171	17,354 198	18,856 911	20,485 829	22,251 224	36
37	17,245 625	18,785 920	20,459749	22,278 339	24,253 834	37
38	18,625 275	20,335 758	22,198 827	24,227 694	26,436 266	38
39	20,115 297	22,013 458	24,085 728	26,347 617	28,815 980	39
40	21,724 521	23,829 569	26,133 014	28,653 033	31,409 419	40
41	23,462 482	25,795 508	28,354 321	31,160 174	34,236 266	41
42	25,339 481	27,923 637	30,764 438	33,886 689	37,317 530	42
43	27,366 639	30,227 337	33,379 415	36,851 774	40,676 108	43

44	29,555 970	32,721 093	36,216 665	40,076 305	44,336 958	44
45	31,920 448	35,420 583	39,295 082	43,582 981	48,327 284	45
46	34,474 084	38,342 781	42,635 164	47,396 492	52,676 740	46
47	37,232 011	41,506 060	46,259 153	51,453 685	57,417 646	47
48	40,210 571	44,930 310	50,191 181	56,053 758	62,585 234	48
49	43,427 417	48,637 061	54,457 431	60,958 461	68,217 905	49
50	46,901 611	52,649 919	59,086 313	66,292 327	74,357 517	50

TABLE 1

Valeur acquise par un capital de un dinar après n période de placement à intérêts composés $C = (1+t)^n$					
n	9,25	9,50	9,75	10	n
1	1,092 500	1,095 000	1,097 500	1,100 000	1
2	1,193 556	1,199 025	1,204 506	1,210 000	2
3	1,303 960	1,312 932	1,321 946	1,331 000	3
4	1,424 577	1,437 661	1,450 835	1,464 100	4
5	1,556 350	1,574 239	1,592 292	1,610 510	5
6	1,700 312	1,723 791	1,747 540	1,771 561	6
7	1,857 591	1,887 552	1,917 925	1,948 717	7
8	2,029 418	2,066 869	2,104 923	2,143 589	8
9	2,217 139	2,263 222	2,310 153	2,357 948	9
10	2,422 225	2,478 228	2,535 393	2,593 742	10
11	2,646 281	2,713 659	2,782 594	2,853 117	11
12	2,891 062	2,971 457	3,053 897	3,138 428	12
13	3,158 485	3, 253 745	3,351 652	3,452 271	13
14	3,450 645	3,562 851	3,678 438	3,797 498	14
15	3,769 829	3,901 322	4,037 085	4,177 248	15
16	4,118 538	4,271 947	4,430 701	4,594 973	16
17	4,499 503	4,677 782	4,862 694	5,054 470	17
18	4,915 707	5,122 172	5,336 807	5,559 917	18
19	5,370 410	5,608 778	5,857 146	6,115 909	19
20	5,867 173	6,141 612	6,428 218	6,727 500	20
21	6,409 887	6,725 065	7,054 969	7,400 250	21
22	7,002 801	7,363 946	7,742 828	8,140 275	22
23	7,650 560	8,062 521	8,497 754	8,954 302	23
24	8,358 237	8,829 556	9,326 285	9,849 733	24
25	9,131 374	9,668 363	10,235 598	10,834 706	25
26	9,976 026	10,586 858	11,233 568	11,918 176	26
27	10,898 808	11,592 609	12,328 841	13,109 994	27
28	11,906 948	12,693 907	13,530 903	14,420 993	28
29	13,008 341	13,899 828	14,850 166	17,449 402	29
30	14,211 612	15,220 312	16,298 058	19,194 342	30
31	15,526 186	16,666 242	17,887 118	21,113 776	31
32	16,962 359	18,249 535	19,631 112	23,225 154	32
33	18,531 377	19,983 241	21,545 146	25,547 669	33
34	20,245 529	21,881 648	23,645 797	28,102 436	34
35	22,118 241	23,960 405	25,951 263	30,912 680	35
36	24,164 178	26,236 644	28,481 511	34,003 948	36
37	26,399 364	28,729 125	31,258 458	37,404 343	37
38	28,841 306	31,458 391	34,306 158	41,144 777	38
39	31,509 126	34,446 939	37,651 008	45,259 255	39
40	34,423 720	37,719 398	41,321 981	49,785 180	40
41	37,607 915	41,302 741	45,350 975		41

42	41,086 647	45,226 501	49,772 585	54,763 098	42
43	44,887 161	49,523 019	54,625 412	60,240 068	43
44	49,039 224	54,227 705	59,951 390	66,264 075	44
45	53,575 352	59,379 337	65,796 650	72,890 482	45
46	58,531 072	65,020 374	72,211 823	80,179 530	46
47	63,945 196	71,197 310	79,252 476	88,197 483	47
48	69,860 127	77,961 054	86,979 593	97,017 232	48
49	76,322 189	85,367 355	95,460 103	106,718 955	49
50	83,881 991	93,477 253	104,767 463	117,390 850	50

TABLE 1

Valeur acquise par un capital de un dinar après n période de placement à intérêts composés $C = (1+t)^n$						
n	10,25	10,50	10,75	11	11,25	n
1	1,102 500	1,105 000	1,107 500	1,110 000	1,112 500	1
2	1,215 506	1,221 025	1,226 556	1,232 100	1,237 656	2
3	1,340 096	349 233	1,358 411	1,367 631	1,376 893	3
4	1,477 455	1,490 902	1,504 440	1,518 070	1,531 793	4
5	1,628 895	1,647 447	1,666 168	1,685 058	1,704 120	5
6	1,795 856	1,820 429	1,845 281	1,870 415	1,895 833	6
7	1,979 932	2,011 574	2,043 648	2,076 160	2,109 114	7
8	2,182 875	2,222 789	2,263 340	2,304 538	2,346 390	8
9	2,406 619	2,456 182	2,506 350	2,558 037	2,610 359	9
10	2,653 296	2,714 081	2,714 114	2,839 421	2,904 024	10
11	2,925 261	2,999 059	3,074 547	3,151 757	3,230 726	11
12	3,225 100	3,313 961	3,405 060	3,883 280	3,594 183	12
13	3,555 673	3,661 926	3,771 104	4,310 441	3,998 529	13
14	3,920 129	4,046 428	4,176 496	4,784 589	4,448 364	14
15	4,321 942	4,471 304	4,625 472	5,310 894	4,948 804	15
16	4,764 941	4,940 791	5,122 710	5,895 093	5,505 545	16
17	5,233 348	5,459 574	5,673 401	6,543 553	6,124 919	17
18	5,791 816	6,032 829	6,283 292	7,263 344	6,813 972	18
19	6,385 477	6,666 276	6,958 746	8,062 312	7,580 544	19
20	7,039 989	7,366 235	7,706 811	8,062 312	8,433 355	20
21	7,761 588	8,139 689	8,535 293	8,949 166	9,382 108	21
22	8,557 150	8,994 357	9,452 837	9,933 574	10,437 595	22
23	9,434 258	9,938 764	10,469 017	11,026 267	11,611 824	23
24	10,401 270	10,982 335	11,594 436	12,239 157	12,921 638	24
25	11,467 400	12,135 480	12,840 838	13,585 464	14,375 322	25
n	11,50	11,75	12	12,25	12,50	n
1	1,115 000	1,117 500	1,120 000	1,122 500	1,125 000	1
2	1,243 225	1,248 806	1,254 400	1,260 006	1,265 625	2
3	1,386 195	1,395 541	1,404 928	1,414 357	1,423 828	3
4	1,545 608	1,559 517	1,573 519	1,587 616	1,601 807	4
5	1,723 353	1,742 760	1,762 342	1,782 099	1,802 032	5
6	1,921 539	1,947 535	1,973 823	2,000 406	2,027 287	6
7	2,142 516	2,176 370	2,210 681	2,245 455	2,280 697	7
8	2,388 905	2,432 093	2,475 963	2,520 524	2,565 785	8
9	2,663 630	2,717 864	2,773 079	2,829 288	2,886 508	9
10	2,969 947	3,037 213	3,105 848	3,175 875	3,247 321	10
11	3,311 491	3,394 086	3,478 550	3,564 920	3,683 250	11
12	3,692 312	3,792 891	3,895 976	4,001 623	4,109 895	12
13	4,116 928	4,238 556	4,363 493	4,491 822	4,623 627	13
14	4,500 375	4,736 586	4,887 112	5,042 070	5,201 580	14
15	5,118 268	5,293 135	5,473 566	5,659 724	5,851 778	15
16	5,700 869	5,915 078	6,130 304	6,353 040	6,583 250	16

17	6,363 159	6,610 100	6,866 041	7,131 287	7,406 156	17
18	7,094 922	7,386 787	7,689 966	8,004 870	8,331 926	18
19	7,910 838	8,254 734	8,612 762	8,985 467	9,373 417	19
20	8,820 584	9,224 666	9,646 293	10,086 186	10,545 094	20
21	9,834 951	10,308 564	10,803 848	11,321 744	11,863 231	21
22	10,965 971	11,519 820	12,100 310	12,708 658	13,346 134	22
23	12,227 057	12,873 399	13,552 347	14,265 469	15,014 401	23
24	13,633 169	14,386 023	15,178 629	16,012 989	16,891 201	24
25	15,200 983	16,076 381	17,000 064	17,974 580	19,002 602	25

TABLE 1

Valeur acquise par un capital de un dinar après n période de placement à intérêts composés

$$C = (1+t)^n$$

n	12,75	13	13,25	13,50	13,75	n
1	1,127 500	1,130 000	1,132 500	1,135 000	1,137 500	1
2	1,271 256	1,276 900	1,282 556	1,288 225	1,293 906	2
3	1,433 341	1,442 897	1,452 495	1,462 135	1,471 818	3
4	1,616 092	1,1,630 474	1,644 951	1,659 524	1,674 193	4
5	1,822 144	1,842 435	1,882 906	1,883 560	1,904 395	5
6	2,054 468	2,081 952	2,109 742	2,137 840	2,166 250	6
7	2,316 412	2,352 605	2,389 282	2,426 449	2,464 109	7
8	2,611 755	2,658 444	2,705 862	2,754 019	2,802 923	8
9	2,044 754	3,004 042	3,064 389	3,125 811	3,188 325	9
10	3,320 210	3,394 567	3,470 421	3,547 796	3,626 720	10
11	3,743 536	3,835 861	3,930 251	4,026 748	4,125 394	11
12	4,220 837	4,334 523	4,451 010	4,570 359	4,692 636	12
13	4,758 994	4,898 011	5,040 768	5,187 358	5,337 873	13
14	5,365 766	5,534 753	5,708 670	5,887 651	6,071 831	14
15	6,049 901	6,254 270	6,465 069	6,682 484	6,906 708	15
16	6,821 263	7,067 326	7,321 691	7,584 619	7,856 380	16
17	7,690 974	7,986 078	8,291 815	8,608 543	8,936 632	17
18	8,671 574	9,024 268	9,390 480	9,770 696	10,165 420	18
19	9,777 199	10,197 423	10,634 719	11,089 740	11,563 164	19
20	11,023 792	11,523 088	12,043 819	12,586 855	13,153 100	20
21	12,426 326	13,021 089	13,639 625	14,286 080	14,961 651	21
22	14,014 065	14,713 831	15,446 875	16,214 701	17,018 878	22
23	15,800 858	16,626 629	17,493 586	18,403 686	19,358 973	23
24	17,815 467	18,788 091	19,811 486	20,888 184	22,020 832	24
25	20,086 939	21,230 542	22,436 508	23,708 088	25,048 697	25
n	14	14,25	14,50	14,75	15	n
1	1,140 000	1,142 500	1,145 000	1,147 500	1,150 000	1
2	1,299 600	1,305 306	1,311 925	1,316 756	1,322 500	2
3	1,481 544	1,491 312	1,501 124	1,510 078	1,520 875	3
4	1,688 960	1,703 824	1,718 787	1,733 847	1,740 006	4
5	1,925 415	1,948 619	1,968 011	1,989 589	2,011 357	5
6	2,194 973	2,224 013	2,253 372	2,283 054	2,313 061	6
7	2,502 269	2,540 934	2,580 111	2,619 804	2,660 020	7
8	2,852 586	2,903 018	2,954 227	3,006 225	3,059 023	8
9	3,251 949	3,316 976	3,382 590	3,449 644	3,517 876	9
10	3,707 221	3,789 327	3,873 066	3,958 468	4,045 558	10
11	4,226 232	4,329 306	4,434 660	4,542 340	4,652 391	11
12	4,817 905	4,946 232	5,077 686	5,212 335	5,350 250	12
13	5,492 411	5,651 070	5,813 950	5,981 155	6,152 788	13
14	6,261 349	6,456 348	6,656 973	6,863 375	7,075 706	14
15	7,137 938	7,376 377	7,622 234	7,875 723	8,137 062	15
16	8,137 249	8,427 511	8,727 458	9,037 392	9,357 621	16

17	9,276 464	9,628 432	9,992 940	10,370 407	10,761 264	17
18	10,575 169	11,000 483	11,441 916	11,900 042	12,375 454	18
19	12,055 693	12,568 052	13,100 994	13,655 298	14,231 772	19
20	13,743 490	14,358 999	15,000 638	15,669 455	16,366 537	20
21	15,667 578	16,405 157	17,175 731	17,980 699	18,821 518	21
22	17,861 039	18,742 892	19,666 212	20,632 852	21,644 746	22
23	20,361 585	21,413 754	22,517 812	23,676 198	24,891 458	23
24	23,212 207	24,465 213	25,782 895	27,168 437	28,625 176	24
25	26,461 916	27,951 506	29,521 415	31,175 782	32,918 953	25

TABLE 1

Valeur acquise par un capital de un dinar après n période de placement à intérêts composés
 $C = (1+t)^n$

n	16	17	18	19	20	n
1	1,160 000	1,170 000	1,180 000	1,190 000	1,200 000	1
2	1,345 600	1,368 900	1,392 400	1,416 100	1,440 000	2
3	1,676 154	1,601 613	1,643 032	1,685 159	1,728 000	3
4	1,810 639	1,873 887	1,938 778	2,005 339	2,073 600	4
5	2,100 342	2,192 448	2,287 758	2,386 354	2,488 320	5
6	2,436 396	2,565 164	2,699 554	2,839 761	2,985 984	6
7	2,826 220	3,001 242	3,185 474	3,379 315	3,583 181	7
8	3,278 415	3,511 453	3,758 859	4,021 385	4,299 817	8
9	3,802 961	4,108 400	4,435 454	4,785 449	5,159 780	9
10	4,411 435	4,806 828	5,233 836	5, 694 684	6,191 736	10
n	21	22	23	24	25	n
1	1,210 000	1,220 000	1,230 000	1,240 000	1,250 000	1
2	1,464 100	1,488 400	1,512 900	1,537 600	1,562 500	2
3	1,771 561	1,815 848	1,860 867	1,906 624	1,953 125	3
4	2,143 589	2,215 335	2,288 866	2,364 214	2,441 406	4
5	2,593 742	2,702 708	2,815 306	2,931 625	3,051 758	5
6	3,138 428	3,297 304	3,462 826	3,635 215	3,814 697	6
7	3,797 498	4,022 711	4,259 276	4,507 667	4,768 372	7
8	4,594 973	4,907 707	5,238 909	5,589 507	5,960 464	8
9	5,559 917	5,987 403	6,443 859	6,930 988	7,450 581	9
10	6,727 500	7,304 631	7,925 946	8,594 426	9,313 226	10

TABLE 2

9r

$$C = (1+t)^{-n}$$

++n	1,50	2	2,50	2,75	3	n
1	0,965 222	0,980 392	0,975 610	0,973 236	0,970 874	1
2	0,970 662	0,961 169	0,951 814	0,947 188	0,942 596	2
3	0,956 317	0,942 322	0,928 599	0,921 837	0,915 142	3
4	0,942 184	0,923 845	0,905 951	0,897 165	0,888 487	4
5	0,928 260	0,905 731	0,883 854	0,873 154	0,862 609	5
6	0,914 542	0,887 971	0,862 297	0,849 784	0,837 484	6
7	0,901 027	0,870 560	0,841 265	0,827 041	0,813 092	7
8	0,887 711	0,853 490	0,820 747	0,805 906	0,789 409	8
9	0,874 592	0,836 755	0,800 728	0,783 363	0,766 417	9
10	0,861 667	0,820 348	0,781 198	0,762 397	0,744 094	10
11	0,848 933	0,804 263	0,762 145	0,741 993	0,722 421	11

12	0,836 387	0,788 493	0,743 556	0,722 134	0,701 380	12
13	0,824 027	0,773 033	0,725 420	0,702 807	0,680 951	13
14	0,811 849	0,757 875	0,707 727	0,383 997	0,661 118	14
15	0,799 852	0,743 015	0,690 466	0,665 690	0,641 862	15
16	0,788 031	0,728 446	0,673 625	0,647 874	0,623 197	16
17	0,776 385	0,714 163	0,657 195	0,630 534	0,605 016	17
18	0,764 912	0,700 159	0,641 166	0,613 658	0,587 395	18
19	0,753 607	0,686 431	0,625 528	0,597 235	0,570 286	19
20	0,742 470	0,672 971	0,610 271	0,581 250	0,553 676	20
21	0,731 498	0,659 776	0,395 386	0,565 694	0,587 549	21
22	0,720 688	0,646 839	0,580 865	0,550 553	0,521 893	22
23	0,710 037	0,634 156	0,566 697	0,535 818	0,506 692	23
24	0,699 544	0,621 721	0,552 875	0,521 478	0,491 934	24
25	0,689 206	0,609 531	0,539 391	0,507 521	0,477 606	25
26	0,679 021	0,597 579	0,526 235	0,493 938	0,463 695	26
27	0,668 986	0,585 862	0,513 400	0,480 718	0,450 189	27
28	0,659 099	0,574 375	0,500 878	0,467 852	0,437 077	28
29	0,649 359	0,563 112	0,488 661	0,455 330	0,424 346	29
30	0,639 762	0,352 071	0,476 743	0,443 144	0,411 987	30
31	0,630 308	0,541 246	0,465 115	0,431 283	0,399 978	31
32	0,620 993	0,530 633	0,453 771	0,419 741	0,388 337	32
33	0,611 816	0,520 229	0,442 703	0,408 507	0,377 026	33
34	0,602 774	0,510 028	0,431 905	0,397 573	0,366 045	34
35	0,593 866	0,500 028	0,421 371	0,386 933	0,355 393	35
36	0,585 090	0,490 223	0,411 094	0,376 577	0,345 754	36
37	0,576 443	0,480 611	0,401 067	0,366 498	0,334 983	37
38	0,567 924	0,471 187	0,391 285	0,356 689	0,325 226	38
39	0,559 531	0,461 948	0,381 741	0,347 143	3,15 754	39
40	0,551 262	0,452 890	0,372 431	0,337 852	0,306 557	40
41	0,543 116	0,444 010	0,363 347	0,328 809	0,297 628	41
42	0,535 089	0,435 304	0,354 485	0,320 009	0,288 959	42
43	0,527 182	0,426 769	0,345 839	0,311 444	0,280 543	43
44	0,519 391	0,418 401	0,337 404	0,303 109	0,272 372	44
45	0,511 715	0,410 197	0,329 174	0,294 997	0,264 439	45
46	0,504 158	0,402 154	0,321 146	0,287 101	0,256 737	46
47	0,496 702	0,394 268	0,313 313	0,279 417	0,249 259	47
48	0,489 362	0,386 538	0,305 671	0,271 939	0,241 999	48
49	0,482 130	0,378 958	0,298 216	0,264 661	0,234 950	49
50	0,475 005	0,371 528	0,290 942	0,257 577	0,228 107	50

2

9r

$$C = (1+t)^{-n}$$

n	3,25	3,50	3,75	4	4,25	n
1	0,968 523	0,966 184	0,963 855	0,961 538	0,959 233	1
2	0,938 037	0,933 511	0,929 017	0,924 556	0,920 127	2
3	0,908 510	0,901 943	0,895 438	0,88 996	0,882 616	3

4	0,879 913	0,871 442	0,863 073	0,854 804	0,846 634	4
5	0,852 216	0,841 973	0,831 878	0,821 927	0,812 119	5
6	0,825 391	0,813 501	0,801 810	0,790 315	0,779 011	6
7	0,799 410	0,785 991	0,772 829	0,759 918	0,747 253	7
8	0,774 247	0,759 412	0,744 895	0, 730 690	0,716 789	8
9	0,749 876	0,733 731	0,717 971	0,702 587	0,687 568	9
10	0,726 272	0,708 919	0,692 020	0,675 564	0,659 537	10
11	0,703 411	0,684 946	0,667 008	0,649 581	0,632 650	11
12	0,681 270	0,661 783	0,642 899	0,624 597	0,606 858	12
13	0,659 826	0,639 404	0,619 662	0,600 574	0,552 118	13
14	0,639 056	0,617 782	0,597 264	0,577 475	0,558 387	14
15	0,618 941	0,596 891	0,575 676	0,555 264	0,535 623	15
16	0,599 458	0,576 706	0,554 869	0,533 908	0,513 787	16
17	0,580 589	0,557 204	0,534 813	0,513 373	0,492 841	17
18	0,562 314	0,538 361	0,515 483	0,493 628	0,472 749	18
19	0,544 614	0,520 156	0,496 851	0,474 642	0,453 477	19
20	0,527 471	0,502 566	0,478 892	0,456 387	0,434 989	20
21	0,510 868	0,485 571	0,461 581	0,438 834	0,417 256	21
22	0,694 787	0,469 151	0,444 899	0,421 955	0,400 246	22
23	0,479 213	0,453 286	0,428 819	0,405 726	0,383 929	23
24	0,464 129	0,437 957	0,413 319	0,390 121	0,368 277	24
25	0,449 519	0,423 147	0,398 380	0,375 117	0,353 263	25
26	0,435 370	0,408 838	0,383 981	0,360 389	0,338 862	26
27	0,421 666	0,395 012	0,370 102	0,346 817	0,325 047	27
28	0,408 393	0,381 654	0,356 725	0,333 477	0,311 796	28
29	0,395 538	0,368 748	0,343 831	0,320 651	0,299 085	29
30	0,383 088	0,356 278	0,331 403	0,308 319	0,286 892	30
31	0,371 029	0,344 230	0,319 414	0,296 460	0,275 196	31
32	0,359 350	0,332 590	0,307 879	0,285 058	0,263 977	32
33	0,348 039	0,321 343	0,296 751	0,274 094	0,253 215	33
34	0,337 083	0,310 476	0,286 025	0,263 552	0,242 892	34
35	0,326 473	0,299 977	0,275 687	0,253 415	0,232 990	35
36	0,316 197	0,289 233	0,265 722	0,243 669	0,223 492	36
37	0,306 244	0,280 032	0,256 118	0,234 297	0,214 381	37
38	0,296 604	0,270 562	0,246 860	0,225 285	0,205 641	38
39	0,287 268	0,261 413	0,237 938	0,216 621	0,167 257	39
40	0,278 225	0,252 572	0,229 337	0,208 289	0,189 216	40
41	0,269 468	0,244 031	0,221 048	0,200 278	0,181 502	41
42	0,260 986	0,235 779	0,213 058	0,192 575	0,174 103	42
43	0,252 771	0,227 806	0,205 357	0,185 168	0,167 005	43
44	0,244 814	0,220 102	0,197 935	0,178 046	0,160 197	44
45	0,237 108	0,212 659	0,190 781	0,171 198	0,153 666	45
46	0,229 645	0,205 468	0,183 885	0,164 614	0,147 401	46
47	0,222 416	0,198 520	0,177 238	0,158 283	0,141 392	47
48	0,215 415	0,191 806	0,170 832	0,152 195	0,135 628	48
49	0,208 634	0,185 320	0,164 658	0,146 341	0,130 099	49
50	0,202 067	0,179 053	0,158 706	0,140 713	0,124 795	50

9	dinar payable dans n période					
C = (1+t) ⁻ⁿ						
n	4,50	4,75	5	5,25	5,50	n
1	0,956 938	0,954 654	0,952 381	0,950 119	0,947 867	1
2	0,915 730	0,911 364	0,907 029	0,902 726	0,898 452	2
3	0,876 297	0,870 037	0,863 838	0,857 697	0,851 614	3
4	0,838 561	0,830 584	0,822 702	0,814 914	0,807 217	4
5	0,802 451	0,792 921	0,783 526	0,774 265	0,765 134	5
6	0,767 896	0,756 965	0,746 215	0,735 643	0,725 246	6
7	0,734 828	0,722 640	0,710 681	0,698 949	0,687 437	7
8	0,703 185	0,689 871	0,676 839	0,664 084	0,651 599	8
9	0,672 904	0,658 588	0,644 609	0,630 959	0,617 629	9
10	0,643 928	0,628 723	0,613 913	0,599 486	0,585 430	10
11	0,616 199	0,600 213	0,584 679	0,569 583	0,554 910	11
12	0,589 664	0,572 996	0,556 837	0,541 171	0,525 982	12
13	0,564 272	0,547 013	0,530 321	0,514 177	0,498 561	13
14	0,539 973	0,522 208	0,505 068	0,488 529	0,472 569	14
15	0,516 720	0,498 528	0,481 017	0,464 161	0,447 933	15
16	0,494 469	0,475 922	0,458 112	0,441 008	0,424 581	16
17	0,473 176	0,454 340	0,436 297	0,419 010	0,402 447	17
18	0,452 800	0,433 738	0,415 521	0,398 109	0,381 466	18
19	0,433 302	0,414 070	0,395 734	0,378 251	0,361 579	19
20	0,414 643	0,395 293	0,376 889	0,359 383	0,342 729	20
21	0,396 787	0,377 368	0,358 942	0,341 457	0,324 862	21
22	0,399 701	0,360 256	0,341 850	0,324 425	0,307 926	22
23	0,363 350	0,343 920	0,325 571	0,308 242	0,291 873	23
24	0,347 703	0,328 324	0,310 068	0,292 866	0,276 657	24
25	0,332 731	0,313 436	0,295 303	0,278 258	0,262 234	25
26	0,318 402	0,299 223	0,281 241	0,264 378	0,248 563	26
27	0,304 691	0,285 654	0,267 848	0,251 190	0,235 605	27
28	0,291 571	0,272 701	0,255 094	0,238 661	0,223 322	28
29	0,279 015	0,260 335	0,242 946	0,226 756	0,211 679	29
30	0,267 000	0,248 530	0,231 377	0,215 445	0,200 644	30
31	0,255 502	0,237 260	0,220 359	0,204 699	0,190 184	31
32	0,244 500	0,226 501	0,209 866	0,194 488	0,180 269	32
33	0,233 971	0,216 230	0,199 873	0,184 787	0,170 871	33
34	0,223 896	0,206 425	0,190 355	0,175 569	0,161 963	34
35	0,214 254	0,197 065	0,181 290	0,166 812	0,153 520	35
36	0,205 028	0,188 129	0,172 657	0,158 491	0,145 516	36
37	0,196 199	0,179 598	0,164 436	0,150 385	0,137 930	37
38	0,187 750	0,171 454	0,156 605	0,143 074	0,130 739	38
39	0,179 665	0,163 680	0,149 148	0,135 937	0,123 924	39
40	0,171 929	0,156 257	0,142 046	0,129 156	0,117 463	40
41	0,164 525	0,149 171	0,135282	0,122 714	0,111 339	41
42	0,157 440	0,142 407	0,128 840	0,116 593	0,105 535	42

43	0,150 661	0,135 949	0,122 704	0,110 777	0,100 033	43
44	0,144 173	0,129 784	0,116 861	0,105 251	0,094 818	44
45	0,137 964	0,123 899	0,111 297	0,100 001	0,089 875	45
46	0,132 023	0,118 281	0,105 997	0,095 013	0,085 190	46
47	0,126 338	0,112 917	0,100 949	0,090 274	0,080 748	47
48	0,120 898	0,107 797	0,096 142	0,085 274	0,076 539	48
49	0,115 692	0,102 909	0,091 564	0,081 492	0,072 549	49
50	0,110 710	0,098 242	0,087 204	0,077 427	0,068 767	50

TABLE 2

9DOHXUDFXHOOHGXQFDSLDOGHXQGLQDUSDDOEHDQVQSpULRGH $C = (1+t)^{-n}$						
n	5,75	6	6,25	6,50	6,75	n
1	0,945 626	0,943 396	0,941 176	0,938 967	0,936 768	1
2	0,894 209	0,889 996	0,885 513	0,881 659	0,877 535	2
3	0,845 588	0,839 619	0,833 706	0,827 849	0,822 046	3
4	0,799 611	0,792 094	0,784 665	0,777 323	0,770 067	4
5	0,756 133	0,747 258	0,738 508	0,729 880	0,721 374	5
6	0,715 019	0,704 960	0,695 067	0,685 334	0,675 760	6
7	0,676 141	0,665 057	0,654 180	0,643 506	0,633 031	7
8	0,639 377	0,627 412	0,615 699	0,604 231	0,593 003	8
9	0,604 612	0,591 898	0,579 481	0,567 353	0,555 506	9
10	0,571 737	0,558 395	0,545 394	0,532 726	0,520 381	10
11	0,540 650	0,526 788	0,513 312	0,500 212	0,487 476	11
12	0,511 253	0,496 969	0,483 117	0,469 682	0,456 652	12
13	0,483 454	0,468 839	0,454 699	0,441 016	0,427 777	13
14	0,457 167	0,442 301	0,427 952	0,414 100	0,400 728	14
15	0,432 309	0,417 265	0,402 778	0,388 826	0,375 389	15
16	0,408 803	0,393 646	0,379 085	0,365 095	0,351 653	16
17	0,386 575	0,371 364	0,356 786	0,342 812	0,329 417	17
18	0,365 555	0,350 344	0,335 799	0,321 889	0,308 587	18
19	0,345 678	0,330 513	0,316 046	0,302 243	0,289 075	19
20	0,326 883	0,311 805	0,297 455	0,283 797	0,270 796	20
21	0,309 109	0,294 155	0,279 958	0,266 476	0,253 673	21
22	0,292 302	0,277 505	0,263 490	0,250 212	0,237 633	22
23	0,276 408	0,261 797	0,247 990	0,234 941	0,222 607	23
24	0,261 379	0,246 979	0,233 402	0,220 601	0,208 531	24
25	0,247 167	0,232 999	0,219 673	0,207 138	0,195 345	25
26	0,233 728	0,219 810	0,206 751	0,194 495	0,182 993	26
27	0,221 019	0,207 368	0,194 589	0,182 625	0,171 422	27
28	0,209 002	0,195 630	0,183 143	0,171 479	0,160 583	28
29	0,197 637	0,184 557	0,172 370	0,161 013	0,150 429	29
30	0,186 891	0,174 110	0,162 230	0,151 186	0,140 917	30
31	0,176 729	0,164 255	0,152 687	0,141 958	0,132 007	31
32	0,167 120	0,154 957	0,143 706	0,133 294	0,123 660	32
33	0,158 033	0,146 186	0,135 252	0,125 159	0,115 840	33
34	0,149 440	0,137 912	0,127 296	0,117 520	0,108 516	34
35	0,141 315	0,130 105	0,119 808	0,110 347	0,101 654	35
36	0,133 631	0,122 741	0,112 761	0,103 612	0,095 226	36
37	0,126 365	0,115 793	0,106 128	0,097 289	0,089 205	37
38	0,119 494	0,109 239	0,099 885	0,091 351	0,083 564	38
39	0,112 997	0,103 056	0,094 009	0,085 775	0,078 280	39
40	0,108 853	0,097 222	0,088 479	0,080 540	0,073 331	40
41	0,101 043	0,091 719	0,083 275	0,075 625	0,068 694	41
42	0,095 549	0,086 527	0,078 376	0,071 009	0,064 350	42

43	0,090 353	0,81 630	0,073 766	0,066 675	0,060 281	43
44	0,085 440	0,077 009	0,069 427	0,062 606	0,056 469	44
45	0,080 795	0,072 650	0,065 343	0,058 785	0,052 899	45
46	0,076 402	0,068 538	0,061 499	0,055 197	0,049 554	46
47	0,072 247	0,064 658	0,057 882	0,051 828	0,046 420	47
48	0,068 319	0,060 998	0,054 477	0,048 665	0,043 485	48
49	0,064 604	0,057 546	0,051 272	0,045 695	0,040 786	49
50	0,061 092	0,054 288	0,048 256	0,042 906	0,038 160	50

TABLE 2

9r						
$C = (1+t)^{-n}$						
n	7	7,25	7,50	7,75	8	n
1	0,934 579	0,932 401	0,930 233	0,928 074	0,925 926	1
2	0,873 439	0,869 371	0,865 333	0,861 322	0,857 339	2
3	0,816 298	0,810 603	0,804 961	0,799 371	0,793 832	3
4	0,762 895	0,755 807	0,748 801	0,741 875	0,735 030	4
5	0,712 986	0,704 715	0,696 559	0,688 515	0,680 583	5
6	0,668 342	0,657 077	0,647 962	0,638 993	0,630 170	6
7	0,622 750	0,612 659	0,602 702	0,593 379	0,584 269	7
8	0,582 009	0,571 244	0,560 702	0,550 379	0,540 269	8
9	0,543 934	0,532 628	0,521 583	0,510 792	0,500 249	9
10	0,508 349	0,496 623	0,485 104	0,474 053	0,463 193	10
11	0,475 093	0,463 052	0,451 343	0,439 957	0,428 883	11
12	0,444 012	0,431 750	0,419 854	0,408 312	0,397 114	12
13	0,414 964	0,402 564	0,390 562	0,378 944	0,367 698	13
14	0,387 817	0,375 351	0,363 313	0,351 688	0,340 461	14
15	0,362 446	0,349 978	0,337 966	0,326 393	0,315 242	15
16	0,338 735	0,326 320	0,314 387	0,302 917	0,291 890	16
17	0,316 574	0,304 261	0,292 453	0,281 130	0,270 269	17
18	0,295 864	0,283 693	0,272 049	0,260 909	0,250 249	18
19	0,276 508	0,264 516	0,253 069	0,242 143	0,231 712	19
20	0,258 419	0,246 635	0,235 413	0,224 727	0,214 548	20
21	0,241 513	0,229 962	0,218 969	0,208 563	0,198 656	21
22	0,225 713	0,214 417	0,203 711	0,193 562	0,183 941	22
23	0,210 947	0,199 923	0,189 498	0,179 640	0,170 315	23
24	0,197 146	0,19 408	0,176 277	0,166 719	0,157 699	24
25	0,184 249	0,173 807	0,163 979	0,154 728	0,146 018	25
26	0,172 195	0,162 058	0,152 539	0,143 599	0,135 202	26
27	0,160 930	0,151 103	0,141 896	0,133 270	0,125 187	27
28	0,150 402	0,140 889	0,131 997	0,123 685	0,115 914	28
29	0,140 563	0,131 365	0,122 788	0,114 789	0,107 328	29
30	0,131 367	0,122 484	0,114 221	0,106 532	0,099 377	30
31	0,122 773	0,114 205	0,106 252	0,098 870	0,092 016	31
32	0,114 741	0,106 484	0,098 839	0,091 759	0,085 200	32
33	0,107 235	0,099 286	0,091 943	0,085 159	0,078 889	33
34	0,100 219	0,092 575	0,085 529	0,079 034	0,073 045	34
35	0,093 663	0,086 317	0,079 562	0,073 349	0,067 635	35
36	0,087 535	0,080 482	0,074 011	0,068 073	0,062 625	36
37	0,081 809	0,075 041	0,068 847	0,063 177	0,057 986	37
38	0,076 457	0,069 969	0,064 044	0,058 633	0,053 690	38
39	0,071 455	0,065 239	0,059 576	0,054 416	0,049 713	39
40	0,066 780	0,060 829	0,055 419	0,050 502	0,046 031	40
41	0,062 412	0,056 717	0,051 553	0,046 870	0,042 621	41
42	0,058 329	0,052 883	0,047 956	0,043 499	0,039 464	42

43	0,054 513	0,049 308	0,044 610	0,040 370	0,036 541	43
44	0,050 948	0,045 975	0,041 498	0,037 466	0,033 834	44
45	0,047 613	0,042 867	0,038 603	0,034 771	0,031 328	45
46	0,044 499	0,39 909	0,035 910	0,032 270	0,029 007	46
47	0,041 587	0,037 267	0,033 404	0,029 949	0,026 859	47
48	0,038 867	0,034 748	0,031 074	0,027 795	0,024 869	48
49	0,036 324	0,032 399	0,028 906	0,025 796	0,023 027	49
50	0,033 948	0,030 209	0,026 889	0,023 941	0,021 321	50

TABLE 2

9DOHXUDFXHOOHGXQCapital de un dinar payable dans n période $C = (1+t)^{-n}$									
n	8,25	8,50	8,75	9	9,25	9,50	9,75	10	n
1	0,923 788	0,921 659	0,919 540	0,917 431	0,915 832	0,913 242	0,911 162	0,909 091	1
2	0,853 383	0,849 455	0,845 554	0,841 680	0,837 832	0,834 011	0,830 216	0,826 446	2
3	0,788 345	0,782 908	0,777 521	0,772 183	0,766 895	0,761 654	0,756 461	0,751 315	3
4	0,728 263	0,721 574	0,714 962	0,708 425	0,701 963	0,695 574	0,689 258	0,683 013	4
5	0,672 760	0,665 045	0,657 436	0,649 931	0,642 530	0,635 228	0,628 026	0,620 921	5
6	0,621 488	0,612 645	0,604 539	0,596 267	0,588 127	0,580 117	0,572 233	0,564 474	6
7	0,574 123	0,564 926	0,555 898	0,541 034	0,538 332	0,529 787	0,521 397	0,513 158	7
8	0,530 367	0,520 669	0,511 171	0,501 866	0,492 752	0,483 824	0,475 077	0,466 507	8
9	0,489 947	0,479 880	0,470 042	0,460 428	0,451 032	0,441 848	0,432 872	0,424 098	9
10	0,452 607	0,442 285	0,432 222	0,422 111	0,412 844	0,403 514	0,394 416	0,385 543	10
11	0,418 112	0,407 636	0,397 446	0,387 533	0,377 889	0,368 506	0,359 377	0,350 494	11
12	0,386 247	0,375 702	0,365 408	0,355 535	0,345 894	0,336 535	0,327 451	0,318 631	12
13	0,356 810	0,340 269	0,336 062	0,326 170	0,310 608	0,307 338	0,298 360	0,289 664	13
14	0,329 617	0,319 142	0,309 023	0,299 246	0,289 801	0,280 674	0,271 855	0,263 331	14
15	0,304 496	0,294 140	0,284 159	0,274 538	0,265 261	0,256 323	0,247 703	0,239 392	15
16	0,281 290	0,271 097	0,261 295	0,251 870	0,242 805	0,234 085	0,225 698	0,217 629	16
17	0,259 852	0,249 859	0,240 272	0,231 073	0,222 217	0,213 777	0,205 647	0,192 845	17
18	0,240 048	0,230 285	0,220 939	0,211 994	0,203 430	0,195 230	0,187 378	0,179 859	18
19	0,221 753	0,212 244	0,203 163	0,194 490	0,186 206	0,178 292	0,170 732	0,163 508	19
20	0,204 853	0,195 616	0,186 816	0,178 431	0,170 440	0,162 824	0,155 564	0,148 643	20
21	0,189 240	0,180 202	0,171 785	0,163 698	0,156 009	0,148 697	0,141 744	0,135 131	21
22	0,174 818	0,166 167	0,157 963	0,150 182	0,142 800	0,135 797	0,129 152	0,122 846	22
23	0,161 495	0,153 150	0,145 254	0,137 781	0,130 709	0,124 015	0,117 678	0,111 678	23
24	0,049 187	0,141 152	0,133 567	0,126 405	0,119 642	0,113 256	0,107 224	0,101 526	24
25	0,137 817	0,130 094	0,122 820	0,115 968	0,109 513	0,103 430	0,097 698	0,092 296	25
26	0,127 314	0,119 902	0,112 938	0,106 392	0,100 240	0,094 457	0,089 019	0,083 905	26
27	0,117 611	0,110 509	0,103 851	0,097 608	0,091 753	0,086 262	0,081 111	0,176 278	27
28	0,108 847	0,101 851	0,095 495	0,089 540	0,083 985	0,078 778	0,073 905	0,069 343	28
29	0,100 367	0,093 872	0,087 811	0,082 155	0,076 874	0,071 943	0,067 339	0,063 039	29
30	0,092 718	0,086 518	0,080 746	0,075 371	0,070 385	0,065 702	0,061 357	0,057 309	30
31	0,085 651	0,079 740	0,074 249	0,069 148	0,064 407	0,060 002	0,055 906	0,052 099	31
32	0,079 124	0,073 493	0,068 275	0,063 438	0,058 954	0,054 796	0,050 940	0,047 362	32

33	0,073 094	0,067 736	0,062 782	0,058 200	0,050 963	0,050 042	0,046 414	0,043 057	33
34	0,067 523	0,062 429	0,057 730	0,053 395	0,049 394	0,045 700	0,042 291	0,039 142	34
35	0,062 377	0,057 539	0,053 085	0,048 986	0,045 212	0,041 736	0,038 534	0,035 584	35
36	0,057 623	0,053 031	0,048 814	0,044 941	0,041 384	0,038 115	0,035 110	0,032 349	36
37	0,053 231	0,048 876	0,044 887	0,041 231	0,037 880	0,034 808	0,031 991	0,029 408	37
38	0,049 174	0,045 518	0,037 954	0,034 703	0,031 737	0,029 030	0,026 560	0,024 304	38
39	0,043 427	0,041 047	0,037 945	0,034 703	0,031 737	0,029 030	0,026 560	0,024 304	39
40	0,041 985	0,038 266	0,034 900	0,031 838	0,029 050	0,026 512	0,024 200	0,022 095	40
41	0,038 766	0,035 268	0,032 092	0,029 209	0,026 590	0,024 211	0,022 050	0,020 086	41
42	0,035 812	0,032 505	0,029 510	0,026 797	0,24 339	0,022 111	0,020 091	0,018 260	42
43	0,33 083	0,029 959	0,027 136	0,024 584	0,022 278	0,020 193	0,018 306	0,016 600	43
44	0,030 561	0,027 612	0,024 952	0,022 555	0,020 392	0,018 441	0,016 680	0,015 091	44
45	0,028 232	0,025 448	0,022 945	0,020 692	0,018 665	0,016 841	0,015 198	0,013 719	45
46	0,026 081	0,023 455	0,021 099	0,018 984	0,017 085	0,013 380	0,013 848	0,012 472	46
47	0,024 093	0,021 617	0,019 401	0,017 416	0,015 638	0,014 045	0,012 618	0,011 338	47
48	0,022 257	0,019 924	0,017 840	0,015 978	0,014 314	0,012 827	0,011 497	0,010 307	48
49	0,020 560	0,018 363	0,016 405	0,014 659	0,013 102	0,011 714	0,010 476	0,009 370	49
50	0,018 993	0,016 924	0,015 085	0,013 449	0,011 993	0,010 698	0,009 345	0,008 519	50

TABLE 2

9r						
$C = (1+t)^{-n}$						
n	10,25	10,50	10,75	11	11,25	n
1	0,907 029	0,904 977	0,902 935	0,900 901	0,898 976	1
2	0,822 702	0,818 984	0,813 291	0,811 622	0,807 979	2
3	0,746 215	0,741 162	0,736 154	0,731 191	0,726 273	3
4	0,676 839	0,670 735	0,664 699	0,658 731	0,652 830	4
5	0,613 913	0,607 000	0,600 180	0,593 451	0,586 813	5
6	0,556 837	0,549 321	0,541 923	0,534 641	0,527 473	6
7	0,505 068	0,497 123	0,480 321	0,481 658	0,474 133	7
8	0,458 112	0,449 885	0,441 825	0,433 926	0,426 187	8
9	0,415 521	0,407 136	0,398 939	0,390 925	0,383 089	9
10	0,376 880	0,368 449	0,360 216	0,352 184	0,344 350	10
11	0,341850	0,333 438	0,325 251	0,327 283	0,360 528	11
12	0,310 068	0,301 754	0,293 681	0,285 841	0,278 227	12
13	0,281 241	0,273 080	0,265 174	0,257 514	0,250 092	13
14	0,255 094	0,247 132	0,239 435	0,231 995	0,224 802	
15	0,231 377	0,223 648	0,216 194	0,209 004	0,202 070	15
16	0,209 868	0,202 397	0,195 209	0,188 292	0,181 635	16
17	0,190 355	0,183 164	0,176 261	0,169 633	0,163 267	17
18	0,172 657	0,165 760	0,159 152	0,152 822	0,146 757	18
19	0,156 605	0,150 009	0,143 704	0,137 678	0,131 917	19
20	0,142 046	0,135 755	0,129 755	0,124 034	0,118 577	20
21	0,128 840	0,122 855	0,117 161	0,111 742	0,106 586	21
22	0,116 861	0,111 181	0,105 788	0,100 669	0,095 808	22
23	0,105 997	0,100 616	0,095 520	0,090 693	0,086 119	23
24	0,096 142	0,091 055	0,086 248	0,081 705	0,077 410	24
25	0,087 204	0,082 403	0,077 877	0,073 608	0,069 582	25
n	11,50	11,75	12	12,25	12,50	n
1	0,896 861	0,894 855	0,892 857	0,890 869	0,888 889	1
2	0,804 360	0,800 765	0,797 194	0,793 647	0,790 123	2
3	0,721 399	0,716 568	0,711 780	0,707 035	0,702 332	3
4	0,646 994	0,641 224	0,635 518	0,629 875	0,624 295	4
5	0,580 264	0,573 802	0,567 427	0,561 136	0,554 929	5
6	0,520 416	0,513 470	0,506 631	0,499 899	0,493 270	6
7	0,466 741	0,459 481	0,452 379	0,445 334	0,438 462	7
8	0,418 602	0,411 168	0,403 883	0,396 743	0,389 744	8
9	0,375 428	0,367 936	0,360 610	0,353 446	0,346 439	9
10	0,336 706	0,329 249	0,321 973	0,314 874	0,307 946	10
11	0,301 979	0,294 630	0,287 476	0,280 511	0,273 730	11
12	0,270 833	0,263 651	0,256 675	0,249 899	0,243 315	12
13	0,242 900	0,235 929	0,229 174	0,222 627	0,216 280	13
14	0,217 847	0,211 123	0,204 620	0,198 331	0,192 249	14
15	0,195 379	0,188 924	0,182 096	0,176 687	0,170 888	15
16	0,175 227	0,180 060	0,183 122	0,157 405	0,151 901	16

17	0,157 155	0,151 284	0,145 644	0,140 227	0,135 023	17
18	0,140 946	0,135 377	0,130 040	0,124 924	0,120 020	18
19	0,126 409	0,121 143	0,116 107	0,111 291	0,106 685	19
20	0,113 371	0,108 405	0,103 667	0,099 145	0,094 831	20
21	0,101 678	0,097 007	0,092 560	0,088 326	0,084 294	21
22	0,091 191	0,086 807	0,082 643	0,078 687	0,074 928	22
23	0,081 786	0,077 680	0,073 788	0,070 099	0,066 027	23
24	0,073 351	0,069 512	0,065 882	0,062 449	0,059 202	24
25	0,065 785	0,062 203	0,058 823	0,055 634	0,052 624	25

TABLE 2

C = (1+t) ⁿ (suite)						
n	12,75	13	13,25	13,50	13,75	n
1	0,886 918	0,884 956	0,883 002	0,881 057	0,879 121	1
2	0,786 623	0,783 117	0,779 693	0,776 262	0,772 854	2
3	0,697 670	0,693 050	0,688 471	0,683 931	0,679 432	3
4	0,618 776	0,613 319	0,607 921	0,602 583	0,597 303	4
5	0,548 804	0,542 760	0,536 796	0,530 910	0,525 101	5
6	0,486 744	0,480 319	0,473 992	0,467 762	0,461 627	6
7	0,431 702	0,425 061	0,418 536	0,412 125	0,405 826	7
8	0,382 884	0,376 160	0,369 560	0,363 106	0,356 770	8
9	0,339 587	0,332 885	0,326 330	0,319 917	0,313 544	9
10	0,301 186	0,294 588	0,288 150	0,281 885	0,275 731	10
11	0,267 127	0,260 596	0,254 437	0,248 339	0,242 401	11
12	0,236 920	0,230 706	0,224 668	0,216 801	0,213 100	12
13	0,210 128	0,204 165	0,198 382	0,192 776	0,187 340	13
14	0,186 367	0,180 677	0,175 172	0,160 847	0,164 695	
15	0,165 292	0,159 891	0,154 677	0,149 045	0,144 787	15
16	0,146 600	0,141 496	0,136 580	0,131 848	0,127 285	16
17	0,130 023	0,125 218	0,120 601	0,116 164	0,111 899	17
18	0,115 320	0,110 812	0,106 491	0,102 347	0,098 373	18
19	0,102 279	0,096 064	0,094 032	0,090 173	0,086 482	19
20	0,090 713	0,086 782	0,083 030	0,079 448	0,075 028	20
21	0,080 455	0,076 796	0,073 316	0,069 996	0,066 838	21
22	0,071 357	0,067 963	0,064 738	0,061 672	0,058 758	22
23	0,063 288	0,060 144	0,057 164	0,054 337	0,051 656	23
24	0,056 131	0,053 225	0,050 476	0,047 874	0,045 412	24
25	0,049 784	0,047 102	0,044 570	0,042 180	0,039 922	25
n	14	14,25	14,50	14,75	15	n
1	0,877 193	0,875 274	0,873 362	0,871 460	0,869 565	1
2	0,769 466	0,766 104	0,762 762	0,759 442	0,758 144	2
3	0,674 972	0,670 550	0,666 168	0,661 823	0,657 516	3
4	0,592 080	0,586 915	0,581 806	0,576 752	0,571 753	4
5	0,519 369	0,513 711	0,508 127	0,502 616	0,497 177	5
6	0,455 587	0,449 638	0,443 779	0,438 010	0,432 328	6

7	0,399 637	0,393 556	0,387 580	0,381 708	0,0375 937	7
8	0,350 560	0,344 469	0,338 498	0,332 643	0,326 902	8
9	0,307 508	0,301 505	0,295 631	0,289 885	0,284 202	9
10	0,269 744	0,263 899	0,258 193	0,252 623	0,247 185	10
11	0,236 617	0,230 984	0,225 496	0,220 151	0,214 943	11
12	0,207 559	0,202 174	0,196 401	0,191 853	0,186 907	12
13	0,182 069	0,176 958	0,172 009	0,167 192	0,162 528	13
14	0,159 710	0,154 886	0,150 218	0,145 701	0,141 329	14
15	0,140 096	0,135 567	0,131 195	0,126 973	0,122 894	15
16	0,122 892	0,110 658	0,114 581	0,110 651	0,106 865	16
17	0,107 800	0,103 859	0,100 071	0,096 428	0,092 926	17
18	0,094 561	0,090 905	0,087 398	0,064 033	0,080 805	18
19	0,082 948	0,079 567	0,076 330	0,073 232	0,070 265	19
20	0,072 761	0,069 643	0,066 664	0,063 818	0,061 100	20
21	0,063 826	0,080 956	0,058 222	0,055 615	0,053 131	21
22	0,055 988	0,053 354	0,050 849	0,048 466	0,046 201	22
23	0,049 112	0,046 699	0,044 409	0,042 237	0,040 174	23
24	0,043 081	0,040 874	0,038 785	0,036 807	0,034 934	24
25	0,037 790	0,035 776	0,033 874	0,032 076	0,030 376	25

$$C = (1+t)^n \text{ (suite)}$$

n	16	17	18	19	20	n
1	0,862 069	0,854 701	0,847 458	0,840 336	0,833 333	1
2	0,743 163	0,730 514	0,718 184	0,706 165	0,694 444	2
3	0,640 658	0,624 371	0,608 631	0,593 416	0,578 704	3
4	0,552 291	0,533 650	0,515 789	0,498 669	0,482 259	4
5	0,476 113	0,456 111	0,437 109	0,419 049	0,401 878	5
6	0,353 830	0,389 839	0,370 432	0,352 142	0,334 898	6
7	0,353 830	0,333 195	0,313 925	0,295 918	0,270 082	7
8	0,305 025	0,284 782	0,266 038	0,248 671	0,232 568	8
9	0,262 953	0,243 404	0,225 456	0,208 967	0,193 807	9
10	0,226 684	0,208 037	0,191 064	0,175 602	0,161 506	10
n	21	22	23	24	25	n
1	0,826 446	0,819 672	0,813 008	0,806 452	0,800 000	1
2	0,683 013	0,671 862	0,660 982	0,650 364	0,640 000	2
3	0,564 474	0,550 707	0,537 384	0,524 487	0,512 000	3
4	0,466 507	0,451 399	0,436 897	0,422 974	0,409 600	4
5	0,385 543	0,369 999	0,355 201	0,341 108	0,327 680	5
6	0,318 631	0,303 278	0,288 781	0,275 087	0,262 144	6
7	0,263 331	0,248 589	0,234 782	0,221 841	0,209 715	7
8	0,217 629	0,203 761	0,190 879	0,178 907	0,167 772	8
9	0,179 859	0,167 017	0,155 187	0,144 280	0,134 218	9
10	0,148 644	0,136 899	0,126 168	0,116 354	0,107 374	10

BTS Gestion des Stocks et Logistique



Application des règles
d'Hygiène et de
sécurité



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE

OBJECTIF GENERAL

À la fin de ce module et après lecture des leçons, le stagiaire sera capable
de fournir un service de travail tout en respectant
les dispositions légales.

SOMMAIRE

LECON N°01 : HYGIENE ET SECURITE EN GESTION DES STOCKS

LEÇON N°02 : CONDITIONS PHYSIQUES DE TRAVAIL

LEÇON N°03 : LES RISQUES PROFESSIONNELS

LEÇON N° 04 : 3527(7,21/(19,5211(0(17

LEÇON N° 05 : MEDECINE DU TRAVAIL

INTRODUCTION :

Dans chaque organisation les ressources humaines qualifiées et formées sont considérées comme les ressources les plus importantes et aussi le principal moteur de la productivité.

En effet, prendre soin des employés et leur assurer la sécurité nécessaire pendant le travail, jODIRLVFRQWUHOHVGDQJHUVHWOHVDFFLGHQWVGXWUDYDLOVXLWHjOXWLOLVDWLRQGHVPDFKL contre les maladies professionnelles, signifie préserver l'une des richesses et des ressources de l'organisation.

La principale mission de la direction des ressources humaines de chaque organisation est de veiller à la sécurité et à la protection des employés de tout danger raisonnablement prévisible sur le lieu de travail. Elle est donc tenue de prendre toutes les mesures nécessaires DILQGDVVXUHUODVpFXULWpHWSURWpJHUODVDQWpSKVLTXXHWP HQWDOHGHVHYVNODehpV peut engendrer (avoir) des effets négatifs sur leur motivation de travail et aussi sur la SURGXFWLYLWpGHWRXWHORUJDQLVDWLRQ

'HSOXVORUJDQLVDWLRQVLQWpUHVHHWVRFFXSHGHODVDQWpGHVRQSHUVRQQHOXVVL , les textes OpJLVODWLIV HW OHV ORLV JRXYHUQHHPHQWDOHV DLQVL TXH OpYROXWLRQ GX UOH GHV VQGLFDW WUDYDLOOHXUVTXLVLQWpUHVHQQWjODVDQWpHWODVpFXULWpGHVWUDYDLOOHXUV

En Algérie, en application de la Loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la SURPRWLRQGHODVDQWpORUJDQLVPHHPSORHXUHVWWHQXGHSUHQGUHGHVPHVXUHVTXLSHXYHQW SURWpJHUODVDQWpGHOHPSORpGDQVOHPLOLHXGHVRQWUDYDLO

/RUJDQLVPHHPSORHXUPHWjODGLVSRVLWLRQGHVWUDYDLOOHXUVGHVpTXLSHPHQWVGH protection LQGLYLGXHOOH HW GHV YrWHPHQWVGH WUDYDLO DILQGDVVXUHU OHXU SURWHFWLRQ/REMHFWLI GH RSpUDWLRQGH SURWHFWLRQ YLVHj pYROXHU OH QLYHDX GH FDSDFLWp GH WUDYDLO HW GH FUpDWLR GDVVXUHUXQHLYHDFWLYHjOHPSORpHW limiter les risques professionnels tout en améliorant les conditions de travail des salariés.

LEÇON N°01 : HYGIENE ET SECURITE EN GESTION DES STOCKS

/2-(7,)(//)(d211

FDSDEOHGD

appliquer les règles

GKJLqQ

HHGHVp

FXULp

SRXUOH

UDQJ

HPHQGH

: A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être

PLAN DE LA LEÇON:

INTRODUCTION

I.PRECAUTION LORS DE LA MANUTENTION ET DU STOCKAGE DE LA MARCHANDISE

II.LA DEMARCHE HACCP

III.LA SECURITE DU PERSONNEL DU MAGASIN

IV.MESURE DE SECURITE ET PREVENTION

V. PROTECTION PHYSIQUE DE CLIENT

CONCLUSION

INTRODUCTION :

/HV PDJDVLQV VRQW FRQIURQWpV j GHV UqJOHV pOpPHQWDLUHV VXU OKJLqQH HW OD VpFXULWp TXL important de respecter.

Dans un premier WHPSVLOIDXWVLQWpUHVVHUDXUHVSHFWGHVUqJOHVHQPDWLqUHGHVWRFNDJHGH merchandise.

I.PRECAUTION LORS DE LA MANUTENTION ET DU STOCKAGE DE LA MARCHANDISE :

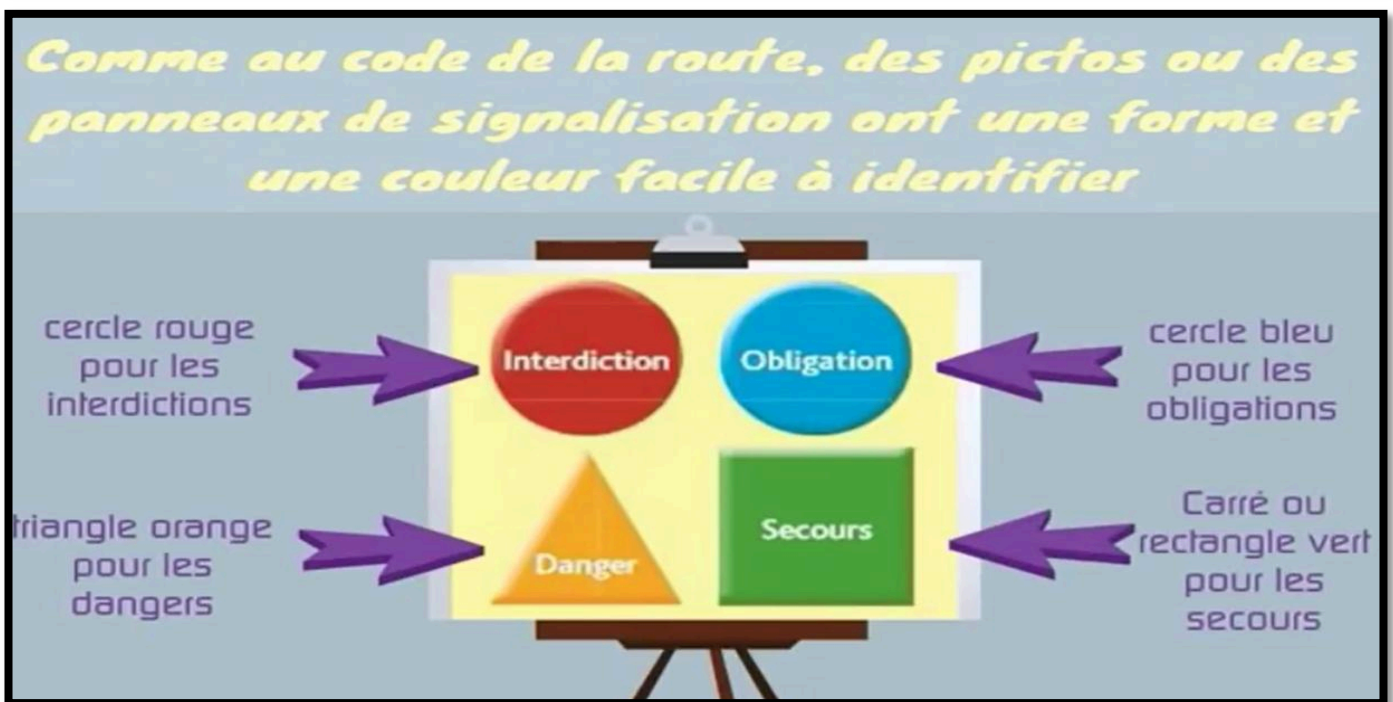
En effet, lors de la manipulation des marchandises par les employés du magasin, des SupFDXWLRQVVRQWjSUHQGUHHQPDWLqUHGKJLqQHWHGHVpFXULWpGHVSHUVRQHV bien.

Tout GDERUGGHVSLFWRJUDPPHVVRXVGLPHQVLRQV particulières sont à poser sur les emballages des marchandises afin de connaître la procédure particulière de manipulation du produit.



1. Transport :

Certains symboles indiquent les précautions à prendre pour le transport des produits fragiles, il ne faut pas ni les faire rouler, ni les prendre avec un engin de manutention comme un diable, un chariot élévateur ou un tire palette. Il en est de même pour leur stockage, en pYLWDQWGHQHVJHUEHUFHV de ne pas les empiler ou ne poser des charges dessus.



2. Température :

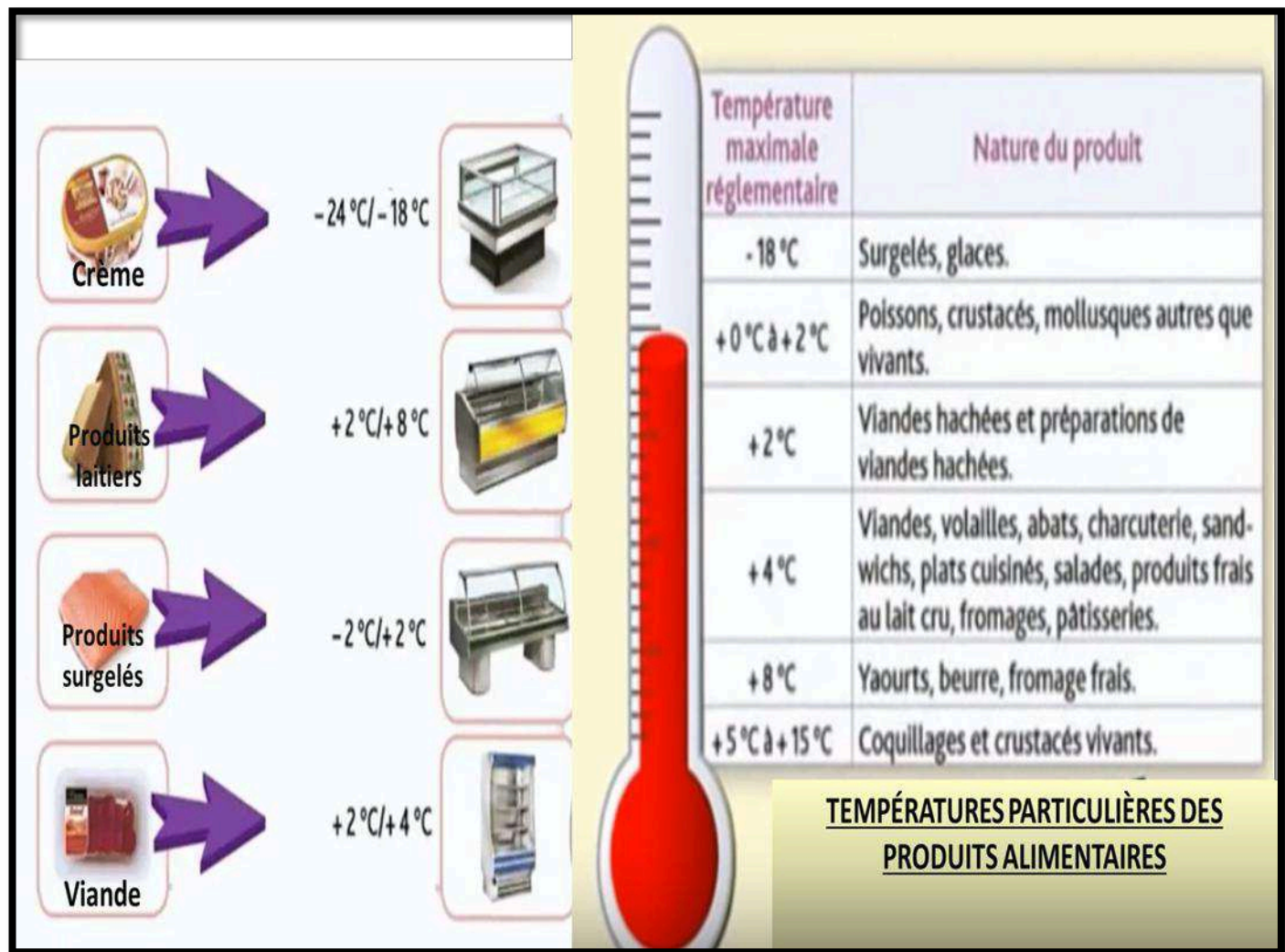
Certaines marchandises devront être gardées au sec ou conservées à une température

Certains produits comme les aliments doivent être conservés à une faible température afin de garder leur qualité nutritionnelle comme les vitamines

Pour éviter la propagation des micro-organismes des microbes, les aliments très périssables comme la viande, le lait pasteurisé doivent être maintenus à une température comprise entre 0° et 4°, pour les produits périssables comme le beurre par exemple ou la crème, la température doit être inférieure à 8°.

La chaîne du froid de la fabrication en passant par la distribution jusqu'à la consommation doit être dépassée plus de 4° pour les produits très périssables et plus de 8° pour les produits périssables.

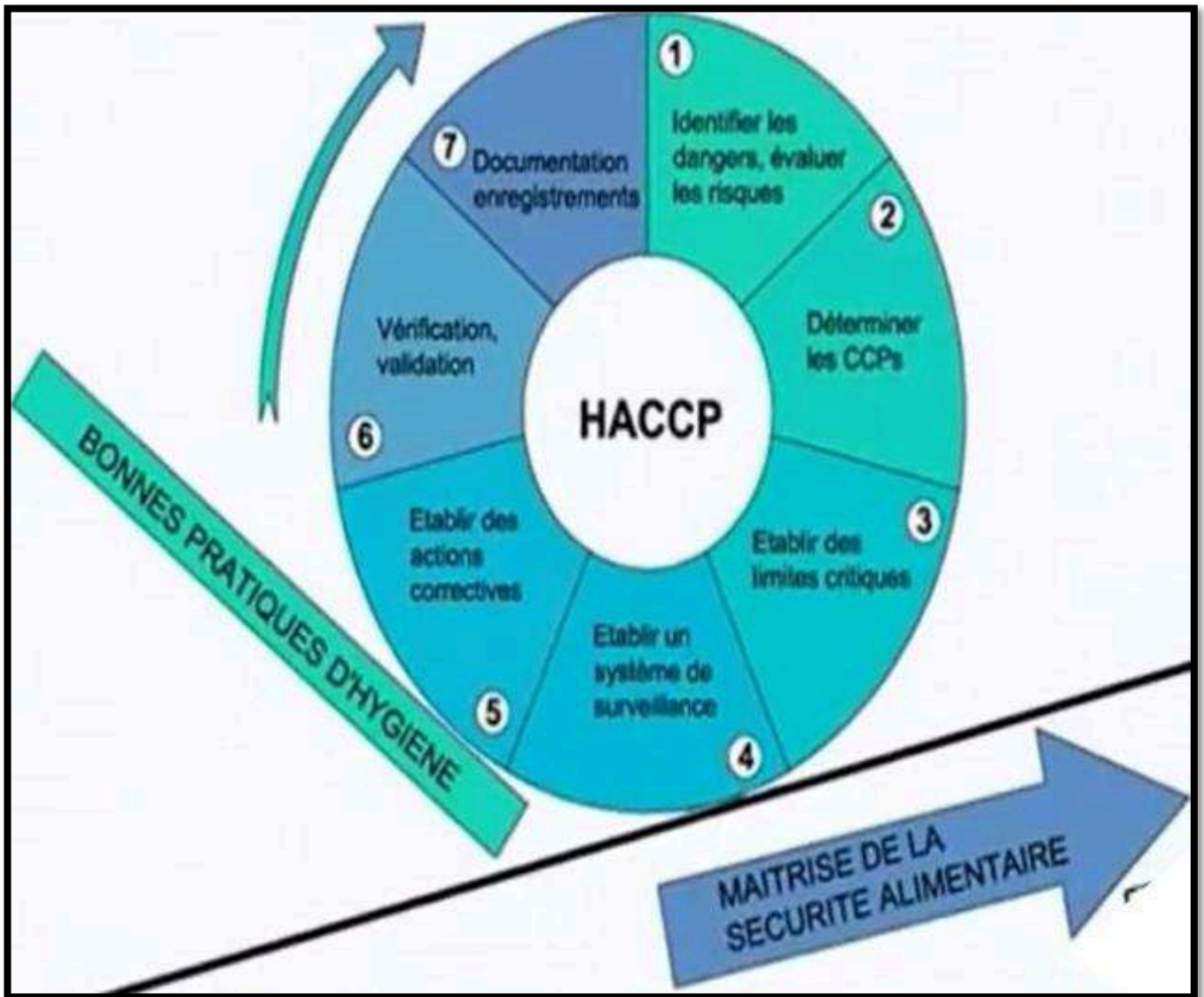
listeria ou le *Salmonella* ou le *Yersinia enterocolitica*.



II. LA DEMARCHE HACCP :

Tous les acteurs de la distribution doivent utiliser la démarche au système HACCP (Hazard Analysis Critical Point) à partir de la réception des matières premières des produits transformés et à surveiller constamment les éléments de traçabilité des produits.

Le système HACCP permet d'identifier le ou les dangers typiques, de les évaluer et d'établir les mesures pour les contrôler.



Certains produits très périssables ou très sensibles sur le plan bactériologique disposent sur leur HPEDOODJH GXQH GDWH GH SpUHPSWLRQ TXL LQGLTXH OD OLPLWH GH FRQVRPPDWLRQLGHQWLIL par la mention « M ».



3RXUOHV DXUHV SURGXLVDOLPHQDLUHVFRPPHOpSLFHULHRXOHVERLVVRQVSDUHHPSOHODGDH

de durabilité minimale est donnée GXQH PDQLqUH LQGLFDWLYH FDU OH SURGXLW SHXW rWUH consommé, après encourir un risque sur la santé.

6HXOHV OHV TXDOLWpV JXVWDWLYHV RX QXWULWLRQQHOHV SHXYHQW rWUH GpWpULRUHV HQ OLGHQWLILHUD

grâce à la mention « **à consommer de préférence avant le** ».

Le personnel effectuera, alors la rotation des marchandises en rayons afin de mettre en avant les produits, la date de péremption courte sur le devant, et la date plus longue au fond de la gondole.



III.LA SECURITE DU PERSONNEL DU MAGASIN :

On doit également être vigilant sur les principales règles en matière de sécurité du personnel. (Q HIIHW OD SULQFLSDOH FDXVH GDFFLGHQW) concerne les manutentions manuelles qui se produisent durant le déchargement et le rangement des produits dans les stocks ou pendant la mise en rayon des marchandises. Elles sont dues aux charges lourdes, volumineuses ou un risque spécifique comme le transport du verre mais également elles peuvent être la FRQVpTXHQFHGXQHPDXYDLVHSULVHGHODPDUFKDQGLVHRXXQHSRVWXUHLQDSSURSUL avec la répétition du même geste.

Sont également fréquents les chutes de plain-pied dû à un sol en mauvais état ou très glissant RXSDUOHIDLWGXXpFODLUDJHinsuffisant.

Ensuite, les accidents dus jOXWLOLVDWLRQGRXWLOVjPDLQFRPPHOHFXWWHUOHDPDUWHDXRXXQH DJUDIHXVHRXOXWLOLVDWLRQGHPDFKLQHFRPPHXQHWUDQFKHXVHHQFKDUFXWHULHSHXYHQWrWUHP utilisées ou inadaptées à lXWLOLVDWLRQTXLHQOHVIDLWHV

Les chutes avec dénivellation concernent tout ce qui a un rapport avec la chute de hauteur. Des objets en mouvements accidentels sont des marchandises mal empilées ou stockées sur une hauteur excessive ou qui seraient mal fixées ou surchargées sur des produits qui seraient mal emballés ou conditionnés.

Les conséquences de ces accidents peuvent amener le personnel à avoir des contusions, fractures, luxations, EUOXUHVOXPEDJRV«.

VIS-À-VIS DE LA SÉCURITÉ POUR LE PERSONNEL



IV. MESURE DE SECURITE ET PREVENTION :

Afin de limiter les risques, des mesures de prévention doivent être prévues.

,OSHxw VDJLU GH OD PLVH HQ SODFH GH EDOLVDJH VRXV IRUPH GH SDQQHDX GLQJRUPDWLRQ RX GH

pictogrammes de signalisations bien lisibles et visibles, à mettre en place dans des endroits à risque
oHLJHDQWGHVUqJOHVgKJLqQHSDUWLFXOLqUH

La prévention collective passe aussi par des formations ou des actions de sensibilisation du
SHUVRQQHOGDQVOXWLOLVDWLQJGHV de matériel dangereux ainsi TXHGDQVOHSRUWGxQH
tenue professionnelle adaptée appelée **EPI** (protection de la tête aux pieds) pour équipement
de protection individuelle.



V.PROTECTION PHYSIQUE DE CLIENT :

En FH TXL FRQFHUQH OD SURWHFWLRQ SKVLTXH GHV FOLHQWV GXQ SRLQW GH YHQWH HOOH GRLW rW assurée par le commerçant qui devra prendre toute les précautions nécessaires.

LQVLODEVHQFHGHVUqJOHVpOpPHQWDLUHV

KJLqQHVRXGHVpFXULWpjOLQWpULHXUGXQPDJDVLQ

pourra entrainer une évacion de la clientèle vers la concurrence mais également son PpFRQWHQWPHQWHVWUOHFKHGHQWUHSULVHTXLUHSRVHORUJDQLVDWLRQGHODVpFXULWpGDC son point de vente, il a ODUHVSQRVDELOLWpSpQDOHHQPDWLqUHGDFFLGHQWGXWUDYDLOGHPDODG SURIHVVLRQQHOHRXGHPLVHHQJDUGHGHODYLHGDXWUXL

Il peut être condamné à des amendHVRXjGHVSHLQHVGHPULVRQQHPHQW

'HVRUJDQLVPHVHwPULHXUVjOHQWUHSULVHVRQWDPHQpVjHIIHFWXUGHVFRQWUOHVTXDOLWpVGDCQ

les magasins comme la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les services YpWpULQDLUHVRXOHVHUYLFHGpSDUWPHQWDOGKJLqQH

CONCLUSION :

Il est très important que les produits arrivent dans des conditions qui permettent leur consommation, ils ne doivent pas être livrés abîmés comme les produits surgelés ou des produits frais.

/D FKDVQH GX IURLG GRLW rWUH VFUXSXOHXVHPHQW UHVSHFWp DILQ GpYLWHU OD
bactéries peuvent engendrer des maladies.

prolifération des

-Règles de stockage des produits : Il est important que chaque produit soit stocké à sa bonne température. Si le client dans le magasin, il doit pouvoir être accessible et en sécurité dans les réserves.

Les produits frais doivent, donc, placés dans des réfrigérateurs et les produits surgelés dans des congélateurs, également les produits volumineux plutôt au sol afin de faciliter leur transport et leur manutention.

-Gestion des déchets : cette étape est importante. À dire chaque point de vente fabrique une quantité importante de déchets qui sont gérés. Le point de vente est responsable de la gestion de ces déchets par le tri entre les différentes natures de déchets.

-La traçabilité : chaque produit doit grâce à son étiquette permettre au consommateur de savoir d'où il vient. La traçabilité permet de suivre le produit de la production à la vente.

La traçabilité peut reprendre différentes formes. Avec les nouvelles technologies que nous utilisons dans nos jours, nous voyons le code-barres ou bien certaines autres méthodes de traçabilité.

LEÇON N°02 : CONDITIONS PHYSIQUES DE TRAVAIL

OBJECTIF DE LA LEÇON N°02 : A la fin de leçon, le stagiaire doit être capable de :

- Définir le terme santé et sécurité au travail,
- Identifier les conditions physiques de travail.

PLAN DE LA LEÇON:

I.LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

1. Définition de la sécurité et la santé au travail
2. Les avantages de la santé et la sécurité au travail
3. Les objectifs généraux de la sécurité et la santé professionnelles

II.LES CONDITIONS PHYSIQUES DE TRAVAIL

1. Bruit
2. Température
3. Lumière
4. Humidité
5. Aération
6. Rayonnements
7. Vibrations
8. Poussière
9. Pression atmosphérique

RESUME

REFERENCES

INTRODUCTION :

La sécurité et la santé au travail est une discipline qui indique comment pouvoir protéger le travailleur contre les accidents qui menacent leur santé ou maladie due aux conditions de travail sain, sécuritaire et sans danger en suivant les règles de maintenance technique et les normes convenues lors de la mise en place et IDIRXUQLWXUHGP TXLSHPHQW

La sécurité et la santé au travail ne contribue pas seulement à la protection des travailleurs, PDLV DXVVL j OD SURWHFWLRQ GHV RUJDQLVDWLRQV HW pTXLSHPHQWV DLQVL TXH GDXWUHV FDXVHV danger qui provoquent GpQRUPHVGPJkWVDX employeurs.

Les conditions physiques du travail sont souvent mesurables : température, degrés GKXPLGLWpLQWHQVLWpOXPLQH XVHODpUDWLRLW. Ces dernières doivent être adéquates car elles FRQWULEXHQPjODPPOLRUDEWLRLQ productivité, à la baisse du taux de démission, l'absentéisme et les arrêts maladie.

Dans notre première leçon, nous abordons le thème des conditions physiques au travail et nous parlerons dans un premier temps de la définition de la sécurité et la santé au travail, puis nous parlerons de la définition des risques professionnels.

I.LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL :

1. Définition de la sécurité et la santé au travail :

Cette définition comprend deux (02) significations : Définition de la sécurité et définition de la santé :

1.1. La sécurité : La sécurité au travail est une démarche pluridisciplinaire qui vise à protéger les travailleurs contre les coups et blessures provoquées par les accidents susceptibles de se produire lors de l'exercice d'une activité professionnelle : ces risques regroupent tous WSHV GH IUDFWXUHV OHV EOHVVXUHV OHV EUOXUHV HW OpWRXIIHPHQW«HWF (Q GDXWUHVWHUPHVODpFXULWpFHVFWWWUHjODEULOLQGLYLGXFRQWUHOHVDFFLGHQW. Pour éviter les risques, c'est supprimer le danger ou l'exposition au danger).

1.2. La santé : Désigne la protection des travailleurs contre les maladies physiques et SVFKLTXHVTXLOVSHXYHQWDWWHLQGUHGDQVOHOLHXGH OHXUWUDYDLOGXHVRLWDXFOLPDW SHUVRQQHRXPrPHjODQDWXUHGXWUDYDLOTXLOVHHUFHQWHVDPDODGLHVQHVRQWSDVDWWHLQWHV GDQVOLPPpGLDWPDLVDX ILO GX WHPSV XVVL OHV ULVTXHVGH OHV DWWUDSHU VRQW GH VHSRVHU FRQLQXHOHPHQWjVHVFDXVHVHVA dire TXHOHVVRQW teintes progressivement.

La santé au travail est une démarche interdisciplinaire, associant employés et employeurs, dans le but de créer un lieu de travail favorable à la santé et de lutter contre la GLVFULPLQDWLRQVDODULDOHVHORQOpWDWGHVDQWp

Cette démarche met en place des programmes de bien-être au travail axés sur l'individu (le travailleur). Elle associe les aspects environnementaux, sociaux, ergonomiques et

organisationnels de l'activité professionnelle, avec les problèmes de santé individuels, familiaux et communautaires. Le travailleur est considéré dans sa globalité et non plus sous un angle purement médical.

(QGDWUHVWHUPHVODGpILQLWLRQGHODVDQWpHVW

a. Première définition : La Sécurité au travail est une attitude qui se soucie au sujet de la préservation de la sécurité et de la santé humaine, en fournissant un environnement de travail sûr et exempt de la cause des accidents ou des blessures ou des maladies professionnelles.

En d'autres termes, est un ensemble de procédures, règles et règlements dans le cadre législatif visent à maintenir OKRPPH FRQWUH OH ULVTXH GHEOHVVXUHV HW GH PDLQWHQLU VXU OD propriété du risque des dommages et pertes.

b. Deuxième définition : La Sécurité au travail est une attitude qui vise à supprimer, ou du moins minimiser, les conséquences des défaillances ou des incidents, dont un GLVSRVLWL RX XQH LQVWDOODWLRQ SHXYHQW rWUH OREMHW FRQVpTXHQFHV TXH FRQ XQ destructif VXUOHSHUVRQQHOHPDWpULHORXOHQYHURQXGHGXQXGHODXWUH

c. Troisième définition : La Sécurité au travail signifie l'exercice d'un certain nombre d'activités afin de protéger les éléments de production de l'élément humain de l'Organisation L'exposition aux accidents, en créant des conditions physiques et psychologiques appropriées pour les travailleurs pour effectuer leurs travaux avec une productivité élevée.

d. Quatrième définition : La sécurité au travail est un ensemble de principes et de règles de protection et de protection des ressources humaines de tous types et de toutes natures, de QDWXUH SKVLRRJLTXH RX SVFKRORJLTXH j WUDYHUV OH GpYHORSSHPHQW HW OD PLVH HQ XYUH GH programmes de sécurité et de protection appropriés pour réduire le nombre d'accidents et de blessures. Le programme de protection est élaboré en étudiant et en analysant chaque travail pour identifier les risques ou les blessures auxquels l'individu est exposé et pour fournir les moyens de le protéger.

2. Les avantages de la santé et la sécurité au travail :

/pOLPLQDWLRQGHVFRQGLWLRQVGH WUDYDLOGDJHUHVHVSHXWVDQV conteste se révéler bénéfique tant pour les travailleurs que pour les organisations. En effet, une réduction des accidents, GHV PDODGLHV HW GX VWUHV GH PrPH TXXQH DPOLRUDWLRQ GH QALté de vie au travail peuvent se traduire par :

- Augmentation de la productivité de l'individu et donc la productivité de l'organisation dans son ensemble,
- Augmentation de la productivité et une réduction de nombre de jours de travail perdus pour FDXVHGDEVHQWpLVPH
- Un accroissement de OHILFDFLWpGHV travailleurs, dorénavant plus engagé dans leur travail,
- Une réduction des frais médicaux et GDVVXUDQFH
- Une diminution des taux GLQGHPQLVLRQVGH accidents du travail et des paiements directs attribuables à baisse du nombre des demandes GLQGHPQLVDWLRQV

-Une plus grande flexibilité et une plus grande adaptabilité de la main-GXYUHjVRQ milieu par GXQH augmentation de sa participation et de son sentiment GDSSUHQWLVDJH j ORUJDQLVDWLRQ

-UQHPHLOOHXUHVpOHFWLRQGXSUVVRQHOHQUDLVRQGHODWVODUWQVVDWLRQHHUFHHQWDQW que lieu de travail agréable.

3.Les objectifs généraux de la sécurité et la santé professionnelles :

-La protection de l'élément humain contre les blessures causées par les risques de l'environnement de travail en empêchant l'exposition aux accidents, les blessures et les maladies professionnelles,

-Le maintien des éléments de l'élément matériel des installations et la teneur de l'équipement contre les dommages et la perte à la suite d'accidents,

-)RXUQLU HW PHWWUH HQXYUH WRXWHV OHV HLJHQFHV GH VDQWp HW GH VpFXULWp SRXU DVVXUHU fourniture d'un élément humain et matériel de prévention des risques de contrôle de l'environnement sécuritaire.

II.LES CONDITIONS PHYSIQUES :

1. Le bruit :

1.1. Définition : /HEUXLUpVXOHGXQHGVHPEOHGHVRQVGLYHUVSOXVRXPRLQVJrC désagréables, superposés sans harmonie et, le plus souvent, de manière apériodique ». 'HPrPHTXHOpFODLUDJHGpIHFWXHXOHVEUXLWVVRQWFDXVHGune fatigue neurosensorielle très préjudiciable au rendement des travailleurs.

1.2. Les types de bruit : Deux natures de bruits se manifestent dans les lieux de travail :

a. Les bruits réguliers : Combinaison de bruits partiels dont les irrégularités se compensent pour produire un fond sonore de niveau variable. Ils sont iQFRQIRUWDEOHV SDU OHPSULVH FRQWLQXHOHTXLOVQHQWVXUORXwHHWOHVWwqPHveux.

b.Les bruits irréguliers : Brefs et intenses, qui créent un effet de surprise et sont agressifs par attaque directe des organes récepteurs. **Exemple :** sifflet, tir GDUPH«

1.3. Mesure de bruit : Un bruit se caractérise essentiellement par son niveau et par sa fréquence.

Le niveau de bruit, qui détermine si un son est fort ou faible, se mesure en décibels (dB). Le niveau zéro, 0 G%FRUUHVSRQGDXXVHXLOGHODXGLWLRQKXPDQLQ8QpFDUWGHG%FRUUHVSRQGDXX SOXVIDLEOHLQWHUYDOOHHQWUHHGXQLYHDXVRQRUHVVTXHORUHLQOOHKXPDQLQVDFKHGpWHFWHUO FHVWjSDUWLUGXQLQWHUYDOOHGHG%TXRQSHUoRLWYUDLPHQWXQHUpHOOHGLIipHqHqHOH GHVGpFLEHOVHVWDLQLDLWHTXHFKDTXHIRLVTXHOHQLYHDXVRQRUHGXQEUXLWDXJPHQWHGHG%

la quantité de bruit reçue passe du simple au double. Ainsi, la combinaison de deux sources sonores de 80 dB chacune produit un niveau global de 83 dB.

/DIUpTXHQFHVHSULPHHQHUWQRWp

Seuils limites GHSRVLWLRQDXGLWL.YH

Niveau sonore dBa	Exposition /h
90 décibels	h
95 décibels	h
100 décibels	h
110 décibels	1/2 h
115 décibels	¼ h

2. La Température :

la motivation et des capacités individuelles et des attitudes pour attendre de bonnes performances et taux de production, mais nous devons lui donner un environnement de travail de température modérée. La température et la ventilation sont les conditions physiques qui contribuent à accroître la production, la température inappropriée peut être Sources de pression physiologique et psychologique, les recherches de « Mackwort et Pepler » ont confirmé TXH OH WDX GDFFLGHQWV HW GHUUXHUV DXJPHQWHQW DYHF OD température élevée ou basse de sa limite ordinaire et naturelle, et la même remarque pour les efforts mentaux et moraux.

La température favorite SRXUOHWUDYDLOYDULHGXQVHHRXGkJHj ODXWUHHWDXVLSRXUOD FXOWXUHGHOLQGLYLGXRXXVXUHQYLURQQHPHQWJpRJUDSKLTXHHWVHVH travail auquel il est changé (matin et soir).

3. Éclairage :

3.1. 1RLRQGHOpFODLUDJH La vision est un des sens de plus en plus sollicités dans les activités professionnelles actuelles : les travaux minutieux, sous lumière artificielle permanente et l'omniprésence du travail sur écran, ne provoquent pas de pathologies oculaires irréversibles, mais révèlent parfois celles passées inaperçues, car la majorité de la population présente des défauts de la vue qui nécessitent une correction de la vue.

Au-delà de l'inconfort visuel facilement perceptible, des conditions défavorables de vision entraînent des conséquences sous-estimées sur les risques encourus par la perte de concentration, la perturbation psychologique entraînant multiplication des erreurs, baisse de qualité dans l'exécution des tâches, qui sont responsables de nombreux accidents du travail.

Un niveau de confort visuel insatisfaisant au poste de travail génère également des douleurs articulaires (dos, cou ...) liées à des positions anormales par adoption de mauvaises postures de travail.

/LQHQVLp GpFODLUHPHQ HV OD TXDQLp GH OXPLqUH pPLVH SDU XQH VRXUFH GH OXPLqUH TXL

RPEH VXU XQH XQLp GH VXUIDFH (OOH HV HSULpPH HQ OX 3RXU FRQQDLUH OLQHQVLp

GpFODLUHPHQFRUUHFHLOHLVH des instruments de mesure. Trop peu de lumière ou trop de lumière peuvent engendrer des problèmes.

Dans la législation, la préférence est donnée à la lumière naturelle. Quand on travaille avec de la lumière artificielle, il faut préférer une combinaison de lumière extérieure et de lumière artificielle à une lumière exclusivement artificielle.

Les troubles visuels concernent de très nombreux salariés, et se traduisent par de la fatigue visuelle (larmoiements, vision altérée, picotements et rougeurs oculaires...), provoquant aussi des douleurs cervicales, maux de tête, des troubles de l'attention et de la concentration favorisant la survenue d'accidents du travail, occasionnés par une perception visuelle dégradée de l'environnement.

Éclairage dans les lieux de travail visent à :

- Assurer la sécurité dans le lieu de travail et pour les protéger des chutes et de déclenchement,
- Maintien de la sécurité de la vision,
- Maintenir la propreté des lieux de travail.

3.2. Les 6RXUFHV GH OpFODLUDJH FH TXL FRQFHUQH OHV VRXUFHV GpFODLUDJH VRQW divisées en :

a. **LpFODLUDJH naturel** : Bien que gratuit et naturel, PDLVOpFODr age ne pas être régulier plus souvent pour cela affecte les travaux qui exigent une résolution spécifique.

b. **LpFODLUDJH DULILFLHO** OpFODLUDJH DUWLILFLHO SHXW rWUH XWLOLVp GDQVOHV HQWpHSLVHV moyens GpFODLUDJH est divisé en trois types GpFODLUDJHV

x **Éclairage général** : Sa concerne tous les endroits et lieux de travail, lorsque la nature des travaux est normal.

x **Éclairage Concentré** : Une augmentation des lampes dans une zone spécifique pour soutenir OpFODLUDJH JpQpUSXU VHUYLU FRPPH pFODLUDJH GDFFHQW GDQV FHUWDLQV HQGURLWV TXLSUpVHQ des dangers pour les distinguer comme passages entre machines.

x /pFODLUDJH **local** : SLWXp VXUXQH SHWLWH RQH VSpFLILTXH SRXUDXJPHQWHU OpFODLUDJH GDQVXQ HPSODFHPHQW VSpFLILTXH GXVLWHWHOOHV TXHQHWpHSLVHV Recueil des petits morceaux.

3.3. Le QLYHDX GpFODLUDJH Les mesures photométriques sont réalisées au moyen d'un luxmètre, pour mesurer l'éclairement d'une surface (flux lumineux par unité de surface), et GXQH luminance mètre, pour mesurer la quantité de lumière réfléchie par unité de surface, ce qui conditionne l'éblouissement et les contrastes.

DES ACTIVITES	VALEURS MINIMUMS EN LUX	EXEMPLES
Perception légère des détails	80-170	Entrepôts
Perception modérée des détails	200-300	Assemblage ; par ex. découpage de viande, travail du bois...
Perception assez poussée des détails	500-700	Travaux de bureau
Perception extrêmement fine des détails	1000-2000	Par exemple. travaux de dessin, traitement de textile peint, travaux de bijouterie et GKRURJHULH PpODQJH GH couleurs...,

/KXPLGLWp :

4.1. Définition : 6HORQ OD HPSpUDXUH H OD SUHVLRQ GH ODLU ODLU SHX FRQH FHUQLQTXDQLpGHDX(QFDVGKXPLGLppOHYpHOHDXVHYDSRULVHSOXVGLIILFLOHFDVGKXPLp. 8QHGHVFRQVpTXHQFHVHVWHTXDQGORQ. Danspire, la transmission de chaleur est moins bonne en cas de haute teneur en humidité (ce qui veut dire que le corps ne SHXW SDV pOLPLQHU OD FKDOHXU FRUHFVHWHPHQW (QFDV GDLU WURS VHF SDU FRQWUH FH VRQW OHV muqueuses qui sont irritées et il cause auVVLGHOpOHFWULFLWpVWDWp. Par exemple : porteurs de lentilles).

3RXUXQFRQIRURSLPDOHDXGKXPLGLpUHODLYHGHODLU GRLrUHFRPSULVHQUH H 70 %.

4.2./HVIIHVGHOKXPLGLp :

a. Lors GXQHEDVVHGKXPLGLp :

- Les gens âgés peuvent avoir des difficultés respiratoires,
- Effets endommagés de matériel et équipement,
- Les effets sur le système respiratoire, surtout dans les gens qui souffrent de crises respiratoires.

b.Lors d humidité excessive :

- Causer de OLQFRQIRUW
- Causer des maladies respiratoires et des douleurs rhumatismales et neurologiques,
- Rendre toutes les surfaces lisses menant à glisser et tomber.

4.3. Les méthodes de prévenir OKXPLGLp :

- Pour OKXPLGH GH ODLU DVVXUHU TXH OHV FRQGLWLRQV PpWpRURORJLTXH V QH GpSDVVHQW SDV C limites que les conditions météorologiques ne dépassent pas les limites acceptables de OKXPLGLWpDXWUDYDLOOHQW des entreprises industrielles en général,
- 3RXU OKXPLGLWp UpVXOWDQWGHV liquides, ont doit disposer des moyens GH OpOLPLQDWLRQ GHV
- /KXPLGLWpSHXWrWUHUUpGXLWHHQ«
fournissant aux travailleurs des vêtements» Non comme des gants et des bottes en caoutchouc,
- Veiller à UHIURLGLUODLH dans les secteurs industriels fermés.

/DpUDLRQ :

Recherches et des études ont montré TXHYHQWLODWLRQDXWRXUGHFKDQHXUHWGDLUVWDJQDQWGD le milieu professionnel affecte les performances de travail et cause les accidents du travail, il GRLWDYRLUGHVDSSDUHLOVGHFRQGLWLRQQHPHQWGDLUHWpOHFWULH. Les lieux et les ateliers en particulier ceux où les travailleurs se plaignent de la mauvaise ventilation et de hauts degrés de chaleur.

Pour les aider à VHFRQFHQWUHUHWWHUPLQHUHWDLQVLUpGXLUHOHVHUUHXUVSRXUpYLWHUGpYHC incidents, la production sera grande et bonne.

Certaines études ont démontré que la ventilation a XQLPSDFWVLJQLILFDWLI GDQVODFWLYLWpGH travail et la productivité et que la mauvaise ventilation mène au travail somnolent de sentiment et de léthargie et de fatigue et de malaise.

UnH pWXGH D PRQWUp TXH OLQWURGXFWRQ GH ODLU FRQGLWLRQQp DX EXUHDX GH WUDYDLOOHXUV conduit à un manque de temps perdu en raison de la réduction des congés de maladie pour OHV WUDYDLOOHXUV GH HW HQ FH TXL FRQFHUQH OD FKDOHXU HW OKXPLGLWp GXQpRance SULPRUGLDOH OHV HIIHWV SUPMXGLFLDEOHV FDXVpV SDU OD YHQWLODWLRQH QUDLVRQ GH OLQFDSDF ORUJDQLVPH GH UpGXLUH OD WHPSpUDWXUH VSFLH. Oraison de la haute température et OKXPLGLWp

6. Rayonnements :

6.1. Définition : Le rayonnement est un transfert d'énergie sous forme d'ondes et de faisceaux de particules. Il est présent partout dans notre environnement.

Le rayonnement ionisant désigne le rayonnement de sources naturelles, comme les rayons cosmiques, et le rayonnement de sources artificielles, comme les centrales nucléaires et les appareils à rayons X.

Et rayonnement non ionisant correspond au rayonnement à faible énergie comme les ondes radio, les rayons ultraviolets, les micro-ondes et le rayonnement solaire.

6.2. Les sources de rayonnement : Il existe deux (02) sources de rayonnement sources naturelles et industrielles.

a. Sources naturelles : Divisé selon les types suivants :

-Rayons cosmiques : EQWUHOHVpWRLOHVHWOHVSDFHFWOHVpUXSWLRQVVRODLUHV

b.sources artificielles : Divisé selon les types suivants :

-Appareils de production des rayons X,

-Laboratoires de physique nucléaire, recherche pharmaceutique, les applications agricoles,

-Sources médicales : les applications de diagnostic radiologique, radiothérapie, médecine nucléaire,

-Les réacteurs et les explosions nucléaires.

6.3. Types de rayonnement : Il existe plusieurs types de rayonnement ionisant Les principaux sont les suivants :

a.Rayonnement alpha : Les particules alpha se composent de deux protons et de deux neutrons, et puisqu'elles n'ont pas d'électrons, elles portent une charge positive. Du fait de leur taille et de leur charge, les particules alpha peuvent à peine pénétrer dans la peau et sont complètement arrêtées par une feuille de papier.

b.Rayonnement bêta : Les particules bêta sont des électrons de grande énergie éjectés du noyau d'un atome. Leur charge est négative et leur taille est d'environ 1/7 000 la taille d'une particule alpha, si bien qu'elles sont plus pénétrantes. Il est néanmoins possible de les arrêter avec une protection minimale, comme une feuille de plastique.

c.Rayonnement gamma : Le rayonnement gamma est un type de rayonnement très pénétrant. Il est généralement émis immédiatement après l'éjection d'une particule alpha ou bêta du noyau d'un atome. Puisqu'il n'a ni masse ni charge, il peut pénétrer dans le corps humain, mais sera absorbé par des matériaux plus denses comme le béton ou le plomb.

d.Rayons X : les rayons X se comparent aux rayons gamma et sont essentiellement produits par des moyens artificiels plutôt que par des substances radioactives.

6.4.Les métiers ionisants : FRPSRUDQ XQ ULVTXH GHSRVLLRQ DX UDRQQHPHQV

-Les minHXUVGXUDQLXPHWVHVPRXOLQV

-Travailleurs dans les réacteurs nucléaires et des centrales nucléaires,

-Les travailleurs de la radiographie industrielle (y compris le domaine des procédés de soudage des tubes),

-Certains travailleurs de la santé (radiographies, médecine nucléaire, traitant des déchets médicaux radioactifs),

-Radionucléides radioactifs sont des travailleurs de la production,

-Les scientifiques qui utilisent des matériaux de rayonnement à des fins de recherche. Travailleurs de peintures luminescentes.

7. Vibrations :

7.1. Définition : On distingue deux types de transmission des vibrations :

a. **Les vibrations transmises aux membres supérieurs (le système main-bras) :** par l'intermédiaire de poignée ou de surface de contact. Elles sont provoquées par de nombreux outils ou petites machines frappeurs ou rotatifs, par exemple marteaux piqueurs, tronçonneuses, burins pneumatiques, etc. La bande de fréquence se situe principalement entre 6 et 1250 Hz.

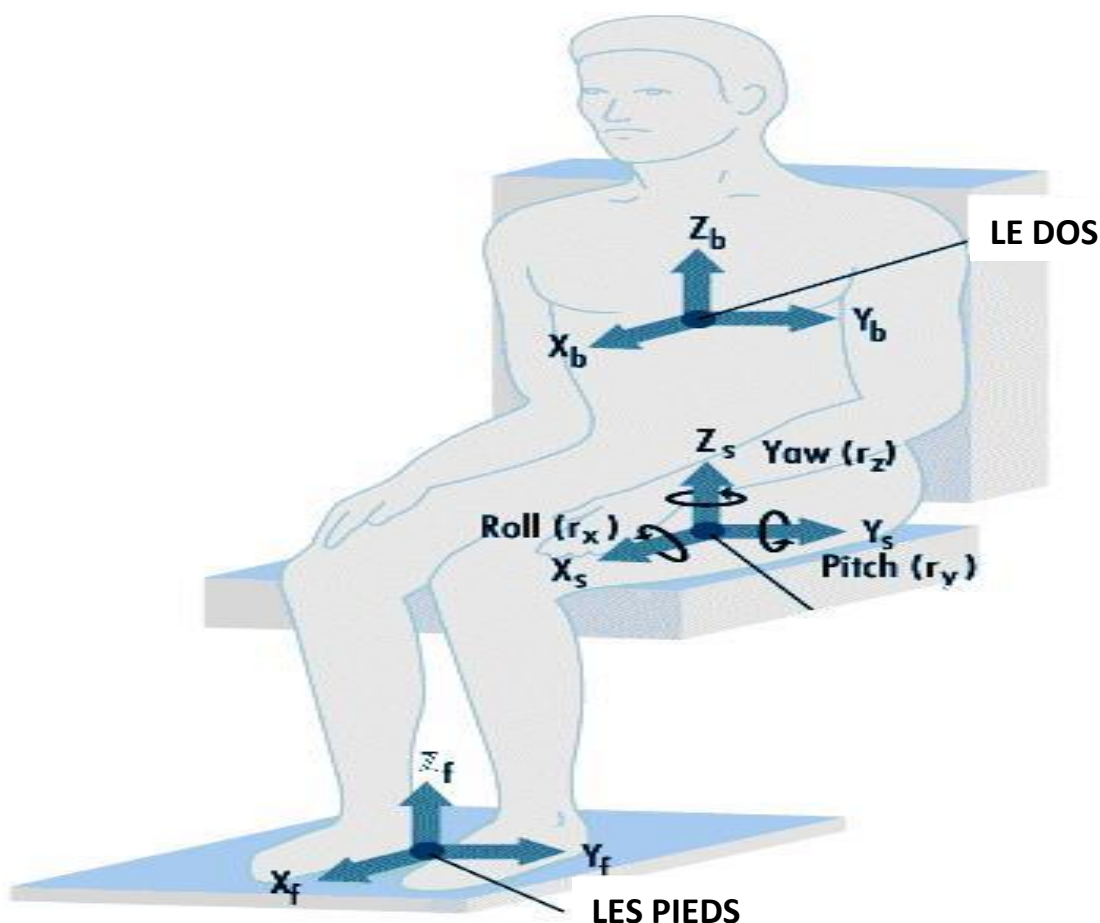
b. **Les vibrations du corps :** Entier transmis par un siège ou une surface d'appui.

On les subit dans les véhicules, les chariots élévateurs, etc.

La bande de fréquence se situe principalement entre 1 et 80 Hz.

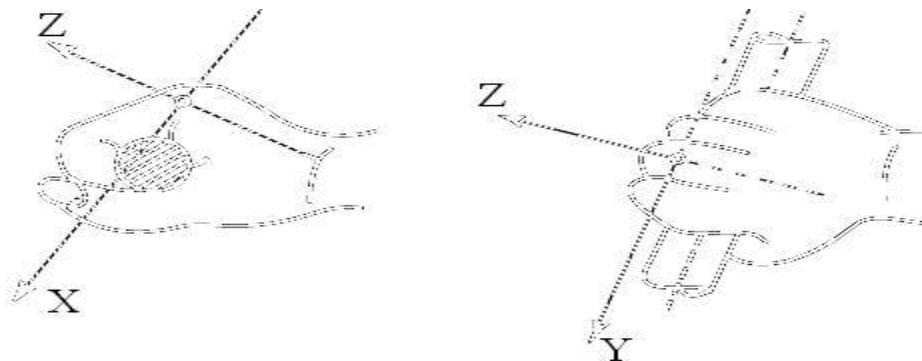
7.2. Direction et mesurer les vibrations : Les changements de vibrations peuvent se produire dans trois directions et rotation dans trois directions. Personnes exprimées par déplacement axial X (avant et arrière), Y et déplacement latéral, Z déplacement vertical.

La direction des vibrations joue un rôle lors des vibrations du corps entier. En effet l'homme est plus sensible aux vibrations longitudinales. Les effets vont également varier selon la direction des vibrations.



7.3. Les mesures des ambiances vibratoires : Les niveaux vibratoires aux postes de travail, à l'interface entre la source de vibrations et le corps (pour l'ensemble du corps ou pour le système main-bras) sont mesurées par des accéléromètres et des variomètres.

Dispositif de vibration mesuré est généralement connecté entre le corps et la vibration peut exprimer vibration qui a exposé le corps où il tourne dans le sens du mouvement d'abord, puis suivie par le mouvement dans la direction opposée. Cela signifie que le changement de vitesse que le corps acquiert une accélération constante.



Quand il y a des vibrations sur plusieurs axes, nous recueillons des vibrations, qui ne doivent pas dépasser les limites de seuil d'exposition pratique quotidienne aux vibrations physiques :

4 - 8 heures	4 (m / s ²)
2 - 4 heures	6 (m / s ²)
1 - 2 heures	8 (m / s ²)
> 1 heure	12 (m / s ²)

7.4. Effet des vibrations : La plupart des organisations internationales se réfèrent à l'effet de vibrations nuisibles au corps humain, telles que :

-**Les liens intervertébraux dans la colonne vertébrale :** car il est des vibrations sur l'ensemble impact sévère du corps sur la colonne vertébrale et le système nerveux de l'exposition des travailleurs à des plages de vibrations entre 4-5 Hz ,

-**Viscères affectés vibrateurs internes :** Sur l'ensemble des vibrations du corps varie entre 4-5 Hz et sont affectées par le crâne lorsque vous atteignez les plages de vibrations entre 20 - 30 Hz, ce qui peut entraîner la capacité à se concentrer et une bonne visibilité,

-**Troubles vasculaires du sang :** Ce qui se passe largement pour les travailleurs qui détiennent chancelante l'outil surtout si dépassé Pièce de maintien de la période pendant plus de 15 minutes sans repos,

-**Os affectés :** Où les vibrations sur les os et les articulations affectent et fragilisent, en particulier les os de l'exposition commune de serrer la main,

-**Troubles musculaires :** En raison de l'effort des muscles dominé les pièces fragiles et mal tissus mous.

7.5. Contrôle de vibrations :

- Entretien continu des machines pour assurer le bien leur travail, ce qui réduit les vibrations,
- Utiliser des gants de protection avec une bonne qualité réduit l'effet des vibrations sur les mains,
- Lorsque pas possible d'atténuer les vibrations, à des températures et l'humidité sont idéales pour être une aide à la survie de la situation corporelle optimale, il y a des périodes de repos suffisant, faire quelques mouvements sportifs fait partie vibrations d'exposition.

8. Poussière :

La poussière est constituée de particules solides en suspension dans l'air. Ces particules sont soit minérales, soit organiques (végétales ou animales) et peuvent contenir aussi des substances toxiques microbiennes ou fongiques, selon leur provenance.

L'inhalation de poussières dans des ateliers, des chantiers pose un réel problème sanitaire. Les travaux en des lieux où règne une grande quantité de poussières en suspension sont très fréquents :

- Les industries minières : travaux d'extraction ou de broyage de minéraux (roche, silice, charbon ...),
- Les industries du bois : travaux de ponçage, perçage, rabotage, sciage ...,
- Les industries métallurgiques : travaux de soudure, de meulage, de fraisage ...,
- Les industries agro-alimentaires : manipulation du grain, de farine ...,
- Les chantiers du BTP : ciment, plâtre, silice, laines isolantes ...,
- Lorsque des particules de poussière irritantes se logent dans le nez, elles peuvent causer une rhinite allergique ou une inflammation de la muqueuse nasale,
- Certaines particules très fines réussissent à traverser la cavité nasale et à s'attaquer à la trachée et aux poumons, ou elles engendrent une inflammation des muqueuses de la trachée (trachéite) ou des bronches (bronchite). Les poumons sont constamment exposés aux risques liés à la poussière respirée et l'inhalation excessive de poussière peut causer une pneumopathie (sidérose pour les poussières de fer ...). La quantité de poussière et les types de particules en cause influent sur la gravité des lésions pulmonaires : la formation d'un tissu fibreux ou cicatriciel peut porter atteinte à la fonction pulmonaire et donne lieu à une affection appelée fibrose (silicose pour les poussières de silice ...),
- Les ciments sous forme sèche présentent des risques pour les voies respiratoires (rhinites, asthme, altération de la fonction respiratoire comme la bronchite chronique, l'emphysème....),

-Pour les travailleurs qui passent de longues heures dans des locaux empoussiérés par les particules de bois, souvent contenant du formaldéhyde dans les industries d'ameublement, les risques de cancer des sinus de la face ont été longtemps sous-estimés.

9. Pression atmosphérique :

La pression atmosphérique est le Changement de pression sur le corps humain ORUVTXHTXLO est dans une certaine ambiance ou à la suite de certaines actions comme les travaux plongés RXGHWUDYDLOOHUjOLQWpULHXUGHVWXQQHOVDXTXHOOHVWUDYDLOOHXUVVRQWVRXPLVDXYDULDV pression sont :

- A OLQWpULHXUGHODYLHQ les FRXFKHVGHODWPRVSKqUH
- Quand on fait creuser tranchées et des tunnels à de grandes profondeurs,
- Quand on fait de la plongée à grande profondeur.

3RXU UpGXLUH OHIIHW GHSUHVVLRRQLOIDXW faire une montée progressive des travailleurs des tranchées et des tunnels à a des chambres de pression conditionnée et rester dans cet pWDWODSOXVORQJXHSpULRGHMXVTXDDXQLYHDXGHSUHVVLRRQDWPRVSKpULTXHQRUPDO

RESUME :

La sécurité professionnelle est un ensemble de principes et de règles par lesquelles les soit physiologique ou psychique programme de sécurité et protection est une appropriée et capable de réduire le nombre prévention dans le cadre de leur travail .

Objectifs on cherche à atteindre est :

- Protéger des risques ergonomie,
- Protéger les
-)RXUQLU HW PHWWUH HQ XYUH WRXV OK JLqQH HW OHV HLJHQFHV GH VpFXULWp S assurer un environnement sûr,
- ,QVWDOOHU XQH VpFXULWp HW XQH WUDQTXLOOLWp GDQV OH FXU GHV HPSORpV SHQGDQW TX travaillent.

On appelle le mot conditions physiques travail ou milieu physique conditions, la matière travail«(WF., qui la totalité des choses qui mèneront à une amélioration

REFERENCES :

- Cheikh Kamel Mohamed Mohamed Aweida, Psychologie industrielle, Dar Al Kutb Al-Sultiyya, Beyrouth Liban, première édition 1996,
- Moussawi Sinan, la gestion des ressources humaines et les effets de la mondialisation, Dar Majdlawi, Jordanie, 2004,
- Hamdi Yassin et al., Psychologie industrielle et organisationnelle entre théorie et pratique, Modern Book House, Le Caire, 1995,
- Hamou bedhrifa le bruit est un danger pour votre santé, laboratoire de prévention et d'argonium en Algérie. I. 2002,
- Fatih Mujahideh a utilisé la politique HSE comme point d'entrée pour minimiser les accidents du travail dans les établissements industriels. Académie des sciences sociales et humaines, numéro 8, Algérie, 2012,
- Ronaldi.Regio, traduction de Hilmi Fares, Introduction à la psychologie industrielle. Et Organisation, Dar Al Shorouk pour l'édition et la distribution, Amman, Jordanie, 1999,
- Abdel Rahman Mohamed Essawy, Psychologie et production, Université Dar Al Maarifa, Alexandrie, 2003,
- Omar Wasfi, Aqili, Gestion des ressources humaines, édition et distribution de Dar Zahran, Amman, Jordanie, 2003.

LEÇON N°03 : LES RISQUES PROFESSIONNELS

OBJECTIF DE LA LEÇON N°03 : A la fin de leçon, le stagiaire doit être capable de :

- Définir les différents risques professionnels,
- Déterminer les règles juridiques de protection.

PLAN DE LA LEÇON:

I. Types de risques professionnels et les règles de protection juridique

1. Les risques physiques
2. Les ULVTXHVGLQJpQLHULH
3. Les risques mécaniques
4. Les risques chimiques
5. Les risques biologiques

II. Les RUJDQLVPHVHOpDEOLVVHPHQGHVDQpHGHVpFXULpSURIHVVLRRQQHOV

1. Les comités de contrôle interne
2. Les organismes de contrôle externe

III. Les organismes consultatifs de contrôle des accidents du travail et maladie professionnelle

1. /,QVLX National de la Prévention des Risques Professionnels, (INPRP)
2. /RUJDQLVPHGHSUpYHQLRQGHVULVTXHVSURIHVVLRRQQHOV activités du bâtiment, des Travaux SXEOLFVHWGHOKGUDXOLTXH
3. FRQVHLOQDLRQDOGKJLqQHGH Sécurité et de médecine du travail
4. ORUJDQLVPHQDLRQDOVSFLDOLVpHQpPde travail
5. OLQVLXQDLRQDOGHODSUpYHQLRQGHVULVTXHVSURIHVVLRRQQHOV

RESUME

REFERENCES JURIDIQUES

INTRODUCTION :

Les conditions physiques inappropriées jouent un grand rôle dans l'exposition des travailleurs aux risques et des blessures aux travailleurs et a graves maladies professionnelles, qui risquent de perdre leur vie dans certains cas, ou d'acquérir une invalidité permanente dans l'une des fonctions ou des organes du corps, Parmi les conditions physiques les plus nocifs et dangereux pour le travailleur on mentionne « La chaleur inappropriée », « bruit gênant et nuisible », « l'éclairage non-bon » et d'autres conditions.

Les travailleurs à des conditions physiques qui ne sont pas appropriées à l'environnement de travail conduit à des maladies professionnelles, des conditions physiques sont : variations de température, l'exposition à la lumière ne convient pas ou le bruit irritant et nocif ou des changements dans la pression atmosphérique ou à une exposition aux rayonnements, d'électricité ou de vibrations et les vibrations.

Pour protéger le travailleur contre toutes les formes des risques professionnels, le législateur algérien a posé un ensemble de règles juridiques de protection contre ces risques et a émis un certain nombre de lois et la législation sur la protection des mesures de santé et des mesures nécessaires pour remédier à ces risques et des mesures pour protéger les travailleurs de leur part.

Un groupe de décrets exécutifs comprenant des règles pour protéger les travailleurs contre les risques professionnels ont été émis à savoir :

- Décret exécutif n° 91-05 du 19 Janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière de sécurité en milieu de travail,
- Décret exécutif n°01-342 du 11 chaabane 1422 correspondantes au 28 octobre 2001 relatif aux prescriptions particulières de protection et de sécurité des travailleurs contre les risques électriques au sein des organismes employeurs,
- Loi 88-07 du 26janvier 1988 relative à la sécurité des travailleurs,
- Décret exécutif n° 10-19 du 12 janvier 2010 modifiant et complétant le décret exécutif N° 03-451 du 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi qu'aux récipients de gaz sous pression.

Le législateur algérien a également autorisé le contrôle sur les institutions, pour :

- Déterminer l'étendue de leurs procédures d'application, la prévention de la santé et de la sécurité,
- Etablie en vertu des dispositions législatives et réglementaires, et confiée à l'intérêt dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité aux organes et organismes concernés, et les fonctions basées sur le contrôle l'étendue de l'application des lois et la législation sur les mesures de protection de la santé et la sécurité, ainsi que dans la mesure prévue par la médecine de travail.

Nous allons aborder dans la deuxième leçon les différents types des risques professionnels et les règles législatifs pour la protection et aussi les organismes de contrôle.

I. LES TYPES DE RISQUES PROFESSIONNELS ET LES RÈGLES DE PROTECTION JURIDIQUE :

Les risques professionnels sont définis comme des conditions ou des situations ou des particularités qui peuvent causer des blessures au travailleur ou un handicap ou des maladies professionnelles causées en sa présence ou en exposition .

Les risques (risques professionnels) que le travailleur peut être exposé dans son lieu de travail sont divisés en quatre principaux types qui sont les suivants : risques physiques, les risques techniques, les risques chimiques et risques biologiques.

1. Les risques physiques :

1.1. Définition : HVRX danger cause par un élément naturel et que le travailleur peut être exposé que ce soit par un surplus ou un manque de sa limite naturelle. Ça se passe leur GH OHHUFLFH GH son travail, le travailleur peut être influencé par les phénomènes de la température exemple température des toits des lieux de travail, température de ODLU

/LQIOXHQFHGHOD température est négative que ce soit haut ou basse.

Si elle est haute elle conduit à des évanouissements ou milieu, des travailleurs, des infections de la peau ou du coup de soleil. Par contre si elle est basse elle cause des anomalies au QLYHDXGHODSSDUHLUHVSLUDWRLUH

1.2. Types de risques physiques :

a. La température : Cela signifie OpOpYDWLRQGH température ambiante supérieure à la limite non supportable qui lui expose plusieurs risques qui entraînent à la mort.

Les travailleurs sont exposés à des effets nocifs de la chaleur sont :

- Le travail dans ORXYHUWXUHHus OLQIOXHQFHdu soleil de la chaleur,
- Le travail souterrain dans les mines et les tunnels,
- Le travail proximité des fours et des cheminées tels que OLQGXTWUHHfer et de ODFLHt les fonderies,
- Travailler près des chaudières et des fours jODYDQWGHVboulangeries,
- Les ULVTXHvjHSRVHDXWUDYDLOOHXUORUVXHOV exposés à des températures élevées sont :
- Troubles psychologiques, neurologiques et sens du malaise se reflète dans OLPDJHGHUUHXUV augmente dans le travail et augmenter la probabilité de blessures et le manque de capacité à se concentrer au travail,
- Sensation de fatigue et de la fatigue,

- Crampes musculaires dans les jambes et dans la volition paroi abdominale,
- Le stress thermique et provoquer la dilatation des vaisseaux sanguins, la peau et ruée vers le sang pour augmenter le nombre de battements cardiaques, des étourdissements, des maux de tête, des vomissements et des évanouissements,
- Un coup de soleil,
- Les infections de la peau et des yeux et se produit en tant que résultat GXQH exposition chronique à haute température.

b. Le froid : Cela signifie que la diminution de la température de la mesure où elle affecte l'être humain trouvé dans OHQYLURQQHPHQW travail et le soumet pour qu'il ne va pas à faire ses fonctions vitales correctement et est exposé au risque qui peut être la fin de la mort.

Les symptômes qui sont exposés lorsque les travailleurs sont exposés à des degrés élevés froids :

- Pâle couleur et des effets nocifs sur les doigts et les parties,
- Troubles de ODSSDUHLOFLUFXODWRSUWH et une forte baisse GHFX r.

c. Le FODLUDJH Cela signifie que l'augmentation ou la diminution de OLQWHQVLWpGHOpFODLUDJH pour la limite requise affecte la sécurité GHOLO .

Les travaux au cours desquels les travailleurs sont exposés à un mauvais éclairage :

- Mineurs et travailleurs des tunnels et les travaux souterrains,
- LHVWUDYDLOOHXUVGFLGLILFDWLRQGQVOHVODERUDWRLUHVGLPDHOLHVGH et autres.

Pour les WUDYDXRXOHVWUDYDLOOHXUVVRQWHSRVpVjOLQWHQVLWpGHOpFODLUDJH

- Exposition à OpEORXLVVHPHQW pendant les opérations de soudage et découpage,
- LHSRVLWLROQXpEORXLVVDQWHVGpFODLUDJHFRPPH se produit pour les travailleurs dans les salles de cinéma et de télévision en raison GHOLQWHQVLWpGHOpFODLUDJH d'éclairage.

Les méthodes de prévention sont :

- Fournir un éclairage adéquat au mode de travail effectué que ce soit par l' éclairage naturel ou artificiel et prendre en compte afin que la répartition des fenêtres et des puits de lumière et les ouvertures de l' éclairage naturel permet la répartition de la lumière régulière homogène sur les lieux de travail,
- Utiliser des lunes appropriées pour les opérations de précision,
- Il faut que la source de lumière naturelle et industrielle soit homogène,
- Prendre des outils adéquats pour éviter OpEORXLVVHPHQW la réflexion de lumière,
- Il faut que la lumière soit appropriée et son éclat porté une protection personnelle comme des lunettes de travail des tâches de soudage et de coupage-Utilisez les couleurs de peintures appropriées qui offrent un éclairage approprié.

Porter généralement des protections spécifiques au visage et les yeux par exemple des



Les matériels de protections spécifiques au visage et d yeux

d. Le bruit : Signifie le mélange de sons hétérogènes, qui se répand dans une atmosphère de travail ou dans la rue affecte les travailleurs et la diminution de leur production, ainsi que ce se faire à long terme une faiblesse progressive du pouvoir d'écoute. Sans doute Surdit   complete Les travailleurs sont expos  s    des effets nocifs du bruit.

- Industries textile et de processus forgeage et plomberie,
- Broyage et criblage pour la purification des m  taux et des pierres,
- Travailler    des a  roports o   les lieux de d  barquement et la mont  e des avions.

Les effets de non - audio de la difficult   de communication se sentir en col  re, la nervosit   et le manque de capacit      se concentrer.

Effets audio qui affectent le syst  me auditif et conduit    la surdit   est divis   en deux types :

- **Effets audio de temporaire :** Ils affectent la force GH OLO mais dispara  tre une fois in exposition,
- **Effets audio durables :** Elles se produisent en raison de la d  composition des cellules Sensorielles humaines deviennent infect  es et la surdit   professionnelle.

Les M  thodes de pr  vention sont :

- Emp  cher le bruit de sa source en am  liorant la conception des machines et appareils,
- Isolement des op  rations de production du bruit par des parois isolantes,
- R  duire la dur  e de l'exposition des travailleurs au bruit,
- R  duire les YLEUDWLRQVHQLQVWDQDQV machines sur des bases absorbantes ou silentblocs,

- Placer des matériaux absorbants acoustiques dans les toits et les murs pour réduire le bruit ou du bruit indirecte réfléchi,
- Augmenter la distance entre le travailleur et la source de bruit,
- Examen médical primaire et périodique des travailleurs exposés au bruit afin de déterminer le niveau de risque et exclure de leurs de travail ce qui ont des problèmes de santé.
- Mesures de la protection individuelle des travailleurs (comme les bouchons d'oreille - casque d'oreilles - casques tête et oreilles).



Protection individuelle contre les risques de bruit matériels

e. Les facteurs de risque : Les facteurs de risque peuvent être un facteur clé dans certaines industries telles que le textile a été produit à partir de certains procédés industriels tels que la teinture, tannage et apprêts. Les produits chimiques liquides se produisent en excès maladies respiratoires de la part des douleurs rhumatismales et nerveuses comme un résultat de l'exposition ou corps ou des vêtements humides.

x Les Méthodes de prévention :

- Pour l'humidité de l'air, il est de faire en sorte que l'humidité ne dépasse pas les limites requises par les normes.
- Pour les produits chimiques provenant de la production éliminés par des fluides et peut également réduire le mal à fournir aux travailleurs des vêtements imperméables aux liquides et des vêtements ainsi que des chaussures en caoutchouc,

- Doit assurer une bonne ventilation dans le lieu de travail, qu'ils soient naturels ou artificiels.

f. Les Radiations : Il est un genre de types d'énergie (thermiques, optiques, électriques ou atomiques).

x **Le rayonnement thermique :** Emis par le soleil, le feu, le métal et la cause en IXVLRQLOL et causer des dommages à l'élaboration Vitam et les yeux obscurs.

x **Rayonnement ultraviolet :** La source principale de rayons ultraviolets est le soleil. Ce sont VXUWRXWOHVWUDYDLOOHXUVTXLWUDYDLOOHQWjOHWPULHXUTXLVRQWHSRVpV/HVVRXUFHVDUWLI sont surtout les lampes UV, telles que celles utilisées dans les laboratoires, les photocopieuses et les bancs solaires. Les rayons UV sont créés lors des travaux de soudage et avec des objets chauffés à blanc. Au plus la température utilisée est élevée, au plus le spectre émis va vers les ultraviolets.

x **Rayonnements atomiques :** Ces trois types varient en vigueur et pénétrer dans le corps humain et causer des infections mains graves et les doigts et OpURVLRQes clous, des os et des articulations aussi conduire à un manque de globules rouges et blancs peuvent conduire à ORV activité de la moelle dans la production de carton blanc, à la mesure où il est considéré comme un cancer du sang.

Les mesures de sécurité du rayonnement aux usines :

- Il faut que tous les travailleurs soit au courant des risques des produits radiatifs utilisés,
- La nourriture la baissent et le tabac aux usines,
- Il ne faut pas jamais utiliser les produits radiatifs par les mains, utiliser outils spéciaux,
- Laver les mains avec OHVDYRQHWOHDX après le travail,
- Utilisation de détecteur de rayonnement par les travailleurs de OXVLQH
- Coller des pictogrammes de sécurité appropriée à OHQWUpHGEXVLQHGDQVes endroits où le rayonnent peut étendre 55 mil rem / h utiliser les SLFWRJUDPPHVGDYHUWLVV,HQW
- Mettre des SLFWRJUDPPHV GDYHUWLVVHPHQW tous le les centenaires qui «GHV produits radioactifs,
- Nécessité GXWLOLVHed moyens de protection individuelle anti risques rayonnants,
- Les personnes sont interdites GHQWde à la zone rayonnement,
- Utiliser des centenaires spéciales pour déplacer les produits radioactifs.

1.3. Règles juridiques de protection contre les risques physiques (naturels) :

Pour faire face à des risques naturels avant qu'ils ne se produisent commis , le législateur algérien à obliger, LRUJDQLVPH HPSORHXU SUHQGUH DSUqV DYLV GHV RUJDQHV FRPSpWHQWV toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.

Des appareils de protection individuelle appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs.

/RUJDQLVPH HPSORHXU GRL SUHQGUH RXHV PHVXUHV XLOHV SRXU TXH FHV DSSDUHLOV VRLHQ
maintenus en bon état de fonctionnement. Selon les articles 14 et 17 de Décret exécutif n°
91-05 du 19 Janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en
PDWLqUHGKJLqQHHWGHVpFXULWpHQPOLHXGHWUDYDLO

3RXUIDLUHIDFHjFHVULVTXHVOHOpJLVODWHXUDOpJpULHQD«

Les locaux, emplacements de travail, zones de circulation, de manutention et autres installations doivent être éclairés de façon à assurer le confort visuel et ne provoquer aucune affection oculaire.

Pendant la présence des travailleurs sur les lieux de travail, les QLYHDX GpFODLUment mesurés au plan de travail, ou à défaut au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :

Locaux affectés au travail et leurs dépendances	VDOHXUVPLQLPDOHVpFODLUHPHQW
Voies de circulation Intérieures	40 lux
Escaliers et entrepôts	60 lux
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires	120 lux
Locaux aveugles affectés à un travail permanent	200x

5LVTXHVGLQJpQLHULH

:

2.1. LHV ULVTXHVGpOHFULFLp L'électricité est l'un des plus importantes sources d'énergie et la force motrice utilisée dans la plupart des aspects de la vie, malgré ses nombreux avantages, elle des risques pour la santé humaine et matérielle si elle n'est pas utilisé par des actifs techniques sonores, selon la consigne de sécurité qui leur est propre, toute négligence prendre des mesures de sécurité concernant l'électricité peut entraîner de graves incidents pour les personnes et les entreprises.

2.2. Différents ULVTXHVGpOHFULFLp

a-Risques qui pèsent sur OKRPPH : En tant que résultat GXQ contact avec les parties de support du courant électrique tout en se tenant sur le sol ou touchant certaines parties de la construction.

x **chocs électriques** : Il peut conduire à la mort OLQWHQVLWpGXumatisme subi par OKRPPH varies selon plusieurs facteurs qui sont :

- LLQWHQVLWp le type de courant qui traverse le corps,
- La durée de la circulation de courant dans le corps, plus la durée de la circulation augmente dans le corps ou à augmentation de ses effets néfastes,
- LRUJDQHGHHSOXVWRXFKpSDUOpOHFWULFLWpDSSDUHLOFHQWUDOHVWOHFXU
- LpWDWGXFxL,

- La peau sèche est plus résistante à l'électricité que partir de la peau humide,
- La mesure de la résistance de la personne à l'électricité

- x **Des brûlures** : Brûlures mineures résultent de courants faibles à des brûlures graves résultant de flux à haute pression qui mènent à la destruction de la plupart des couches de peau varient.
- x **Eblouir** : Un choc électrique et a produit dans l'œil un cristallin comme un résultat de l'exposition à un courant continu et résulte d'une exposition des infections électriques clignote comme il arrive à l'opérateur de soudage à l'arc

b. Les risques liés aux installations et matériaux : Dans ce cas, il peut se produire des explosions et des incendies ou des dommages à l'équipement en raison d'une mauvaise utilisation de l'équipement. Les statistiques ont montré que les accidents causés par l'électricité sont limités comme suit :

- La surcharge, le défaut de circuit,
- L'usure des équipements électriques endommagés,
- Mauvaise utilisation du matériel électrique,
- Toucher les parties électrifiées.

2.3. Les méthodes de prévention des risques électriques : Lors de l'installation de câblage électrique pour l'éclairage doit les mettre dans des tuyaux isolés à partir de l'installation. Elle ne peut pas être laissée exposée à elle de sorte que pas de fuite de chaleur affecter la chaleur et conduire à un court-circuit :

- Les fils et les câbles utilisés dans des connexions de courant électrique doivent être appropriés aux courants passant par la fourniture de structures métalliques et des appareils électriques et doivent être connectés à la terre,
- Connecter les dispositifs et équipements avec un complexe terrestre statique approprié et le déchargement des envois immédiatement généré,
- Lors de l'installation des appareils électriques comme les clés électriques ou tableaux électriques il faut qu'elle soit sécurisée partout. Ces appareils doivent être dans un état sûr aussi bien,
- Vous devez mettre les appareils électriques dans moins d'espace possible ou dans leur propre chambre, et si elle est placée à l'air libre devrait être couvert par des barrières de protection pour empêcher les personnes de s'approcher.
- Des constructions doivent être placées à côté des dispositifs d'avertissement et de connecteurs transportant un courant électrique représente la quantité de tension passant à travers ces dispositifs, en particulier pour effectuer un courant de haute tension. Ceux-ci doivent être des instructions claires et à lire facilement,

-Il faut les mentionner doivent être des techniciens qualifiés. Les réparations doivent être faites en ODEVHQFHGXcourant et la mise à la terre et doit utiliser les outils personnels de sécurité appropriée,

-Vous devez effectuer l'entretien périodique des appareils électriques et lorsque vous constatez des dommages ou des risques de réparer les dommages et retirer immédiatement les causes du risque,

-Ne doit pas être exposé au soleil ou à la chaleur les fils électriques recouverts de caoutchouc ou en plastique.

2.4. Les UqJOHV MXULGLTXHV GH SURHFLRQ FRQUH OHV ULVTXHV GpOHFULFLp

Législateur algérien oblige tout organisme HPSORHXU GXWLOLV plusieurs mesures pour faire face à ces risques selon le décret exécutif n°01-342 du 11 chaabane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 relatif aux prescriptions particulières de protection et de sécurité des travailleurs contre les risques électriques au sein des organismes employeurs.

3.Les risques mécaniques :

3.1.Définition des risques mécanique : HVXQ ensemble de risque que le travailleur peut être exposé dans le lieu de travail à OXVLQHG une collision ou un contact entre le corps et entre le corps solide et ont pendant le mouvement GH OXQ GHX OH travailleur qui tombe sur le sol est en mouvement alors que la terre est fixe, comme ainsi que les produits dispersés à partir du tour ou forage, ce qui provoque souvent facteur de dommage.

3.2.Les méthodes de protection :

- Posséder des outils de protection personnelle utilisée pour protéger le corps,
- Contrôle des outils et machines manuelle avant qu'ils sont utilisés et validés avant utilisation,
- Formation des travailleurs sur les méthodes correctes jO utilisation des machines,
- Préparation des armoires et des étagères et des panneaux appropriés pour les machines de maintien ou numéro de suspension,
- Fournir une protection individuelle appropriée pour chaque mission.



3.3. Les règles juridiques de protection des risques mécaniques : /RUJDQLVPH
 HPSORHXU HVW WHQX GLQWpJUHU OD VpFXULWp GHV WUDYDLOOHXUV GDQV OH FKRL GHV WHFKQLTX
 WHFKQRORJLHV HW GDQV ORUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO. Selon la loi 88-07 du 26 janvier 1988
 UHODWLYHjOKJLqQHjODVpFXULWpHWDXPpGHFLQGXWUDYDLO

-Les installations, les machines, mécanismes, appareils, outils et engins, matériels et tous moyens de travail doivent être appropriés aux travaux à effectuer et à la prévention des risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés,

- ,OVGRLYHQWIDLUHOREMHWGHYpULILFDWLRQVSpULRGLTXHVHWGHPHVXUHVGHQWUHWLHQGHQD
les maintenir en bon état de fonctionnement, en vue de garantir la sécurité du travail,

- /HVRUJDQLVPHVHPSORHXUVVRQWWHQXVGHPDLQWHQLUOLQWHQVLWpGHPHXUHV par les
WUDYDLOOHXUVjXQQLYHDXFRPSDWLEOHDYHFOHXUVDQWpSDUOHUpGXFWRQGHOLQWHQVLWpGHVE
OHXUVRXUFHGpPLVVLRQOLVROHPPHQWGHVDWHOLHUVEUXDQWVOLQVRQRULVDWLRQGHVORFDXRXO
PLVHHQXYUHGHWFKQLTXHVRXGHWXVDXtres moyens appropriés et ce conformément aux
normes fixées par la réglementation en vigueur en la matière,

-6LLOQy a pas possibilité GXWLOLVDWLRQOHVPRHVP protections collectives disponibles dans
OHV OLHX GH WUDYDLO ORUJDQLVPH HPSORHXUV HWV WHQXV des moyens de sécurité
individuels.

- Fournir des installations sanitaires : Selon Décret exécutif n° 91-05 du 19 Janvier 1991
UHODWLI DX SUHVFULSWLRQV JpQpUDOHV GH SURWHFWLRQ DSSOLFDEOHV HQ PDWLqUH GKJLqQH HV
sécurité en milieu de travail, Des installations sanitaires doivent être mises à la disposition
des travailleurs. EIOHV GRLYHQW rWUH SRXUYXHV GRXYHUWXUHV VXILVDQWHV RX GH GLVSRVLW
assurant leur ventilation naturelle.

Les locaux affectés à ces installations doivent être séparés des locaux de travail et se situer à
leur proximité.

Leurs sols et parois doivent être construits en matériaux imperméables et peints en ton clair.

-Des locaux affectés aux vestiaires doivent être mis à la disposition des travailleurs et être
GRWpVGHLqJHVHWGDUPRLUHVQLQGLYLGXHOHVHUPDQWjFOP

- 'HV ODYDERV j HDXFRXUDQWH GRLYHQW rWUH SUPYXVSDU ORUJDQLVPH HPSORHXU FRQIRUPpPHQW
aux normes fixées par la réglementation en vigueur en la matière.

-Des douches implantées à proximité ou sur les lieux de travail doivent être mises à la
disposition des travailleurs exposés aux insalubrités, aux salissures et aux risques
GLQWRLFDWLRQRXGHFRQWDPLQDWLRQ

- /HV WUDYDLOOHXUV GRLYHQW GLVSRVHU GHDX SRWDEOH SRXU OD ERLVVRQHWWH HDX VHUD IRXUQ
proximité des lieux de travail et doit être conforme aux UqJOHV GH SURSUHWp HW GKJLqQH
alimentaire.

4. Risques chimiques :

La plupart des risques chimiques résulte de l' inhalation de produits chimiques dans la forme
de vapeurs, gaz, poussières, fumées, ou le contact avec la peau de ces substances, le degré
de du risque aux produits chimiques varie selon le degré de concentration de produits et
ODGXUpHGHSRVLWLRQ

Le développement technologique d industrie chimique a conduit à OHSRVLWLRQ du travailleur
à SOXVLHXUV JDHWYDSHXUSDUOXWLOLVDWLRQFRPPHPDWLqUHSHHPlexemple utilisation du
clore à la fabrication des pesticides ou le mélange de ces gaz avec GDXWUHz gaz.

Les conséquences des accidents liés aux risques chimiques sont multiples et peuvent être graves : brûlures, intoxications, allergies, irritations cutanées, atteintes des voies respiratoires, etc«

4.1. Les poussières : Matière solide produite à partir de la fragmentation de matériaux de broyage processus organiques et inorganiques, qui est très nuisible à la santé , où il est possible de se déposer dans les sacs d'air à l' intérieur des poumons et causer les silicoses.

Pulvérisation : Est une goutte de liquides en suspension produite à partir de la vapeur résultant des fluides des exemples comprennent des acides dans les opérations de dépôt électrolytique de pulvérisation et de pulvérisation de peinture. Et des polluants chimiques

a. Gaz et vapeurs : Le développement de l'industrie chimique a entraîné de nombreux gaz et vapeurs qui affectent leur santé, à moins des mesures de prévention intacte.

de gaz ou de vapeurs produits des matériaux en tant que matières dans le processus industriel initial, tels que les gaz ou vapeurs dans le processus industriel, tels que les solvants organiques dans le nettoyage.

d'hydrogène dans le raffinage du pétrole.

Les gaz et vapeurs divisés par rapport à leur composition chimique :

b. Les gaz et les vapeurs de suffoque : Y compris le dioxyde de carbone son de mal se réduit tel que le monoxyde de carbone, qui se lie à l'hémoglobine.

c. Les gaz toxiques et des vapeurs toxiques : Ils ont des effets, néfastes, aux différentes parties du corps, y compris les fumées de plomb, le zinc, le phosphore, le gaz et les vapeurs étouffantes chimiquement tels que le monoxyde de carbone, qui se lie à l'hémoglobine.

d. Les gaz et les vapeurs de la drogue : A un effet anesthésique et peuvent affecter le système digestif tel que le chloroforme et le sulfure d'hydrogène.

e. Les gaz et les vapeurs qui causent le cancer : Telles que les vapeurs d'aniline et

4.2. Les équipements de protection respiratoire des risques chimiques : Il faut protéger la respiration.

Exemple :



« MATERIEL DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES CHIMIQUES »

4.3. Les prescriptions de protection juridiques : 6HORQ ODULFOH GX pFUH
exécutif n° 91-05 du 19 Janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection
DSSOLFDEOHVHQPDWLqUHGKJLqQHWHG Sécurité en milieu de travail :

-8Q VVWqPH GH YHQWLQDWLRQ PpFDQLTXH QDWXUHOOH RX PLWH SRXU OH UHQRYHOOHPHQW GH OD
doit être installé dans les locaux sis en sous- VRORXGDQVFHXRVHIIHFWXHQWGHVWUDYDXj
ODEUL GH OD OXPLqUH GX MRXU /DLU LQWURGXLW GRLW rWUH SUPOHYp j ODEUL GH WRXWH VRXUFH C
pollution et au besoin épuré et filtré et, le cas échéant, à une distance suffisante des
RXYHUWXUHVFRPPXQLTXDQWDYHFGHVORFDXSUPVHQWDQWGHVULVTXHVSUWLFXOLHU,VGLQFHQGLH

-/DWPRVSKqUH GHV ORFDX GH WUDYDLO HW GHV LQVWDOODWLRQV VDQLWDLUHV GRLW rWUH SUPVH
WRXWHpPDQDWLRQSURYHQDQWGpJRXWVIRVWH autres sources GLQIHWLRQ

-/HVGLVSRVLWLIVGpYDFXDWLRQGHVHDXUpVLGXDLUHVHWGHVHDXGHODYDJHGRLYHQWrWUH PXQ
GLQWHUFHSHXUVKGDUXOLTXHVHWrWUHQHWWRpVHWODYpVTXRWLGLHQQHPHQW

-/HVSrvWHVGHVWUDYDLOFRPSRUWDQW GHV ULVTXHVP OHYpV GLQWRLFDWLQXGLQ doivent
être isolés des ateliers. Les cabines réservées à cet usage doivent être pourvues de systèmes
GHWUDFWLRQHWHGHUHQRYHOOHPHQWGHODLU

-Les travailleurs ne séjourneront dans ces cabines que le temps minimal exigé par la nature
des traYDX TXLOV HIIHFWXHQW HW GHYURQW EpQpILFLHU GXQH SURWHFWLRQ DSSURSULPH /H
UHQRYHOOHPHQWGHODLUHWOHWUDFWLRQGHODLUYFLpGRLYHQWrWUHDVXUpVSHQ
durée des travaux,

-Les travailleurs appelés à intervenir dans les espaces fermés YLVpVjODOLQpDSUHPLHUGRLYHQW
être protégés par des dispositifs de sécurité adéquats en liaison avec le type de risque auquel

ils sont exposés. En aucun cas un travailleur exerçant dans ces conditions ne doit être laissé sans surveillance. Celle-ci doit être assurée par au moins un travailleur séjournant à l'OHWPULHXUGHOHVSDFHUHUP

'XUqV textes juridiques concernant les règles de la protection contre les risques chimiques :

-Décret exécutif n° 10-19 du 12 janvier 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-451 du 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi qu'aux récipients de gaz sous pression,

-Décret présidentiel n° 05-117 du 11 avril 2005 relatif aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants,

-Décret exécutif n°05-08 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits ou préparations dangereuses en milieu de travail.

5. Les risques biologiques :

Les risques biologiques sont provoqués par l'action néfaste sur la santé des salariés de certains agents biologiques, tels que les virus, les bactéries, les prions, les champignons microscopiques, etc«

Quelle que soit l'activité professionnelle exercée par les travailleurs, l'employeur doit obligatoirement identifier les risques biologiques.

5.1.La prévention des risques biologiques : Selon le Décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail.

-Le sol des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être régulièrement nettoyé, sans production de poussières et, chaque fois que le revêtement le permet, par lavage et essuyage.

-Le nettoyage des murs et des plafonds ainsi que la réfection des enduits et des revêtements doit avoir lieu périodiquement et chaque fois que cela est nécessaire.

-Le sol doit être lisse, imperméable, sans interstices et former une cuvette étanche de retenue.

-Les murs doivent être lisses et lavables, le sol et les murs ainsi que les tables de travail doivent être lavés quotidiennement et au besoin désinfectés. Les résidus de ces matières doivent être déposés dans des récipients hermétiquement clos, et enlevés quotidiennement pour être stockés dans des lieux prévus à cet effet et ce, en vue de leur traitement ou destruction dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

-Indépendamment des mesures de prophylaxie exigées par la nature des travaux, le nettoyage doit comporter des mesures de désinfection et de protection contre les maladies contagieuses.

II. LES ORGANISMES ET DISPOSITIFS DE SECURITE ET DE SANTE :

Le législateur a autorisé pour certaines institutions la fonction de contrôle des organismes
HPSORHXUVRXUODSSOLFDWLRQGHVPHVXUHVGHODSUPYHQWLRQGHODVDQWpHWODVpFXULWpHQ
vertu des textes réglementaires et législatifs, où le législateur algérien a chargé de la tâche
de la prévention de la santé et les organes de sécurité et les fonctions des organes concernés
HWFRQWUOH HW VXSHUYLVH ODSSOLFDWLRQ GHV ORLV HW OpJLVODWLRQ HQ PDWLqUH GH VDQWp
mesures de prévention sécurité, ainsi que la disponibilité pour la médecine du travail, selon
les conditions. Prévues dans la loi N° 88-07 du 27 janvier 1988, relatif à la protection de la
santé, de sécurité et de travail médical, appliqués dans les textes publiés le 8 janvier 2005, y
compris en particulier :

-La commission SDULWDLUH GKJLqQH HW GH VpFXULWp au niveau de ORUJDQLVPH HPSORHXU
occupant plus de neuf (9) travailleurs,

-La commission de Protection de la santé et la sécurité entre institutions, lorsque les
institutions partagent un lieu de travail,

-Le service la protection GH OD VDQWp HW OD VpFXULWp DX QLYHDX GH ORUJDQLVPH
employeur qui occupent plus de 50 travailleurs,

-(WSRXUTXHOHOpJLVODWHXUVDVVXUODGHVDFDLWpGH Les commissions, il les a divisés en deux
(02) types intérieurs et extérieurs :

-Organismes et RUJDQHV DX VHLQ GH OLQVWLWXWLRQGHV prendre la forme de comité
WHFKQLTXHV RX VSpFLDOLVPHV RX GDXWUH UpJOHPHQWDWLRQ HW MRXHQW XQ UOH HQ HHUoDQW
FRQWUOH VXU OLQVWLWXWLRQ HW WUDYDLOOHQW GDQV OHV FDGUHV MXULGLTXHV SRXU OHXU
GDFFRPSOLUOHXUes,

-Organismes externes qui ont un important rôle dans ce domaine qui est OLQVSHFWLRQ GX
WUDYDLOTXLVXUYHLOOHODSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHODOpJLVODWLRQGXXWUDYDLOHQJp
FHTXLFRQFHUQHOKJLqQH HW VpFXULWpHQSDUWLFXOLHUGHV organismes de sécurité sociale.

1. Les comités de contrôle interne :

Les comités de contrôle interne à un rôle important et efficace pour protéger les travailleurs
, GRQWLOVVHWHLHQHQWSOXV VXUODUpDOLWpGHODVLWXDWLRQDXVHLQGH OHQWUHSULVHSDUF
direct avec les travailleurs et être ainsi plus conscients de l'étendue de la protection des
mesures de santé et de sécurité qui fournissent peut pour les comités de contrôle interne
apparaissent dans plusieurs formes, mais sont presque le même rôle, y compris ce qui est
prévu par la loi du travail, et d'entre eux en vertu d'une loi spéciale.

1.1. Les commissions paritaires : Les commissions paritaires, les «commissions :

- Les commissions paritaires de neuf (09) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée,

- Décret exécutif n 05-09 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés

Les commissions paritaires de neuf (09) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée,

Les commissions paritaires de trois (03) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée,

Les commissions paritaires de trois (03) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée,

Les commissions paritaires de trois (03) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée,

Les commissions paritaires de trois (03) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée,

Les commissions paritaires de trois (03) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée,

Les commissions paritaires de trois (03) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée,

Les commissions paritaires de trois (03) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée,

Les commissions paritaires de trois (03) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée,

Les commissions paritaires de trois (03) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée,

Les commissions paritaires de trois (03) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée,

Les commissions paritaires de trois (03) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée,

Les commissions paritaires de trois (03) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée,

1.2. Service GKJLqQH H GH VpFXULp : /D FUpDWLRQ GX VHUYLFH GKJLqQH HW GH VpFXULWpHVWREOLJDWRLUHFKDTXHIRLVTXHOLPSRUWDQFHGHORUJDQLVPHHPSORHX GHVHVDFWLYLWpVOHLJHQW

/RUJDQLVPH HPSORHXU HVW WHQX GH FUpHU XQ VHUYLFH GKJLqQH HW GH sécurité lorsque le nombre de travailleurs employés est supérieur à cinquante (50) travailleurs.

/RUJDQLVPHHPSORHXUHVWWHQXGHFUpHUXQVHUYLFHGHKJLqQHGHVpFXULWpORUVTXLOHHUFH XQH GHV DFWLYLWpV UHOHYDQW GX VHFVHXU GH OLQGXXVWULH WRXWHV EUDQ ches confondues, ou des VHFVHXUVGXEkwLPHQWGHVWUDYDXXEOLFVHWGHOKGUDXOLTXH

a. Les attributions des services GKJLqQH H GH VpFXULp : /H VHUYLFH GKJLqQH H GH sécurité a pour attributions :

-DpODERUHU DYHF OD SDUWLFLSDWLRQ GH FRPPLVVLRQ SDULWDLUH GKJLqQH HW GH VpFXULWp OD SROLWLTXHJpQpUDOHGHOHPSORHXUHQPDWLqUHGHKJLqQHGHVpFXULWpMiller à sa mise en XYUH

-DH VDVVXUHU GX ERQ IRQFWLRQQPHQW GHV PRHQV GH SUPYHQWLRLQ GQVSRVH ORUJDQLVPH employeur,

-D LQVSHFWHU HQ OLDLVRQ DYHF OD FRPPLVVLRQ SDULWDLUH GKJLqQH HW GH VpFXULWp postes et postes de travail,

-DHYHLOOHUjODSSOLFDWLRQGHVSUHVFULSWLRQVSUPYXHVSDUODOpJLVODWLRQHWODUpJOHPHQW YLJXHXUDLQVLTXjOREVHUYDWLRQGHVFRQVLJQLQJLQHHWG e sécurité en milieu de travail,

-DpODERUHU HQ OLDLVRQ DYHF OD FRPPLVVLRQ SDULWDLUH GKJLqQH HW GH VpFXULWp OHV SODQV annuels et pluriannuels de prévention des risques professionnels en mDWLqUHGHKJLqQHGHVGH sécurité,

-DDVVLVWHU OD FRPPLVVLRQ SDULWDLUH GKJLqQH HW GH VpFXULWp GDQV WRXWH HQTXrWH VXU OH DFFLGHQVWHWLQFLGHQWVTXLDXUDLHQWUpYpOpOHLVWHQFHGXQGDQJHUVXVFHSWHODGHV conséquences graves,

-DpWDEOLUOHVVWDWLWLTXHVVHVDSSRUWDQWDXDFFLGHQVWHWLQFLGHQWPHUOLQVSHFWHXU du travail territorialement compétent,

-DH FRQWULEXHU j OpGXFDWLRQ OLQVWUXFWLRQ HW OD IRUPDWLRQ GX SHUVRQQHO GH ORUJDQLVPH employeur dans le domaine GHOKJLqQHGHVGHODVpFXULWp

-DpWDEOLUHQOLDLVRQDYHFODFRPPLVVLRQSDULWDLUHGHKJLqQHGHVpFXULWpOHVSURJUDPPHV DQXHOV HW SOXULDQXHOV HQPDWLqUHGHIRUPDWLRQHW GH SHUIHFWLRQQPHQW GH OHQVHPEO personnel, notamment des nouveaux recrutés,

-DLQIRUPHUHWVHQVLELOLVHUOHVVWUDYDLOOHXUVFRQFHUOpSDUOHVlqVes au sujet des risques liés au processus de fabrication, postes de travail, équipements de protection individuelle et de leur utilisation,

-DHIIHFWXHUGHVHQTXrWHVUHODWLYHVDXDFFLGHQVWVGXWUDYDLOHWPDODGLHVSURIHVVLRLQQHO

2. Les organismes du contrôle externe :

2.1. Inspection du travail : Les DDTT exercent par des agents spécialisés dénommés ci-après « inspecteurs du travail ».

Les DDTT sont des établissements de travail où sont occupés des travailleurs salariés ou des militaires et les établissements dans lesquels les nécessités de défense ou de sécurité nationale interdisent l'accès du public.

2.2. Les organismes de sécurité sociale : Les organismes de sécurité sociale responsables de la protection préventive, distribuée au niveau du territoire national permet de recueillir des informations sur les risques professionnels.

Sécurité sociale fournit ses services à tous les employés, mais une protection préalable et essentielle qui dépend, est de payer les cotisations pour les travailleurs, de se conformer à un ensemble de mesures visant à la prévention des accidents du travail et risques professionnels.

III. Les Organismes consultatifs de contrôle des accidents du travail et maladies professionnelles :

INPES (INPES) :

INPES est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il a pour mission de contribuer à la prévention des risques professionnels par la mise en œuvre de programmes de recherches, de développement et de formation dans le domaine de la prévention des risques professionnels.

INPES est un établissement public à caractère industriel et commercial :

- Contribuer à la prévention des risques professionnels par la mise en œuvre de programmes de recherches, de développement et de formation dans le domaine de la prévention des risques professionnels,

- De donner des conseils pratiques et des suggestions notamment en ce qui concerne les secteurs à haut degré de risques,

- Participer à la mise en œuvre de programmes de recherches, de développement et de formation dans le domaine de la prévention des risques professionnels,

-De dépister sur les lieux de travail, les dangers et les lacunes dans le dispositif de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles,

-De mener, à la demande des pouvoirs publics ou à la commande de tout établissement et RUJDQLVPHSXEOLFRXSULYPWRXWHpWXGHVSpFLDOLVpHGHOXWLOLWpSXEOLTXHRXGLQWpUrWJpQpUD

'DQVFHFRQWHWHWDILQGDWWHLQGUHFHVREMHFWLIV

JDUDQWLVRXWLHQWO,QVWLWXW1DWLRQDOSRXU

la prévention des risques professionnels dans le laboratoire de travail environnement mesures

VFLHQWLILTXHVHWOderUDWRLUHVGHUHFKHUFKHGDQVOHV VFLHQFHVGHOLQWRLFDWLRQSRXUPH

OpWHQGXHRGHVGpJKWVHQHeu de travail, en particulier des dommages chimiques et fournit

GHVUHFRRPPDQGDWLRQVSUDWLTXHVSXUOHVXWLOLVDWHXUVGHQWUHUGHVPRGLLFDWLRQVQpFHV

des améliorations.

/RUJDQLVPH GH SUPYHQWLQR GHV ULVTXH SURIHVVLRQQHOV GDQV OHV

activitév GX EKWLPHQW GHV WUDYDX SXEOLFV HW GH OKGUDXOLTX

e

(OPREBATPH) :

UpHSDUOHpFUrHHpFXLIQ

-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21

MXLQ SRUWDQW FUpDWLRQ DWWULEXWLRQVRUJDQLVDWLRQHWIRQFWLRQQHPHQWGHORUJDQLVPH

prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de

OKGUDXOLTXH

/RUJDQLVPHDSRXU

attributions, dans le cadre des lois et règlements en vigueur :

-De contribuer la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les entreprises du bâtiment, des travaux publics et de OKGUDXOLTXH

-DpWXGLHU OHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO HW GDQDOVHU OHV FDXVHV WHFKQLTXHV GHV UL

professionnels en procédant à des visites régulières des unités et chantiers du bâtiment, des

travaSXEOLFVHWGHOKGUDXOLTXH

-De mener des enquêtes en cas GDFFLGHOs graves ou mortels,

-De susciter les initiatives des organismes employeurs pour une meilleure prise en charge de la sécurité et de la protection de la santé dans les procédés de construction et la manipulation des produits et matériaux de construction,

-Proposer aux pouvoirs publics toutes mesures visant à améliorer les règlements techniques de sécurité dans les activités du bâtiment, des travaSXEOLFVHWGHOKGUDXOLTXH

-'HQWUHSUHQGUH GHVDFWLRQVGLQIRUPDWLRQHWGHFRQVHLOHQPDWLqUHGHSDUPHQWes

HQWUHSULVHVVGXEKWLPHQWGHVWUDYDXSXEOLFVHWGHOKGUDXOLTXH GpPHWWUHVRQDYLVVXUOH

SODQVGKJLqQHGHVpFXULWpHWGHFRQWULEXHUjODIRUPDWLRQSRXUXQH PHLOOHXUHVDQWpH

Sécurité au travail.

3. Conseil national de l'hygiène, de sécurité et de médecine du travail :

Créé le 5 juin 1996 en vertu du décret n°96-209 du 5 juin 1996, le Conseil national de l'hygiène, de sécurité et de médecine du travail est chargé notamment de participer, par des recommandations et des avis à "l'établissement de programmes annuels et pluriannuels en matière de prévention des risques professionnels et de favoriser la coordination des programmes mis en œuvre", indique le ministère du Travail dans un communiqué.

Cette structure est également appelée à "contribuer à la définition des voies et moyens nécessaires à l'amélioration des conditions de travail", de même qu'à "examiner les bilans périodiques des programmes réalisés et à donner des avis sur les résultats obtenus".

4. Institut National de la Prévention des Risques Professionnels (INPRP) :

Cet organisme de prévention a été créé par l'ordonnance n° 75/65 du 10 juin 1974. Cet organisme national de médecine du travail s'occupe de la protection de la santé des travailleurs dans l'établissement et veille à ce qu'il soit adapté au travail. Et contribue à la recherche et aux études liées à la médecine.

5. Institut National de la Prévention des Risques Professionnels, (INPRP) :

-L'Institut National de la Prévention des Risques Professionnels (INPRP) chargé essentiellement de missions de diagnostic des risques professionnels, et conseils aux entreprises en vue de l'amélioration des conditions de travail et de diminution du risque. Cette création s'inscrit dans le cadre de l'intérêt accordé par les pouvoirs publics au domaine de la santé et de la sécurité au travail et intervient-en,

-Remplacement de l'Institut National d'Hygiène et de Sécurité (I.N.H.S) dissous en 1998 en vertu du décret exécutif n° 98-266 du 29 Août 1998.

RESUME :

Les risques (risques professionnels) que le travailleur peut être exposés dans son lieu de travail sont divisés en quatre principaux types qui sont les suivants: risques physiques, les risques techniques, les risques chimiques et risques biologiques.

Les risques SKVLTXHVHVW tout danger cause par un élément naturel et que le travailleur peut être exposé que ce soit par un surplus ou un manque de sa limite naturelle.

Types de risques QDWXUHOV UHQFRQWUpV VH WUDGXLVHQW VXLWH j OHSRVLWLRQ DX LQIOXHQ inappropriéeVWHOVTXHOHFqVGHFKDOHXURXKXPLGLWpIUURLGpFODLUDJHHFHVVLIRXLQDSSURSULp RXGHEUXLWRXOHSRVLWLRQjODKDXVVHRXEDLVVHGHSUHVVLVRQGHODLUTXLFRQGXLVHQWQDXs dommages pour la santé des travailleurs.

Pour faire face à des risques naturels avant qu'ils ne se produisent, le législateur algérien à obliger /RUJDQLVPH employeur à prendre, après avis des organes compétents, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries. Des appareils de protection individuelle appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs.

Les Risques électriques sont divisés selon son influence en deux fondements : les dangers affectent OKRPPH (décharges électriques, brûlures, éblouir les yeux) et les risques qui affectent les plantes et les matériaux. Législateur algérien oblige tout organisme employeur GXWLOLV plusieurs mesures pour faire face à ces risques selon le décret exécutif n°01-342 du 11 chaabane 1422 correspondantes au 28 octobre 2001 relatif aux prescriptions particulières de protection et de sécurité des travailleurs contre les risques électriques au sein des organismes employeurs.

La plupart des risques chimiques résulte de l'inhalation de produits chimiques dans la forme de vapeurs, gaz, poussières, fumées, ou le contact avec la peau de ces substances, le degré de du risque aux produits chimiques varie selon le degré de concentration de produits et ODGXUpHGHSRVLWLRQ3XLVTXHOHV'RQJHVPpFDQLTXSHHWUDQVPHWWDQWSDUODLUOHOpJLVODWHX a précisé la méthode aérer les lieux soit par ventilation différente comme prescrit afin GDVVXUHU XQ YROXPH PLQLPDO GDLU SDU ORFFXSDQW VHORQ /D QRUPH GH OD UpJOHPHQDWLRQ applicable, définie dans ce domaine.

Les risques biologiques sont provoqués par l'action des organismes infectieux et le GpSODFHPHQW GH FHV YLUXV HW OHV JHUPHV j ORUJDQH GH WUDYDLO FRPSULV OHV LQIHFWLRQV alimentaires et lieux pollués.

/pJLVODWHXU D FRPLV OLQVWLWXWLQRQs our prendre plusieurs mesures aux risques biologiques, compte comme articles 3 à 5 du Décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail.

Le législateur a autorisé pour certaines institutions la fonction de contrôle des organismes HPSORHXUV SRXU ODSSOLFDWLQRQ GHV PHVXUHV GH OD SUPYHQWLQRQ GH OD VDQWp HW OD VpFXULWpH vertu des textes réglementaires et législatifs, ou le législateur algérien a chargé de la tâche

de la prévention de la santé et les organes de sécurité et les fonctions des organes concernés.
HW FRQWUOH HW VXSHUYLVH ODSSOLFDWLRQ GHV ORLV HW OpJLVODWLRQ HQ PDWLqUH GH VDQWp
mesures de prévention sécurité, ainsi que la disponibilité pour la médecine du travail.

Les organismes et instruments de la santé et la sécurité sont dévisent en :

- Les comités de contrôle interne /HV FRPPLVVLQV SDULWDLUHV GKJLqQH HW GH VpFXULWp HW
VHUYLFGKJLqQHGHVpFXULWp
- Les organismes du contrôle externe OLQVSHFWLRQGH travail et la sécurité sociale ,
- Les Organes consultatifs de contrôle des accidents du travail et maladies professionnelles.

/LQVWLWXW QDWLRQDO de la prévention des risques professionnels (INPRP) /RUJDQLVPH GH
prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de
OKGUDXOLTXH 235(73), FRQVHLO QDWLRQDO GKJLqQH GH sécurité et de médecine du
travail.

REFERENCES JURIDIQUES :

- Loi 88-07 du 26 janvier 1988 UHODWLYHjOKJLqQHjODVpFXULWpHWDXPpGHFLQGxWUDYDLO
- Décret exécutif n° 91-05 du 19 Janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection DSSOLFDEOHVHQPDWLqUHKGJLqQHHWGHVpFXULWpHQPLOLHXGHWUDYDLO
- Décret exécutif n° 01-342 du 11 chaabane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 relatif aux prescriptions particulières de protection et de sécurité des travailleurs contre les risques électriques au sein des organismes employeurs.
- Décret exécutif n° 10-19 du 12 janvier 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-451 du 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi qu'aux récipients de gaz sous pression.
- Décret exécutif n° 05-09 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires UHVHWDXSUpSRVpVjOKJLqQHHWjODVpFXULWp
- Décret exécutif n° 223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 SRUWDQWFUpDWLRQDWWULEXWLRQVRUJDQLVDWLRQHWIRQFWLRQQHPHQWGHORUJDQLVPHGHSUp des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de OKGUDXOLTXH
- Décret exécutif n° 96-209 du 5 juin 1996, le Conseil national de l'hygiène, de sécurité et de médecine du travail.

LEÇON N° 04 : 3527(7,21/(19,5211(0(17

OBJECTIF DE LA LEÇON N°04 : A la fin de leçon, le stagiaire doit être capable de :

- ,GHQLILHUODORLGHSURHFLRQGHOHQYLURQQHPHQ
- pHUPLQpOHVUpJLPHVMXULGLTXHVGHHSURHFLRQGHOHQYLURQQHPHQ
- ,GHQLILHUOHVRUJDQHVGHHSURHFLRQGHOHQYLURQQHPHQ

PLAN DE LA LEÇON:

I. La loi UHODLYHjODSURHFLRQGHOHQYLURQQHPHQ

1. pILQLLRQGHOHQYLURQQHPHQ
2. /DORLUHODLYHjODSURHFLRQGHOHQYLURQQHPHQ

II. Les UpJLPHVMXULGLTXHVUHODLIVjODSURHFLRQGHOHQYLURQQHPHQ

- 1./HVUpJLPHVGDXRULVDLRQ
2. Le régime de prescription et de coercition
- 3.L éWXGHGLPSDFW

III. Les organes chargés de SURHFLRQGHOHQYLURQQHPHQ

- 1.Les organes centralisés
- 2.Les organes locaux
- 3.Les DVVRFLDWLRQVGHSURWHFWLRQGHOHQYLURQQHPHQW

RESUME

REFERENCES JURIDIQUE

INTRODUCTION :

La loi relative à la protection de l'environnement (OQLURQQHPHQW HVW OD EUDQFKH GHV VFLHQFHV MXULGLTXHV) régit un type SDUWLFXOLHU GH UHODWLRQV KXPDLQHV HW VD UHODWLRQ DYHF OHQYLURQQHQW dans lequel il vit, le législateur algérien a adopté la première Loi sur la protection de l'environnement (OHQYLURQQHPHQW HQ HWGHSXLVYLQJWDQVSOXVWDUGTXHODSUHPLQJH/RLVXUODSURWHFWLRQ GH OHQYLURQQHPHQW HW HQ UDLVRQ GH QRXYHOHV GRQQPHV TXD FRPPH OH PRQGH GDQV OH domaine technologique et urbain, le législateur a adopté une nouvelle Loi sur la protection de l'environnement (OHQYLURQQHPHQW TXL HVW /DORLQ-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement (OQLURQQHPHQW GDQV OH FDGUH GX GpYHORSSH PHQW GX UDEOH DpWp DGSRWH) pour remplacer la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement, la loi a défini les principes de la protection de l'environnement (SULQFLSHV GH DVHSRXUODSURWHFWLRQ GH OHQYLURQQHPHQW).

Le législateur algérien a également développé un ensemble de mesures préventives pour la protection de l'environnement (SURWpJHUOHQYLURQQHPHQW VRXVVRXVHVDSHFVVVLQVFULYDQWGDQVODSURWHFWLRQ GHV UHODWLRQV HQ UHODWLRQ AVEC L'EAU OU AIRE NATURELLE OU CADRE DE VIE, par le biais de la procédure judiciaire couverte par OHVORLV TXL VRQW GDQV OH FDGUH JpQpUDOSRXUODSURWHFWLRQ GH OHQYLURQQHPHQW).

Dans cette leçon, nous nous tournons vers le sujet du droit de la protection de l'environnement (OHQYLURQQHPHQW).

I. /12,5(7,9(13527(7,21/(19,52110(17

1. Définition GH OHQYLURQQHPHQW :

Le mot environnement a fait son entrée dans le grand Larousse de la langue française en 1272 « ensembles GHV pOpPHQWV QDWXUH OVRXDUWLILFLHOV TXL FRQGLWLRQQHQW ODYLHG HOKRPPH ».

XQHIDORQSOXV JpQpUDOH OHQYLURQQHPHQW HVW FRQVLGpUp FRPPH OHQVHPEOH GHVIDFWHXUVTXL

ont une influence sur le milieu des êtres humains VHWWHGpILQLWLRQPHWOKRPPH au centre de la civilisation.

Définition juridique : La législation définit OHQYLURQQHPHQW GDQV OD ORLQ-10 du 19 juillet 2003 comme suit : « LHVUHVVVRXUFHV QDWXUH OOHV DELRWLTXHV HW ELRWLTXHV HQ OHVTXHV ODWPRVSKqUOHDX OH VRO HW OH VRXV-sol, la faune et la flore y compris le patrimoine génétique, les interactions entre lesdites ressources ainsi que les sites, les paysages et les monuments naturels ».

2. /DORLUHODLYHjODSURHFLRQGH OHQYLURQQHPHQW :

2.1. Définition : /DORLSRUDQSURHFLRQGH OHQYLURQQHPHQW HVSDVXQH ORLXQLI MXULGLTXH GDQV XQH VHXXOHpJLVODWLRQH QUDLVRQGHVDUpFHQWHSXEOLFDWLRQLQVDSLWSOXV ensemble de législations diverses qui rentrent dans le cadre des nouveaux textes (05) de la loi DGPLQLVWUDWLYHTXLSRUWHQW VXU OD VDQWpSXEOLTXHHWOKRPPH et tout ce qui a trait au développement durable.

Le droit de l'environnement concerne l'étude ou l'élaboration de règles juridiques visant la compréhension, la protection, l'utilisation, la gestion ou la restauration de l'environnement sous toutes ses formes - terrestres, aquatiques et marines, naturelles et culturelles, voir non-terrestres (droit spatial).

2.2. Les objectifs : Le développement durable a pour objectif notamment :

- De fixer les principes fondamentaux et les règles de gestion
- De promouvoir un développement national durable en améliorant les conditions de vie et garantir un cadre de vie sain,
- De prévenir toute forme de pollution ou de nuisance garantissant la sauvegarde de ses composantes,
- De restaurer les milieux endommagés,
- Protéger les ressources naturelles
- Encourager les technologies plus propres,
- Faciliter l'accès à l'information du public et des différents intervenants aux

2.3. Les principes La présente loi se fonde sur les principes généraux suivants :

- Le principe de préservation de la diversité biologique,
- Le principe de non-dégradation des ressources naturelles,
- Le principe de substitution,
- L'approche préventive
- L'approche à la source, des atteintes à l'environnement
- Le principe de précaution,
- Le principe du pollueur payeur,
- L'approche globale

II. LES REGIMES JURIDIQUES RELATIFS A LA PROTECTION

(19,52110(17

Le législateur algérien a mis en place un ensemble de mesures préventives pour protéger l'environnement dans tous ses aspects, qu'il s'agisse de la protection des ressources en eau, de l'espace naturel ou du cadre vivant, à travers les procédures juridiques prévues dans le cadre général de protection de l'environnement.

Études d'impact et système d'autorisation ou de déclaration.

2Q HQWHQG SDU OLFHQFH GDxWRULVDWLRQ

délivré par ODXWRULWp FRPSPWHQWH SRXU XQH DFWLYLWp

SDUWLFXOLqUH XQH GpFLVLRQ GXQH DXWRULWp SXEOLTXH YLVDQW j UHVWUHLQGUH OHV OLEHUW

individus pour UHVSHFWHUORUG public au sein de la société.

1.1. Le permis de construction et de la protection de OHQYLURQQHPHQ La loi

90/29 a oblige OREWHQWLRQSHUPLVGHFQRQVWUXLUHDDFRUGpVSDUODXWRULWp compétente avant

GHQWUHSUHQGUHWRXWHQRXYHOOHFQRQVWUXFWLRQ

1.2. Permis GHSORLDRQGpDEOLVVHPHQV classés : Voir la loi 03/10.

1.3. Permis de OXVDJHHOHSORLDRQIRUHVLa loi

2. Régimes de prescription et de coercition :

HV OH SULQFLSDO PRHQ XLOLVp SDU OH GpSDUHPHQ GDQV OH GRPDLQH GH OD SURHFLRQ GH

OHQYLURQQHPHQ

2.1. Régime de prescription : le régime de prescription est un moyen légal appliqué par

ODGPLQLVWUDWLRQ à partir des décisions administratives, qui visent à prévenir certains actes en

raison de la dangereuse causés par son exercice.

Exemples des prescriptions de protection relatives à la diversité biologique :

- LD GHVWUXFWLRQ RX OHQOqYHPHQW GHV XIV RX GHV QLGV OD PXWLODWLRQ OD GHVWUXFWLRQ capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat,
- La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces ou de leurs fructifications, ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, ainsi que la détention des spécimens prélevés dans le milieu naturel,
- La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales.

2.2. Régime de coercition : CHVWOHFRQWUDLUHGHSUHVFULSWLRQFHVWXQHDFWLRQMXULGLTXH

et administrative qui interdit toute activité pour obliger les personnes pour faire des

comportements favorables pour ODSURWHFWLRQGH OHQYLURQQHPHQW

/DGPLQLVUDLRQ D HX UHFRXUV SRXU FRQUDLQGUH OHV LQGLYLGXV j IDLUH FHUOLQH DFLRQV SRXU

FRQVDFUHUODSURHFLRQHODSUHVHUYDLRQGH OHQYLURQQHPHQ

En Législation environnementale, il existe de nombreux exemples qui incarnent le style de coercition :

-Dans le cadre de la protection de ODLUVHORQ ODUWLFOH GH ORL 10 : Les unités industrielles doivent prendre toutes les dispositions nécessaires visant à réduire ou éliminer l'utilisation des substances provocantes l'appauvrissement de la couche d'ozone.

-Tous générateur et ou détenteur de déchets doit prendre les mesures nécessaires pour éviter autant que faire se peut la protection de déchets ; notamment SDUODGRSWLRQWOXWLOLVDWLRQ des techniques de production plus propres, moins génératrices de déchets.

2.3. Régime de rapports : Le régime de rapports est une nouvelle méthode qui est introduite par le législateur en vertu de nouvelles dispositions relatives à la protection de OHQYLURQQHPHQW

Ce système est conçu pour contrôler les activités en cours et ultérieures et les installations ou après observation. HVW une méthode complémentaire pour méthode de délivrance de OLFHQFHVFRPPHLOVDSSURFKHG régime de coercition imposé sur les rapports périodiques VXUVHVDFWLYLWpVSRXUTXHODXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHGHODFHQVXUHTXLHVWXQHPPWKRGHT UHQG SOXVIDFLOHSRXUOD Administration de suivre les développements sur les activités et les HQWUHSULVHV TXL VRQW GDQJHUXVHV SRXU OHQYLURQQHPHQW SOXWW TXj OGPLQLVWUDWL GHQYRHU VHV DJHQWV j pWXGLHU OD QRUPDOH 3RXU ODFWLYLWp DXWRULVpH OH SURSULpWDLUH OHQWUHSULVHV fournir à la direction des renseignements et les mouvements nouveaux et la loi organise les sanctions nécessaires.

/pWXGHGLPSDFW

.Définition :/DOpJLVODLRQGpILQLOpXGHGHOLPSDFGDQVOHpFUHHpFXLQ
du 27 février 1990 relatif aux études d'impact sur l'environnement, Sont soumis à la procédure préalable de l'étude d'impact, tous les travaux, aménagements ou ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences, peuvent directement ou indirectement porter atteinte à l'environnement et notamment à la santé publique, à l'agriculture, aux espaces naturels, à la faune, à la flore, à la conservation des sites et monuments et à la commodité du voisinage.

/DOpJLVODWLRQGpILQLWOpWXGHGHOLPSDFWLoi n° 03-10 du 19 juillet2003 comme suit :

-Les projets de développement, infrastructures, installations fixes, usines et autres,
-2XYUDJHVGDUWHWWRXVWUDYDXHW SURJUDPPHVFRQVWUXFWLRQHWGDPpQDJHPHQWTXLSDU leurs incidences directes ou indirectes, immédiates ou lointaines sur OHQYLURQQHPHQW HW notamment sur les espèces, les ressources, les milieux et espaces naturels, les équilibres

Écologiques ainsi que sur le cadre et la qualité de la vie, sont soumis au préalable, selon le cas, à une étude GLPSDFWRXjXQHQRWLFHGLPSDFWVXUOHQYLURQQHPHQW

.Les SURMHVGÉtudes GLPSDF Les projets de développement ,infrastructures LQVWDOODWLRQV ILHV XVLQHV HW DXWUHV RXYUDJHV GDUW HW WRXV WUDYDX HW SURJUDPPHV FRQVWUXFWLRQHWGDPpQDJHPHQW

Le FRQHGXGH OpXGH GLPSDF /H FRQHGXGH OpXGH GLPSDF HV déterminé par voie réglementaire et comprend au minimum:

- Un HSRVpGHODFWLYLWpHQYLVDJpH
- UQHGHVFULSWLRQGHOpWDWLQLWLDQGXVLWpHGHonnement TXLULVTXHQWGrWUHDIIHFWpV SDUOactivité envisagée,
- UQH GHVFULSWLRQ GH OLPSDFW SRWHQWLHOHQYLURQQHPPHQW HW VXU OD VDQWp KXPDLQH GH Oactivité envisagée et des solutions de remplacement proposées,
- Un exposé des effets sur le patrimoine culturel de ODFWLYLWpHQYLVDJpHHWGHFHVLQFLGHQFHV sur les conditions socio-économiques,
- UQ HSRVp GHV PHVXUHV GDWWpQXDWLQR SHUPHWWDQW réduire, supprimer et si possible, compenser les effets nocifs sXUOHQYLURQQHPPHQWHWODVDQWp

III. LES ORGANES CHARGES DE PROTECTION DE

/(19,5211(0(17

1. Les organes centralisés :

1.1. Le PLQLVUH GH ODPpQDJHPHQ GX HUULRLUH H GH O environnement :
HV ODXWRULWp FRQILpH DX VHFWHXU SDU VD VXUYHLOODQFH SDFLILTXH GHV GLIIpUHQWHV GLUHF pWDWLTXHVSRXUDVVXUHUODPLVHHQXYUHGHVREMHWLIVGHODOpJLVODWLQRHQYLURQQHPPHQW équilibrer les spécificités géographiques et environnementales de chaque région et les enjeux environnementaux de dimension nationale.

1.2. Les établissements centralisés :

a.2EVHUYDRLUH 1DLRQDO GH O(QYLURQQHPPHQ H GX pYHORSSHPPHQ XUDEOH : HV une insWLWXWLQR SXEOLTXH GH QDWXUH LQGXVWLHOOH HW FRPPHUFLOH MRXLpVDOH morale et des ressources financières indépendantes.

b./DJHQFH QDLRQDOH GHV GpFKHV: HWWXQpWDEOLVVHPHQWSXEOLFjFDUDFWqUHLQGXVWLHOHW FRPPHUFLOHGRWpGHODSHUVRQQDOLWpPRUDOHHWGHODXWRQRPLHILQDQFLqUH

c.Le commissariat national du littoral : Cet organe a été créé par la loi 02/02 sur la protection et la valorisation de la cote.

d./DJHQFH QDLRQDOH GH OD JpRORJLH H GX FRQUOH PLQLHU Il est institué une agence nationale de la géologie et du contrôle minier, autorité administrative autonome, chargée, en sus des missions ci dessus.

- De mettre en place le service géologique national,
- De surveillance administrative et technique des exploitations minières souterraines ou à ciel ouvert et chantiers de recherche minière,

- Le contrôle des DFWLYLWpVPLQLqUHVGHDPDQLqUHjSUPVHUYHUOHQYLURQQHment aux dispositions et normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- DHORUJDQLVDWLRQHWGXFRQWUOHGHODUpKDELOLWDWLRQGHVVLRWHVPLQe de la UHPLVHHQOpWDWGHVOLHXDXQLYHDes gisements miniers après exploitation.

2. Les organes locaux :

Les collectivités locales jouent un rôle clé dans le développement économique et social.

Les autorités locales jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social et FRQVWLWXHQWXQLQVWUXPHQWGHPLVHHQXYUHHWGDSSOLFDWLRLQGHV réglementaires et environnementales, Oétat et la municipalité ont un rôle LPSRUWDQWjMRXHUGDQVODSURWHFWLRQGHQHOHQYLURQQHPHQ en raison de leur compétence dans ce domaine, les autorités locales sont GDQVOpWDWHWOD municipalité.

2.1. La wilaya : Le wali délivre la licence GHSORLWDWLRQ pour les installations classées. Et ORUVTXHOHSORLWDWLRQGXQHHLQVWDOODWLRQQRQFRPSULVHGDQVODQRPHQFODWXUHGHVHQVWDOODWLRQ classées, présente des dangers ou des inconvénients graves, le wali, sur la base d'un rapport pWDEOLSDUOHV VHUYLHVHGH OHQYLURQQHPHQW PHW OHSORLWDQW HQ GHPHXUH GH SUHQGUH mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients constatés.

Les Compétences de ZDOLGDQVOHGRPDLQHGHODSURWHFWLRQGHOHQLYUHPHQWVRQW

- Livraison de la licence de réalisation des entreprises spécialisées dans le traitement des déchets domestiques et industriels,
- Il développe les actions de prévention contre les catastrophes et les fléaux naturels,
- LO LQLWLH OHV DFWLRQV SRXU OXWWHU FRQWUH OHV ULVTXHV GLQRQGDWLRQ HW GH VpFKHUHVH WRXWH PHVXUH YLVDQW OD UpDOLVDWLRQ GHV WUDYDX GDPpQDJHPHQW GDVVDLQLVH HQW HV curage GHVFRXUVGHDXGDQVOHVOLPLWHVGHVRQWHUULWRLUH
- Dans le demaiQGDPPQDJHPHQWGHWHUULWRLUH, le permis de construire est délivré par le wali pour les constructions et installations réalisées SRXUOHFRPSWHGpWDWGHODZLODDHWGH leur établissement publics.

2.2. Commune : /DFRPPXQH FHVHVSULQFLSDOH RUJDQV DPHXHG DSSOLTXp HOHVOR
GH SURHFLRQ GH OHQYLURQQHPHQW
fondamenta OHGRUJDQLVDWLRQFHQWUDOPC Ces lui qui assure la UpXVVLWHGHODSSOLF DWLRQGH
la politiquHQDWLRQDOHGH OHQYLURQQHPHQW

/HVDVVRELDWLROVGHSURWHFWLROGHOHYOYLUROOHPHOW

Les associations légalement constituées et exerçant leurs activités dans le domaine de la protection GH OHQYLURQQHPHQW GH ODPpOLRUDWLRQ GX FDGUH GH, Y sont appelées à contribuer, à être consultées et à SDUWLFLSHU j ODFWLRQ GHV RUJDQLVPHV SXEOLFV FRQFHUQDQV OHQYLURQQHPHQWFROIRUPpPHQWjODOpJLVODFWLRQ.

Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, OHV DVVRFLDWLRQV YLVpHV j ODUWLFOH FL dessus sont habilitées à agir devant les juridictions compétentes pour toute atteinte à OHQYLURQQHPHQWPrPHSRXUGHVFDMe concernant pas leurs membres régulièrement affiliés.

Lorsque des personnes physiques ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait GXQHPrPHSHUVRQQHHWTXLRQWXQHRULJLQHFRPPXQH, toute association agréée au peut, si elle a été mandatée par au moins deux (02) des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.

RESUME :

Un ensemble règles législatives et réglementaires qui organisent les lieux de vie avec différents éléments (eau, air, sol, espace) et synthétiques, des structures sociales ou économiques ou industriels.

Ensemble règles législatives et réglementaires qui organisent les lieux de vie avec différents éléments (eau, air, sol, espace) et synthétiques, des structures sociales ou économiques ou industriels. nouvelles données que le monde a connu, et surtout technologique urbain, le législateur a posé la loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement. Cette loi a déterminé les Principes de base pour la protection de l'environnement.

La loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement a pour objectif notamment :

du développement durable a pour objectif

- De fixer les principes fondamentaux et les règles de gestion de l'environnement
- De promouvoir un développement national qui améliore les conditions de vie et en garantir un cadre de vie sain,
- De prévenir toute forme de pollution ou de nuisance causée par l'activité humaine, garantissant la sauvegarde de ses composantes,
- De restaurer les milieux endommagés,
- De protéger les ressources naturelles disponibles, les technologies plus propres,
- De promouvoir la participation du public et des différents intervenants aux mesures de protection de l'environnement
- Le législateur algérien a posé un ensemble de moyens et procédures de sécurité pour la protection de l'environnement ou le domaine naturel dans le code de l'environnement.

La loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement

: Les régimes

La loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement a posé un ensemble de moyens et procédures de sécurité pour la protection de l'environnement ou le domaine naturel dans le code de l'environnement.

La loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement

- Les organes centralisés : le ministère de l'Environnement et les organes centralisés,
- Les organes locaux : Les collectivités locales (la wilaya et la commune),
- Les associations de protection de l'environnement

REFERENCES JURIDIQUES :

- La loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de O(QYLURQQHPHQWGDQVOHFDGUH du développement durable, a été adoptée pour remplacer la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement.
- Loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondants au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral .
- Décret exécutif n° 04-113 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 portant organisation, fonctionnement et missions du commissariat national du littoral.

LEÇON N° 05 : MEDECINE DU TRAVAIL

OBJECTIFS DE LA LEÇON N°05 : A la fin de la leçon, le stagiaire doit être capable :

- Expliquer la définition, les missions et les responsabilités de médecin du travail,
- Identifier les trois principaux organismes de médecin du travail.

PLAN DE LA LEÇON:

I. LA MEDECINE DE TRAVAIL

1. Définition de la médecine du travail
2. Les objectifs de médecine du travail
3. Les missions de la médecine de travail
4. Les missions de la médecine de travail

II. LE MEDECIN DU TRAVAIL

1. Définition du médecin du travail
2. Responsabilité du médecin du travail
3. Les missions du médecin de travail

III. LE SERVICE DE MEDECIN DU TRAVAIL

1. Le service de médecin du travail
2. Le service de médecin du travail
3. Le service de médecin du travail

RESUME

REFERENCES JURIDIQUES

INTRODUCTION :

La Protection des travailleurs par le biais de travail médical est considérée comme une partie intégrante de la politique nationale de santé et médecine du travail et élément essentiel pour les institutions publiques et privées qui doit intégrer GDQVODFWLYLWpSURIHVVLRRQHOOH afin de connaître la santé des travailleurs et faire un suivi lors de leur recrutement dans OHQWUHSULVHHWGHVRQLPSDFWVXUODSURGXFWLRQDILQGH des accidents de travail.

/SSDUHQFHGHODPpGHFLQGHHWW

UDYDLODFRQWULEXHUjORUJDQLVDWLRQHWODPpOLRUDWLRQGHV

conditions de travail, avec des fonctions limitées essentiellement de nature préventive, HFHSWLRQQHOOPHQWFXUDWLYHSRXUFHODOHRPLWpPLWHGHQOZUJDQLVDWLRQ internationale HWOZUJDQLVion Mondiale de la Santé ont pose un vaste concept de médecine du travail, SXLVTXLOYLVHjPDLQWHQLUOHSOXVKDXWGHJUjGHSURVSpULWpSKVLTXHPHQWDOHHWVRFLDOHGH travailleurs dans toutes les professions et les mettre les travailleurs et les maintenir dans la profession adaptés à leurs situations physiologique et psychologique.

I. LA MEDECINE DU TRAVAIL :

1. Définition :

/ZUJDQLVDLRQORQGLDOHGHOD6DQp206DGpILQL

la médecine de travail comme suit :« la

médecine du travail a pour but de promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien-être physique ,mental et social des travailleurs dans toutes les professions ; de prévenir tout dommage causé à la santé de ceux-ci par les conditions de leur travail ;de les protéger dans OHXUHPSORLFRQWUHOHVULVTXHVUpVXOWDQWGHODSUPVHQFHGDJHQWSUpGLFDEOHVDQHXUVDQ placer et de maintenir le travailleur dans un emploi convenant à ses aptitudes physiologiques HW SVFKRORJLTXHV HQ VRPPH G DGDSWHU OH WUDYDLO j OKRPPH et chaque homme à sa tâche ».

2. Les objectifs de médecine de travail :

La médecine du travail a pour objectifs :

- De promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien être physique et mental des WUDYDLOOHXUVGDQVWRXWHVOHVSURIHVVLRRQVHWHQYXHGpOHYHUOHQLYHDXGHVFRSD de création,
- De prévenir et protéger les travailleurs des risques pouvant engendrer des accidents ou des maladies professionnelles et de tout dommage causé à leur santé,
- DLGHQWLILHU de surveiller tous les facteurs qui, sur les lieux de travail, peuvent affecter la santé des travailleurs,

- De placer et maintenir les travailleurs dans un emploi convenant à leurs aptitudes physiologique et psychologique et en règle générale DGDSWHUOHWUDYDLOjOKRPPHHWFKDTXH homme à sa tâche,
- De UpGXLUHOHVFDVGLQYDOLGLWpHWDVVXUHUXQHSURORQJDWLRQGHODYLHDFWLYHGHVWUDYDLO
- DpYDOXHUOHQLYHDXGHVDQWpGHVWUDYDLOOHXUVHQPLQHXGXWUDYDLO
- DRUJDQLVHU OHV VRLQV GXUJHQFH DX WUDYDLOOHXUV OD SULVH HQ FKHUJHtraitements ambulatoires et le traitement des maladies professionnelles,
- De contribuer à la sauvegarde de OHQYLURQQHPHQWSDUUDSSRUWjOKRPPHHWjODQDWXUH

/RUJDQLVDWLRQGHPpGHFLQHGHVWUDYDLO :

Le législateur algérien a obligé tout organisme employeur de mettre en place un service de médecin de travail selon 03 de Décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à ORUJDQLVDWLRQGHODPpGHFLQGXWUDYDLO. Le temps nécessaire à un médecin du travail pour exercer sa mission est calculé sur la base des horaires minimaux suivants:

- Une heure de travail par mois pour 10 travailleurs fortement exposés,
- Une heure de travail pour 15 travailleurs moyennement ou peu exposés.

Les horaires prévus ci-dessous peuvent être augmentés, compte tenu de critères ayant trait jODQDWXUHGHODFWLYLWpjODWDLOOHHWjODVLWXDWLRQKLTXHGHORUJDQLVPHHPSORHXU et ce, conformément aux objets arrêtés en matière de planification sanitaire.

Chaque lieu de travail est équipé au PLQLXP GXQH WURXVVHGHHSUHLHU VHFRXUVIDFLOHPHQW repérable et contenant des instructions claires pour les premiers soins à donner, et aussi la présence des secouristes ainsi formés.

/RUJDQLVPH HPSORHXU prendre en charge la WRWDOLWp GHV IUDLV GpTXLSHPHQW HW GH fonctionnement du service de médecin du travail créé en son sein, et de prendre en charge les frais occasionnée par les examens complémentaires et les analyses effectuées dans le cadre de médecin du travail.

4. Les missions de la médecine de travail :

La médecine du travail à deux missions : préventive et thérapeutiques

4.1. Les missions préventives : L'objectif de la médecine de travail de base et de maintenir la santé du travailleur et aménager les lieux de travail, donc les missions SUPYHQWLYHV GHODPpGHFLQHGXWUDYDLOVRQW OVXUYHLOODQFH PpGLFDOH ODWXUYHSD conditions de travail.

a. La surveillance médicale : La surveillance médicale comprend :

- LDYLVLWHPpGLFDOHGHPEDXFKDJHSRXUREMHWGHL Recherche si OHWUDYDLOOHXUQHVSVDVWWHLQY GXQHDIHFWLRQGDQJHUHXVHSRXUOHV DXWUHVWUDYDLOOHXUV HWGDVVXUHU TXH OHWUDYDLOO médicalement apte au poste envisagé,

Les examens médicaux périodiques de travailleur au moins une fois par an SRXUV assurer du maintien de leur aptitude aux postes de travail occupé.

b.La surveillance des conditions de travail : Le médecin agit comme consultant pour l'employeur utilisé et surveille les lieux de travail.

4.2.Les missions thérapeutiques: Comprennent l'aide médicale fournie aux blessés dans le lieu de travail afin de préserver sa vie, ou de minimiser les complications de la blessure jusqu'à ce qu'il sera transféré à l'hôpital et fournit des services de récupération de médecin du travail afin de maintenir la santé et le traitement des traumatismes .

II. LE MEDECIN DE TRAVAIL :

1. Définition de médecin de travail :

Il est considéré comme médecin habile à exercer la médecine du travail tout médecin

Il a essentiellement deux missions : la

surveillance médicale des salariés (par des visites périodiques) et la surveillance des salariés en matière de prévention des risques. Il a essentiellement deux missions : la surveillance médicale des salariés (par des visites périodiques) et la surveillance des salariés en matière de prévention des risques.

2. La responsabilité du médecin de travail :

2.1.Les examens périodiques et spéciaux : Tout organisme employeur est tenu de soumettre à un examen médical périodique, au moins une fois par an, ses travailleurs en vue

En plus les apprentis ; les travailleurs soumis à des examens périodiques et spéciaux sont :

- Les travailleurs particulièrement exposés aux risques professionnels,
- Les travailleurs affectés à des postes impliquant une responsabilité particulière en matière de sécurité,
- Les travailleurs âgés de moins de 18 ans,
- Les travailleurs âgés de plus de 55 ans,
- Les travailleurs chargés de la restauration,
- Les handicapés physiques et les malades chroniques,
- Les femmes enceintes et les mères allaitantes,
- Les examens médicaux obligatoires de reprise ont lieu après une absence pour cause de maladie professionnelle

GDX PRLQV MRXUV SRXU FDXVH GH PDODGLH RX GDF FLGHQ QRQ SURIHVVLRQQHO RX HQ FDX

GDEVHQFHVUpSpVSRXUFDXVH de maladie non professionnelle,

-Le médecin du travail est LQIRUPpGHFHVDEVHQFHVSDUORUJDQLVPHHPSORHXUSUpDQDment
à la reprise de travail.

3. Les missions de médecin de travail :

(QVDSXQVXUOHVHHVMXULGLTXHVH organisationnels concernent du médecin de travail,
on peut diviser les missions en quatre (04) types :

3.1. Missions de conseil : Le médecin de travail participe aux travaux des organes
légalement constitués au sein des organismes employeurs pour toutes les questions relatives à
OKJLqQHjODVpFXULWpHWjODPpGHFLQHGXWUDYDLO

/H PpGHFLQ GX UDYDLO HV OH FRQVHLOOHU GH ORUJDQLVPH HPSORHXU HQ FH TXL FRQFHUQH

notamment O DPpOLRUDWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH YLH GH WUDYDLO DX VHLQ GH ORUJDQLVPH
HPSORHXU OKJLqQHjPpUDOHGHVOLHXGHWUDYDLO ODGDSWDWLRQGHVSRVWHV ODSURWHFWLRQ
GHVWUDYDLOOHXUVFRQWUHOHVQXLVDQFHVQRWDPPHQWOKJLqQHOLVDWLRQGHVSURGXLWVGDDQJHUHX
ULVTXHVGDFFLGHQWGXWUDYDLOGHHPDODGLHSURIHVVLRQQHOORULHQWDWLRQGXSHUVRQQHOOGD
OHVGRPDQLQVGHODVDQWpGHOKJLqQHGHVGHODVpFXULWpHQPLOLHXGHWUDYDLO

Le médecin du travail est le conseiller GH ORUJDQLVPHemployeur en ce qui concerne
notamment :

- LDPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHYLHHWGHWUDYDLOGHORUJDQLVPHHPSORHXU
- /KJLqQHjPpUDOHGHVOLHXGHWUDYDLOQRWDPPHQWOKJLqQHOFKDXIIDJHOpFODLUDJHHDX
potable, lavabos et douches,
- LDGDSWDWLRQGHVSRVWHVGHVWHFKQLTXHVHHVGHV de travail à la physiologie humaine,
- Il doit être WUHLQIRUPpGHOLQWURGXFWRQGHQRXYHDXSURFpGpVGHWUDYDLOGHVUpVXOWDVGHWRX
les mesures et analyses effectuées . la nature et de la composition des produits utilisés , de
leur modalités GHPSORLDLQVLTXHGHVSRVWHVRXFHV SURGXLWVVRQWPDQLSXOpV

3.2. Mission GHDPHQpGLFDO : CHVWOHVHDPHQVpGLFDXGHPEDXFKDJHHDPHQV
périodiques, spéciaux et de reprise.

Le médecin du travail peut faire effectuer des examens complémentaires et de déterminer
ODSWLWXGHPPGLFDOHPpXte de travail et notamment de dépister les affections comportant
une contre indication au poste de travail considéré.

3.3. Mission de contrôle dans le domaine de la sécurité et de soins

GXUJHQFH: Le médecin du travail dispose du libre accès à tous les locaux de travail ou
destinés au bien-être GHV WUDYDLOOHXUV GRUJDQLVPH HPSORHXU TXHO TXH VRLW OH WSH
GRUJDQLVDWLRQGH médecin du travail organise le traitement des maladies professionnelles et
à cDUDFWqUH SURIHVVLRQQHO GHV VRLQV GXUJHQFH DX WUDYDLOOHXUV YLFWLPHV GDFFLGHQV

maladies, et participe à la formation des employés dans le domaine des premiers soins, et il participe à la réadaptation et à la rééducation des handicapés et des accidentés du travail.

3.4. Mission de VRLQV GXUJHQFH Le rôle du médecin de travail est préventif seulement, il ne donne pas les soins sauf pour les urgences comme il QDSDVOHGURLWGH demandé les rémunérations.

/HPSORHXUGRLWIRXUOHVPRHQV

nécessaires pour exercer son travail.

Le médecin du travail peut effectuer ou faire effectuer des prélèvements aux ILQVGanalyse ou autre examen à fins utiles. Au vu des résultats de ces analyses ou examens, il recommande toute PHVXUHMxJpHQpFHVVDLUHjODSupVHUyDWLRQGhODVDQWpGHVWUDYDLOOHXUVHWORUJDQ employeur est tenu de prendre en considération les avis du médecin du travail.

,,, / (6 251,60(6 ', (1 (6(85,7((7 '(0(' ,1 '8
TRAVAIL :

1. Le service de médecin du travail :

/DFUpDWLRQGxQVHUyLFHGH médecine du travail au sein de tout organisme employeur est obligatoire Selon le décret exécutif n° 93- GX PDL UHODWLIjORUJD nisation du médecin du travail :

- DDQV OH FDV GH OD FUpDWLRQGxQVHUyLFH LQWHU RUJDQLVPH GH PpGHFLQH GX WUDYDLO FHOOH VHIIHFWXH VXU XQH EDVH WHUULWRULDH HW HQ IRQFWLRQ GHV FULWqUHV GH SURILWp HW concentration,

- DDQV OH FDV GH OpWDEOLVVHPHQW GXQH FRQYHQWLRQ VHORQXQH FRQYHQWLRQ, avec toute structure compétente en médecine du travail ou tout médecin habilité ; celle-ci est établie après accord du secteur sanitaire territorialement compétent, lequel devra examiner la GHPDQGhGHORUJDQLVPHPSORHXUHWGRQQHUGDQVXQGpODle quatre-vingt-dix jours.

2. Le service de médecin du travail :

(QPDLqUHGDPPOLRUDLRQGHVFRQGLLRQVHGRUJDQLVDLRQGxUDYDLOOHVHUyLFH GKJLqQHH

de sécurité est chargé avec le concours des organismes spécialisés, particulièrement GKJLqQH LQGxVWULHOOH HW GHQYLURQQHPHQW HQ PLOLHX GH WUDYDLO GLQLWLHU WRXWH pWXUHFKHUFKHYLVDQWjSupYHQLUUpGXLURXpOLPLQHUVLVTXHVSURIHVVLRRQHOVSUOLQWURG de nouvelles normes de travail, de réaménagement de postes de travail, dHWHQVLRQRXGH PRGHUQLVDWLRQ GHV ORFDX GDFTXLVLWLRQ GDSSDUHLOV RXWLOODJHV RX pTXLSHPHQW GH WUDQVIRUPDWLRQGHVSURFpGpVHWPRGHVRSUDWRLUHVHWGHGXWLOLVDWLRQGHWRXWQRXYHDXS En matière de prévention et de sécurité industrielle, le servicHGKJLqQH LQGxVWULHOOH HW GH sécurité développe toute activité de nature à améliorer les conditions de sécurité au travail en faisant appel, en cas de besoin, aux organismes spécialisés de prévention, en coordination DYHFOHVHUyLFHVFRQFHUQpVGHORUJDle employeur.

/HVHUYLFHGKJLqQHHGHVpFXULpHVFKDUJpGHODHQXHHGHODPLVHjMRXUGHVUHJLVUHV
suivants le UHJLVWUH GKJLqQH GH VpFXULWp HW GH PpGHFLQH GX WUDYDLO OH UHJLVWUH GH
vérifications techniques des installations et équipements industriels ; le registre des accidents
du travail.

/LQVSHFWLRQGXRWDLO

:

/H FRQUOH GH ODSSOLFDRQ GH OD OpJLVODLRQ HQ PDLqUH GKJLqQH GH VpFXULp H GH
PpGHFLQHGXUDYDLOHVGPYROXjOLQVSHFLRQGXRWDLOFRQIRUPpPHQjVHV

attributions. Si

un membre GHODFRPPLVLRQGhygiène HWGHVpFXULWp RXXQSUpSRVpjO hygiène et à la
sécurité , ou médecin du travail , ou tout travailleur , constate TXLO existe une cause de
danger imminent , il en avis immédiatement les responsables de la sécurité , ou le
responsable GXQLWpRXOHXUUHSUpVHQWDQWVRXOHXLe remplaçants GXPDQGDWHVjOHIIHWGH
prendre rapidement les mesures nécessaires et appropriées .

/ orque OLQVSHFWHXUGXRWDYDLOHQYLVLWHGLQVSHFWLRQGDQVXQHXLWpFRQVWDWHXQHFDXV
danger imminent, soit pour la sécurité des personnes, soit SRXUODSUpVHUYDWLRQGHGXQLWpLO
VDLVLWOHZDOLTXLSUHQGWXRWHPHVXUHXWLOHWHOOHVTXHGPILQLHVSDUODUWLFOHGHODORLQ
GXMDQYLHUUHODWLYHjOKJLqQHjODVpFXULWpHWjODPpGHFLQHGXWUDYDLOHWWRXWH
violation des dispositiRQVGHODUWLFOHGHVHVXVHVWSDVVLEOHGXQHDPHQGHGH j
DA , en cas de récidive , ces infractions entraînent un emprisonnement de deux à six mois et
une amende de 4.000 à 6.000 DA , ou des deux peines seulement.

RESUME :

La médecine du travail a pour but :

- De promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien-être physique, mental et social des travailleurs dans toutes les professions,
- De prévenir tout dommage causé à la santé de ceux-ci par les conditions de leur travail,
- De les protéger dans leur emploi contre les risques résultant de la présence GDJHQW prédictible à leur santé,
- De placer et de maintenir le travailleur dans un emploi convenant à ses aptitudes physiologiques et psychologiques, en somme GDGDSWHQHWUDYDLOjOKRPPH et chaque homme à sa tâche.

La médecine du travail a pour objectifs :

- De promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien être physique et mental des WUDYDLOOHXUVGDQVWRXWHVOHVSURIHVLRQVHWHQYXHGpOHYHUOHQLYHDXGHVFDSDFLWpVGH et de création,
- De prévenir et protéger les travailleurs des risques pouvant engendrer des accidents ou des maladies professionnelles et de tout dommage causé à leur santé, DLGHQWLILHUHWGHVXUYHLOOHUWRXVOHVIDFWHXUVTXLVXUOHVOLHXGHWUDYDLOSHXYHQWDIIH la santé des travailleurs, de placer et maintenir les travailleurs dans un emploi convenant à leurs aptitudes physiologique et psychologique, et en règle générale, adapter le travail à OKRPPHHWFKDTXHKRPPHjVD tâche,
- DHUpGXLUHOHVFDVGLQYDOLGLWpHWDVVXUHUXQHSURORQJDWLRQGHODYLHDFWLYHGHVWUDYDLO
- DpYDOXHUOHQLYHDXGHVDQWpGHVWUDYDLOOHXUVHQPLQLHXGXWUDYDLO
- DRUJDQLVHU OHV VRLQV GXUJHQFH DXtravailleurs, la prise en charge des traitements ambulatoires et le traitement des maladies professionnelles,
- DHFRQWULEXHUjODVDXYHJDUGHGHQHQLURQQHPHQWSDUUDSSRUWjOKRPPHHWjODQDWXUH

La médecine du travail a deux (02) missions : préventive et thérapeutiques

Les missions préventives de la médecine du travail sont :

- La surveillance médicale,
- La surveillance des conditions de travail.

Les missions thérapeutiques comprennent :

- L'aide médicale fournie aux blessés dans le lieu de travail afin de préserver sa vie, ou de minimiser les complications de la blessure jusqu'à ce qu'il sera transféré à l'hôpital et fournit

des services de récupération de médecin du travail afin de maintenir la respiration naturelle, HQSOXVGHSURWpJHUOHFXU

- d'arrêter les hémorragies internes et le traitement des traumatismes Il considéré comme médecin habile à exercer la médecine du WUDYDLO WRXW PpGHFLQ WLWXODLUH GXQ GLSOPH GH spécialité de médecin du travail et autorisé à exercer à titre privé.

- Il accompagne HWFRQVHLOOH OHPSORHXUHW OHVVDODULpVSRXUODPLVHHQXYUHGHVPHVXUHV de prévention des risques.

Il a essentiellement deux (02) missions : la surveillance médicale des salariés (par des visites SpULRGLTXHV HW OD VXUYHLOODQFH GHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO SDU OpWXGH GHV SRVWHV H FRQGLWLRQVGHSRVLWLRQDXULVTXH

Le médecin de travail à quatre (04) missions : missions de conseil, PLVVLQRQGHDPHQPpGLFDO PLVVLQRQGHFRQWUOHGDQVOHGRPDQLQGHODVpFXULWpHWGHVRLQVGXUJHQFHHWPLVVLQRQGHVRLQ GXUJHQFH

/HV RUJDQLVPHV GKJLqQH VpFXULWp HW GH PpGHFLQGX WUDYDLO VRQW : service de médecin du travail, serviFHGKJLqQH HWGH sécurité et inspection de travail.

REFERENCES JURIDIQUES :

- Loi n° 88- GX MDQYLHU UHODWLYH j OKJLqQH j OD VpFXULWp HW j OD PpGHFLQH GX travail.
- Décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à ORUJDQLVDWLRQGXPpGHFLQGHWUDYDLO
- Décret exécutif n° 05-11 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 fixant OHVFRQGLWLRQVGHFUpDWLRQGRUJDQLVDWLRQHWGHIRQFWLRQQHPHQWGXXVHUYLFGKJLqQHWHV sécurité ainsi que ses attributions.
- Décret exécutif n° 92-276 du 6 juin 1996 sur l'éthique de la médecine (n° 52);
- Le décret présidentiel 05-11 du 27 Dhu al-Qaida 1425, correspondant au 8 janvier 2005, définit les conditions d'établissement du Département de la santé et de la sécurité au centre du travail, de son organisation, de son fonctionnement et de ses pouvoirs.

BTS Gestion des Stocks et Logistique



Droit commercial



DROIT COMMERCIAL

OBJECTIF GENERAL :

OLVVXHGHHPRGXOHOHVWDJLDLUHGRLWrWUHFDSDECH Acquérir les notions essentielles que comporte le droit commercial et, nécessaire à l'exercice d'une activité commerciale ou en relation avec la profession commerciale.

SOMMAIRE

LEÇON N° 01 : INTRODUCTION AU DROIT COMMERCIAL

LEÇON N° 02 : LES ACTES DE COMMERCE

LEÇON N° 03 : LES COMMERÇANTS

LEÇON N° 04 : LES ARTISANS

LEÇON N° 05 : LES FONDS DE COMMERCE

LEÇON N° 06 : LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

LEÇON N° 07 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIÉTÉS COMMERCIALES

LEÇON N°01 : INTRODUCTION AU DROIT COMMERCIAL

OBJECTIF DE LA LEÇON : OLVVXHGHHFWWHOHoRQOHVWDJLDLUHGRLW capable de connaître les notions essentielles de droit commercial.

PLAN DE LA LEÇON :

I. LE DROIT COMMERCIAL ET LES AUTRES BRANCHES DU DROIT

1. Définition du droit commercial

II. SOURCES ACTUELLES DU DROIT COMMERCIAL ALGERIEN

1. Le code du commerce
2. La législation commerciale complémentaire
3. Le code civil
4. Les usages commerciaux
5. La jurisprudence
6. La doctrine
7. Le droit international

I. DROIT COMMERCIAL ET LES AUTRES BRANCHES DU DROIT

1. Définition du droit commercial :

Il convient de savoir que le droit commercial et le droit civil constituent les deux branches du droit privé.

/H GURLW FLIIO UpJOHPHQWH OHQVHPEOH GHV UDSSRUWV HQWUH OHV LQGLIGXV , O GpWHUPLQH DX VHLQ

GXQHPrPHVRFLpWpOpWDWGHVSHUVRQQHVQHUXFDSDFLWpJpQpUDOHORUJDQLVDWLRLQGHODIDPLOOH

ainsi que le régime des biens et des obligations des uns vis à vis des autres dans le cadre de contrats.

Le droit commercial quant à lui détermine un ensemble de norme et de règles spéciales VDSSOLTXDQW DX DFWHV GH FRPPHUFH DX FRPPHUoDQWV HW DX PRHQV XWLQLVpV GDQV OD pratique commerciale.

1.1.Particularisme du droit commercial : /HLVHQFHGHUqJOHV MXULGLTXHVVS pFLII jODFLYLpFRPPHUFLDOHVHMXVLILHSDUGHQRPEUHXDUJXPHQVTXLVHUHJURXSHQD deux idées principales qui sont :

/DUDSLGLpTXHLJHQHV

UDQVDFLRQVFRPPHUFLDOHVODFDHODYHQH

/DQpFHVVLWpGHID&ULVHUODSUDWLTXHGXFUpGLWTLHVWOPHGXFRRPPHUFHHQSDUWLFXOLHUHW

GHOpFRQRPLHHQJpQpUDO

/HLJHQFHGHUDSLGLWpGDQVOHVRS pUDWLRLQVFRPPHUFLDOHVDSRXUFRQVpTXHQFHODGPLVLRQ

de nombreuses règles qui échappent au droit civil comme par exemple la nécessité de la preuve par écrit au-delà de 100.000 DA ou du double original que prévoit les articles 333 du code civil algérien.

Le droit commercial a pour particularité essentielle de simplifier les formes dans lesquelles se UpDOLVHQWOHVWUDQVDFWLRLQVGQVODFWLWpFRPPHUFLDOH

Ainsi, des titres représentant des créances ou des marchandises se transmettent « de la main à la main ». Les engagements des uns vis à vis des autres repoVHQWGDERUGVXUODFRQILDQFH qui est un des fondements de la profession commerciale.

Par ailleurs, le but essentiel du droit commercial est de favoriser le crédit sous toutes ses formes LOHVWGRQFQRUPDOTXHOHQVHPEOHGHVUqJOHVFRQWHQXHVGDQVQHFR Commerce soient destinées à :

Favoriser le développement du crédit, tout en protégeant les créanciers contre la défaillance ou la mauvaise foi de leurs débiteurs ;

Permettre que la grande majorité des transactions et contrats commerciaux se fasse à crédit.

/DUJHQWHVWFRQVLGpUpHQPDWLqUHFRPPHUFLDOHFRPPHXQPRHQ OH SURILWRXOH EpQpILFH

pWDQWOHEXW /LQGLVSRQLELOLWpGHODUJHQWQHGRWLSDVUDOHQWLUODFWLWpFRPPHUFLDOHGROD

SODFHTXRFFXSHOFUpGLW

II. SOURCE ACTUELLES DU DROIT COMMERCIAL ALGERIEN :

Les sources du droit commercial algérien sont principalement :

/HFRGHGXFRPPHUFHSURPXOJXpVRXVIRUPHGRUGRQQDQFHQHVHSHWPEUHPRGLILpHW

complété ;

Le code civil ;

Les usages commerciaux.

1. Le code du commerce :

Le code Algérien du commerce comprend 842 articles répartis en (05) livres spécialisés de la manière qui suit.

Le premier livre traite du commerce en général, des commerçants, des livres de commerce, du registre du commerce et des différents contrats commerciaux (articles 1 à 77).

Le second livre est consacré au fonds de commerce et traite de la vente et du nantissement du fonds de commerce, des baux commerciaux ainsi que de la location de la gérance (articles 78 à 214).

Le troisième livre est consacré aux faillites et règlements judiciaires en matière commerciale. Il traite en outre de la réhabilitation commerciale, des banqueroutes et de diverses infractions en matière de faillite (articles 215 à 388).

Le quatrième livre est consacré aux effets de commerce. Ce livre traite de la lettre de change et du billet à ordre ainsi que du chèque (article 389 à 543 bis 18).

Le cinquième livre est consacré quant à lui aux sociétés commerciales. Ce livre traite des règles de fonctionnement des différents types de sociétés commerciales ainsi que des dispositions pénales concernant les infractions commises au nom des sociétés commerciales (articles 544 à 842 et les articles de 2 à 46 de la loi 88-04).abrogé

2. La législation commerciale complémentaire :

Depuis le code du commerce algérien de 1975, de nombreux textes ayant trait au droit
FRPPHUF LDO RQW pWp SXEOLpV DX MRXUQDO RIILFLHO VRXV IRUPH GH ORLV GH GpFUHWV HW GDUUrWpV
GDSSOLFDWLRQVDQVWRXWHIRLVrWUHLQVpUpVGDQVOHFRGH

Les normes nouvelles du droit commercial qui émanent aussi bien du pouvoir législatif (lois
BWpHV SDU ODQFLHQQH DVVHPEOpH SRSXODLUH 1DWLRQDOH TXH GX SRXBLU HpFXWLI GpFUHWV HW
DUUrWpV SULV SDU OH JRXWUQHPHQW RX VHV PHPEUHV RQW SRXU FDUDFWqUH JpQpUDO GrWpH XQ
réglementation de plus en plus précise.

En effet, celle-FL WHQG j DGDSWHU OD SUDWLTXH FRPPHUF LDOH FRPSWH WHQX GH OpBOXWLRQ GH
OpFRQRPLHFDUDFWpULVpHQRWDPPHQWSDU

/DXRQRPLHGHVHQUHSULVHV

/LQFLWDWLRQHWOHQFRXUDJHPHQWjODOLEUHHQWUHSULV

/HUHFOSUpLVLEOHGXPRQRSROHG(WDWVXUOHFRPPHUFH

/DOLEpUDOLVDWLRQGHOFRQRPLHHWGXFPPHUFH

/RUJDQLVDWLRQGXFUpGLWHWGHODPRQQDLH

La réorganisation des chambres de commerce et de leurs missions.

Le contrôle des prix.

Toutes les nouvelles mesures législatives et réglementaires déjà prises ainsi que celles qui le
VHURQWjWHUPHUpGXLVHQWGXXHSDUWOLQWHUHQWLRQGHO(WDWGDQVOFRQRPLHSDUOHPRHQ
GXSODQDQXHOTXDGULHQQDORXTXLQTXHQQDOHWGDXWUHSDUWFRQVDFUHQWQHQRon vers
XQVWqPHGpFRQRPLHOLEpUDOHHWGHPDUFp

3. Le code civil :

Nous savons que le code du commerce ainsi que la législation commerciale complémentaire
ORLVHWUqJOHPHQWVFRQFHUQHQQWOHVUqJOHVSDUWLFXOLqUHVDSOLFDEOHVjODFWLWpFRPPHUFH
aux opérateurs commerciaux (commerçants, entreprises).

Le code civil contient quant à lui les dispositions qui forment le fonds commun du droit privé.

HVWDLQLTXHOHVUqJOHVIRQGDPHQWDOHVFRQFHUQDQWOHVFRQWUDWVHWOHQDQWLVVHPHQWTXHQRXV

verrons, sont posées par le code civil et sont également applicables en droit commercial.

4. Les usages commerciaux :

La coutume en droit commercial, continue à jouer un grand rôle. Elle a souvent pour
fonction, soit de combler les lacunes de la législation écrite, soit souvent, de faire
abstraction de cette législation pour certaines normes qui agréent davantage les
cocontractants (deux ou plusieurs parties du contrat).

Les usages résultent de pratiques commerciales, sans être codifiées, observées depuis si
ORQJWHPSVTXHOOHVRQWILQLSDUrWUHFQRQLGpUpHVFRPPHREOLJDWRLUHVGDQVOHVpFDQJHV

Parfois, LOVVDJLVVHQWDXVVLGHFODXVHVGHHQXHVWHOOPHQWXXVHOOHVHWDELWXHOOHVGD
FRQWUDWVTXHOOHVété sous entendues sans y figurer expressément.

3DUPLOHVXVDJHFRPPHUFHLDXGDSOLFDFWLRQJpQpUDOHQRQSHXWFLWHU

:

La possibilité pour un créancier de mettre en demeure un débiteur par simple lettre
recommandée ;

La solidarité présumée des créanciers en droit commercial en cas de faillite ;

/D SRLJQpH GH PDLQV HSULPDQW OD FRQFOXVLRQ GXQ FRQWUDW HQWUH GHX RX SOXLHXUV

contractants, exprimant un accord, un consensus.

/HLVWHQFHGXQXVDJHORFDOSHXRWUHSURXpSDUXQFHUWLILFDWDSSHQpar « par » et délivré
selon le cas par la chambre de commerce du lieu où un syndicat professionnel.

5. La jurisprudence :

/DMXULVSUXGHQFHVWIRUPpHSDUOHQVHPEOHGHVVROXWLRQVDSSRUWpHVSDUOHVDPJLVWUDWVjGHV

SUREOqPHV MXULGLTXHV QRX#DX TXH OHV OpJLVODWHXUV QRQW SDV HQFRUH UpVROXV HV VROXWLRQV

sans être codifiées (seulement publiées dans des ouvrages spécialisés) deviennent des règles GH GURLW DSSOLFDEOHV GDQV OHV OLWLJHV DXTXHOV OD ORL HW OH UqJOHPHQW QDSSRUWHQW S solutions.

HWWHMXULVSUXGHQFHFRQVWLWXHQHEDVHSHUPDQHQWHSRXUOpODERUDWLRQGxGURLWFRPPHUFLDO

6 . La doctrine :

La doctrine est formée par les ouvrages, les textes, les notes, les commentaires, les réflexions et les différents écrits élaborés généralement par les avocats et les professeurs de droit pour proposer des solutions aux problèmes de la vie commerciale.

Il résulte souvent que les solutions proposées dans ces différents écrits soient reprises par les textes de loi ou dans des arrêts formants la jurisprudence.

7 .Le droit international :

,OHLVH HQUH GLIIPUHQV SDVGHV UDLpV GLSORPDLTXHV TXL pGLFHQ GHV UqJOHV VLPSRVDQ

aux pays signataires. Ces règles constituent des mesures générales applicables dans les pays OLpVSDUFHVWUDLWpVHWFRQ#QWLRQVQRWDPPHQWHQPDWLqUHGPFDQJHVFRPPHUFLDX

HV UqJOHPHQWV HQUUH OHV SDV FRQFHUQpV OHPSRUWHURQW VXU OHV ORLV QDWLRQDOHV WLWUH

GHHPSoH OHV SDV IDLVDQ

W SDUWLH GH O8QLRQ ODJUpELQH pGLFWHQW GHV UqJOHPHQWV TXL

permettront de plus en plus la suppression entre les Etats membres, de toute distinction à caractère national ou nationaliste.

Il existe aussi une législation internationale en matière de contrats de transport terrestre FRQ#QWLRQGHUHQHG2FWREUHHWDpULHQFRQ#QWLRQGH9DUVR#HG2FWREUH

CONCLUSION :

Le contenu de la notion de droit commercial ;

Sa spécificité par rapport aux autres spécialités de droit ;

/H UOH HW OXWLOLWp GX GURLW FRPPHUFLDO GDQV OD PDUFH GHV DIIDLUV HW GDQV OH

La formation du droit commercial à travHUV OpBOXWLRQ LVWRULTXH GH FHUWDLQV SDV

de ce dernier pays a eu une influence importante sur le droit algérien, compte tenu de la

Les sources du droit commercial algérien ;

des chapitres qui suivront.

LEÇON N° 02 : LES ACTES DE COMMERCE

OBJECTIF DE LA LEÇON : OLVVXHGHFHHOHoRQOHVDJLDLUHGRLrUHFDSDEOI
de connaître les actes de commerce.

PLAN DE LA LEÇON :

INTRODUCTION

I. DISTINCTION ENTRE LES ACTES DE COMMERCE ET LES ACTES CIVILS

II. NOMENCLATURE DES ACTES DE COMMERCE

INTRODUCTION :

Le domaine du droit commercial résulte des **articles 02 et 03** du code du commerce algérien.

Le droit commercial touche les deux dispositions du code du commerce, les actes de commerce et les commerçants.

3DU FRPPHUoDQW LO FRQIHQW GHQWHQGUH OHV SHUVRQQHV SVLTXHV HW OHV SHUVRQQHV PRUDOHV

c'est-à-dire les sociétés commerciales exerçant une activité commerciale à « titre de profession habituelle WHOTXHOHVWLSXOHODUWLFOHSUHLPHUGXFRGHGHFRPPHUFH

I.DISTINCTION ENTRE LES ACTES DE COMMERCE ET LES ACTES CIVILS :

Un acte juridique peut être considéré soit comme acte civil, soit comme acte commercial.

Au terme du code du commerce **article 1^{er}** FHVOHHUFLFHDELXHOHjLUHSURIHVVLRRQHO des actes de commerce qui confère à la personne la qualité de commerçant.

La distinction est importante entre acte civil et acte commercial, car elle détermine les règles à appliquer, celles du droit civil plus complexes ou bien celles du droit commercial bien plus simples et plus rapides.

Les principales règles particulières du droit commercial sont :

- Pour ce qui concerne la preuve en matière de commerce, la preuve testimoniale (preuve par témoignage) est largement admise ;

- /DVROLGDULWpVHSUpVXPHORUVTXLODSOXVLHXUVGpELWHXUVSRXUXQHPPrPHGHWWH ;

- En cas de procès, la juridiction compétente est toujours le juge commercial ;

- /DPLVHHQGHPHXUHHVWVRXMRXUVVLPSOLILpHHWQHJLJHSDVXQDFWHGXLVVLHU ;

- La « clause compromissoire SDU ODTXHOOH OHV SDUWLHV GXQ DFWH GpFLGHQW SDU DDQFH GH recourir à un arbitre en cas de litige, est valable.

II.NOMENCLATURE DES ACTES DE COMMERCE

Le code du commerce donne dans ses **articles 2, 3 et 4** la nomenclature des actes de commerce.

Le code distingue trois (03) FDWpJRULHVGDVFWHVGHFRPPHUFH

- Les actes de commerce par leur objet ;
- Les actes de commerce par leur forme ;
- Les actes de commerce par accessoire.

La doctrine traite aussi les actes dits mixtes que le code du commerce ne prévoit pas, mais TXLIHURQWOREMHWGXC développement dans ce chapitre.

1. Les actes de commerce par leur objet :

Le code du commerce, **article 02** donne une énumération exhaustive des actes juridiques qui revêtent un caractère commercial compte tenu de leur objet. Ce sont :

- Tout achat de meubles pour le revendre, soit en nature, soit après les avoirs travaillés et PLVHQXWH ;
- 7RXWDFDWGLPPHXEOHHQXHGHOXUHHQWH ;
- Toute entreprise de location de meubles RXGLPPHXEOHV ;
- Toute entreprise de production, transformation, réparation ;
- Toute entreprise de construction, terrassement, nivellement ;
- Toute entreprise de fournitures ou de services ;
- 7RXHHQUHSULVHGHSORLDRQGHPHQVPLQLqUHVFDUULqUHVRXDXUHVSURGXLVQX
- 7RXHHQUHSULVHGHSORLDRQGHUDQVSRURXGpPpQDJHPHQ ;
- 7RXHHQUHSULVHGHSORLDRQGHVSHFDFOHVSXEOLFVGHVXYUHVGHOHVSUL
- 7RXHHQUHSULVHGDEVVXUDQFHV
- 7RXHHQUHSULVHGHSORLDRQGHPDJDLQVJpQpUDX
- Toute entreprise de vente aux enchères publiques de marchandises neuves en gros ou de matières usagées en détail ;
- Toute opération de banque, de change, courtage et commission ;
- 7RXH RSpUDLRQ GLQHUPpGLDLUHV SRXU ODFD H OD YHQH GLPPHXEOHV GH IRQGV GH commerce de valeurs mobilières ;
- 7RXWH HQWUHSULVH GH FRQVWUXFWLRQ GDFDW GH HQWH HW GH UHHQWH GH EWLPHQW SRXU OD navigation maritime ;
- 7RXWDFDWHWHQWHGDUJqVDSSDUDXHWDLWDLOOHPHQW
- Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
- Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
- 7RXVDFFRUGVHFRQYHQLRQVSRXUVDODLUHVHORHUGpTXLSQJHV
- Toutes expéditions maritimes.

a- /DFRPPHUFDLQpJUDYHUVODFDSRXUODUHYHQHRXOHORXDQH : XHUPHVGH article 02 du code du commerce, on peut établir que tous les achats de biens immeubles, de biens PHXEOHV GH GHQUpHV GH PDUFDQGLVHV HIIHFWXpV HQ XH GrWUH UHHQGXV HQ OpWDW RX transformés), loués, constituent des actes de commerce.

/ article 02 précise en outre que la revente des immeubles, de même que les opérations GLQWHUPpGLDLUHHQPDWLqUHGHWUDQVDFWLRQVXUOHVLPXHXEOHVIRQGVGHFRPPHUFHHWDHGX LPPRELOLqUHVFRQVWLWXHQWGHVDFWHVGHFRPPHUFHVLWUHGHHPSOHV

- Lotir et revendre un terrain en lots constitue un acte de commerce ;

- RQVWUXLUHGLPPHXEOHV VXU FHVORWVSRXU OHVUH#QGUHRX OHVORXHUFRQVWLWXHDXVVLXQDFWH
de commerce.

3RXUTXLODLWDFWHFRPPHUFLOODFDWGRLLWWRXMRXUVD&LUSRXUEXWODUH#QWHRXODORFDWLRQ

GH OREMHV VRLW HQ pWDW GDFDW FHVW j GLUH WHO TXLO D pWp DFHWp VRLW DSUqV D&LU pWp
WUDDLOOp RX WUDQVIRUPp (QFRQVpTXHQFH VLO QD SDV DFDW HW UH#QWH RX ORFDWLRQLQ QH
SHXWD&LUDFWHGHFRPPHUFHWLWUHGHHPSOHV :

- Le cultivateur qui vend les produits de son exploitation ne fait pas un acte de commerce ;

- /HFRQVRPPDWHXUTXLQDFqWHGHVSURGXLWV VXU OHPDUFpSRXU VDSURSUHFRQVRPPDWLRQQH
fait pas un acte de commerce ;

- Celui qui achète des immeubles ou des voitures pour les louer, fait un acte de commerce ;

- HOXL TXL ORXH XQDSSDUWPHQW SRXU VRQSURSUHEHVRLQGDELWDWLRQQHIDLWSDVXQDFWHGH
commerce.

b- /HV GLYHUV SHV GHQUHSULVHV FRPPHUFLOOHV H LQGXLVLOOHV code du commerce
DVVLPLOHHQWUHSULVHV commerciale et industrielle à un acte de commerce.

/DQRWLRQGHQWUHSULVHTXH OHFRGH GXFRPPHUFHQH GpILQLWSDV OH GLFWLRQQDLUH UHVWHDVVVL

WUqV LQFRPSOHV VXU OH VXMHW &VH XQFDGUH RUJDQLVp GDQV OHTXHO VHUFHQH DFWLWp j EXW

lucratif (poursuite du profit, du bénéfice) et qui consiste en la circulation, en la
transformation et en la production de biens et de services.

/HFDUDFWqHFRPPHUFLOOHGHQWUHSULVHHVWVXERUGRQp j ODFRQGLWLRQTXLO DLWUpSpWLWLRQ

GRSpUDWLRQVGHPrPHQDWXUHSUPHWWD nt de réaliser le but lucratif à travers les missions de
OHQWUHSULVH

/ **article 02** GX FRGH GX FRPPHUFH DOJpULHQ UpSXWH DFWH GH FRPPHUFH OHSORLWDWLRQ GHV
entreprises suivantes :

x /HVHQWUHSULVHVGHORFDWLRQGHPHXEOHVRXGLPPHXEOHV

: Elles RQWSRXUREMHWGDFTXpULU
GHV ELHQV PRELOLHUV &LWXUHV PDWpULHO GH VSHFWDFOH PDWpULHO GDPHXEOHPHQW HWF« HW GH
ELHQV LPPRELOLHUV LPPHXEOHV DSSDUWPHQWV VRJHPHQWV LQGLGXHOV WHUUDLQV« HWFHQXHG
les louer à des particuliers, des entreprises, des administrations.

'DQVFHFDGUHOHVELHQV PRELOLHUV HW LPPRELOLHUV FRQVLGUpV DSSDUWLHQHQW j OHQWUHSULVHTXL

OHV D DFTXLV HQ XH GH OHXU ORXDJD ,FL OHV DFWLWpV GD FDW HW GH ORXDJD FRQVWLWXHQW OD

SURIHVVRQDELWXHOOHGHQWUHSULVH

x **Les entreprises de production, de transformation, de réparation** : Les entreprises de
production et de transformation ont pour objet de créer des biens à partir de la
transformation de matières premières par un travail approprié Exemples :

- Entreprise de tissage qui produit les tissus ;

- Entreprise de confection qui produit les vêtements ;

- Entreprise de confection qui produit certaines pièces détachées et organes (exemple Alfreix) ;
- Entreprise de production de biens manufacturés (production de téléviseurs par ENIE de Sidi Bel Abbés, production de frigidaires par ENIEM de TIZI-OUZOU).

/DFWLWpGHVHQWUHSULVHVGHUpSDUDWLRQSHXWFRQFHUQHUSOXVLHXUVGRPDQHVWHOVOHVURXWHVOHV

immeubles, les parcs-machines des usines, les parcs-machines des chantiers, les parcs de compagnies aériennes, maritimes et du rail.

× **Les entreprises de construction, de terrassement, de nivellement dans le B.T.P. :** Ces entreprises concernent la réalisation des activités générales dans le bâtiment et les travaux publics. Exemples :

- Les entreprises privées du B.T.P. (bâtiment et travaux publics) ;
- Les entreprises publiques du B.T.P la D.N.C, les entreprises communales et de Wilaya de construction.

× **Les entreprises de fournitures ou de services :** Les entreprises de fourniture ou de services VHQJDJHQWjSURFXUHUjOHXUVFOLHQWVODSURLpWpRXOXVDJHGHFHUWDLQVELHQVHVHUUHFHVj prix déterminé.

HV HQWUHSULVHV DFTXLqUHQW GRQF SupDODEOPHQW OHV IRXUQLWXUHV HW OHV VHUHFHV TXHOHV revendent à leurs clients.

× **Les entreprises d'HSORLWDLRQ GHV SURGXLV GX VRO H GX VRXV -sol :** Ces entreprises sont FDUJpHVGHOHWUDFWLRQHGXHGHOHJQWHHQOpWDWRXGHODWUDQVIRUPDWLRQGHVSURGXLVVGX sol, ces produits peuvent consister en pétrole, gaz, métaux ferreux, métaux non ferreux, pierres concassables, etc.

/HV FDUULqUHV HW UXLQH GHSORLWDWLRQ GHV SURGXLVV GX VRO VRQW JpQpUDOPHQW PLVHV j OD disposition des entreprises sous forme de concession.

/D FRQFHVVLRQ HVW OD IRUPXOH TXL SHUPHW j OHQWUHSULVH GH VH &LU FRQFpGHU XQ GURLW GHSORLWDWLRQPRHQQDQWSDLPHQWDXSURLpWDLUHFRQFpGDQW ; celui-FL SHXW rWUH OpWDW OD wilaya ou la commune.

(HPSOHGHQWUHSULVHVGHHSORLWDWLRQGHVSURGXLVVGX VRO sous-sol :

- La SONATRACH qui exploite le pétrole algérien ;
- /D621(/TXLHSORLWHOJDDOJpULHQHWOpOHFWULFLWpHWUDLWHGHODX
- Certaines sociétés mixtes dans le gaz et le pétrole.

/HV HQWUHSULVHV GHSORLWDWLRQ GH WUDQVSRUW HW GH GpPpQDJPHQW : Ces entreprises HSORLWHQW GHV DFWLWpV GH WUDQVSRUW HW GH GpPpQDJPHQW TXH OHXU SHUPHWWHQW OpW :LODD RX OD FRPPXQH PRHQQDQW SDLPHQW /HQWUHSULVH SHXW rWUH SXEOLTXH FRPPH OD SNTV, ou la SNTR) ou privée.

/HVHQHSULVHVGHRSORLRLRQGHVSHFDFOHVSXEOLVGHVXYUHVGHHSUL :Le directeur
GXQ WpWUH TXL ORXH XQH VDOOH GH VSHFWDFOHV WUDLWH DñF GHV DUWLVWHV SRXU DVVXUHU
représentation et vend des places au public. Le cirTXH OH VWDGH HW GDXWUHV LQVWLWXWLRQV
exerçant une activité commerciale. Ces entreprises sont réputées commerçantes.

/HV HQWHSULVHV GDVVXUDQFHV : La jurisprudence reconnaît le caractère commercial aux
assurances à primes fixes, alors que les assurances mutuelles sont réputées de caractère civil.

/HV HQWHSULVHV GDVVXUDQFHV j FDUFWqUH FRPPHFLDO RQW FHOOHV DXSUqV GHVTXHOHV LO HWW
possible de contracter des assurances de transport de marchandises, de voyageurs (par air-
terre et mer), des assurances auWRPRELOHVLQFHQGLHñH«HWF

(HPSOH GDVVXUDQFHV j FDUFWqUH FRPPHFLDO :La CAAR, la SAA (Compagnie Algérienne
GVVXUDQFHWHGHUpDVVXUDQFH6RFLpWpOJpULHQHGHVVXUDQFH

(HPSOH GDVVXUDQFHV j FDUFWqUH FLñO : Mutuelle des enseignants, mutuelle de la sûreté
nationale.

/HV pWDEOLVVHPHQWV GH ñQWH j OHQFDQ :C'est-à-GLUH DX HQFqUHV SXEOLTXHV GREMHVV
PRELOLHUV,OQHSHXWVDJLUTXHGHñQWHHQJURVGHDPUDFDQLVHVQHñVRXHQGpWDLOSXUOHV
objets usagés.

c- Les opérations de banque, de change et de courtage :

Les banques : Les banques peuvent être définies comme des entreprises qui ont pour
SURIHVVLRLQ GH UHFHñLU GHV GpSWV GH IRQGV HQ DUJHQW RX HQ WLWUHV TXHOHV HPSORLHQW H
RSpUDWLRQVGHVFRPSWHGHFLp ou de financement.

/HVFRPSWH HWV ORSpUDWLRQ TXL FRQVLVWH j DQFHU DX SRUWHXU GXQ HIIHW GH FRPPHUFH OH
montant de celui-ci DQWOpFpDQFHRHQDQWQWOHSDLPHQWGXXQHFRPPLVVLRQDXEDQTXLHU

/D EDQTXH HWV GRQF XQ LQWHUpGLDLUH HQWUH GXQH SDUW O pSDUJDQW HW OHV WLWXODLUHV GH
FDSLWDX OpWDW RX OH SULp HW GDXWUH SDUW OHV FRPPHñDQWV OHV HQWHSUHQHUV HW OHV
LQGXVWLHOVTXLRQWEHVRLQGHEHDXFRXSQDUJHQWSRXUILQDQFHUOHXUVDWLñWpV

La banque favorise ainsi le crédit qui est une dHV EDVHV GX FRPPHUFH HW GH ODFWLñWp
économique de manière générale.

Le change :/H FDQJH H ORSpUDLRLQ SDU ODTXHOOH OH SRVVHVHXXU GXQH PRQQDLH GXQ SDV
GRQQp/pFDQJHFRQUHGHODPRQQDLHGXDUXHSDV

Exemple :

- Remettre des dinars pour recevoir des francs ;
- Remettre des francs pour recevoir des dollars.

Le change tiré : Le « change tiré » est une autre opération par laquelle une personne
débitaire GXQH FHUWDLQH VRPPH GDQV XQ FHUWDLQ OLHX VHQJDJH j SURFXUHU XQH VRPPH
équivalente à une autre personne dans un lieu différent.

Exemple : 8QFRPPHUoDQGO JpULHHVGpELHXUGXQFRPPHUoDQ
HWGpELWHXUGXQFRPPHUoDQWC » de Blida.

B G2UDQTXLOXL

'DQVOHFDQJHwLUpOHFRPPHUoDQWSURFXUHj%OLGDODUJHQWGRQWLOHVWUHGHDÉOHHWTXL

permettra au commerçant « B GHVDFTXLWWHUGHVDGHWWHHQHUVVOHFRPPHUoDQW ».

Le courtage :/HFRXUDJHHVODFHTXLFRQVLVHjUDSSURFHUGHXSHUVRQQHVHQYXHGHOD
FRQFOXVLRQGXQFRQUDGHYHQHGDFDGPFDQJHGHELHQVPHXEOHVRXLPPHXEOHV

Les opérations de courtage sont le fait de courtiers.

d- Actes de commerce relatif aux activités maritimes :3DUODULFOHGHORUGRQQDQFH

PRGLILDQODULFOH GXFRGHGHFRPPHUFH OHOpJLVODHXUDLQVpUpGHQRXYHOOHVGLVSRVLLRQ

relatives aux activités maritimes on les considérant des actes commerciaux par leur objet,
TXLO VDJLW GXQH HQWUHSULVH GH FRQVWUXFWLRQ GH HQWH HW GH UHHQH GH EWLPHQW GH
QDLJDWLRQ RX WRXW DFDW HW HQWH GDJUqV DSSDUDX HW DUWDLOOHPHQW DLQVL TXH WRXW
affrètement au nolisement, emprunt au prêt à la grosse même pour le tourisme; le législateur
considère aussi toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer
comme acte commercial par leur objet, ainsi aussi que tout accords et conventions pour
VDODLUHV HW ORHU GpTXLSDJHV LO D DXVVL FRQVLGpUp WRXWHV HSpGLWLRQV PDULWLPHV HWW D
commerciale.

2. Les actes de commerce par leur forme :

Le code du commerce répute actes de commerce par leur forme :

2.1-La lettre de change entre toutes personnes : Cette précision entre toutes personnes est importante. Cela veut dire que, même si les signataires ne sont pas FRPPHUoDQWV RX PrPH VL OD FDXVH GH OREOLJDWLRQ TXH OD OHWWUH GH FDQJH FRQVDFUH HWW purement civile, enfin quel que soit le cas, la lettre de change demeure un acte de commerce en cas de litige.

2.2-Les sociétés commerciales : Sont commerciales en raison de leur forme et quel que VRLWOHXUREMHWOHQVHPEOHGHVVRFLpWpVUpSXWpHVOpJDOHVSDUOHFRGHGXFRPPHUFHVRFLpW en nom collectif, sociétés par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés en commandite simple, sociétés en commandite par actions, sociétés en participation et groupements).

2.3- /HV DJHQFHV H EXUHDX GDIIDLUV : Quel que soit leur objet, les agences et EXUHDXGDIIDLUVVont réputés actes de commerce par leur propre forme.

XVHLQGHFHVDJHQFHVH EXUHDXGDIIDLUVGHV

DJHQWVGDIIDLUVrendent au public des services variés tels que gérer des biens, des immeubles, recouvrer des créances, mettre en rapport des vendeurs et des acheteurs.

2.4- Les opérations sur fonds de commerce : Sont réputées actes de commerce, OHQVHPEOH GHV RSpUDWLRQV VXU IRQGV GH FRPPHUFH DXWRULVpHV SDU OH FRGH GX FRPPHUFHWHOHVODHQWHWODORFDWLRQDSSRUWGXRQGVGHFRPPHUFHHQVRFLpWp

2.5- Les contrats concernant le commerce par mer et par air : Ces contrats concernent essentiellement le transport de personnes et de marchandises. Ils sont réputés actes de commerce par leur forme.

3. Les actes de commerce par accessoire :

La jurisprudence considère comme actes de commerce toutes obligations entre négociations, marchands, banquiers, et, attribue compétence au tribunal commercial pour toutes les contestations et litiges qui naîtraient entre eux.
activité commerciale.

La jurisprudence considère comme actes de commerce toutes obligations entre négociations, marchands, banquiers, et, attribue compétence au tribunal commercial pour toutes les contestations et litiges qui naîtraient entre eux.

Par contre ne sont pas commerciaux :

- Les actes juridiques accomplis par un commerçant sans aucun rapport avec son commerce et son activité commerciale.
- Les accidents du travail survenus à des salariés du commerçant. Ceux-ci restent de la compétence du tribunal, section civile.

4. Les actes mixtes :

La preuve dépend de la personne qui lance le procès (le demandeur) et de celle qui est assignée (le défendeur) :

- Le commerçant qui actionne son client non commerçant (le civil) doit le faire devant le tribunal civil et apporter la preuve selon les règles du droit civil ;
- Le non commerçant qui traduit par devant le tribunal un commerçant qui est son fournisseur peut opter, soit pour le tribunal civil, soit pour le tribunal commercial, et de son option pour le tribunal commercial.

LEÇON N° 03 : LES COMMERÇANTS

OBJECTIF DE LA LEÇON: A la fin de cette leçon le stagiaire doit être capable de déterminer :

- /HVFRQGLLRQVHLJpHVSRXUOHUFLFHGXFRPPHUḡH
- Les obligations imposées au commerçant.

PLAN DE LA LEÇON :

INTRODUCTION

I.CONDITIONS EXIGÉES P285/((5,(82 MMERCE

II. LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AU COMMERÇANT

INTRODUCTION :

/ **article 1^{er}** du code de commerce stipule que « est réputée commerçante, toute personne physique ou morale qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, sauf si la loi en dispose autrement ».

Pour être considéré commerçant, il faut donc en vertu de cet article 1^{er}, réunir plusieurs conditions.

-Faire des actes de commerce. Le commerçant les réalise en son propre nom et sa qualité de FRPPHUoDQW / HPSORp GXFRPPHUoDQW QD SDV FHWWH TXDOLWp ELHQ TXLO IDVVH GHVDFWHV GH pratique commerciale entrant dans la profession ;

-Ces actes de commerce doivent être accomplis habituellement et à titre professionnel. Ceci UH\HQWj GLUHTXHGVD FWHVGHFRPPHUFHDFFRPSOLVSDUXQQRQFRPPHUoDQWQHQUdVQHSDV la qualité de commerçant ;

-La preuve de la qualité de commerçant découle GHOLQVFULSWLRQDXUHJLVWUHGFRPPHUFH

-Le commerçant peut être une personne physique ou une personne morale.

I. 21', 7, 216(, ((63285/(; (5, ('8200(5(

Au principe de la liberté de commerce, certaines dérogations ont été apportées pour protéger OHFRPPHUFHHWOHFRPPHUoDQW, OFRQ\HQWGRQFGHDPLQHU

-/HVPHVXUHVGLQFRPSDWLELOLWpHQWHUGLFWLRQGHVWLQpHVjSURWpJHUOHjSXEOLF

-/HVUqJOHVGHFDSDFLWpSRXUOHUFLFHGHODSURIHVVLRQFRPPHUFLDOH

1. OHVXUHVGLQFRPSDWLELOLWpHWGLQWHUGLFWLRQ

1.1-Incompatibilité : /HHUFLFH du commerce est interdit par les statuts, aux IRQFWLRQQDLUHV DXPDJLVWUDWV DXIRQFWLRQQDLUHV HWj GDXWUHVFDWpJRULHV SURIHVVLRQQH telles que les avocats et les notaires. Ces interdictions résultent des statuts de ces catégories.

Les infractions à ces interdictions entraînent des sanctions disciplinaires importantes.

1.2-Interdictions ou prohibitions : /LQWHUGLFWLRQGHUUFHU FHUWDLQH IRQFWL UpVXOWHUVRLWGXQHFRQ\QWLRQVRLWGXQHORL

Une clause contractuelle peut en effet interdire à un commerçant de vendre certains SURGXLVHWWHFODXVHFRXUDQWGDQVOHVSDVLQGXVWULDOLVpVVDFSDUOHGHFOXVL\WpQH\QGUHTXXQHVVXOHPDUTXHSRXUSURPRXBLUFHWWHGHUQLqUH

Une clause légale (prRLELWLRQVHOOHVVRQWDLpHVHVWDLQVLTXFHFUWDLQHVLQGGXVWULHVVRQ monopolisées, telles les tabacs et les allumettes.

DXWUHVSRUHVLRQVQHVVRQWDFHVVLEOHVTXjGHVSHUVRQQHOVSRVpGDQWFHUWDLQVGLSOPHVWHOY que celui du pharmacien.

3DU DLOOHXUV OHHUFLFH GX FRPPHUFH HVW LQWHUGLW DX SHUVRQQHV DDQW HQFRXUX GH JUDWV condamnations qui les privent des garanties suffisantes de moralité et de compétence.

Ces personnes sont celles condamnées pour crimes, vol, abus de confiance, escroquerie, ainsi que celle déclarées en faillite et non réhabilitées.

2. /HVUqJOHVGHFDSDFLWpSRXUOHHUFLFHGHODSURIHVVLRQ commerciale :

(Q UqJOH JpQpUDOH OHV SHUVRQQHV IUDSSpHV GXQH LQFDSDFLWp GHHUFLFH HQ GURLW FLUO VRQW pJDOHPHQW LQFDSDEOH HQ GURLW FRPPHUFLO ,O VD JLW GHV DOLpQpV GHV GHVSULWHWGHVPLQHUXUV

prodigues, des faibles

/D IHPPH PDULpH HVW FDSDEOH HQ PDWLqUH GH FRPPHUFH j FRQGLWLRQ TXHOOH HHUFH XQ commerce distinct de celui de son mari.

2.1- Les incapables majeurs : Il existe trois situations dans lesquelles une personne PDMHXUHDXVHQVGHODORLSHXWrWUHUUpSXWpHLQFDSDEOHGHHUFHUODIRQFWLRQFRPPHUFLODOH

a. La situation des majeurs en tutelle : Elle correspond à celle des interdits. Ce majeur est représenté par son tuteur pour les actes de la vie juridique. Cet incapable majeur ne peut être commerçant, ni faire des actes de commerce.

b. Les majeurs en curatelle : La curatelle signifie le régime de protection du majeur LQFDSDEOH,OQHVDJLWGHSUVRQQHVTXLVDQVrWUHRUVGpWDWGDJLUHOOHs, ont besoin GrWUHFHnseillées ou contrôlées dans les actes de la vie juridique, par exemple celles qui, par OHXU SURGLJDOLWp RX OHXU RLVLWp FRPSURPHWWHQW OHpFXWLRQ GH OHXUV REOLJDWV professionnelles ou familiales. Leurs actes de commerce doivent être accomplis avec ODVVLVWDQFHGXFXUDWHXURXjGpIDXWDWIFODXWRULVDWLRQGXMJH

c. Un majeur peut être placé temporairement sous la sauvegarde de la justice : /RUVTXLO IDL OREMH GXQH GHDPDQGH GH PLVH HQXHOORXHQFXUDHOOH DQVFHFDV FHH PDMHXUH conserve OHHUFLFHGHVHVGVURLWVDWIFWRXWHIRLVODSRVVLELOLWpSRXUOHMXJHGHUpLVHUVHVDFWV SRXUOpVLRQRXGHOHVUpGXLUHQFDVGHFqVRXGDQVFHUWDLQVFDVOHVDQXOHU

Il faut conclure que OHPDMHXUHVVSUpVHQWpVDLQGHVSULWHWFDSDEOHGHWRXVOHDEWIEV MXULGLTXHWDQWTXXQHGHFHVPHVXUHVQHVSUHVFRQWUHOXLSDUGpFLVLRQGHMXVWLFLH

2.2- Les mineurs (articles 05 et 06 du code de commerce) : Les mineurs peuvent rWUHFRRPHUoDQWVVLQVHPSOLVVHQWOHVFRQGLWLRQVXLDDQWHV

- Etre émancipés expressément ;
- Avoir dix-huit (18) ans accomplis. Cet âge correspond selon le statut du personnel à une PDWXULWpGHVSULWVXILVDQWHSRXUIDLUHOHFRPPHUFH
- Etre autorisé à faire du commerce par son père ou sa mère. A défaut du père ou de la mère, le conseil de famille donnera lDXWRULVDWLRQSDUGpOLEpUDWLRQ
- RPRORJXpH SDU OH ULEXQDO FHH DXRULVDLRQ GRL rUH SUPDODEOH j OHHUFLFH GX commerce.

(QYHUXGHO **article 05** GXFRGHGXFRPPHUFHOHPLQHxUpPDQFLSpHVGXQHIDoRQJpQpUDOH et même au point de vue du droit civil, entièrement assimilé à un majeur.

2.3- Le conjoint commerçant : /DUWLFOHdu code de commerce prévoit que « QHVWpas réputé commerçant le conjoint qui exerce une activité commerciale liée au commerce de son FRQMRLQW«»

Cela veut dire que le conjoint peut exercer librement un commerce distinct de celui de ODXWUH6LOHFRQMRLQWQHIDLWTX«» détailler la PDUFDQGLVHGXFRRPPHUFHGHODXWUHFHVWà- GLUHLOQHHUFHSDVXQFRPPHUFHVpSDUpLOQHVSUUpSXWpSHUVRQQHOHPHQWFRPPHUoDQW

a. Conséquence des obligations contractées par la femme mariée : La femme commerçante VREOLJHSHUVRQQHOHPHQWSDUOWMTXHOOHIDLWSRXUOHVEHVRLQGHVRQFRPPHUFH

Les actes à titre onéreux par lesquels elle dispose de ses biens personnels pour les besoins de son commerce, ont leur entier effet jOpJDUGGHVWLHUVDUWLFOH

II. LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX COMMERCANTS :

Les principales obligations des commerçants sont les suivantes :

- Etre inscrit au registre du commerce ;
- Tenir certains livres.

1. /LQVFULSWLRQGXFRRPPHUoDQWDXUHJLVWUHGXFRRPPHUFH :

Les **articles 19 et 20** GXFRGHGXFRPPHUFHSRVHQWOHSULQFLSHGHOLQVFULSWLRQDXUHJLVWUHGx commerce pour toute personne physique ou morale exerçant son activité commerciale ou ayant son siège, une agence, une succursale ou tout autre agence en Algérie.

Ou tout entreprise cRPPHUFLDOH DDQW VRQ VLqJH j OpWUDQJHU HW TXL RXWH HQ OJpULH XQH agence, succursale ou tout autre établissement. Ou représentation commerciale étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire national

- Le registre du commerce : ,ODppFUpSDUXQHORLIUDQoDLVHGX ODUV OOpULH
était sous domination coloniale). Les dispositions le concernant sont à présent incorporées au
code du commerce algérien au niveau du titre III qui comporte 11 articles (du 19 au 28).

1.1- Inscription au registre du commerce : Tout commerçant personne physique ou
PRUDOHWRXWHHQWUHSULVHFRPPHUFLODHDQWVRQVLqJHjOpWUDQJHUHWTXLRXWHHQOpULHXQH
agence, succursale ou tout autre établissement, toute représentation commerciale étrangère
exerçant une activité commerciale sur le territoire national, doit dans les deux mois qui
VXLHqW OH FRPPHQFHPHQW GH OHHUFLFH GH VD SURIHVVLRQ GHPDQGHU VRQ LQVFULSWLRQ DX
registre du commerce (article 22) /D GHPDQGH GLQVFULSLRQ GRL rUH DFFRPSDJQpH de
toutes les pièces justificatives.

Au siège du registre de commerce, un dossier individuel et ouvert pour chaque commerçant,
HW LO HVW pWDEOL XQH ILFH FODVVPpSDU RUGUH DOSDEpWLTXH GDQV GHX ILFLHUV OXQSRXU OHV
SHUVRQQHVSVLTXHVDXWUHSRXUes sociétés ou personnes morales.

6LOHVLQGLFDWLRQVPHQWLRQQpHVGDQVODGHPDQGHGLPPDWULFXODWLRQVHUpqOHQWLQFRPSOqWHVOH
juge rend une ordonnance en joignant au commerçant de rectifier sa demande.

Par ailleurs, toute modification à la situation juridique du commerçant inscrit doit entraîner
une annotation sur le registre. Il en est ainsi en cas de mariage, divorce, séparation de corps
RX GH ELHQV IDLOOLWH UqJOHPHQW MXGLFLDLUH GpVLJQDWLRQ GXQ FXUDWHXU PLVH HQ JpUDQFH G
IRQGV«HWF

Enfin, le commerçant qui cesse son activité doit demander sa radiation dans les deux mois.
'HV GLVSRVLWLRQV DQDORJXHV FRQFHUQHQQW OLQVFULSWLRQ HW OD UDGLDWLRQ GH SHUVRQQHV PRU
livrant au commerce ou cessant leur activité commerciale.

1.2- Publicité du registre du commerce : La publicité du registre du commerce est
assurée par le droit reconnu à toute personne de se faire délivrer un extrait du registre.

(QILQOFRPPHUoDQWGRLWPHQWLRQQHUVXUWRXWHVHVHOHWWUHVIDFWXUHVHWSLSLHUVGDIIDLHVVVRQ
QXPpURGLPPDWULFXODWLRQDXUHJLVWUHGXFRRPPHUFHHWWHREOLJDWLRQHVWVDQFWLRQQpHSDUXQH
amende de 180 à 360 DA (article 27).

1.3- 6DQFLRQVGXGpIDXGLQVription au registre du commerce : / article 28
du code du commerce stipule que toute personne, physique ou morale, non immatriculée au
registre de commerce et qui exerce, à titre habituel, une activité commerciale, commet une
infraction constatée et réprimée conformément aux dispositions légales en la matière.

/H WULEXQDO TXL VWDWXH VXU OD PHQGH RUGRQQH OLQVFULSWLRQ GHV PHQWLRQV RX GH OD UDGLDWLRQ
GH DQWLJXUHUDXUHJLVWUHGXFRRPPHUFHGQVXQGpODLGpWHUPLQpHWDXIUDLVGHOLQWpUHVVP

1.4- Valeur juridique du registre du commerce : XHUPHVGHO article 21 du code
du commerce, « toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce à la
qualité de commerçant au regard des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les
conséquences qui découlent de cette qualité ».

3DUDLOOHXUVO article 22 précise que les personnes qui ne se sont pas faites inscrire dans le
GpODL GH GHX PRLV QH SHXHQW VH SUPDORLU MXVTXj OHXU LQVFULSWLRQ GH OHXU TXDOLWp GH

commerçant, sans toutefois pouvoir LQRTXHU OH GpIDXW GLQVFULSWLRQSRXU VH VRXVWUDLUH DX responsabilités et obligations tardive ne peut que nuire au commerçant.

2. /REOLJDWLRQGHWHLUFHUWDLQVOLIWHV :

Le code du commerce, **article 09** et suivant, fait aux commerçants obligation de tenir certains livres. Ces livres sont rendus obligatoires pour permettre aux commerçants de suivre la marche de leurs affaires et pour servir de preuve en cas de contestations, notamment à OpJDUGGX),6L mpôts).

Ces livres que le commerçant doit constamment tenir à la disposition du tribunal (**article 16 et 15**) permettent au juge de connaître, le cas échéant, la date et les raisoQVGXQHfHVVDWLRQ de paiements.

Le code du commerce rend obligatoire deux (02) livres :

- Le livre journal (**article 9**) ;
- /HOLWHGLQHfQWDLUH(**article 10**).

2.1. Le livre journal : Est un registre dans lequel le commerçant doit mentionner comme VRQ QRP OLQGLTXH MRXU DSUqV MRXU WRXW FH TXLO UHoRLW HW SDH SRXU VRQ FRPPHUFH HW exclusivement pour son commerce (exclusion des dépenses non commerciales).

2.2. /HOLYUHGLQYHQDLUH Est un état descriptif et estimatif de tous les biens meubles HWLPPHXEOHV DLQVL TXH GHV GHWWHV HW FUpDQFHV FRPSRVDQW ODFWLI HW OH SDVQLGH SULVH commerciale.

Cet inventaire doit être établi chaque année (**article 10**) pour permettre de rapprocher ODFWLI GX SDVVL HW pWDEOLU OH ELODQ /H ELODQ HW OH FRPSWH GH SURILW DQXHOV GRLWHfQW rW UHSURGXLWV VXU OHOLWHGLQHfQWDLUH

Ces livres obéissent à des règles communes. Ils doivent être cotés, paraphés et visés par un juge du tribunal (**article 11**), et tenus chronologiquement (au jour le jour) par ordre de dates, sans blancs, grattages, altérations, ratures ou transports en marge (**article 11**).

(QFDVGHUUHXU OD UHFWLILFDWLRQVH IDLWSDUXQH LQVFULSWLRQHfQVHQV LQHfUVH DSSHOpH contre SDVVDWLRQGpFULWXUH VFRPPHUFLDOHV

Le code du commerce dispose, enfin, que ces livres doivent être archivés et conservés pendant dix (10) ans, après quoi, ils tombent en prescription décennale.

2XWUH FHV OLWHV REOLJDWRLUH OHV FRPPHUoDQWV RQW ODELWXGH GH WHQLU GDxWUHV OLWHV GRQW OXVDJHHVWIDFXOWDLIQRQREOLJDWRLUHWHOVTXHOHOLWHfGHFDLVVHOHOLWHfGHVWUDLWHVRXGHV

billets, le grand livre où chaque feuille correspond à un compte ouvert à un client ou à un fournisseur habituel.

/HFRPPHUoDQWGRLWDXVVLFRQVHUHU OHVFRXUULHUVUHoxVHW OH GRXEOH GH FHXTXLOWUDQVPHW GDQV OH FDGUH GH OHUFLFH GH VD SURIHVVLRQFRPPHUFLDOHV FRXUULHU

s peuvent servir de preuves en cas de contestation.

Concernant la conservation des courriers reçus et transmis, le code du commerce reste muet
HWQHqidlwSDVXQHREOLJDWLRQ

3. Sanctions de la tenue et valeur probante de livres de commerce :

/HFRPPHUoDQTXLQSDVHQXUpJXOLqUHPHQOHVOLYUHVGHFRPPHUFHREOLJDRLUHVSHXHQ

cas de cessation de paiement, être déclaré banqueroutier ou en faillite.

De même, ces livres ne pourront pas être représentés, ni faire foi par devant la justice au profit du commerçant qui les a tenu en transgression des dispositions du code du commerce (**article 14**).

/REOLJDWLRQ GXQH WHQXH UpJXOLqUH GHV OLWHV GH FRPPHUFH S

rescrits par le code du

FRPPHUFHVLPsrVHpJDOHPHQWDXJpUDQWVGHVVRFLpWpV

Ces livres peuvent être produits en justice :

- Sous forme de communication (**article 15**) dans les affaires de succession, de partage de société et en cas de faillite ;
- Sous forme de représentation sur ordre du juge en cas de litige et de contestation ;
- Sous forme de consultation par un juge délégué par le tribunal (**article 17**).

La communication des livres de commerce constitue une mesure grave qui ne peut être décidée que par le juge (**article 15**).

Dans le cas de la communication, ces livres peuvent être examinés dans leur ensemble aussi bien par les plaideurs que par les juges.

La représentation peut être ordonnée par le juge (**article 16**) dans tout procès où un FRPPHUoDQWHVWLPSOLTxpDILQGHpULILHUOHVPHQWLRQVHQUDSSRUWD#FOHOLWLJHGRQWLOVDJLW

Dans ce cas, les livres sont remis au greffe du tribunal ou remis à un expert agréé par le WULEXQDOVDQVTXLOQHVRWLWSHUPLVDXSODLGHXUGHQSUHQGUHGLUHFWHPHQWFRQQDLVVDQFH

LEÇON N° 04 : LES ARTISANS

OBJECTIF DE LA LEÇON : A la fin de cette leçon le stagiaire doit être capable de déterminer le statut des artisans.

PLAN DE LA LEÇON :

I.DISTINCTION AVEC LE COMMERÇANT

II.LES COOPERATIVES ARTISANALES

III./251,67,21(/ FONCTION ARTISANALE

CONCLUSION

((5,(33/,7, ON

I. DISTINCTION AVEC LE COMMERÇANT :

Les artisans ne doivent pas être confondus avec les commerçants.

Les artisans en effet, échappent au code de commerce et sont régis par un régime spécifique TXLHW FHOXL GHORUGRQQDQFHQ -04 du 19 chaàbane 1416 correspondant 10 janvier 1996 ILDQWOHVUqJOHVUpJLVVDQWODWLVDQWODUWLVDQDWHWOHVPPpWHLHUV. Loi n° 82-12 GXRWSRUWDQWVWDWXWGHODUWLVDQPRGLLPpHHWFRPSOpWpH

/RUGRQQDQFHQ -GXMDQWUHUILDQWOHVUqJOHVUpJLVVDQWODUWLVDQDWHWOHVPPpWHLHUV
SuppLW GDQV VRQ DUWLFOH TXLO D GURLW DX WLWUH GH ODUWLVDQ personne physique
LPPDWULFXOpHDXUHJLVWUHGHOUDUWLVDQDWHWGHVPPpWHLHUVHHUoDQWXQHDFWLWpDUWLVDQDQ
MXVWLILH GXQH TXDOLILFDWLRQ SUHQG SDUW GLUHFHWPHQW HW SHUVRQQHOOPHQW j OHpFXWL
travail, à la direction, la gestion et la responsabilité de son activité.

(OOHGpILQLWODFWLWpDUWLVDQDOHWRXWHDFWLWpGHSURGXFWRQGHFUpDWLRQGHWUDQVIRUPDWLRQ

GHUHVWDXUDWLRQGDUWGHQWUHLHQ GHUpSDUDWLRQRXGHSUHVVDWLRQGHVHUHFHjGRPLQDQW

manuelle exercée soit titre principale et permanent ou sous forme sédentaire, ambulante ou

IRUDLQH « VRLW j WLWUH LQGLGXHOORX GDQV XQ FDGUH GXQH FRRSpUDWLWj GDUWLVDQDWHW GH
PpWHLHUVVRLWGDQVOHFDGUHGXQHGHQWUHSULVHGDUWLVDQDWHWGHVPPpWHLHUVDUW

Ces disposition, précise que FHWWHDFWLWpSHXWVHHUFHUVRLWLQGLGXHOOPHQWVRLWGDQV
FDGUHGXQHGHQWUHSULVHVRLWXQFDGUHGXQHFRRSpUDWLWj GDUWLVDQDWHWGHVPPpWHLHUV

HHWHORLDXWRULVHFHTXLRQWXQHTXDOLILFDWLRQSURIHVVLRRQHOOPDLVTXLQRQWSDVORXWLOGH

travail à SupWHQGUHDXVWDWXWGDUWLVDQDUWHW

/HVFULWqUHVTXLSHUPHWHQWGHGpWHUPLQHODUWLVDQHWVRQHQWUHSULVHODUWLVDQDOHVQRWILpVSDU

les articles 10 ,12et 21 Ces critères ont trait :

- ODQDWXUH GH ODFWLWp TXL GRLW rWUH GH SURGXFWLRQ GH information, de réparation,
GHQWUHLHQRXGHSUHVVDWLRQVGHVHJLHFHV

- XQRPEUHUHVWUHLQWGHWUDDLOOHXUVSHUPDQHQWVXWLQVpVSDUOHQWUHSULVHHWTXLQHGR
excéder dix SHUVRQQHVDTXHOOHVSHXWQWFHSHQGDQVDMRXWHUOHVDLGHVIDPLOLDX la
FDUJHGHODUWLVDQOHFRQMRLQWVRQsqUHVDPqUHVHVUqUHVHVHVXUVHVHVHVIDQWDLQVL
TXHOHVDSSUHQWLVLQpVjODUWLVDQSDUXQFRQWUDWDSSUHQWLVVDJH

/RUGRQQDQFHQ

métiers.

- IDLW OD GLVWLQFWLRQ HQWUH OHQWUHSULVH GDUWLVDQDWHW OHQWUHSU

/HQWUHSULVHGDUWLVDQDWHVWWRXWHHQWUHSULVHFRQVWLWXHVVRQVFRQVWLWXpHVVRXVOXQGHVIRUPHV

prévues par le code de commerce et présentant les caractéristiques suivantes :

-/HHUFLFHGXQHDFWLWpGDUWLVDQDWHWOHTXHGPILQIDULFOHVHWGH/RUGRQQDQFHQ
96-04

-/HPSORLGXQQRPEUHLQGpWHUPLQpGHVDODULHV

-8QHGLUHFWRQDVVXUpHSDUXQDUWLVDQRXXPDLWUHGDUWLVDQ

Quand a entreprise de métiers de production de biens et de services, toute entreprise FRQVWLWXpH VRXV GH QX des formes prévues par le code de commerce et présentant les caractéristiques suivantes :

- /HHUFLFHGXQHDFWLWpGHproduction, de transformation ;
- /HPSORLGXQQRPEUH GH VDODULpVSHUPDQHQWVRXGRXWHLHUVGDUWLVDQV QHFpGDQWSDVGL (10), compte non tenue GXFHIGHQWUHSULVHGHVSHUVRQQHVOLpHVDFHGHQWUHSULVHSDU les liens familiaux (conjoint_ ascendant et descendants) ;
- Des apprentis, dans la limite de trois (03) ;
- 8QHGLUHFWRQDVVXUpHSDUXQDUWLVDQRXXQPDLWUHGDUWLVDQ

Ils VRQW HFOXV GX FDPS ODSSOLFDFWLRQ GH FHWWH ORL HW QH SHXHQW SUPWHQGUAH j OD TXDOLWp GHQWUHSULVHGDUWLVDQDWOHV

- /HVHQWUHSULVHVGHSDction agricole et halieutique ;
- Les entreprises qui se limitent à la vente ou à la location de produitVGDUWsanat achet é en OpWDW
- Les entreprises dont les prestations ont un caractère spécifiquement intellectuel ;
- /HVHQWUHSULVHVGRQWDFWLWpDUWLVDQDHOHQWLRQQHOHRXDFFHVVRLUH
- les entreprises qui emploient essentiellement des machines automatiques produisant des séries.

II.LES COOPERATIVES ARTISANALES :

Les coopératives artisanales et des métiers sont définis comme étant des sociétés civiles (non commerciales, donc non régies par le code du commerce) fondées sur la libre adhésion de OHXUVPHPEUHVTXLGRLHQWVRXVDBLUODTXDOLWpGDUWLVDQ

Le rassemblement des artisans en coopératives, constitue une formule GRUJDQLVDWLRQTXL permet :

- 'pOHUOHQLWDXGHSURGXFWLWpGHVDFWLWpVDUWLVDQDOHV ;
- 'HIDFLOLWHU ODSSURWLVLRQQHPHQWHQPDWLqUHV SUHPLqUHVpTXLSHPHQWVRXWLOODJHV HW DXW moyens de production ;
- De faciliter la commercialisation des produits réalisés ;
- De réduire les coûts de production des produits et services réalisés ;
- 'DPpOLRUHUODTXDOLWpGHVELHQVHVHUUHFHVSURGXLWV
- De réaliser le meilleur encadrement technique par la mise en commun du savoir et de la compétence professionnelle détenus par chaque artisan.

La coopérative artisanale et des métiers est créée par les coopérateurs par acte notarié qui IDLW OREMHWG XQH LQVFULSWLRQ DX UHJLVWUH GH ODUWLVDQDW HW GHV PpWLHUV HWWH FRRSpUDWL# DVUWLVDQDOHV organisée et fonctionne selon les dispositions prévus dans son statut.

/H UHJLVWUH GH ODUWLVDQDW HW GHV PpWLHUV HW institué au niveau de chaque wilaya et permet OLQVFULSWLRQ GH WRXVOHV DUWLVDQV HW FRRSpUDWL# DVUWLVDQDOHV

3DU DLOOHXUV LO HLVWH DXVL XQ ILFLHU QDWLRQDO GH ODUWLVDQDW HW GHV PpWLHUV TXL UHSUHQG OHQVHPEOH GHV LQIRUPDWLRQV UHODWL#V DX DUWLVDQV HW aux coopératives artisanales installées dans chaque wilaya.

/DFRRSpUDWL# DVUWLVDQDOH WRXWFRPPH ODUWLVDQGLWSRUWHUVXU OHQVHPEOH GHV HVGREFXP HQWV bancaires et publicitaires, sur ses factures et correspondances, sur son enseigne et on cachet, ses nRP SUpQRP DGUHV VH SURIHVVLRQ HW VXUWRXW VRQ QXPpUR GLQVFULSWLRQ DX UHJLVWUH GH ODUWLVDQDW HW GHV PpWLHUV

/D UDGLDWLRQ RX OH UHWUDLW GH OLQVFULSWLRQ GH ODUWLVDQ DW HW GH OD FRRSpUDWL# DVUWLVDQDOH DX UHJLVWUH GH ODUWLVDQDW HW GHV PpWLHUV LQWHUQWUHQW OLQLWLDWL# GXZDOLGDQVOHVFDYR

- /DUWLVDQ RX OD FRRSpUDWL# VRQW GpFODUpV HQ IDLOOLWH RX PLV HQ OLTXLGDWLQ MXGLFLDUH RX amiable ;

- /RXWLOGHWUDDLODIDLW OREMHWG XQH VDLVLHHWG XQH#QWHDXH QFq UHVGDQVOHVFRQGLWLRQV prévues par la loi ;

- /DFRRSpUDWL# RX OH QWUHSULVHLQGLIGXHOHVVRQW GLVVRXWHV ;

- /DWDLOOHGH OHQWUHSULVH DUWLVDQDOH LQGLIGXHOH GpSDVVHOHVXLOILp SDU OD ORLGHFHVW - à-dire un million de dinars).

Outre les mesures de radiation et de retrait du registre de lDUWLVDQDW HW GHV PpWLHUV LOHLVWH ODSRVVLELOLWp SUpXHS DUODUWLFOHGHVXVSHQGUHSURLVRLUHPHQWODFWLWp GH ODUWLVDQRXGH la coopérative artisanale.

Cette mesure, qui et du ressort du wali, et prononcée :

- /RUVTXH ODUWLVDQ RX la coopérative exercent une activité autre que celle pour laquelle ODXWRULVDWLQRQHVGRRQpH

- /RUVTXH ODUWLVDQ RX OD FRRSpUDWL# HHUFHQW OHXUVDFWLWpV GDQV GHVFRQGLWLRQVFRQWUDLUHV aux normes et usages de la profession (utilisation de matériaux et produits ne répondant pas aux normes standards de production) ;

- /RUVTXH ODUWLVDQ RX OD FRRSpUDWL# VH UHQGHQW FRXSDEOHV GLQUDFWLRQ j OD ORL RX DX règlement.

CONCLUSION :

Cette leçon traitant des actes de commerce et du commerçant, touche en fait le sujet et

différents

protégée compte tenu de la rigueur des règles de droit qui la sous-tendent et des nombreuses

honorables.

En matière économique, le commerce est la fonction qui confère au produit, au bien et au service

Elle est la fonction qui crée le lien entre le producteur de biens et de services et le consommateur. Le commerçant et son activité commerciale représentent un rouage déterminant de toute économie.

Les règles précises et rigoureuses qui les régissent rendent compte du souci du législateur de

par la nature et le contenu du statut qui le régit.

matières premières brutes.

sur cette vente, appelée marge bénéficiaire et qui rémunère son activité qui consiste à placer sur le marché les biens produits.

conditions de qualification professionnelle et de services sont requises.

Algérie puisque représentant un créneau

Répondre aux questions par **Vrai** ou **Faux**.

N°	QUESTIONS	REPONSES	
		Vrai	Faux
01	La société est-elle considérée acte de commerce ?		
02	Les opérations de banque sont-elles considérées actes de commerce ?		
03	Le cultivateur qui vend les produits de son exploitation fait-il un acte de commerce au regard du droit ?		
05	La preuve de la qualité de commerçant découle-t-elle VHXOHPHQWGHORX#UWXUHGXQFRPPHUFH		
06	/HHUFLFH GX FRPPHUFH HVW DXWRULVp SRXU OH fonctionnaires et magistrats		
07	La situation de curatelle signifie le régime de protection du majeur incapable.		
08	Les mineurs peuvent sans condition exercer une fonction commerciale.		
09	La femme mariée ne peut pas exercer un commerce distinct de celui de son mari.		
10	Les sociétés commerciales sont obligatoirement tenues de VLQVFULUHDXUHJLVWUHGHRPPHUFH		
11	Le registre de commerce doit recevoir toute modification à la situation juridique du commerçant		
12	/H GpIDXW GLQVFULSWLRQ DX UHJLVWUH GX FRPPHUFH LQ pour le commerçant des sanctions pénales.		
13	/LQVFULSWLRQDXUHJLVWUHGHRPPHUFHFRQIqUHODTXE de commerçant.		
14	Le code du commerce rend obligatoire la tenue de (02) livres (livre journal OLWHGLQ#QWDLUH		
15	Les livres de commerce doivent être archivés et conservés pendant 50 ans.		
16	/H OLWH MRXUQDO HW OH OLWH GLQ#QWDLUH QH VRQW SD seuls livres que tiennent les commerçants.		

17	Les livres du commerçant sont un moyen de preuve.		
18	La communication des livres de commerce ne peut être ordonnée que par le juge.		
19	Les artisans sont régis, comme les commerçants par le code du commerce.		
20	3RXU rUH DULVDQ LO FRQYLHQ GDYRLU OD TXDOLILFDLRQ SURIHVVLRQQHOOH GrUH SURSULpDLUH GH VRQ RXLO GH travail, exercer une activité de production, de UDQVIRUPDLRQGH ntretien.		
21	/HVDULVDQVSHXYHQVXQLUGDQVOHFDGUHGHFRRSpUDLYHV artisanales.		
22	/DULVDQ QH SHX HPSORHU SOXV GH VHS UDYDLOOHXUV salariés.		
24	Les coopératives artisanales sont considérées sociétés commerciales.		
25	Pour adhérer à une coopérative artisanale, il faut REOLJDRLUHPHQDYRLUODTXDOLpGDULVDQ		
26	Il existe au niveau de chaque wilaya un registre de ODULVDQDHGHVPpLHUVDXTXHOVRQHGXVGHVLQVFULUH tous les artisans et les coopératives artisanales.		

01- VRAI	09- FAUX	17- VRAI	25- VRAI
02- VRAI	10- VRAI	18- VRAI	26- VRAI
03- FAUX	11- VRAI	19- FAUX	
05- FAUX	12- FAUX	20- VRAI	
06- FAUX	13- VRAI	21- VRAI	
07- VRAI	14- VRAI	22- VRAI	
08- FAUX	15- FAUX	24- FAUX	
	16- VRAI		

LEÇON N° 05 : LE FONDS DE COMMERCE

OBJECTIF DE LA LEÇON : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable
GLGHQWLILHUOHVpOpPHQWVFRQVWLWXWLIVGXIRQGVGHFRPPHUFHHWOHVRSpUDWLRQVHC

PLAN DE LA LEÇON :

INTRODUCTION

I. LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE

1. Les règles de droit civil en matière de vente du fonds de commerce ;
2. Les règles particulières du droit commercial

II. LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

1. Définition du nantissement ;
2. Les conditions de constitution du nantissement du fonds de commerce ;
3. Les effets du nantissement

III. LA LOCATION GERANCE DU FONDS DE COMMERCE

IV. /33257(1 62,(7(81)216(200(5(

1. 4XHV -FHTXRQHQQWHQGSDUSDUWVRFLDØH
2. La protection des créanciers du fonds apporté en société

V. LES BAUX COMMERCIAUX

1. Définition du bail commercial ;
2. Historique de la propriété commerciale ;
3. Réglementation actuelle des beaux commerciaux ;
4. Le loyer du bail commercial ;
5. Fin et renouvellement du bail commercial ;
6. Le droit de reprise ;
7. Spécialisation du bail commercial.

CONCLUSION

((5,(33/,7,21

INTRODUCTION :

4XHV -ce que le fonds de commerce ?

/D GpILQLWLRQQHVWSDVGRQQpHSDU OHFRGHGXFRPPHUFHQJpULHQTXLSRXUWDQW OXLFQRQVDFUH
articles (des articles 78 à 2).

On donne le nom de IRQGVGXFRPPHUFHjOpWDEOLVVHPHQWRXHQQWUHSULVHTXXQFRPPHUoDQW
exploite au titre de son activité professionnelle. Ce fonds de commerce constitue un
ensemble homogène (équilibré, complet) composé de divers éléments (article 78).

Parmi ces éléments, il y a ceux dits corporels (visibles) tels que le mobilier servant au
FRPPHUFH ORXWLOODJH OHV PDUFDQGLVHV DXWUHV GLWV LQFRUSRUHOV WHOV TXH OD FOLHQWqO
ODFDODQGDJH FDSDFLWp GDWWLUHU OD FOLHQWqOH HQ UDLVRQ GH OHPSODFHPHQW GX IRQGV C
commerce) ainsi que le droit au bail lorsque le commerçant est locataire des locaux où se
trouve son entreprise.

Au fonds de commerce se rattachent ainsi des éléments dits accessoires qui sont :

- Le nom commercial qui peut être un pseudonyme (faux nom) ou un patronyme (victual
nom) ;
- La raison sociale pour les sociétés ;
- /HQVHLJQHVRXVODTXHOOHQHQUHSULVHHVWFRQQXH
- La marque de fabrique ou le label commercial (appelé aussi « griffe ») ;
- 'DQVFHUWDLQVFDVOHVGVURLWVGHSORLWDWLRQGXEUH#WGLQHQLRQ
- Dans GDXXUHV FDV OHV GVURLWV GHSORLWDWLRQ GXQH XWH OLWWpUDLUH DUWLVLWLTXH SRXU O
entreprises des spectacles).

Du point de vue juridique, le fonds de commerce dans sa globalité, est considéré comme un
bien incorporel qui se trouve dans le patrimoine GXQLQLLIGXSHUVRQQHSLTXHRXGXQH
entreprise (personne morale).

'pVORUVTXLOHVWFRQVWLWXpOHIRQGVGHFRPPHUFHSHXWIDLUHOREMHVGH

quatre contrats :

/D#QWQHQQDQWLVLVHPHQWODRFDWLRQJpUDQFHODSSRUWHQVRFLpWpDUWLFOH

).

I.LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE :

/DULFOH GXFRGHGHFRPPHUFHpQRQFHODSURFpGXUH
fonds de commerce.

ainsi que les conditions de vente du

/DFHVLRQ#QWHGXQIRQGVGHFRPPHUFHSHXWSRUWHUVHORQOHFDVVXUWRXWRXSDUWLGHV

éléments constituant le fonds de commerce.

7RXWHIRLVODFDODQGDJHHWODFOLHQWqOHTXLIRUPHQWOHVp#p#HWH
être compris dans une vente de fonds de commerce. Par ailleurs pour être licite (conforme à
la loi) toute vente de fonds de commerce doit être constatée par acte authentique.

1. Les règles de droit civil en matière de vente du fonds de commerce :

La vente en droit civil réalise un transfert de propriété de la chose vendue qui doit être livrée.

1.1- Livraison et transfert de propriété : Comme tout vendeur, le vendeur du fonds de commerce est tenu de livrer et de garantir le fonds vendu. Le transfert de propriété se fait
DXWRPDWLTXHPHQW HQWUH OHV GHX SDUWLHV SDU OHIIHW GX FRQVHQWPHQW DFFRUG VXU OHTXHO
vente a été conclue.

OpJDUGGHV tiers, la transmission est subordonnée aux règles spéciales applicables à chaque élément. Ainsi, une publicité spéciale pour la transmission des marques, modèles et brevets devra être respectée.

3RXUOHVpOpPHQWVFRUSRUHOVODFTXpUHXUODFHWXUUVHUD considéré possesseur de bonne foi si la vente a été réalisée dans les conditions prévues par les articles 351 et suivants du code civil Algérien.

1.2- DUDQLH FRQUH OpYFLRQ H OHV YLFHV FDFpV GpIDXV GH IRQGV QRQ déclarés) : Le commerçant qui vend son fonds doit la garantie dpWFWRQ HW GHV WLFHV cachés.

LDJDUDQWLHGpWFWRQVLJQLILHTXHOHJQGHXUQHGRWLWULHQIDLUHTXLVRLWGHQDWXUHjGpWRXUQH
OD FOLHQWqOH DX GpWULPHQW GH ODFHWXU GX IRQGV WHOOH ORXJUXUH GXQ pWDEOLVVPHQ
proximité, susFHSWLEOH GH IDLUH FRQFXUUHQFH j FHOXL TXLO D FpGp HW R LO DWWLHUDLW VRC
ancienne clientèle.

/HV WLFHV FDFpV VLOV VRQW LJQRUpV SDU ODFTXpUHXU j ODFDW SHXJQW SDU OD VXLWH XQH IRLV
UpOpVFRQVWLWXUHUXQPRWLIGHUpGFWLRQGXSULRXGHODQQXODWL on de la vente. La décision
HVWGXUHVVRUWGXWULEXQDOVXUDFWLRQGHODFTXpUHXUTXLDXUDGpFRXJUXUOHLVWHQFHGH WLFHV
cachés.

,O FRQJHQW GH QRWHU SDU DLOOHXUV TXH ODFHWXU QHVW SDV UHVSQVDEOH GHV GHWWHV
commerciales qui pesaient sur le vendeur au moment de la cession du fonds de commerce.

2. Les règles particulières du droit commercial :

2.1- Les conditions de la vente : Le code du commerce Algérien pose en son article 79 une obligation fondamentale et incontournable pour toute opération ayant trait au transfert de propriété sur tout ou partie du fonds de commerce.

Cette obligation consiste en ce que le transfert de propriété sur tout ou partie du fonds de commerce, soit constaté par acte authentique.

/DFWHDXWHQWLTXHHVWODFWHpWDEOLSDUGHQWOHQRWDLUHRXWRXWRIILFLHUPLQLVWpULHODELOLWp
et qui consacre la vente.

/DEVHQFH GDFH DXHQLTXH IUDSSH GH QXOOL té (annule) toute opération portant sur le transfert de propriété de tout ou partie du fonds de commerce.

/DFWHDXWHQWLTXHGH#QWHGRLWpQRQFHUFHUWDLQHVLQGLFDWLRLQV :

- La situation du fonds de commerce par rapport aux éventuels créanciers du propriétaire.
- Le nom du précédent vendeur.
- /HFLIIUHGDIIIDLUHVUpDOLVpDXFRXUVGHVHVWURLVDQQpHVGHSORLWDWLRLQ
- Les bénéfices commerciaux réalisés au cours de la même période.
- /HEDLOVDGDWHODGXUpHOHQRPFWODGUHVHVGXEDLOHWGXFPGDQWVLODOLHX

2.2- OHVXUHVGH SURHFLRQGHODFHGXU : Dans OHFDVRODFTXpUHXUODFHWXU FRQVWDWHORPLVLRQORXEOLGHGXQHGHPpQRQFLDWLRQVUHQGXHVREOLJDWRLUHVSDUODUWLFOH FRGHGXFRPPHUFHLOSXRUUDGHPDQGHUODQXOOLWpGHODFWHGH#QWH

Le code du commerce stipule par ailleurs (article 80) que le vendeur reste responsable de OLQHDFWLWXGH GHV pQRQFLDWLRQV TXLO SRUWH VXU ODFWH DXWHQWLTXH GH #QWH GX IRQGV C commerce.

/DFHWHXUSHXWHQFDVGHSUpMXGLFHGRPPDJHSHUWHVXELGXIDLWGHFHVQLH attitudes :

- 6RLWGHPDQGHU ODQXODWLRLQGHOD #QWH HW OD UpSDUDWLRLQGXSupMXGLFH VXELDUWLFOH GX code civil, alinéa 1^{er}).

- Soit garder le fonds acheté et demander la réparation par le vendeur du préjudice subi (article 376 du code civil alinéa

2.3- Mesure de protection du vendeur : Il est cependant des situations dans lesquelles OH#QGHXUQHVSXVUHVSRQVDEOHGHVGpIDXWVTXHFRPSRUWHOHIRQGV#QGXORUVTXH

- Ces défauts ont été signalés à IDFWHXUDXPRPHQWGHOD#QWH ;
- Ces défauts sont très DSSDUHQWVHWTXH ODFHWHXU QH OHV D SDV VLJQDOpV FH TXL pTXLDXW j ODFHSDWLRLQGHOREMHW#QGXDUWLFOHGXFRGHFL#OPDOJUPOHV#FHVTXLOFRPSRUWH

2.4- Mesures de protection des créanciers du vendeur : /H OpJLVODWHXU VHVW SupRFFXSpGDVVXUHUOD#otection des créanciers du vendeur (articles 83 et 84) en permettant à ceux-ci de faire opposition du paiement au vendeur, du prix du fonds.

/RSSRVLWLRLQFRQVLVWH j FH TXH OHV FUpDQFLHUV IDVVHQWFRQQDvWUH DXWULEXQDO GXFRPPHUFH (dans les quinze jours VXL#QWODSXEOLFDWLRLQGHOD#VGHFHVLRQGH#QWHDXEXOOHWLQRILFLHO des annonces légales (journal des activités économiques) ou autres journaux habilités à recevoir les annonces légales tel El- Moudjahid) les redevances contractées par le vendeur vis-à-#VGHX - même et à demander que le vendeur ne perçoive pas le produit de la vente.

/RSSRVLWLRLQ HVW SURQRQFpH SDU OH WULEXQDO HW OH SURGXLW GH OD #QWH HWXWLQOLVp VHORQ OD procédure justice, au remboursement des créanciers du vendeur du fonds de commerce.

/D PDLQ OHYpH GRSSRVLLRQ HV SURQRQFpH pJDOHPHQ SDU OH SUPVLGHQ GX ULEXQDO VXU demande du vendeur une fois établie :

- 6RLWTXHOHQVHPEOHGHVFUpDQFLHUVDLHQWpWpGpVLQWpUHVVPVUHPERXUVpV

- Soit que les créances en cause étaient mal fondées. c'est-à-GLUH VDQV UDLVRQ GrWUH RX douteuses.

2.5-Publicité de la vente du fonds de commerce :Le code du commerce, article 83, oblige tout acquéreur (acheteur) de fonds de commerce à peine de nullité de la vente à SXEOLHUXQH WUDLWGHODFWHDXWHQW de vente, ou un avis de vente au bulletin officiel des annonces légales ou dans tout autre journal habilité à recevoir les annonces légales qui concernent les activités des commerçants et des sociétés.

La première insertion (publication) doit avoir lieu dans la quinzaine de la vente, la seconde est publiée entre le 8^e et le 15^e jour qui suivent la première publicité.

Cette publicité de la vente est une mesure permettant aux opposants éventuels à la vente de se faire connaître auprès du président du tribunal et aux créanciers de faire opposition au SDHPHQWDXPDQVGXHQGHXUGXSULGXIRQGVGHFRPPHUFHDILQGHQJDJHUODSURFpGXUH de recouvrement de leurs créances.

Cette procédure de publicité constitue une mesure de protection des intérêts des créanciers GXHQGHXUGXQIRQGVGHFRPPHUFH

II.LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE :

1.Définition du nantissement :

,ODppUDSSHOpTXHODUDUpIDFLRQRXOHPDQTXHGHODUJHQQHGHYDLSDVFRQVLXHUOHV UDLVRQVGXQUDOHQLVVHPHQGHODFLYLPFRPPHUFLOH

/DVROXWLRQJpQpUDOHDPpWURXpHjWUDHUVOLQHQLWRQGHODSUDWLTXHGXFUpGLWTXLFRQVLVWH

aux banques, j SURWHU ODUJHQW TXL VHUV DX RSpUDWHXUV LQGXVWULHOV HW FRPPHUFLODX j développer leurs activités. A ce titre, le crédit est considéré comme le moteur de OpFRQRPLH

(QPDWLqUHFRPPHUFLOHGHVQpFHVVLWpVGHODFWLWpGDQVFHWWHEUDQFHHLJHQWTXHOH

fonds de commerce puisse devenir un instrument de crédit, un moyen qui permette au commerçant GHPSUXQWHU GH ODUJHQW DXSUqV GH VD EDQTXH HW GH FRQVLWXHU FHUWDLQV pOpPHQWV GH V fonds, comme gage sans dépossession, comme garantie de remboursement.

Dans le nantissement le fonds du commerce constitue un gage sans dépossession, car il est GLIILFLOHGLPDJLQHUGHGpSRVVPGHUOHFRPPHUpDQWGHVHVpDUFDQGLVHVVRXGHVRQPDWpULHO Dans ces conditions, il ne pourrait plus travailler en rend sans raison, le crédit qui lui est consenti.

/DPqUHGHIDPLOHTXLREWHLHQWQFUpGLWXQSUrWDXSUqVGXQHEDQTXHHQpSRVDQWVRQRU

FRQVLWXH GH VRQ RU XQ JDJH DWF GpSRVVHVLRQ /RUQH OXL HVV UHVWLWXp TXDSUqV DRLU remboursé le prêt.

Le nantissement régi par le code du commerce (article 118 à 168) est une sorte de gage (sans dépossession du commerçant) constitué par le commerçant auprès de tout opérateur (banque, société, entreprise, autre commerçant) en mesure de lui accorder un crédit.

Il convient de signaler que le nantissement est régi par le code du commerce qui le soumet cependant à des conditions de fond et de forme.

2. Les conditions de constitution du nantissement du fonds de commerce :

2.1- Les conditions de fonds : En règle générale, le nantissement porte automatiquement sur l'ensemble des éléments constituant le fonds de commerce (matériel, mobilier, clientèle, droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique attachés au fonds de commerce) (article 151).

Le nantissement est étendu au matériel, mobilier et incorporels (droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique attachés au fonds de commerce) (article 151).

Par contre, les marchandises de fonds de commerce ainsi que les créances sont toujours exclues du nantissement.

Les marchandises, comme il a été déjà dit, sont destinées à être vendues et les créances ne sont pas comprises dans le nantissement.

2.2- Les conditions de forme : Les conditions de forme concernent :

- l'inscription au registre public tenu au greffe du tribunal dont dépend le fonds exploité.

- la rédaction d'un acte de nantissement devant un officier public ou un notaire.

- la rédaction d'un acte de nantissement devant un officier public ou un notaire sous peine de nullité (article 121 du code du commerce).

Cette inscription garantit la créance ainsi que les intérêts que le produit du nantissement.

3. Les effets du nantissement :

Le nantissement du fonds de commerce confère au créancier (celui qui consent le crédit) un droit réel de garantie sur le fonds du commerçant, devenu débiteur (celui sur qui pèse la dette).

Le créancier peut se débarrasser du nantissement par une sorte de purge en restituant au créancier la valeur du nantissement, c'est-à-dire la somme prêtée.

En cas de défaut de paiement, le créancier peut, après avoir donné avis au débiteur, demander la vente du fonds de commerce.

Après avoir donné avis au débiteur, le créancier peut, après avoir donné avis au débiteur, demander la vente du fonds de commerce ; par un officier public et désintéresser les créanciers du commerçant dépossédé de son fonds de commerce.

En pareil cas, les créances du trésor public ainsi que les frais de justice et les salaires des personnels employés sont remboursés avant toute autre créance (article 159 du code du commerce).

III.LA LOCATION GERANCE DU FONDS DE COMMERCE (Cette matière est régie par les articles 203 et 214 du code de commerce)

Le commerçant peut soit exploiter personnellement son fonds de commerce, soit le faire exploiter par un gérant salarié. Cependant, à côté de cette gérance salariée, existe une autre formule dite de location-gérance.

Dans la location gérance, le propriétaire du fonds concède son entreprise moyennant une rétribution qXLVDSSDUHQWHjXQIRUWORHUHWTXLHVWSDpSDUOHJpUDQWSRXUD&LUOHGURLWGHJpUHUOHFRPPHUFHGRQWLOVDJLW

/DVLWXDWLRQMXULGLTXHTXLUpVXOWHGH FHV GHXIRUPXOHV GH JpUDQFH GHSoRLWDWLRQHVVWUdV

différente. Dans la gérance salariée, le propriétaire du fonds conserve la qualité de commerçant et demeure seul responsable vis-à-vis des tiers.

Dans la location gérance, par contre, le locataire- gérant exploite le fonds à ses risque et périls en devenant lui-même commerçant et responsable vis-à-vis des tiers (article 203 du code du commerce).

Les inconvénients posés par la location JpUDQFH GX SRLQW GH XH GX GURLW FHVW TXHQ VH SURORQJHDQWHOOHSHXWVDSSDUHQWHUjXQHfHVVLRQGHIRQGVGHFRPPHUFHFDPRXIOpHHWTXL SHUPHWGpLWHUDXHJQGHXUHWjODFHWHXUGDRLUjSDHUOHVIUDLVGHPXWDWLRQFHVWà-dire de transfert de propriété.

Du point de vue de la publicité, la mise en gérance, doit, au début et à la fin de la location, être annoncée dans les journaux habilités à recevoir des annonces légales. La fin de la location gérance « donne lieu aux mêmes mesures de publicité » (article 203).

HWWHSXEOLFLWpSHUPHWGHVDBLUMXVTXjTXHOOHGDWHOHSURSULpWDLUHGXIRQGV

est responsable

GHVGHWWHVGHQWUHSULVHHWjSDUWLUGHTXHOOHGDWHFHHWWHUHVSQVDELQWpLQFRPEHDXJp

Le loueur est par ailleurs tenu de faire modifier son inscription au registre de commerce par DGMROFWLRQREOLJDWLRQGDMRXWHUGHODPHOWLROG en location gérance (article 203).

Enfin le contrat de location- gérance entre le loueur et le gérant est obligatoirement établi en la forme authentique (article 203) et est publié dans la quinzaine au bulletin officiel des annonces légales pour permettre aux créanciers éventuels du loueur de faire les oppositions autorisées par la loi.

IV. /33257(162,(7('81)21'6'(200(5(

/HFRGHGXFRPPHUFHGpILQLDXDULFOHVHOHVPRGDOLpVTXLSHUPHHQG

apporter à

TAG1801/SEMESTRE II

DROIT COMMERCIAL

«PROPRIETE CNFEPD»

PAGE 38

3DUDSSRUHQVRFLppGXQIRQGVGHFRPPHUFHLOIDXHQHQGUHTXXQFRPPHUoDQFqGHVRQ
fonds de commerce à une société commerciale.

Ce fonds cédé sort du patrimoine du commerçant (personne physique) et entre dans le patrimoine de la société (personne morale).

/DSSRUW HQ VRFLpWp GXQ IRQGV UHVHPEOH j OD HQWH GX IRQGV DJF WRXWHIRLV FHWWH

différence que le commerçant qui apporte OH IRQGV HQ TXHVWLRQ HW TXH ORQ QRPPH
/DSSRUWHXUQH UHoRLW SDV XQH VRPPH GDUJHQW UHSUpVHQWDQW OD DOHXU GH VRQDSSRUW PDLV
des parts sociales qui augmentent le capital de la société du montant du fonds de commerce
apporté.

1.4XHVW

—FHTXHQRHQW

end par part sociale ?

Une part sociale est une partie du capital initial (argent et biens évalués en argent)
QpFHVVDLUH DX GpPDUUDJH HW DX IRQFWLRQQHPHQW GXQH VRFLpWp H FDSLWDO LQLWLDO WRXMR
évalué en argent est apporté par les associés qui le mettent à la disposition de la société
SHUVRQQHPRUDOHTXLOVFRQVWLWXHQW

WLWUH GHPSOH : Trois personnes Ali, Saïd et Lila créent une société dans laquelle Ali
DSSRUWH'HQDUJHQW6DwGDSSRUWHXQFDPLRQH VWLPpj'HW/LODODWHOLHUHW
les machines estimés à 100.000 DA. Si le niveau de la part sociale est fixé à 1000 DA, nous
dirons que, dans le capital social de la société créée, les parts sociales se répartissent
comme suit :

- Ali dispose de 40 parts (1000u40) ;
- Saïd dispose de 50 parts (1000u50) ;
- Lila dispose de 100 parts(1000u100).

La répartition des parts permet la répartition des bénéfices à la fin de chaque exercice de la
VRFLpWp HQ IRQFWLRQ GH ODSSRUW GH FDFXQ GHV DVVRFLpV 'DQV FHW HHPHSH /LOD HVW
majoritaire et Ali minoritaire.

Le nombre de parts détenues par chaque associé au titre du capital social, représente la mise
GHFDFXQGHX

2.La protection des créanciers du fonds apporté en société :

/DSSRUHQVRFLppGHFRPPHUFHSHXpYHQXHOOPHQXQLUHDXFUpDQFLHUVGXIRQGV DQVFH

cadre, le code du commerce exige que, tout apport de fonds de commerce, soit soumis aux
PrPHVIRUPDOLWpVGHSXEOLFLWpTXDXFDVGHHQWHDUWLFOH

6LO VD JLW GDSSRUW j XQH VRFLpWp HQ IRUPDWLRQ OD SXEOLFLWp FRQFHUQDQW ODSSRUW GRLW rWUH

faite, de manière confondue dans celle exigée, pour la création de la société qui reçoit le
fonds (article 117, alinéa A).

3DU FRQWUH VL OH IRQGV EpQpILFLH j XQH VRFLpWp GpMj FRQVWLWXpH ODSSRUW GRLW IDLUH OREMHW

GXQHSXEOLFLWpVSpFLDOHP TXLDOHQWH j FHOHSHUpXHSUOHFRGHGXFRPPHUFHjODHQWHGX

fonds de commerce.

Les éventuels créanciers du fonds doivent faire connaître au greffe du tribunal. Si les UH#QGLFDWLRQV GHV FUpDQFLHUV VDqUHQW IRQGpHV HW UHOq#QW GHV FDUJHV TXL JUq#QV lourdement le fonds apporté, ces créanciers peuvent, en produisant leur titre de créances, GHPDQGHU OD QXOOLWp GH OD VRFLpWp VLO VDJLW GXQH VRFLpWp HQ IRUPDWLRQ RX GHPDQGHU OD QXOOLWp GH ODSSRUW GDQV OH FDV GXQ DSSRUW GXQ IRQGV GH FRPPHUFH j XQH VRFLpWp GpMj constituée.

7RXWHIRLV j GpIDXW GRSSRVLWLRQ FHV# dire, si les créanciers fondés ne demandent pas la QXOOLWpGHODVRFLpWpRXGHODSSRUWODVRFLpWpTXLEpQpILFLHGHODSSRUWHVWWHQXHGRQRUHU GHUHPERXUVHUOHVGHWWHVGXIRQGVGHFRPPHUFHVROLGDLUHPHQWD#FODSSRUWHXU

V. LES BAUX COMMERCIAUX :

1. Définition du bail commercial :

Les baux commerciaux sont régis par les articles 169 à 187 ter du code de commerce qui, par DLOOHXUVQHQRQQHDXFXQHGPILQLWLRQ

Le bail (singulier de baux) est défini par le dictionnaire Larousse comme « un contrat par OHTXHO RQ FqGH OD MRXLVVDQFH GXQ ELHQ PHXEOH RX LPPHXEOH SRXU XQ SUL HW XQ WHPSV déterminé ».

Le bail commercial est donc, le contrat par lequel est cédé à une personne, ou une société, la MRXLVVDQFHGXQ local commercial en vue de son exploitation, à des fins commerciales pour un temps déterminé et moyennant un prix, également déterminé.

2. Historique de la propriété commerciale :

/HEDLO FRPPHUFLOD FRPPH LOD pGpMj GL HV OXQ GHV pOpPHQV OHV SOXV LPSRUDQV GX

IRQGV GH FRPPHUFH HV OXL TXL HQ HHH DVVXH OD

FRQLQLp GH OHSORLDRQ GH

OHQUHSULVHGDQVQORFODOTXLQHOXLDSSDULHQSDV

'HOXLGpSHQGHQWHQJUDQGHSDUWLHODFOLHQWqOHDQLVLTXHODFDODQGDJH/DUDUHWpGHVORFDX

ainsi que la hausse des loyers à la fin de la première guerre mondiale (1914-1918) ont amené le législateur à renforcer la propriété commerciale par une loi Française du 30 juin 1926 et GRQWVLQVSLUHIRQGDPHQWDOHPHQWOHFRGHQJpULHQGXFRPPHUFH

Cette loi reconnaît au commerçant, un droit au bail qui forme des éléments essentiels de son fonds. Il peut en obtenir le renouvellement à des conditions fixées par le tribunal à défaut GDFFRUGD#FOHEDLOOHXUSHUVRQQHTXLGRQQHHQEDLOOHORFDO

Dans tous les cas, le propriétaire du local ne peut réintégrer celui-ci (reprendre le local) que dans des cas nettement déterminer (Article 173).

3. Réglementation actuelle des baux commerciaux :

6HXOHVOHVGLSVRLLRQVGXFRGHGXFRPPHUFHV#SSOLTXHQDXEDXFRPPHUFLODXXLUHGHV

DULFOHVHOHVEDXFRPPHUFLODXFRQFHUQDQRXVOHVORFDXGDQVOHVTXHOVVH#ORLH

un fonds de commerce, même si ce fonds appartient à un industriel, à XQDUWLVDQjOpWDWjOD Wilaya, à la commune ou à une entreprise socialiste.

Peuvent également être concerné par les baux commerciaux, certains locaux accessoires LQGLVSHQVDEOHV j OHSORLWDWLRQ WHOV SDU HHP SOH OHV ORJHPHQWV GX FRPPHUoDQW HW GX dirHFVHXUGHOHQWUHSULVHDUWLFOHDOLQpDTXLSUpBLWGHXWSHVGHORFDXQpFHVVDLUHVj ODSRXUVXLWHGHVDFWLWpVGHOHQWUHSULVH (bâti principal et les locaux accessoires).

4. Le loyer du bail commercial :

Concernant le loyer du bail, celui-ci est fixé par le juge statuant en matière commerciale, conformément à la demande du bailleur ou du locataire.

À l'expiration du bail, les deux parties sur un nouveau loyer, révisé en hausse ou en baisse, celui-ci peut être fixé par le juge statuant en matière commerciale, conformément aux dispositions de l'article 1714 du Code de Commerce.

5. Fin de renouvellement du bail commercial :

En principe, le bail commercial a une durée minimum de neuf ans. Le preneur à toutefois la possibilité de demander la résiliation du bail à l'expiration de la durée minimale, à moins que le bailleur ne donne congé au preneur avant l'expiration du bail.

Le bailleur doit saisir le tribunal pour l'annulation du bail (écrite) du bailleur à mettre fin au contrat de bail), ce dernier doit saisir le tribunal pour l'annulation du bail.

Le bailleur doit saisir le tribunal pour l'annulation du bail (écrite) du bailleur à mettre fin au contrat de bail), ce dernier doit saisir le tribunal pour l'annulation du bail.

- Le bailleur doit saisir le tribunal pour l'annulation du bail (écrite) du bailleur à mettre fin au contrat de bail), ce dernier doit saisir le tribunal pour l'annulation du bail.
- Le bailleur doit saisir le tribunal pour l'annulation du bail (écrite) du bailleur à mettre fin au contrat de bail), ce dernier doit saisir le tribunal pour l'annulation du bail.
- Le bailleur doit saisir le tribunal pour l'annulation du bail (écrite) du bailleur à mettre fin au contrat de bail), ce dernier doit saisir le tribunal pour l'annulation du bail.

6. Le droit de reprise :

Le droit de reprise des locaux, sans préjudice des dispositions de l'article 1714 du Code de Commerce, en cas en question sont généralement ceux dans lesquels sont évoqués les motifs suivants :

- Motifs graves et illégitimes appréciés comme tels par le tribunal ;
- Refus de payer le loyer par le locataire ;
- L'usage des locaux est contraire à l'urbanisme ;
- Insalubrité présentant un danger public ;

- Détérioration du local présentant un danger public ;
- (QFDVGHVRXVORFDWLRQLQWHUGLWHFRQIRUPPHQWjODUWLFOH

7. Spécialisation du bail commercial :

/HORFDDLUHFRPPHUFLDOHVHQXGHSUpVHQHUSDUFRQUODDFLYLpSULQFLSDOHSUpYXHDXEDLO

Il SHXW FSHQGDQW HQ FRXUV GHSORLWDWLRQ DGMRLQGUH j ODFWULVment prévue, des activités connexes ou complémentaires.

Pour ce faire, il doit aviser le bailleur qui peut contester les nouvelles activités envisagées.

Dans ce cas, le locataire peut en référer au tribunal de commerce qui pourra, suivant les motifs invoqués par le locataire et par le bailleur, interdire ou autoriser les activités complémentaires envisagées.

La décision du juge revêt alors un caractère iQFRQWHVWDEOHSRXUOXQHWWODXWUHSUWLHVVDXI décision contraire rendue pour une juridiction supérieure saisie en appel et qui peut soit confirmer ou infirmer (invalider, annuler) la première décision rendue par le tribunal.

CONCLUSION :

En règle générale, il ressort que sans fonds de commerce il ne saurait y avoir ni commerçant, ni activité commerciale.

HW pOpPHQW TXL FRQVWLWXH OH PRHQ HVVHQWLHO GH ODFWLWp FRPPHUFLDOH HW GX FRPPHUoDQW

obéit à des UqJOHVULJRUXHXVHVWHOTXLODpWpGpHJORSSpWRXWDXORQJGHFWHWHVpULH

,ODpWpSDUDLOOHXUVpWXGLpTXH OH IRQGV GH FRPPHUFH SHXW IDLUH OREMHW GH SOXVLHXUVSHV

GRSpUDWLRQVFRQVLVWDQWHQ :

- La possibilité de le vendre en tout ou partie.
- La possibilité de le louer.
- /DSRVLELOLWpGHODSSRUWHUHQVRFLpWp
- La possibilité de le nantir.

Par le nantissement, le fonds de commerce joue une fonction supplémentaire par laquelle il DFTXpULW GHV DSWLWXGHV j FRQVWLWXHU OH JDJH VXILVDQW TXDDQFH OH FRPPHUFLDOH. Les institutions financières et autres commerçants et entreprises pour garantir les prêts qui lui sont consentis afin de fructifier davantage son activité.

Le fonds de commerce constitue également la garantie suprême des créanciers du commerçant simplement débiteur ou en faillite.

6DIRQFWLRQGHJDUDQWLHMXVWLILHSDUDLOOHXUVOHVUqJOHVGHSEOLFWpTXLVLPsRVHQWFDTXHIRLV

TXpBOXH OD VLWXDWLRQGXQIRQ ds de commerce du fait de sa vente de sa location de son apport en société ou de son nantissement.

Le fonds de commerce tout en étant un moyen de crédit constitue le crédit du commerçant.

N°	QUESTIONS	REPONSE	
		VRAI	FAUX
1	Le commerçant exploite au titre de son activité professionnelle.		
2	Les éléments corporels du fonds de commerce.		
3	Le droit au nom des éléments incorporels du fonds de commerce.		
4	Le fonds de commerce peut faire l'objet d'un prêt.		
5	Le fonds de commerce peut faire l'objet d'un prêt.		
6	La vente peut porter sur tout ou partie du fond de commerce.		
7	La vente du fond de commerce doit être constatée par acte authentique.		
8	La clientèle, éléments du fonds de commerce doivent toujours être compris dans la vente.		
9	En cas de vente du fond de commerce les marques, modèles et brevets sont susceptibles de vente à condition de procéder à une publicité spéciale.		
10	Le commerçant vendeur est responsable des vices cachés du fonds vendu.		
11	Les vices cachés relevés par la suite peuvent constituer un motif de nullité.		
12	Toute vente de fonds de commerce non conclue par acte authentique est susceptible de nullité.		
13	La vente du fonds de commerce doit être constatée par un officier ministériel habilité.		
14	Le fonds de commerce peut faire l'objet d'un prêt.		
15	Le fonds de commerce peut faire l'objet d'un prêt au moment de la vente du fond de commerce.		

16	Le créancier du vendeur du fonds de commerce peuvent faire opposition par le tribunal et faire saisir le produit de la vente pour se faire rembourser.		
17	/DFTXpUHXUGHIRQGVBGFRPPHUFHHWWHQXGHIDLUHODSXEOFL de son acquisition.		
18	/HQDQWLVVHPHQWGXQIRQGVGHFRPPHUFHHVWFRQVLGpUpFRP un gage sans dépossession, une garantie de remboursement, DDQFp SDU OH FRPPHUoDQW TXL HPSUHLQWH GH ODUJHQW DXSL GXQHEDQTXHSRXUOHVEHVRLQVGHVVRQDFWLWpFRPPHUFLOH		
19	Le QDQWLVVHPHQWGXQIRQGVGHFRPPHUFHSHXWSRUWHUDXWDC les éléments corporels que sur les éléments incorporels de celui-ci		
20	Les marchandises sont toujours exclues du nantissement du fond de commerce.		
21	Le contrat de nantissement et constaté par acte authentique.		
22	/HGpIDXWGLQVFULSWLRQGXQDQWLVVHPHQWDXMRXUQDOGHVDC OpJDOHVSHXWFRQVWLWXHUXQPRWLIGDQXODWLRQGXQDQWL		
23	La location gérance permet au commerçant de louer son fond à un autre commerçant qui gère le FRPPHUFHGRQWLOVDJLW		
24	/DPLVHHQJpUDQFHGRLWjVRQGpEXWHWjVDILQIDLUHOREMHV GXQHSXEOLFLWpDXEXOOHWLQGHVDQQRQFHVOpJDOHV		
25	Le loueur est tenu de faire prêter au registre de commerce la mention de « mise en location gérance ».		
26	3DUODSSRUWOHFRPPHUoDQWFqGHVRQIRQGVGHFRPPHUFHjOD société. celui-ci, sort du patrimoine du commerçant et est intégré dans celui de la société.		
27	/HVEpQpILFHVGXQHVRFLpWpVRQWUpSDUWLVBHQWUHOHV DVVR fonction du nombre de parts sociales détenues par chacun GHX		
28	8QDSSRUWGXQIRQGVGHFRPPHUFHHQVRFLpWpGRLWrWUHVXRPL aux formalités publicité pour protéger les créanciers de celui TXLIDLWODSSRUW		
29	Le bail et un contrat par lequel est cédé à une autre personne, pour XQSULHWXQWHPSVGpWHUPLQpVODMRXLVDQFHXQH EL meuble ou immeuble.		
30	Le droit au bail constitue un élément du fonds de commerce.		

31	Le bail commercial peut être étendu à certains locaux accessoires tel le logement du directeur de OHQUHSULVH		
32	Le loyer en matière de bail est révisable tous les trois ans.		
33	Le bail commercial à une durée minimum de neuf ans.		
34	/HGURLGHUHSULVHGXEDLOSDUOH ORXHXUVDSSOLTXXHQ cas de motif grave imputable au locataire.		

CORRIGE ((5,(33/,

TION :

1-Vrai	11- Vrai	21- Vrai	31- Vrai
2-Vrai	12- Vrai	22- Vrai	32- Vrai
3-Vrai	13- Vrai	23- Vrai	33- Vrai
4-Vrai	14- Vrai	24- Vrai	34- Vrai
5-Vrai	15- Faux	25- Vrai	
6-Vrai	16- Vrai	26- Vrai	
7-Vrai	17- Vrai	27- Vrai	
8-Vrai	18- Vrai	28- Vrai	
9-Vrai	19- Vrai	29- Vrai	
10- Vrai	20- Vrai	30- Vrai	

LEÇON N° 06 : LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

OBJECTIF DE LA LEÇON : OLVVXHGHFWHWWHOHoRQOHVWDJLDLUHGRLWrW
définir la société commerciale, VRQRUJDQLVDWLRQHWVRQIRQFWLRQQHPHQWGD

PLAN DE LA LEÇON :

I. LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ

1. Généralité sur les sociétés
2. La personnalité morale des sociétés
3. La nationalité des sociétés
4. Les éléments constitutifs du contrat de société
5. Les conditions de nullité des sociétés
6. Les différentes catégories de sociétés

II. GENERALITES SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

III. LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

1. La Société en Nom Collectif (SNC)
2. La société en commandite simple

IV. LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (S.A.R.L)

1. Notions sur la société à responsabilité limitée
2. Les règles de constitution de la S.A.R.L
3. La transmission des parts sociales en S.A.R.L
4. /RUJDQLVDWLRQHWOHIRQFWLRQQHPHQWGHOD65/
5. Gestion des bénéfices et réserves de la S.A.R.L
6. La dissolution, la transformation et la liquidation de la S.A.R.L
7. Les sociétés unipersonnelles à Responsabilité Limitée (E.U.R.L)

V. LES SOCIÉTÉS DE CAPITAL

1. Les sociétés par actions (SPA)
2. Étude de la société par actions
3. Les sociétés en commandite par actions

EXERCICE AUTO -CORRIGES

I. LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ :

Toute société suppose que deux ou plusieurs volontés unissent leurs moyens, leurs compétences et leurs activités pour réaliser une activité commune, conforme aux dispositions de la loi, implique un contrat établi en la forme authentique que nous verrons dans le cadre de ce premier chapitre.

1. Généralités sur les sociétés :

Le code civil en son article 416, répute « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes physiques ou morales conviennent à contribuer à une activité commune, bénéfique qui pourra en résulter, de réaliser une économie ou, encore, de viser un objectif commun ». Le code du commerce, article 3, répute lui la société comme étant un acte de commerce.

Les principes généraux de la société sont, quant à eux codifiés au niveau du code civil aux articles 416 à 449.

Les règles particulières applicables aux sociétés constituent quant à elles, le livre V du code du commerce qui comporte les articles 544 à 842.

1.1. Forme de la société : La forme de la société est déterminée par sa forme ou par son objet.

Le code du commerce, article 544, pose cependant un principe affirmatif : « Sont commerciales en raison de leur forme et quel que soit leur objet les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite. »

1.2. Distinction entre association et société : L'association est destinée à réaliser des buts d'intérêt commun, sportif, politique, de bienfaisance, humanitaire alors que la société poursuit-elle, La réalisation de bénéfices à partager entre associés.

La distinction entre l'association et la société est principalement déterminée par son objet.

La principale différence entre la société et l'association est l'objet.

La société est destinée à réaliser des bénéfices à partager entre associés.

L'association est destinée à réaliser des buts d'intérêt commun, sportif, politique, de bienfaisance, humanitaire.

La société est destinée à réaliser des bénéfices à partager entre associés, tandis que l'association est destinée à réaliser des buts d'intérêt commun, sportif, politique, de bienfaisance, humanitaire.

2. La personnalité morale des sociétés :

3RXU TXH00H SXLVVH DYRLU XQH FDSDFLp MXULGLTXH FHV

-à-dire devenir un sujet de droit, le

OpJLVODWHXUDDWWULEXpjODVRFLpWpOHVVDWXWGxQHSHUVRQQHGLWHPRUDOH

2.1. Généralités et définition : On donne le nom de personne morale à une collectivité ou groupement de personnes auquel la loi reconnaît une personnalité juridique par laquelle elle lui confère une aptitude, une capacité générale à être un sujet de droit, c'est-à-dire exercer des activités et des droits dans le cadre de ce qui lui est autorisé par la loi.

LQVLVLQL6DLG2PDUHW/LODVDVVRFLHQWSRXUFRQVWLWXHUXQHVRFLpWpGHVWLQpHjHSORLWHUXQ

commerce, ils formeront ensemble non plus quatre personnes mais cinq, qui sont les quatre personnes physiques (Ali, Said et Lila et Omar) plus la personne morale qui est la société.

Cette société, personne morale, comporte de façon distincte, les mêmes droits et capacité
TXXQHSHUVRQQHSLTXH

En effet, la personne morale a le droit
W GD&LU XQ QRP XQ GRPLFLOH XQH QDWLRQDOLWp XQ
SDWULPRLQH XQ FRPSWH EDQFDLUH HW XQH FDSDFLWp JpQpUDOH GDJLU GDQV OHV GRPDLQH TXH OXL
RXWHODORLGURLWVGDFHWHUGHWHQGUHGHSGURGLUHGDJLUHQMXVWLFGHGHVHGpIHQGUH«

(Q GURLW SXEOLF O(WD t, la wilaya, la commune, les établissements et organismes publics forment les personnes morales de droit public.

2.2. Le fondement légal de la personnalité morale : YDQORUGRQQDQFHQ58 du 26 Septembre 1975 portant code civil, aucun texte légal ne consacrait formellement la personnalité juridique des sociétés.

Depuis 1975 le vide juridique en question a été comblé puisque le code civil (articles 49 et 417) et le code du commerce (article 549) reconnaissent la personnalité morale à la société commerciale à compter de son immatriculation au registre du commerce.

2.3. Nature de la personnalité morale : Selon la doctrine, la reconnaissance de la SHUVRQQDOLWpPRUDOHGXQHVRFLpWpFRUUHVSRQGjXQSURFpGpFRPPRGHGRQWOHVHXOEXWHVWGH IDFLOLWHXU explication de la situation juridique de la place et du rôle reconnus aux FROOHFWLWpV DX JURXSHPHQWV DX VRFLpWpV DX VHLQ GXQH RUJDQLVDWLRLQ SROLWLTXH économique et sociale.

Ce procédé ne consacre pas un fait matériel, c'est-à-dire une personne concrète, PDWpULHOOHPHQW SDOSDEOH TXRQ SHXW WRXFHU &LU «H SURFpGp QH FRQVDFUH TXH OD SRVVLEOLWpGHFUpDWLRQGxQH RUJDQLVDWLRLQGHSUVRQQHV TXLOGRWHGxQH FDSDFLWpGDFWLRLQ GHSUHVLRQFROOHFWLWpSDUOHPRHQGHODVRFLpWp

Le concept de la SHUVRQQHPRUDOHVWXQHFRQVWUXFWLRQGH OHVSULW

2.4. Conséquences et attributs de la personnalité morale : Le code civil, dans son article 50, fixe les droits de la personne morale.

La société jouit « dans les limites déterminées pDUODORLGHWRXVOHV GURLWVjOHFOXVLRQGH ceux qui sont propres à la personne physique ». A ce titre, la société possède un patrimoine propre.

(OOH SRVVqGH VD SURSUH FRPSWDELOLWp (OOH HVW VVVFHSWLEOH GDFTXpULU GHV GURLWV FRPPH GDVVXPHUGHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWpHV GDQVOHFDGUHGHFHTXHODORLODXWRULVHjIDLUH (OOH possède un domicile, un nom, une nationalité.

Elle agit en justice tant comme demanderesse (cas où elle saisit la justice), que comme défenderesse (cas où elle est assignée en justice). Les attributs de la société méritent FHSHQGDQWGrWUHSUpFLVpVpès.

a. Le patrimoine social : Constitué jORULJLQHSDUOHVDSSRUWVGHHSDciés, il devient par suite de la constitution de la société, le gage des créanciers de la société, c'est-à-dire le moyen de garantir les dettes de la société vis-à-vis de ses créanciers.

Ces apports ou parts sociales ne sont pas des parts de copropriété de chacun des associés, ils représentent des droits de créance sur les bénéfices réalisés par la société.

b. Droits et obligations de la société : La société peut acquérir des droits et assumer des REOLJDWLRQV SDU OLQWHUPpGLDLUH GH FHX TXL OD UHSUpVHQWQHGHV mandataires appelés gérants ou administrateurs.

Les acquisitions faites par la société portent sur les matières premières, les équipements, les marchandises, les outillages, les brevets et procédés de fabrication, les marques, les biens PHXEOHVHVELHQVLPPHXEOHVHVSUWLFLSDWLRQVGDXWUHVVRFLpWp«HWF

x DSDFLWpGDFWLRLQ : La société agit ou « este » (verbe ester) en justice par son gérant. Dans le cas, où la responsabilité de la société est engagée dans une affaire, la société doit être actionnée au tribunal de son siège social.

x **Le domicile :** Il constitue le siège social de la société. Quant au nom de la société, il est la raison sociale de celle-ci.

x **Commencement et fin de la personnalité morale :** /DULFOH GX FRGH GX FRPPHUFH VLSXOHTXHODSHUVRQQDOLpPRUDOHGXQHVRFLpFRPPHQFHjFRPSHUGHVRQLPPDULFXODLRQ DXUHJLVUHGXFRPPHUFHHGXUHMVXTXjVDUDGLDLRQ

Cependant, en cas de dissolution de la société, la personnalité morale de la société peut lui VXEVLVWHU GXUDQW OD SURFpGXUH GH OLTXLGDWLRQDILQTXH OHQVHPEOH GHVFRPSWHVGH OD VRFL puisse être apurés.

3DUDLOOHXUVODSURURJDWLRQRXODWUDQVIRUPDWLRQUpJXOLqUHGXQHVRFLpWp QHQWUDvQHQWSDVOD FUpDWLRQ GXQH SHUVRQQH PRUDOH QRXHOOH 2Q QH IDLW TXDGDSWHU VD UDLVRQ VRFLDOH HW éventuellement son patrimoine social.

Il convient aussi de signaler que tant que la société ne jouit pas de la personnalité morale, les personnes qui LRQW FRQVWLWXpH VRQW UHVSQRVDEOHV HQ HJWX GH ODUWLFOH GX FRGH GX commerce) personnellement, solidairement et indéfiniment sur leur patrimoine propre, des HQJDJPHQWVTXLOVDXURQWSULVDXQRPGHFHHWHVRFLpWp

La société en question, pourra reprendreGUHjVDFDUJHFHVHQJDJHPHQWVXQHIRLVTXHOOHVHUD régulièrement constituée.

x **Limitation à la responsabilité juridique de la société :** ,OVDJLOjGHSRLQVRXVHPDQLIHVH (malgré le principe de la distinction) une interdépendance de la personne morale de la VRFLpWpHWOHVSHUVRQQHVSVLTXHTXLORQWFRQVWLWXpH

- Ainsi, la procédure de liquidation de biens, déclenchée contre une société peut être pWHQGXHDXDVVRLpVXXVFHSWLEOHVGHIDLUHOREMHWGXXHGpFODUDWLRQGHIDLOOLWH\$HUVRQQH

- Enfin, HQPDWLqUHGHQDWLRQDOLWpGHODVRFLpWpLOSHXW DUUL#UTXHORQGRL#GDQVFHUWDL FDV WHQLU FRPSWH GH OD QDWLRQDOLWp GHV SHUVRQQHV SVLTXHV TXL ORQW FRQVWLWXpH SRX déterminer celle de la société.

3.La nationalité des sociétés :

La société, personne juridique a droit j XQH QDWLRQDOLWp TXL OXL HVW SURSUH -XVTxj FHV derniers temps, le problème de la nationalité des sociétés ne se posait pas en Algérie, SXLVTXHQUqJOHJpQpUDOHOHVVRFLpWpVDLQVLTXHOHVFDLWDXpWUDQJHUVQpWDLHQWSDVDXWRU GLPSODQWDWLRQVDX# Dans les cas où les pouvoirs publics confiaient certains types de projets HW GRX#DJHV GDQV OHV GURFDUEXUHV OHV URXWHV OHV UHVVRXUFHV GUDXOLTXHV EDUUDJHV ORJHPHQWVjGHVSDUWHQDLUHVpWUDQJHUV/HVVRFLpWpVHQTXHVWLRQ#QDLHQWVpWDEOLUHQOJp à raison des projets et ouvrages qui leurs étaient confiés.

/RUVTXHOOHV UpDOLVHQW SDU HOOHV -PrPHV OLQWpJUDOLWp GH ORX#DJH TXL OHXU HVW FRQILp FHV VRFLpWpV UHVWHQW WRXWHIRLV VRXPLVHV DX GURLW DOJpULHQ DLQVL TXDX GLVSRVLWLRQV GX SUR GDFFRU# ou du cahier des charges.

/HVVRFLpWpVpWUDQJqUHVQRQWGRQFGHLVWHQFHOpJDOHHQOJpULHTXHGDQVODPHVXUHRHOOHV VRQWDXWRULVpHVjVpWDEOLU(OOHVQHSHX#QWGDQVFHFDGUHFRQFOXUHGHRQWUDWVRXDFTXpULU GHV ELHQV PHXEOHV HW LPPHXEOHV TXj UD ison des nécessités des réalisations qui leur sont confiées.

Il convient aussi de signaler que dans certains cas, les sociétés étrangères intéressées à une entreprise sur le territoire Algérien y établissent avec une ou plusieurs entreprises publiques algériennes.

Concernant le droit applicable aux sociétés ainsi que le régime de leur nationalité, on peut conclure :

- Est Algérienne toute société inscrite au registre du commerce et dont le siège social se trouve en Algérie ;
- Sont soumises au droit commercial Algérien toutes sociétés dont le siège social est situé en territoire Algérien ;
- Sont soumises à la loi Algérienne, les sociétés qui exercent en Algérie conformément à ODUWLFOHGXFGRGHGXFPPHUFH

4. Les éléments constitutifs du contrat de société :

la société est un contrat par lequel, deux ou plusieurs personnes physiques ou morales conviennent à contribuer à une activité commune, par la SUHVWDWLRQ GDSSRUWV HQ LQGXVWULH ou en numéraire dans le but de partager le bénéfice qui pourra en résulter, de réaliser une économie ou, encore, de viser un objectif pFRQRPLTXHGLQWpUrWFRPPXQ

les éléments nécessaires à la formation du contrat de société. inissent

Ces éléments sont :

- 8QFDSLWDOVRFLDOFRQVWLWXpjODLGHGDDSSRUWVHQXQPUDLUHRXHQQDWXUHHHFWXpVSDUOHV

partenaires ;

- La poursuite des bénéfices en vue de les partager et OLQWHQWLRQGHVXSSRUWHUVROLGDLUHPHQ les pertes éventuelles ;

- « /DIIHFWLRVRFLHWDWLVTXLHVWODRORQWpFRPPXQHGHUpDOLVHUVROLGDLUHPHQWOHVREMHI poursuivis ;

- /DFDSDLWpGDVVRFLDWLRQFRPPHUFDOH

4.1. /DQpFHVVLpGXQDSSRU : Le principe posé par le code civil (articles 419 à 426) et le code du commerce (article 546) est que chaque associé doit contribuer à la formation du fonds initial commun qui est aussi celui de la société par des apports en nature ou en argent (créances, meubles, immeXEOHV PRHQV GH WUDQVSRUW pTXLSHPHQWV GURLW j OHSORLWDWLRQ GXQEUEH#WGURLWGHHSURSULpWpIRQGVGHFRPPHUFH«

/HQVHPEOH GHV DSSRUWV IRUPH XQ DFWLI PLV j OD GLVSRVLWLRQ GH OHQWUHSULVH SRXU VRQ

exploitation : FHVWOHFDSLWDOGHOHQWUHSULVH

LeV ELHQV DSSRUWpV SDU OHV DVVRFLpV GH#HQHQW OH SDWULPRLQH GH OHQWUHSULVH HV DSSRUW doivent aussi être réels et non fictifs (faux, artificiels) (article 420 du code civil) et doivent IDLUHOREMHWGQXHSXEOLFLWpDSSURSULpH

4.2. Participation aux bénéfices et contribution aux pertes : Le but que cherchent à atteindre les associés est évidemment de réaliser des bénéfices. Ce but requiert une HQWUHSULVHRULOQDSDVGHQWUHSULVHVVDQVULVTXH#VVLQHVWUHLFOHVHWGXFRGHFL# disposent :

- Que la part des associés dans les bénéfices est proportionnelle au niveau de leurs apports respectifs et la même règle est valable pour les pertes (article 425) ;

- 4XHVWUpSXWpHQXOOHODVRFLpWpGDQVODTXHOOLH#VWFRQ#QX

GHFOXUHOXQGHV associés de

la participation aux bénéfices ou aux pertes ».

4.3. /DIIHFLR VRFLHDLV RX YRORQp FRPPXQH : « /DIIHFWLR VRFLHWDWL désigne également « jus fraternitatis » (locution latine qui veut dire le droit fraternel) exprime la volonté commune de tous les associés de rassembler leurs efforts, leurs moyens et leurs FRPspWHQFHVHQXHGQEXWFRPPXQHWWOHVSULWGpTXLSHHWGHVROLGDULWpTXLSUpDXWGDQVOHQWUHSULVH

« /DIIHFWLRVRFLHWDWL présente deux caractéristiques :

- Une collaboration active et consciente dans un esprit de solidarité de tous les associés en XH GH OD UpDOLVDWLRQ GH OREMHV GH OHQWUHSULVH /LQWpUrW LQGLGXHO GHV DVVRFLpV VHIIDGHQWOLQWpUrWFROOHFWLI
- Une collaboration de tous les associés sur un même pied GpJDOLWp FH WLWUH WRXV OHV associés ont un droit de contrôle, un droit de regard sur la marche de la société. Ils donnent OHXUDLVVXUOHIRQFWLRQQPHQWHWOHVFRPSWHVGHOHQWUHSULVH

3DUFRQWUHRQQHSHXWVHGpIDLUHGDQFXQDVVRFLpVDXIGDQV les cas spécialement prévus par les textes. « /DIIHFWLRsociétatis » est en conclusion, un élément spécifique du contrat de société qui doit durer aussi longtemps que dure la société. Cet élément implique pour les associés une participation à la conduite GHVDIIDLUVGHODVRFLpWpVXUXQPrPHSLHGGpJDOLWp

4.4. La capacité : 3RXUEpQpILFLHUGHODTXDOLpGDVVRFLpVDQVOLPLDLRQGHUHVSLROIDXDYRLUODFDSDFLpFRPSOqHGHVREOLJHUHVLOVDJLGXQHVRFLppFRPPHUFLD de faire le commerce. Il y a donc lieu de se reporter aux conditions de capacité pour faire le commerce, (thème déjà développé au titre de la première section du chapitre deux sur les commerçants).

5. Les conditions de nullité des sociétés :

/RUVTXXQHVRFLpWpQDUULHSDVjVHPHWWUHHQ dérogation avec le contexte général défini par la loi, elle est frappée de nullité.

5.1. Les cas de nullité : Le code du commerce (articles 733 à 743), ainsi que le code civil DUWLFOHSRVHQWOHQVHPEOHGHVFDVGHQXOOLWpGHODVRFLpWpFRPPHUFLDOH

Ces cas de nullité sont :

a. Dans le cadre du code du commerce :

- /HFDVGLQFDSDFLpGHRXVOHVDVVRFLpVIRQGDHXUVGHOHQHSULVH ;
- /RUVTXH BORQWDLUHPHQW OHV IRUPDOLWpV GH SXEOLF LpV SUHVFULWH QRQW SDV pWp DFFRPSOLHV de camoufler certaines fraudes. Dans ce cas, la décision de nullité de la société est du ressort du tribunal (dans un souci de protection et de garantie des droits des tiers) ;
- /RUVTXHOREMHVGHODVRFLpWpHVWFRQWUDLUHjODORL

b. Dans le cadre du code civil : Le contrat de société HVWGHSOHLQGURLWQXOGqVORUVTXLOHVW FRQWUHQGHFOXUH OXQGHV DVVRFLpV GH OD SDUWLFLSDWLRQ DX EpQpILFHV HW DX SHUWHV GH OD société.

HV GLVSRVLLRQV RQ pp FRQVDFUpHV SDU OH OpJLVODHXU DILQ GpYLHU OD SRVVLELOLp GH constitution de sociétés fictives ou simulées c'est-à-dire de fausses sociétés, qui est un procédé par lequel un individu débiteur soustrait tout ou partie de son patrimoine pouvant constituer la garantie de ses dettes vis-à-vis de ses créanciers. Dans le cas de ce type de société, OHFRQVHQWHPHQWHVWSXUHPHQWILFWLIHWODIIHFVLRVRFLHWDWLVRPSOqWHPHQWDEVH

5.2.Des conséquences de la nullité du contrat de société à la société de fait : 6L OH YLFH HQUDvQDQ OD QXOOLp GH OD VRFLpp QD SDV pp UHSULV H FRUULJp FRPPH OH VLSXOHOHFRGHGXFRPPHUFHjODULFOH LOFRQYLHQDORUVGHGLVLQJXHUGHXSRqVHV possibles :

- Au FDV R OD VRFLpp QD SDV IRQFLRQQp FHOOHci sera conVLGpUpH FRPPH QDDQW MDPDLV existé. Le pacte social sera annulé et chaque associé se verra restituer ses apports ;
- Au cas où la société a fonctionné, celle-ci sera considérée comme société de fait et sera mise en liquidation pour rembourser les créanFLHUV GH OHQWUHSULVH DLQVL TXH FHX GHV associés fondateurs ayant effectué des apports.

,OFRQHQWGDMRXWHUTXHOHVDVVRFLpVIRQGDWHXUVGXQHVRFLpWpGHIDLWVRQWWHQXVLQGpILQLPHQW

et solidairement responsables des dettes contractées par leur sociétés durant la période où elle aura fonctionné.

6.Les différentes catégories de sociétés :

6.1.Sociétés civiles et sociétés commerciales : Le droit distingue deux (02) branches de sociétés :

- Les sociétés civiles régies par le code civil ;
- Les sociétés commerciales régies par le code du commerce ainsi que par le code civil par certaines de ses dispositions.

La distinction comporte un intérêt juridique certain en ce qui concerne :

- Les textes applicables qui ne sont pas les mêmes ;
- La détermination du tribunal compétent. La société commerciale relève du tribunal commercial ;
- /D VRFLpWp FRPPHUFLDOH HVW VRXPLVH j OD SXEOLFLWp FH TXL QHVW SDV OH FDV GH OD VRFLpWp civile.

Ces deux (02) types de sociétés ne présentent pas de différence en ce qui concerne la personnalité morale qui est admise pour les deux (02).

6.2.Classification des sociétés commerciales : Les sociétés commerciales se distinguent en sociétés de personnes ou de capitaux «Dans les sociétés de personnes les membres se connaissent personnellement et se sont réunis, en raison de leur confiance réciproque, solvabilité et honorabilité ».

Elles reposent sur « OLQWXLVXVX » et la responsabilité est collective.

Entre ces deux types de sociétés existe la Société à Responsabilité Limitée (SARL) qui est une société de personnes, et la limitation des risques caractérisant les sociétés de capitaux.

- Les sociétés en participation ;
- Les groupements GHVRFLpWpVTXLVRQWGHVVRFLpWpVFRQVWLWXpHVSDUGDXWUHVVRFLpWpV
- Les sociétés publiques régies par le droit commercial ;
- /HVVRFLpWpVGpFRQRPLHPLWH

Le code du commerce en vigueur retient huit types de sociétés commerciales :

- Les sociétés en nom collectif (articles 551 à 563) ;
- Les sociétés en commandite simple (articles 563 bis à 563 bis 10) ;
- Les sociétés à responsabilité limitée (articles 564 à 591) ;
- entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (articles 564 à 591) ;
- Les sociétés par actions (articles 592 à 715 bis 132) ;
- Les sociétés en commandite par actions article (715 ter à 715 ter 10) ;
- Les sociétés en participation (article 795 bis 1 à 795 bis 5) ;
- Des groupements (articles 796 à 799 bis 4).

/HV IRQGDHXUV FRLVLVHQ OH SH GH VRFLpp TXL FRQYLHQ DX EHVRLQV GH OHQUHSULVH
projetée. Après fixation du choix de la forme de la société, les fondateurs rédigent les statuts
conformément aux dispositions législatives.

Le chapitre préliminaire ainsi que le chapitre IV du livre V du code du commerce contiennent
OHQVHPEOH GHV GLVSRVLWLRQV FRPPXQHV DSSOLFDEOHV DX VRFLpWpV FRPPHUFDOHV GRWpHV GH C
personnalité morale.

**2.1.Détermination de la commercialité par la forme : /DULFOH SRVH OH
SULQFLSH VHQRQHTXHO OD IRUPH RX OREMH GpHUPLQH OH FDUDFqUH FRPPHUFLD
HODYHXGLUHTXHODVRFLppGRQOREMHHVODFDRXODSURGXFLRQGHELHQVHQYXHG
revente, est forcément à caractère commercial.**

'H PrPH XQH VRFLpWp GRQW OD IRUPH MXULGLTXH HVW OXQH GH FHOOHV SUPXHV DX FRGH GX
commerce est également à caractère commercial.

a. Les statuts des sociétés commerciales : Sous peine de nullité, le statut de la société doit être rédigé par acte authentique qui constitue le seul moyen de preuve entre les membres (article 545).

b. Immatriculation et publicité des sociétés commerciales : Les articles 548, 549 et 550 posent, pour les sociétés commerciales les obligations :

- 'HOLPPDWULFXODWLRQGHODVRFL été au registre de commerce. Cet acte assimilable à un acte de naissance de la société, confère à cette dernière sa personnalité juridique morale et en PrPHWHPSVODSOHLQHFDSDFLWpGHHUFLFHGHVVGURLWVHWREOLJDWLRQVTXHOXLFRQlqUHODORL

- De publicité des actes constitutifs, modificatifs ou de dissolution de la société pour SHUPHWWUHDXWHLHUVRXFUpDQFLHUVGHIDLUDORLUOHXUGURLWSDUODSUDWLTXHGHORSSRVLWLRQ

2.2. Nullité des sociétés : Les articles 733 et suivants du code du commerce énumèrent OHVGLHUVHVFDXVHVGHQXOOLWpGXQHVRFLpWp3DUPLFHVFDXVHVRQSHXWFLWHU

- /DWHLQWH SRUWpH SDU XQH VRFLpWp DX ERQQHV PXUV RX j ORUGUH SXEOLF GX IDLW GH VRQ

activité ;

- /DURODWLRQGQXQHUpJOHGHGURLWGDQVODFWHFRQVWLWXWLRXPRLFDW société (article 733) ;

- Le non accomplissement des formalités de publicité (article 734) ;

- /HUFHGHFRQVHQWPHQWGXPHEUHIRQGDXHJ

- /LQFDSDFLWpGXQRXGHWRXVOHVPHEUHVIRQGDXHJ

Pour ce qui est du pouvoir de prononcer la nullité de la société, il convient de savoir que seul le tribunal, section commerciale est habilité à statuer en la matière.

/DFWLRQHQQXOOLWpVpWHLQWGPVORUVTXHODFDXVHGHODQXOOLWpDFHVVPGLVWHUOHMRXUROH

tribunal statue sur le fond (c'est-à-dire sur le droit et non sur la forme) en première instance (article 735).

3DUDLOOHXUVOHWULEXQDOVDLVLGXQHDFWLRQHQQXOOLWpSHXWDXWHUPHGHODUWLFQGXFRGH

du commerce accorder un délai aux fondateurs de la société pour leur permettre de couvrir la nullité, c'est-à-dire de régulariser.

(QFDVGDQQODWLRQODVRFLpWpHWOHVDPVRFLpVQSHXHXQWVHQSUPDORLUjOpJDUGGHVWLHUVGH

ERQQHIRLHWWHUqJOHD SRXU FRURODLUHOREOLJDWLRQLQGpILQLHGHODVRFLpWpHWGHVDPVRFLpV

solidairement au SDLPHQWGHVGHWWHVFRQUUDFWpHVSDUOHQWUHSULVHDUWLFQ

Cette règle est générale sauf pour les cas de consentement surpris par erreur, dol ou violence. Ce consentement tel que caractérisé ci-dessus devra alors être prouvé et opposé aux tiers par LLQFDSEOHVHVUSUpVHQWDQWVOpJDXRXSDUODVVRFLpGHERQQHIRL

Enfin, lorsque la nullité de la société est prononcée, celle-ci tombe en liquidation (article 741).

III. LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES :

1. La société en nom collectif :

1.1. Définition de la société en nom collectif : /DULFOH GXFRGHGXFRPPHUFH

stipule que « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçants responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales ».

/DUWLFOHVXLDPQWLQGLTXHTXHODUDLVRQVRFLDOHHVWFRPSRVpHGXQRPQGHWRXVOHVDVVRFLpVRXGX
QRPQGHQXQXSOXVLHXUVGHQWUHHXVXLGHVPS

ots «et compagnie».

,OUpVXOWHGHODVVRFLpWpHQRPFRQOHHFWLITXHOHVSDUWVGDVVRFLpVVRQWVRXPLVHVjOLQFHVVLELOLWp

HWjOLQWUDQVPLVLELOLWpSDUHVSHFWDXFRQWUDWIRQGpVXU

OLQWXLWpersonarum » sauf dans

les cas où le statut prévoit que les héritiers de la société en nom collectif ne peuvent pas continuer la société. (Article 560 et 561).

1.2. Conditions de constitution de la société en nom collectif (S.N.C) :

a. Règles de fond :

x **Le nombre des associés :** OHVDXPLQLPXPQGHGXPDVLVLOQDSDVGHPDLPPX
(QJpQpUDOOHV61FRPSRUWHQWSHXGDVVRFLpV

x **Le consentement exempt de vice :** Une erreur sur la nature de la société ou le dol pourrait être une cause de nullité ;

x **La capacité :** /DVVRFLpHQRPFRQOHHFWLIGRLWDBLUQRQVHXOHPHQWODFDSDFLWpGDFFRPSOLU
GHVDFWHVGHFRPPHUFHPDLVHQFRUHFHOHGrWUHFRRPHUODQWXLQFDSDFLWpVSURSUHPHQW
GLWHVVDMRXWHQWOHVGPpDQFHVHWOHVLQWHUGLWHLQW soit leur nature, générale ou
spéciale aux DFVLLWpVREMHWGHOHQWUHSULVH

- /REMHWWODFDXVGHODVVRFLpWp : 7RXHDFLYLpFRQUDLUHJORUGUHSXEOLFjODORLRXDX
ERQQHV PXUV HV VULFHHPHQ LQHUGLH 3RXU GpHUPLQHU OREMH RX OD FDXVH LOOLFLH RQ
UHFHUFHODFtivité de la société ou son but ;

x **Conditions de forme :** La condition de la société en non-collectif est assujettie à un formalisme méticuleux.

x **Les statuts :** Les statuts sont signés par tous les associés ou par un mandataire justifiant
GXQSRXBLUVSpFLDO

x **Les mesures de publicité :** La publicité exigée pour la constitution de la société se réalise
par :

- /LQVHUWLRQGXQDVLVGHFRQVWLWXWLRQGHODVVRFLpWpDXMRXUQDOGHVDQQRQFHVOpJDOHV

;

- /LPPDWULFXODWLRQDXUHJLVWUHGHRPPHUFH

Toute modification des statuts GRLWrWUHGpFLGpHjOXQDQLPLWp(OOHHVWPLVHjSXEOLF

En outre, les statuts doivent prévoir la poursuite des activités commerciales en cas de décès
GH OXQ GHV DVVRFLpV DILQ GpLWHU j OD VRFLpWp GH SUHQGUH ILQ HQ SDUHLO FDV DUWLFOH GX
code du commerce.

x **Le fonctionnement de la S.N.C :** La Société en Nom Collectif est homogène, elle ne
FRPSUHQG TXXQH FDWpJRULH GDVVRFLpV ,OV VRQW WRXV REOLJpV VROLGDLUHPHQW DX SDLPHQW O
OHLJLEOH HW LOV RQW XQH PrPH &FDWLRQ j &LU OHXU QRP ILJXUHU GDQV OD UDLVRQ VRFLDOH HW j
représenter la société dans ses relations avec les tiers.

Mais cette identité de condition ne se traduit pas nécessairement par une égalité des droits et
des charges. Le plus souvent, la gestion est confiée à un seul ou à quelques-uns des associés.
Il existe des associés gérants et des associés non gérants. (Le gérant peut même être ou ne
pas être un associé).

x **La gérance :** HVORUJDQHVVHQLHOHQUDLVRQGHVDSHUPDQHQH

x **La désignation du gérant** /HVDVVRFLpVMRXLVVHQWGXQHJUDQGHOLEHUWpGDQVODGpVLJQDWL
des gérants, ils peuvent :

- Désigner un ou plusieurs gérants ;
- Le faire dans les statuts ou par acte ultérieur ;
- Choisir ou non les gérants parmi les associés ;
- Choisir des personnes physiques ou des personnes morales.

'DQV OH FDV R OH JpUDQW QHVW SDV DVVRFLp FHVW DORUV XQ PDQGDWDLUH VDODULp TXL QHVW
responsable que de ses fautes de gestion (et non de tout le passif social).

6LOHVVDWXVWVRQWSDVSUpXVRQPRGHGHGpVLJQDWLR

QOXQDQLPLWpHVWQpFHVVDLUH

x **Les pouvoirs des gérants :** Le principe général est que les gérants engagent la société dès
TXLOV DJLVVHQW HQ VRQ QRP HW j FRQGLWLRQ TXLOV QH GpSDVVHQW SDV OHXU SRX&LU ,O IDXW
cependant, distinguer entre les pouvoirs des gérants dans leurs rapports avec les tiers et dans
leurs rapports avec les associés.

-**Les rapports avec les tiers :** 2QQHVDXUDLHLJHUGHVLHUVTXLOVVDVVXUHQGHODFRQIRUPLp
GHODFDYHF OLQpUrVRFLDO Dès ORUV OH JpUDQWHQJDJH OD VRFLpWp SDU ODFWHHQWUDQW GDQ
OREMHVVRFLDO

-**Les rapports avec les associés :** A défaut de limitations statutaires expresses, le gérant peut
IDLUHWRXVDFWHVGHJHVWLRQGDQVOLQWpUrWGHODVRFLpWp

x **Résultats financiers :** A la suite de la clôture de chaque exercice, les gérants sont tenus de
GUHVVHU OLQHJQWDLUH HW OHV FRPSWHV DQXHOV HW GpWDEOLU XQ UDSSRUW GH JHVWLRQ pFUL
indiquent en particulier, si après défalcation des amortissements, des frais et autres
déductionVOpJLWLPHVLOUHVWHXQEpQpILFHGLVWULEXDEOHHQGLIGHQGHV /DUpSDUWLWLRQQHVV
nécessairement proportionnelle.

Comme la responsabilité personnelle des associés est une garantie suffisante, les associés en nom collectif ne sont pas obligés de mettre en réserve une partie des bénéfices. Ces derniers (les bénéfices) sont entièrement répartis.

OLQ#UUVH OHV SHUWHV VRQW UpSDUWLHV VXL DQW OD PrPH SURSRUWLRQ 7RXWHIRLV OREOLJDWLRQ GH

FRQWULEXHUGLUHFHWHPHQWDXSDLPHQWGH OHLJLEOHSDVLIHVWUHSRU

tée à la dissolution de la société ou à la mise en règlement judiciaire ou en liquidation judiciaire.

x La dissolution de la Société en Nom Collectif (S.N.C) : La dissolution peut intervenir pour des raisons communes à toutes les sociétés et pour des causes spécifiques aux sociétés de personnes.

- **Les causes communes de dissolution :** Ces causes peuvent avoir lieu lors de :

- /DUUL de terme prévu aux statuts ;
- /DSHUWHWRWDOHGHOREMHWVRFLDO
- /DQQXODWLRQGXFQRWUDWGHVRFpWp
- La dissolution volontaire par décision collective selon les règles statutaires ;
- La dissolution judiciaire pour justes motifs prononcés par le tribunal commercial.

- **Les causes spécifiques de dissolution aux sociétés en nom collectif :**

- /H GpFqV GXQ associé, sauf clause statutaire spéciale prévoyant la continuation de la VRFLpWpD#FOHVpULWLHUVRXFHUWDLQVGHQWUHHXRHXQWUHOHVDVVRFLpV VVXUJDQWV

- 8QH PHVXUH GLQWHUGLFWLRQ GHUHFHU XQH SURIHVVLRQ FRPPHFLDOH RX XQH PHVXUH GLQFDSDFLWpHVVRQRQFpHSDUOXQGHVVDVVRFLpV

2. La société en commandite simple : (Articles 563 bis et suivants) :

2.1. Définition de la société en commandite simple : La société en commandite simple (ou par intérêt) est une société de personnes dont la particularité est de comporter GHXFDWpJRULHVGDVVRFLpV

- Un ou plusieurs commandités qui ont le statut des associés en nom collectif ;
- Un ou plusieurs commanditaires qui ne répondent des GHWWHVVRFLDOHVTXjFRQFXUUHQFHGX PRQWDQWGH OHXUVDSSRUWVHWTXLQRQWSDVjFHWLWUHODTXDOLWpGHRPPHVoDQW

H WSH GH VRFLpWp UHJURXSH GHV SHUVRQQHV DSSRUWDQW GHV FDSLWDX HQ UDLVRQ GXQ OLHQ GH

confiance mutuelle.

Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple sous réserve des règles prévues par les articles 563 bis 1 à 563 bis 10.

2.2. Avantages économiques de la commandite : Ce type de société a fait son apparition au Moyen-âge, grâce au contrat de commande. Celle-ci permet une association et XQH FROODERUDWLRQHQWUHOH FDSLWDOHWOHWUDDLOjWLWUHGHUHFSDUWHUR sans argent

SRXUUDjLUHGHFRPPDQGLpHSORLHUVRQLQYHQLRQRXVRQEUYHYDYHFODLGHGXQILQDQFLHU
qui devient son commanditaire dont le risque sera limité à son apport en argent.

2.3. Constitution de la société en commandite simple :

a. **Le statut** : /HVVDWXWVGHODFRPPDQGLWHGRLHJQWFRQWHQLUOHVPrPHVVDWXWVTXHFHXGXQH
société en nom collectif (article 563 bis 1).

Les statuts de la société en commandite simple doivent contenir les indications suivantes :

- Le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;
- La part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé, commandité ou commanditaire ;
- La part globale des associés commandités et leur part des bénéfices ainsi que leur part dans le boni de liquidation.

x **Dénomination sociale** : La société en commandite simple est désignée du nom de tous les associés commandités ou du nom de OXQRXSOLHXUVGHQWUHHXVXLJGDQVWRXVOHVFDVGHV
mots « et compagnie ».

x /HQRPEUHGDVVRFLpV : La société en commandite ne peut être constituée valablement que si elle comprend au moins deux associés, un commandité et un commanditaire.

x **Apport et capital social** : Les apports des commandités peuvent se réaliser en espèces, en nature ou en industrie.

2.4. La gestion de la société en commandite :

a. **Les principes de gestion** : Dans ce type de société, seuls les commandités peuvent être JpUDQWV(QHJWUXGHODUWLFOLHVLVODVVRFLpFRPPDQGLWDLUHQHSHXWIDLUDXFXQDFWHGH
JHVWLRQHWHUQHPrPHHQHJWUXGXQHSURFXUDWLRQ

(QFDVGHRQWUDHJWLRQjODGLWHSURLELWLRQDVVRFLpFRPPDQGLWDLUHHVWWHQXVROLGDLUHPHQW

avec les associés commandités des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés.

6XLDQWOHQRPEUHRXOLPSRUWDQFHGHFHX -ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement.

Le commanditaire ne peut que :

- Donner avis et conseils au gérant ;
- Contrôler la marche de la société ;
- Etre employé de la société ;
- Consulter deux fois par an les instruments de gestion de la société (article 563 bis 6).

b. **Les parts sociales** : /HVSDUVVRFLDOHVQHSHXYHQrUH FpGpHVTXDYHF FRQVHQHPHQGH
tous les associés. Toutefois, les statuts peuvent stipuler :
-Que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés.

-Que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de toutes les commandites et de la majorité en capital des commanditaires.

-4XXQDVVRFLpFRPPDQGLWpSHXWFpGHUXQHSDUWLHGHHVSDUWVjXQFRPPDQGLWDLUHRXjXQ

tiers étranger à la société dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus.

2.5.La dissolution de la société en commandité simple : La société en commandite applique les mêmes règles de dissolution que la société en nom collectif.

- (QFDVGHGpFqVGXQFRPPDQGLWpRXGXQFRPPDQGLWDLUHODVRFLpWpSHXWSUp&LUGDQVVHV
VWDWXWVTXHOHSHRXUUDFRQWLQXHUGHLVWHUDUWLFQHELV

- En cas de faillite ou dHUqJOHPHQWMXGLFLDLUHGXQGHVDVVRFLpVFRPPDQGLWpVGLQWHUGLFWL
GHHUFHU XQH SURIHVVLRQ FRPPHUFLDOH RX GLQFDSDFLWp IUDSSDQW OXQGHV DVVRFLpV
commandités, la société est dissoute ;

- En cas de liquidation de la commandite, les commandités sont responsables solidairement et indéfiniment du passif social. Les commanditaires quant à eux sont responsables à raison de leurs apports. Le commanditaire échappe à toute responsabilité.

IV.LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE :(S.A.R.L)

1.Notions sur la Société à Responsabilité Limitée : (S.A.R.L)

La société à responsabilité limitée (S. A. R. L), société de caractère mixte, se place entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Le code du commerce consacre les articles 564 à 591 à cette société.

HHWWHVRFLpWpSUPVHQWHXQFDUDFWqUHLPLWHSXLVTXHGXQHSDUWODUHVSRQVDELOLWpGHVDVVRFLpV

est limitée à la hauteur de leur apport (comme pour les actionnaires des sociétés anonymes, article 564).

ORUVTXHGDWUHSUWODFRQVLGpUDWLQGHVSHUVRQQHVD

est déterminant puisque les parts sociales ne sont pas cessibles, « non représentées par des titres négociables » (article 569).

/pWXGHGHFHWWHVRFLpWpPpULWHXQHDWWHQWLRLQSDUWLFXOLqUH HQUDLVRQGHVRQLPSRUWDQFHDX

VHLQGHOpFRQRPLHSULpHAlgérienne. En effet, un grand nombre de petites et moyennes entreprises privées sont constituées en Algérie sous la forme de S.A.R.L.

/HFDSLWDOVRFLDOGHOD65/DpWpILpSDUODUWLFQHj

000 DA minimum à diviser en parts sociales dont la valeur nominale ne doit pas être inférieure à 1 000 DA la part.

/HQRPEUHGHVDVVRFLpVQHGLWSDVVHORQDUWLFQHRWUHVXSpULHXUjJQJWSHUVRQQHV

à peine de transformation de la S.A.R.L en société par actions.

1.1.Les règles de constitution de la S.A.R.L : /DFRQVLXLRQGXXQH65/REpL
aux conditions de forme et de fond prévues au code du commerce.

a- Les conditions de forme : La S.A.R.L est constituée entre les associés par acte notarié 6HORQODUWLFOH WRXVOHV DVVRFLpV GRLHQWLQWHUHQLU j ODFWHDXWHQWLTXH FHVMe VLJQHU HQ SHUVRQQH RX SDU PDQGDWDLUHV PXQLV GXQH SURFXUDWLRQ HWWH UqJOH UpVXOWH G principe de « OLQWXLWpersonnae ».

Par ailleurs, la publicité est exigée pour la S.A.R.L. Cette publicité a un double caractère :

- Initiale à la constitution de la S.A.R.L ;

- Permanente SXLVTXHWRXVOHVGRFXPHQWVpPDQDQWGHOD65/ GRLHQWSUpFLVHUTXLOVDJLW GXQH65/HWSUpFLVHUDXVVLOHPRQWDQWGHVRQFDSLWDOVRFLDODILQGpFODILHtiens sur le caractère particulier de la société avec laquelle ils traitent, et sur son crédit.

La publicité de la société a lieu aussi au niveau du bulletin des annonces légales.

b- Les conditions de fond : Les conditions de fond pour la constitution de la S.A.R.L concernent :

- /HQRPEUHGDVVRFLpVTXLGRLWrWUHGHHGXDXPLQLPXPHWGHUQJWDXPDLPXP DUWLFOH FH TXL LPSOLTXH TXXQH 65/ VH UHWURXDQW j PRLQV GH GHX DVVRFLpV HWV transformée en société par actions ;

- Le capital social dont le minimum est fixé à 100 000 DA (article 566) sous peine de dissolution de la société par voie de justice ;

- Les parts sociales qui doivent être libérées intégralement dès la constitution de la société et UpSDUWLHVHQWUHOHV DVVRFLpVGDQVODFWHFRQVWLWXWLIGHODVRFLpVpHW DUWLFOH

Les fonds provenant de la libération des parts sont déposés chez le notaire. Ces fonds sont UHPLV DX JpUDQW GH OD VRFLpVp VXU SUpVHQWDWLRQ GX FHUWLILFDWGHQVLSW société au registre du commerce.

- Les apports faits en nature sont évalués par un commissaire aux apports désigné par le tribunal parmi les experts agréés. Les autres apports sont faits en argent (article 568).

x **La transmission des parts sociales en S.A.R.L :** La transmission des parts sociales est régie par les articles 569 à 572 du code du commerce. En la matière, il y a lieu de distinguer entre la transmissibilité des parts sociales :

- Entre vifs, au profit de personnes étrangères à la société ;

- (QWUHQVDSURILWGHVpULWLHUVGHODVRFLp ;

- 3RXUFDXVHGPRUWDSURILWGHVpULWLHUVGHODVRFLp

x **Transmissibilité au profit de personnes étrangères à la société :/DULFOH GXFRGHGX** commerce pose le SULQFLSH GH OLQWHUGLFWLRQ GH OD FHVVLQR GHV SDUWV VRFLDOHV DX WL étrangers à la société. Toutefois, cette interdiction se trouve levée dans tous les cas où la majorité des associés représentant $\frac{3}{4}$ du capital social y consentent et autorisent de ce fait un associé à vendre ses parts.

Dans tous les cas, le projet de cession doit être notifié à la société. Si la société ne fait pas connaître sa décision dans les trois mois, le consentement à la cession est réputé acquis, ce qui permet de contourner le principe de préférence.

3. DUFQWUHVLODVRFpWpDUHIXVpGHFRQVHQWLUjODFHVVRQHWSRXUOLEpUHUODVVRFLpTXLHIXW

céder ses parts, les associés sont tenus dans un délai de trois mois, à compter de ce refus, de céder au prix fixé par un expert.

/H SULQFLSH GH OLQFHVVLELOLWp SHXW rWUH pJDOHPHQW FRQWRXUQp GDQV OD PHVXUH R OD VRFpWp

DHFOHFRQVHQWHPHQWGHODVVRFLp FpGDQWGpFLGHGHUpGXLHVVRQFDSLWDOGXPQWDQWGHOD

valeur des parts concernées par la cessibilité.

/DUWLFOHSRVHOHSULQFLSHGHOLQFHVVLELOLWpGHVSDUWVRFLDOHVFRPSWHVWHQXGHOLQWXLWX

personne» fondement de la S.A.R.L. Mais il indique aussi tous les procédés qui permettent de contourner le principe afin de ne pas bloquer le fonctionnement de la société et garantir un maximum de liberté aux associés.

x 7UDQVPLVVLELOLWpHQWUHVIVDXSURILWGHVpULWLHUVGHODVVRFLpFpGDQW

: principe de ce type

GHWUDQVPLVVLELOLWpHVWFRQVDFUpSDUODUWLFOHGXFRGHGXFRPPHUFH

La transmissibilité se réalise par la cession des parts aux conjoints ascendants ou descendants

GH ODVVRFLp FpGDQW /D VHxOH OLPLWH j FH SULQFLSH SHXW UpVXOWHU GHV VWDWXWV GDQV OHVT

ODJUpPHQW SUPDODEOH SDU OHV DVVRFLpV GX FRQMLQW GX GHVFHQGDQW RX GH OHVFHQ

acquéreur peut être requis.

x 7UDQVPLVVLELOLWpSRXUFDXVHGHPRUWjODVVRFLp

: /HV SDUWV GH ODVVRFLp DECUJUS »

(associé décédé) sont transmises légalement à ses héritiers légaux par voie de succession (article 570).

x **Organisation et fonctionnement de la S.A.R.L :**

- **Les gérants :** Désignation et responsabilité.

La direction de la S.A.R.L est confiée à un ou plusieurs gérants, le gérant, tout comme les

DVVRFLpVQSDVOREOLJDWLRLQGD&LUODTXDOLWpGHFRPPHUODQW

Le gérant peut être désigné par les statuts. Il peut être associé ou recrue externe et est rémunéré par traitement mensuel. Il est révocable à la majorité simple du capital social (article 579 du code du commerce).

En ce qui concerne les pouvoirs du gérant, ceux-ci sont déterminés par les statuts et, en cas

GHVLOHQFHGHFHVGHUQLHUVODUWLFOHDOLQpD du code du commerce stipule : « le gérant

SHXWIDLHWRXVDFWHVGHJHVWLRLQGDQVOLQWpUrWGHODVVRFLpWp

En ce qui concerne la responsabilité du ou des gérants, celle-ci est à la fois individuelle ou solidaire selon le cas.

En cas de faillite ou à la demande du syndic ou des associés, le tribunal peut décider que les

GHWWHVVRFLDOHVHURQWVXSSRUWpHVSDUOHXOHVJpUDQWVLOHVWGpPRQWUpTXLHIXW

HQWDFpHGLUUpJXODULWpVRXGHIUDXGHVDUWLFOH

- /HVDVVHPEOpHVHOLQIRUPDLRQGHVDVVRFLpV : « Les décisions des associés sont prises en assemblée» (article 580). Toutefois, ces décisions, si les statuts les prévoient peuvent être aussi prises par voie de consultation écrite des associés.

Les assemblées de la S.A.R.L se réunissent à intervalles réguliers selon les dispositions des statuts ou à la demande des associés représentant au moins ¼ du capital social (article 580). Les assemblées sont présidées par le gérant (article 583). Leurs délibérations sont constatées par procès-verbal.

Les décisions intéressant la S.A.R.L sont adoptées par un ou plusieurs associés détenant plus de 50% du capital social.

3RXUFHTXLHVWGHOLQIRUPDWL on des associés le code du commerce prévoit en son article 584 que « OH UDSSRUW VXU OHV RSpUDWLRQV GH OHHUFLFH OLQHQWDLUH OH FRPSWH GHSORLWDWLR générale, le compte des pertes et profits et le bilan établis par le gérant sont soumis à ODSSUREDWLRLQes associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la FOWXUHGHOHHUFLFH.

/DUWLFOHSUpBLWDXVVLTXHFDTXHDVVRFLpSHXWjWRXWHpSRTXHSUHQGUFRRQDLVVDQFHGHV comptes et documents de la S.A.R.L.

Enfin, toute modificatioQDXVWDWXWVGHO65/UHTXLHUWVHORQODUWLFOH la majorité des associés représentant les ¾ du capital social ».La transformation de la S.A.R.L en société HQRPFROOHFWLIHLJHODFFRUGXQDQLPHGHVDVVRFLpVDUWLFOH

x **Gestion des bénéfices et réserves de la S.A.R.L** : La répartition des bénéfices se fait selon OHV PRGDOLWpV SUPXHV SDU OHV VWDWXWV GH OD 65/ TXL SUPBLHQW TXXQH SDUWLH GH FHV bénéfices sont affectés chaque année à la constitution du fonds de réserve de la société.

/DUWLFOHGXFRRGHGFRPPHUFHLQWHUWODGLVWULEXWLRQGHEpQpILFHVILFWLIVEpQpILFHVTXL
QRQWSDVpWpUpHOOPHQWUpDOLVpV/HVDVVRFLpVTXLOHVRQWUHoXVVRQWWHQXVGHOHVUHVWLWXHUj
la demande de tiers intéressés.

La répétition de OLQGXFHVWÀ-dire la restitution des bénéfices fictifs, constitue une action qui se prescrit par le délai de trois ans à compter de la distribution des bénéfices. Passé ce GpODLVLDXFXQHDFWLRQQHVWHQJDJpHFHVepQpILFHVVRQWUpSXWpVDFTXLVGpHQW.

x **La dissolution, la transformation et la liquidation de la S.A.R.L** :

- **Raison de dissolution de la S.A.R.L** : La dissolution de la S.A.R.L est prononcée selon ODUWLFOHORUVTXHODVVRFLpWpSHUGôGHVRQFDSLWDOVRFLDO/DGpFLVLRQ dissolution prise par les associés en assemblée générale est publiée au journal des annonces légales.

La dissolution peut également être du ressort du tribunal suite à une action en dissolution introduite par un tiers intéressé.

Elle est aussi dissoutHORUVTXHOOHSHUGXQHSDUWLHGHVVRQFDSLWDOVRFLDOHWTXHFH est à un niveau inférieur à 100 'WHOTXHILpSDUODUWLFOHGXFRRGHGFRPPHUFH

En tout état de cause, « OD65/QHVSDVGLVVRXWHSUOLQWHUGLFWLRQODIDLOOLWpHXQ GXXGHVDVVRFLpV (article 589).

c. Les conditions de transformation de la S.A.R.L : Pour ce qui est de la transformation de la S.A.R.L en société par actions, le code de commerce prescrit la transformation de la S.A.R.L en société par actions par DFVLRQVGDQVOHGPDLGXQDQVRXVSHLQHGHGLVVROXWLRQ

Dans ce cas, le code de commerce prescrit la transformation de la S.A.R.L en société par actions par DFVLRQVGDQVOHGPDLGXQDQVRXVSHLQHGHGLVVROXWLRQ

(QILQODUWLFQHFRLQqUHDXDVVRLpVGHOD65/ODOLEHUWpGHWUDQVIRUPHUOHXUVRLpWp

en société en nom collectif à la suite OHFRQGLWLRQGHODFFRUGXQDQLPHGHVDVVRLpV

x La dissolution de la S.A.R.L : En règle générale, la liquidation de la S.A.R.L est régie par les dispositions contenues dans ses statuts.

En cas de dissolution, la personnalité morale de la S.A.R.L subsiste jusqu'à la liquidation et du désintéressement des créanciers.

/DFWHGHQRPLQDQVLRQGHVOLTXLGDWHXUVGHOD65/HVWSXEOLpDXMRXUQDOGHVDQQRQFHVOpJDOHV

avec toutes les informations nécessaires aux créanciers pour faire valoir leurs droits.

Le tribunal qui reçoit les comptes du liquidateur statue sur ceux-ci ainsi, que sur la clôture de la liquidation.

x Les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée : (E.U.R.L) Le décret législatif n 96-27 du 09 Décembre 1996, a institué un type de sociétés que quelques auteurs qualifient de "bizarres" OHQWUHSULVXQQLSHUVRQQHOHjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpH/(85/

,OVDJLWGQXHVRLpWpQHFRPSRUWDQWTXXQVHXODVVRLpFHODDjOHQFRQWUHGHDGpILQLWLRQ

de la société commerciale en général qui se définit comme étant : "Une personne qui apporte des biens et forme ainsi une entité collective existant selon des règles communes, indépendamment des personnes physiques qui participent".

V. LES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX :

1. Les sociétés par actions : notions sur les sociétés par actions

1.1. Généralités : Les sociétés par actions sont des sociétés de capitaux par opposition aux sociétés de personnes.

La société par actions permet de regrouper des capitaux apportés par des personnes qui VDVRFLHQWVDQVIRUFpPHQWVHFRQQDQVWLQXWp « personne » ne joue aucun rôle dans ce type de société.

Le lancement de ce type de société a généralement lieu par une souscription ouverte pour OpPLVLRQ GDFWLRQV RIUH GDFWLRQV D la publicité des journaux et le concours des banques (en pays libéraux) et des fonds de participation (en Algérie).

1.2. Utilité économique de la société par actions : La société par actions permet de UDVRPEOHUGLPSRUWDQWHVPDVVHVGDUJHQWQpFHVVDLUHVjODUpDOLVDWLRQGHVJUDQGV SUR production, de commerce ou de transport.

HVFDSL DXVRQPLV j ODGLVSRVLLRQGHODVRFLppHQFRQUHSDULHGHVDFLRQVTXHOOH libère au bénéfice des associés ou actionnaires de la société.

/DIRUPXOHGHODVRFLpWpSDUDFWLRQVSHUPHWjO(WDWSDUOHELDLVGXIRQGVGHSDUWFLSDWLRQ

aux titulaires de capitaux non commerçants et même aux petits épargnants, de placer et de fructifier leur argent tout en limitant leur risque à leur mise, c'est-à-dire à la valeur des DFWRQVTXLOSRVVqGHQWHWTXLOVSHX#QWGDLOOHXUVUH#QGUH

Les sociétés par actions dans les pays industrialisés, ont largement contribué à transformer la structuUH pFRQRPLTXH GH FHV SDV SXLVTXHOOHV RQW FRQVWLWXp OH PRHQ SUL#OpJLH GH UDVVHPEOHU GH FRQVLGpUDEOHV VRPPHV GDUJHQW HQVXLWH LQ#VWLHV GDQV OD FUpDWLRQ puissantes entreprises.

La société par actions a été codifiée pour la première fois en France dans le code du commerce publié par Napoléon en 1807.

1.3. Etude de la société par actions : Le code Algérien du commerce consacre à la société par actions les articles 592 à 715 bis 132.

La création de la société par actions nécessite généralement des travaux préparatoires LPSRUWDQWVGRUGUHWHFQLTXHMXULGLTXHHWILQDQFLHU

HV WUDDX GRQQHQW OLHX j OpODERUDWLRQ GXQ GRVVLHU WHFQLTXH DSSHOp DXVVL pWXGH

économique ou de faisabilité que réalisent généralement les fondateurs de la société.

Selon le code Algérien du commerce : « la société par actions est la société constituée entre DVVRFLpVTXLQHVSRRUWHQWOHVSDUWVTXjFRQFXUUHQFHHGHQXUVDSSRUWVUWLFOH

Le nombre GDVVRFLpV QH SRXUUDLW rWUH LQIpULHXU j VHSW (OOH HVW GpVLJQpH SDU XQH dénomination sociale qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social qui ne saurait être inférieur à cinq (05) millions de dinars 'VLQDVVRFLpWpIDLWSXEOLTXHPHQWDSSHOjOpSDUJQHHLQIpULHXUjXQPLOOLRQGH GLQDUV'GDQVOHFDVFRQWUDLUHFRQVWLWXWLRQVDQVUHFRXUVSXEOLFjOpSDUJQH

1.4. Conditions de constitution de la société par actions : Le nouveau code Algérien du commerce consacre deux (02) formules de constitution de la société par actions :

- /DFRQVWLWXWLRQD#FDSSHOSXEOLFjOpSDUJQH
- /DFRQVWLWXWLRQVDQVUHFRXUVSXEOLFjOpSDUJQH

a. La constitution successive est la formule TXLSHUPHWGHIDLUHDSSHOjOpSDUJQH/HSURFHVVXVGDDSSHOjOpSDUJQHGRQWVHFDUJHQWOHV fondateurs comporte différents stades : financière et légalement habilitée. Ces dépôts sont constatés par un acte notarié (article 598 et 599).

× **Assemblée générale constitutive de la société :** /DULFOHSUpYRLTXHOHVIRQGDHXUVGH la société après la déclaration de souscription et de versement, convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive.

Cette assemblée constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont OLEpUpHV GX PRQWDQW HLJp (OOH QRPPH OHV SUHPLHUV PHPEUHV GX FRQVHLO GDGPLQLVWUDWLRC ainsi que les premiers commissaires aux comptes.

De même, elle examine les actes accomplis par les fondateurs pour le compte de la société.

En cas de désaccord sur la valeur des apports en nature ou de la désapprobation des actes accomplis par les fondateurs, la constitution de la société peut être remise en question. Cette assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum (majorité simple).

Les fonds provenant des souscriptions sont remis au mandataire de la société après inscription de celle-ci au registre du commerce.

Si la société QHVWSDVFRQVWLWXpHHQUDLVRQGHVGLIILFXOWpVp&TXpHVSOXVDXWXQPDQGDWDLUH peut être désigné par le tribunal avec mission de retirer les fonds et de les restituer par ODUWLFOHGXFRGHGXFRPPHUFH

× **Rédaction, dépôt au centre national du registre de commerce et publicité des projets de statuts :** Le SURMHWGHVWDWXWHVWpWDEOLSDUXQQRWDLUHjODGHPDQGHGHGXQXGHSSOXVLHX fondateurs.

Un projet est déposé au centre national du registre de commerce (article 595).

Les indications qui doivent figurer au statut concernent le nom, la forme, le siège social, le FDSLWDOOREMHWHWODGXUpHGHODVRFLpWpD&FOHQRPEUHGDFWLRQVjVRXVFULUHHQDUJHQWHW description des apports en nature.

La publicité de ces indications doit être faite au bulletin des annonces légales pour informer OHSXEOLFGHOPLVVLRRQGHVDFWLRQV

× **Souscription du capital et libération des actions :** /DULFOH GX FRGH GX FRPPHUFH dispose que :

-Le capital social doit être intégralement souscrit ;

-/HVDFWLRQVGHQXPpUDLUHVRQWOLEpUpHVORUVGHODVRXVFULSWLRQDXPRLQVGXQTXDUWGH leur valeur nominale.

La libération des trois quart (3/4) intervient dans un délai de deux (02) ans au maximum, à FRPSWHUGHOLPPDWULFXODWLRQGHODVRFLpWpD&FOHQRPEUHGDFWLRQVjVRXVFULUHHQDUJHQWHW au registre du commerce ;

-/HVDFWLRQVGDSSRUWVVRQWLQWpJUDOHPHQWOLEpUpHVqVOHXUpPLVVLRRQ

xDépôt des fonds provenant de la souscription : Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs sont déposés entre les mains du noWDLUHDXSUqVGXQH institution.

b.RQVLXLRQVDQVUHFRXUVSXEOLFjOpSDUJQH: Dans ce cas, la constitution de la société à OLHX VDQV DSSHO SXEOLF j OpSDUJQH SXLVTXH OHV IRQGDWHXUV VRQW HQ PHVXUH GH UDVVHPEOH immédiatement les apports nécessaires en argent et en nature pour la constitution de la société.

La formule de la constitution instantanée est grandement simplifiée puLVTXLOQDQLGpSW de projet de statuts, ni publication de notice au bulletin des annonces légales, ni assemblée générale constitutive.

De même, les dispositions relatives à la vérification des apports en nature ne sont pas applicables puisque OpDOXDWLRQGHFHVDSSRUWVGRLWrWUHFRQWHQXHGDQVOHVVDWXWVGQV rapport annexé fait par un commissaire aux apports.

La constitution a lieu par acte notarié qui comporte également la déclaration de versement faite par un ou plusieurs actionnaires. Les premiers administrateurs et les premiers commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts.

'XQHIDoRQJpQpUDOHRSXHXWGLUHTXHODFRQVWLWXWLRQGHVVRFLpWpVSDUDFWLRQVQHIDLVQWSDV

DSSHOSXEOLFjOpSDUJQHVHUDSSURFHGHFHOOHGHOD

société à responsabilité limitée ou il est tenu fondamentalement compte de « OLQWXLWpersonnaé», c'est-à-dire la considération de la solvabilité des personnes.

x Organisation et administration de la société par actions : La société par actions dispose de plusieurs organes qui se partagent les différentes attributions.

x /HFRQVHLOGDGPLQLVWUDWLRQ :/DGPLQLVUDLRQGHODVRFLpSDUDFLRQVVRXPLVHDXSULQFLSH GHODFROOpJLDOLpHVDVVXUpHSDUXQFRQVHLOGDGPLQLVUDLRQFRPSRVpGHURLVjGRXH (12) PHPEUHV DUWLFOH WRXW DFWLRQQDLUH SursulPwDLUH GDXPRLQV GXFDSLWDO VRFLDO (code du commerce, article 611 à 642).

x 1RPLQDWLRQHWUpBFDWLRQGHVPHPEUHVXFRQVHLOGDGPLQLVWUDWLRQ

: Les administrateurs VRQW QRPPpV VRLW SDU ODVVHPEOpH JpQpUDOHFRQVWLWXWLRQ VRLW SDU ODVVHPEOpH JpQpUDOH ordinaire (article 611).

La durée de leurs fonctions ne peut excéder six (06) ans. Ils sont rééligibles et peuvent être à WRXWPRPHQWUpBTXpVSDUODBsemblée générale (article 613).

-Conditions pour être administrateur : Pour être administrateur, il faut être soit actionnaire, soit salarié de la société (article 615).

- ULEXLRQGXFQVHLOGDGPLQLVUDLRQ : Les attributions des administrateurs ne sont pas LQGLIGXHOHVDPDLVFROOHFWLRQV(OOHVVHPEOpH) du conseil dont les décisions sont prises à la majorité (article 622).

/HUOHGXFRQVHLOGHVWGDGPLQLVWUHUODVRFLpWpLODJLWHQWRXWHVFLUFRQVWDQFHVDXQRPGHOD

VRFLpWp GDQV OD OLPLWH GH OREMHV VRFLDO /HV VWDWXWV SHXHQW OLPLWHU RX

attributions.

préciser ces

'H PDQLqUH JpQpUDOH OH FRQVHLO GDGPLQLVWUDWLRQ DQDOVH HW pODERUH OHQVHPEOH GHV

GRFXPHQWV FRQFHUQDQW ODFWLWp GH OD VRFLpWp

Bilan, Inventaire, Comptes de pertes et profits, RDSSRUWV GHUFLFH OUGUH GX MRXU GH ODVVHPEOpH JpQpUDOH conventions, CRQWUDWV«

- /HSUpVLGHQGXFQVHLOGDGPLQLVUDLRQ/DUWLFOH GX FRGH GX FRPPHUFH SUpBLWXQ

président du conseil élu parmi ses membres. Ce président assume la direction générale de la société quLO UHSUpVHQWH HQ WRXWH FLUFRQVWDQFH LO SHXW rWUH UpRTXp VRLW SDU OH FRQVHLO GDGPLQLVWUDWLRQVRLWSDUODVVHPEOpHJpQpUDOHGHVDFWLRQQDLUH

De même, le président peut proposer de se faire assister par des directeurs généraux désignés par le conseil et révocables dans les mêmes formes.

-/HVDVVHPEOpHVGDFLRQQDLUHVDVVHPEOpHGDFLRQQDLUHVVHUpXQLHQDVVHPEOpHJpQpUDOH

RUGLQDLUHRXHQDVVHPEOpHJpQpUDOHUDRUGLQDLUH VXU OLQLLDLYHGXFQVHLOGDGPLQLVUDWLRQ ou du commissaire aux comptes, au moins une fois par an, et délibère si les actionnaires présents possèdent le quart (1/4) des actions. Elle statue à la majorité des voix exprimées.

/HVSXRLUVGHODVVHPEOpHJpQpUDOHVRQWILpVSDUOHV DUWLFOHV HW GX

code du cRPPHUFH(OOHVWDWXHVXUOHQVHPEOHGHVUDSSRUWVHWFRPSWHTXLOXLVRQWSUpVHQW SDU OH FRQVHLO GDGPLQLVWUDWLRQ HW OH FRPPLVDLUH DX FRPSWHV (OOH VWDWXH VXU conventions, nomme le président Directeur générale, et les administrateurs.

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.

/HV DVVHPEOpHV JpQpUDOHV HWUDRUGLQDLUH VH UpXQLVHQW VXU OLQLWLDWLGH GX FRGH GDGPLQLVWUDWLRQ SRXU GpOLEpUHU GHV SURSRVLWLRQV GH PRGLLFDWLRQV VWDWXV GDXJPH ntation, de réduction de capital et de toute autre proposition.

d. Les organes de contrôle : 6RXVOHQRPGRUJDQHGHFRQWUOH RQGpVLJQH HVVHQWLHOOPHQW

les commissaires aux comptes. Le contrôle des actionnaires sur la gestion du conseil GDGPLQLVWUDWLRQ exercé par les commissaires aux comptes.

,OVVRQWGpVLJQpVSDUODVVHPEOpHJpQpUDOHGHVDFWLRQQDLUHVSXUXQHGXUpHGHWURLVDQV

Ils ont pour rôle de « vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société. Ils contrôlent aussi la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans» (article 715 bis 4).

/D ORL OHXU FRQlqUH DXVVL OD SRVVLELOLWp GH FRQRTXHU ODVVHPEOpH JpQpUDOH GHVDFWLRQQDLUH

(article 715 bis 4).

,OVUHQGHWFRPSWHjODVVHPEOpHSDUUDSSRUWVGQV

lesquels ils signalent les irrégularités et

LQHDFWLWXGHVTXLOVUHOqH#QW DUWLFOHEL

/HFRPPLVVDLUHVDFRPSWHVVRQWGpVLJQpV VXUQHOLVWHGHSHUWFRPSWDEOHVDJUpVHWRQW

pour rôle général de donner une plus grande sécurité aux actionnaires qui les mandatent au contrôle de la société.

2. Les sociétés en commandite par actions :

2.1. Généralité : La société en commandite par actions est un nouveau type de société commerciale prévu par les articles 715 ter et suivant » articles 715 ter et suivant.

/DVRFLpWpHQFRPPDQGLWHSUDFWLRQVFRPSUHQGGHXFDWpJRULHVGDVVRFLpH

- Un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçant et répondent infiniment et solidairement des dettes sociales ;

- XPRQLQVWURLVFRPPDQGLWDLUHVTXLRQWODTXDOLWpGDFWLRQQDLUHVHWTXLQHVSRRUWHQWOHVSHUWHVTXjFRQFXUUHQFHGHQHXUVDSSRUWV

Les noms des associés commanditaires ne peuvent figurer dans la dénomination sociale de la société.

Trois (03) WHWHVVDSSOLTXHQWDXVRFLpWpVHQFRPPDQGLWHSUDFWLRQV

- Les règles concernant les sociétés en commandite simple dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues pour les sociétés en commandite par actions ;

- /HVUqJOHVFRQFHUQDQWOHVVRFLpWpVSDUDFWLRQVjOHFHSWLRQGHVDUWLFQHVHW

- Les textes propres aux sociétés en commandite par actions.

2.2. Constitution de la société en commandite par action : /DUWLFOH WHU

stipule que la société en commandite par actions peut être constituée entre un ou plusieurs FRPPDQGLWpVTXLGRLHQWDLUODFDSDFLWpUHTXLVHSRXUOHUFLFHGDFWLWpFRPPHUFLDOHLOV répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et des commanditaires qui ont la TXDOLWpGDFWLRQQDLUHVHWQHVSRRUWHQWOHVSHUWHVTXjFRQFXUUHQFHGHQHXUVDSSRUWV

Le capital social, constitué des apports en numéraires et des apports en nature, doit être comme pour les sociétés par actions de cinq (05) millions de dinars Algériens au moins si la VRFLpWpIDLWSXEOLTXHPHQWDSHJOpSDUJQHWHGHXQPLOOLRQGHGLQDUVDXPRQLQVGQVOH cas contraire.

La société est désignée par une dénomination sociale qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.

/HQRPGXQRXSQVLHXUVFRPPDQGLWDLUHVSXHWpWUHLQFOXVGQVODGpQRPLQDWLRQVRFLDOHGHQ société.

2.3. Fonctionnement de la société en commandite par actions : (Article 715

ter 1) La société en commandite par actions est administrée par un ou plusieurs gérants.

Les premiers gérants sont désignés par les statuts.

(QFRXUV GH OHUFLFH OH RX OHV JpUDQWV VRQW GpVLJQpV SDU ODVVHPEOpH JpQpUDOH RUGLQDLUH

avec ODFFRUGGHWRXVOHVDVVRFLpVFRPPDQGLWpVVDXIFODXHVFRQWUDLUHVGHVVWDWXWV

Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.

Le contrôle des sociétés en commandite par actions est exercé par trois types de procédés :

- L'assemblée générale ;

- Les assemblées générales ;

- Le conseil de surveillance composé au moins de trois actionnaires. Les commandités ne participent pas à la désignation des membres de ce conseil (article 715 ter 2).

2.4. Dissolution des sociétés en commandite par actions : Les causes de dissolution des sociétés par actions sont applicables aussi aux sociétés en commandite par actions.

EXERCICE AUTO-CORRIGE :

Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes :

N°	QUESTIONS	REPONSE	
		Vrai	Faux
1	La société commerciale est une personne morale.		
2	la société, sa capacité juridique et en fait un sujet de droit.		
3			
4	Le code du commerce définit la société comme étant un acte de commerce. Le code civil quant à lui la définit comme étant un contrat.		
5	La société commerciale est régie concurremment par le code civil et le code du commerce.		
6	forme, soit par son objet.		
7	personne morale.		
8	, les communes, les établissements et organismes publics sont des personnes morales.		
9	On reconnaît à la société la personnalité morale à compter de son inscription au registre du commerce.		
10	Les apports en société peuvent se faire en nature ou en numéraire.		
11			
12			
13	En cas de dissolution de la société, la personnalité morale peut lui		
14	La étendue aux associés sur leur patrimoine propre.		
15	Chaque associé doit faire un apport en numéraire ou en nature.		
16	proportionnelle au niveau de leurs apports respectifs. Cette règle est valable pour les pertes.		
17	« -sociétatis» exprime une volonté commune dans le cadre		
18	Une société susceptible de nullité peut dans certains cas disposer		
19	La société commerciale relève du tribunal statuant en matière commerciale.		
20	Les associés se connaissent dans une société de capitaux et sont également connus du public.		
21	Le statut de toute société doit être rédigé par acte authentique sous		

	peine de nullité.		
22	6HXO OH ULEXQDO HV FRPSPHQ SRXU SURQRQFHU OD QXOOLp GXQH société.		
23	/HVDVVRFLpVGXQHVRFLppHQQRPFRQOHFLIRQRXVREOLJDRLUHPHQ la qualité de commerçant.		
24	/HVSDUVGHVDVVRFLpVHQQRPFROOHFLIVRQVRXPLVHVjOLQFHVVLELOLp HJOLQUDQVPLVVLELOLpVDXIVLSXODLRQFRQUDLUHSUpYXHDXVDX		
25	La gérance de la société en nom collectif peut : appartenir à tous les associés ; à un ou plusieurs gérants associés ; à un gérant non associé.		
26	/DVRFLppHQQFRPPDQGLpVLPSONHHVIRQGpHHOOHDXVVLVXUOLQXLX - personnaé ».		
27	Les commanditaires peuvent être gérants de la commandite simple.		
28	/D65/HVIRQGpHVXUOLQXLX -personnaé ».		
29	La responsabilité des associés se limite à leurs apports dans la S.A.R.L.		
30	La S.A.R.L est constituée par acte notarié.		
31	Les parts sociales doivent être intégralement libérées dès la constitution de la S.A.R.L.		
32	Les apports faits à la S.A.R.L sont soit en numéraire, soit en nature.		
33	Les apports en nature sont obligatoirement évalués par un commissaire aux apports.		
34	La cession des parts sociales peut se faire librement entre associés et DXFRQMRQLQVDVFHQGDQVRXGHVFHQGDQVGHODVVRFLp		
35	Le gérant de la S.A.R.L peut être désigné parmi les associés ou UHFUXpGHOHpULHXU		
36	Le gérant de la S.A.R.L est révocable à la majorité simple des associés.		
37	Les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts dans la S.A.R.L.		
38	Les dettes de la S.A.R.L ne peuvent pas être supportées par le gérant si sa gestion est entachée GLUUpJXODULp		
39	« /LQXLX -personnaé » ne joue aucun rôle dans la société par actions.		
40	/DSSHOjOpSDUJQHVIDLSDUOpPLVVLRQGDFLRQV		
41	/DVVHPEOpH JpQpUDOH GH OD VRFLpp SDU DFLRQV QRPPH OH FRQVHLO GDGPLQLVUDLRQDLQVLTXHONVpremiers commissaires aux comptes.		

N°	Réponse	N°	Réponse	N°	Réponse	N°	Réponse	N°	Réponse
01	VRAI	11	VRAI	21	VRAI	30	VRAI	40	VRAI
02	VRAI	12	VRAI	22	VRAI	31	VRAI	41	VRAI
03	FAUX	13	VRAI	23	VRAI	32	VRAI		
04	VRAI	14	VRAI	24	VRAI	33	VRAI		
05	VRAI	15	VRAI	25	VRAI	34	VRAI		
06	VRAI	16	VRAI	26	VRAI	35	VRAI		
07	VRAI	17	VRAI	27	VRAI	36	FAUX		
09	VRAI	19	VRAI	28	VRAI	38	VRAI		
10	VRAI	20	VRAI	29	VRAI	39	VRAI		

LEÇON N° 07 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIÉTÉS COMMERCIALES

OBJECTIF DE LA LEÇON : OLVVXH GH FHH OHoRQ OH VDJLDLUH GRL rUH FDSDEOH
connaître les dispositions communes de sociétés commerciales.

PLAN DE LA LEÇON :

I. DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIÉTÉS COMMERCIALES

1. Fusion et scission des sociétés
2. Transformation des sociétés
3. Dissolution des sociétés
4. Liquidation des sociétés

II. LES VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES PAR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

1. Notions sur les actions
2. Les obligations

III. LES AUTRES TYPES DE SOCIÉTÉS

1. Les entreprises publiques économiques
2. Les fonds de participation
3. Les groupements
4. Les sociétés mixtes

EXERCICES AUTO- CORRIGE

CONCLUSION

I.DISPOSITION COMMUNES AUX SOCIETES COMMERCIALES :

Les dispositions communes aux sociétés commerciales Algériennes sont contenues dans le chapitre IV du livre V du code du commerce. Elles concernent en premier lieu les comptes sociaux que toute société doit établir à la clôture de chaque exercice. (Articles 716 et 717).

(QPDWLqUHGDPRUWLVVPHQWVHWGH SURUVRQLQLO

HWGLWjODUWLFOH TXHODVRFLpWpGRLW

pouvoir même en absence de bénéfices, il est de même institué une réserve légale qui est approvisionnée à partir des bénéfices annuels (article 721).

Les dividendes ou bénéfices dégagés sont attribués dans les (09) neuf mois qui suivent la FOWXUHGHOHHUFLFHDUWLFOH

Le code du commerce stipule dans ses articles 729 et 730 « est filiale, une société dont plus de la moitié du capital est possédé par une autre société ».

Par contre, si la part du capLWDO GpWHQX HWV FRPSULVH HQWUH HW LO VDJLW Oj GXQH SDUWLFLSDWLRQGQXQHVRFLpWpGDQVXQHDWUHVRFLpWp

1.Fusion et scission des sociétés :

Au plan technique, la fusion de deux sociétés correspond à une concentration, et la scission à une déconcentration.

/DIXVLRQVHIDLWVRLWSDUDEVRUSWLRQGQXQHVRFLpWpSDUXQHDXWUHVRWLWSDUJXVLRQGHGHXRX

plusieurs sociétés qui disparaissent toutes pour donner naissance à une nouvelle société. Ces RSpUDWLRQV GRQQHQW OLHX j OpWDEOLVPHPHQW GXQ QRXHDX FRQWUDW GH VRFLpWp PRGLLDQW statuts des sociétés qui fusionnent.

La fusion peut se faire même avec une société en liquidation ou avec des sociétés de formes différentes comme prévu par les articles 744 et 745.

(QFDV GDEVRUSWLRQOD VRFLpWp DEVRUEDQWH GHUHQW GpELWULFH DX OLHX HW SODFH GH OD VRFLpWp

absorbée (article 756).

/DVFLVLRQHVVORSpUDWLRQSDUODTXHOOHXQHVRFLpWpVHVXEGUVRX

r donner naissance à deux ou trois, ou plusieurs sociétés. Dans la scission, les sociétés nouvelles restent débitrices solidaires des dettes de la société primitive ou société mère (article 760).

En Algérie, OHV JUDQGHV VRFLpWpV SXEOLTXHV GLWHV VRFLpWpV QDWLRQDOHV RQW IDLW OREMHV VFLVLRQWUDLWpH VRXV ODSSHODWLRQ WHFQLTXH GH UHVWUXFWXUDWLRQj SDUWLUGHV DQQpHV HWWHRSpUDWLRQDWRXFpOD'1OD62175+OD6217,%«

2.Transformation de sociétés :

/DUDQVIRUPDLRQHVRSpUDLRQTXLSHUPHjXQHVRFLpWpGHFDQJHUGHIRUPHMXULGLTXH

LUH GHHPHSH QXH VRFLpWp SDU DFLRQV

peut dans certaines conditions se transformer en société à responsabilité limitée (S.A.R.L), ou inversement.

6LODVRFLpSUHPLqUHHVXQHVRFLppGHSUVRQQHVIRQGpHVXUOLQXLX - personne », il faut
OXQDQLPLWpGHVDVVRFLpHVSXUGpFLGHUODWUDQIRU

La transformation de la société par actions peut avoir lieu dans les conditions suivantes :

- 6LODVRFLpWpDDXPRLQVGHXDQVGHLVWHQFH ;
- Si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux (02) premiers exercices ;
- 6LODFWLIQHWHVWDXPRLQVpJDODXFDSLWDOVRFLDO

/DWUDQVIRUPDWLRQHVRFLpWpHQQRPFROOHFWLIQpFHVVLWHODFFRUGGHWXRVOHVDVVRFLpV

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues dans les VWDWXVHWDHIFODFFRUGGHWXRVOHVDVVRFLpV

La transformation en SARL est décidée dans les conditions prévues par les statuts.

3. Dissolution des sociétés :

Les causes communes de dissolution des sociétés peuvent être légales (cas prévus par la loi) ou conventionnelles (cas prévus par les statuts). Les causes légales relèvent des articles 437 à 442 du code civil.

En règle générale, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main entraîne la dissolution de la société. Les causes communes conventionnelles de dissolution des sociétés sont celles prévues par leur statut.

/HVFDXHVVSFLDOHVGHGLVVROXWLRQVRQWSDUHHPSOHODPRUWXQGDVVRFLpGDQVODVRFLpWpHQ

QRPFROOHFWLIRXTXHOHQRPEUHGDVVRFLpVGHIHQWLQpUL

eur au minimum légal requis pour la

société par actions, c'est-à-dire sept (07) associés.

HSHQGDQWFHVFLUFRQVWDQFHVQHQQWUDvQHQQWSDVXQHGLVVROXWLRQVWpPDWLTXHRXDXWRPDWLTXH

GHODVRFLpWpSXLVTXXQHSRVVLEOLWpGHUpJXODULVDWLRQHVSUpXHGQVOHG

pODLGXQDQHWWH

LQVWLWXWLRQUHVHPEOHjXQVXUVLVTXDFFRUGHOHOpJLVODWHXUDXDVVRFLpVSRXUSUpVHUOHXU

société.

7RXWHGLVVROXWLRQGHVRFLpWpIDLWREOLJDWRLUHPHQWOREMHWGXQH SXEOLFLWpDQDORJXHjFHOOH

prescrite lors de la constitution. Elle nHSURGXLWGHIHWjOpJDUGGHVWLHUVTXjFRPSWHUGX
jour où elle est publiée au registre du commerce.

4. La liquidation des sociétés :

Le code civil (articles 443 à 449) contient les dispositions relatives à la liquidation des sociétés. Le code du commerce quant à lui, organise cette liquidation au moyen des articles j,OIDXWVUHSRUWHU

(QSULQFLSHFVRQWOHVGLVSRVLWLRQVVDWXWDLUHVTXLVDSSOLTXHQWHQPDWLQUHGHOVLXLGDWLRQGHV

sociétés (article 765).

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusTXjOD
clôture de celle-ci (article 766).

/DFWHGHQRPLQDWLRQGXLTXLGDWHXUDLQVLTXHODUWGHFOWXUHGHDOLTXLGDWLRQVRQWSXEO
au journal des annonces légales. Les actions contre les associés débiteurs peuvent être exercées par les créanciers pendant cinq (05) ans à compter de la publication de la dissolution au registre du commerce (article 777).

En dehors des causes normales de liquidation, celle-ci peut également intervenir sur décision judiciaire (article 778 du code de commerce) dans les cas notamment :

- OFHVWOHWULEXQDOTXLSUHQGODGpFLVLRQGHODGLVVRQXWLRQ
- Où ce sont les associés en situation de mésentente qui sollicitent la liquidation par voie judiciaire.

II. LES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LES SOCIETES PAR ACTIONS :

Les chapitres précédents ont concerné les règles générales relatives aux sociétés commerciales, aux modalités de leur constitution et à leur mode de fonctionnement tels que consacrés par le code de commerce.

/HSUpVHQWFDLSLWUHVHUDFRQVDFUpjOpWXGHGHVDOHXUVVMXULGLTXHVpPLVHVSDUOHVVRFLpWpVSDU

actions souVOpFODLUDJHGHVQRX#OOHVGLVSRVLWLRQVGXQRX#DXFRGHGXFRPPHUFHDOJpULHQ

- Que sont donc les valeurs mobilières ?
- Ce VRQWGHVpFULWVGRQWOHVXQVUHSUpVHQWHQWOHGURLWjXQHSDUWGLQWpUrWGDQVXQHVR
ce sont les actions, les autres, un droit de créance contre une entreprise, ce sont les obligations.

Le nouveau code de commerce définit les valeurs mobilières comme des titres négociables pPLVSDUGHVVRFLpWpVSDUDFWLRQVFWpVHQERXUVHRXVXVFHWSWLEOHVGHOrWUHTXLFRQIqUHQWGHV
droits identiques par catégories, et donnent accès à la qualité du capital de la société émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine.

Les valeurs mobilières comprennent essentiellement :

- Les actions ;
- /HVFHUWLILFDWVGLQH#VWLVVHPHQWHWFHUVLFDW de vote ;
- Les titres participatifs ;
- Les obligations ;
- Autres valeurs mobilières (obligations convertibles en actions, obligations avec bon de VRXVFULSWLRQGDFWLRQV

1. Notions sur les actions :

1.1.Définition : Le terme « action GpVLJQH OHGURLWGHODVVRFLpODFWLRQQDLUHGDQVXQH société par actions et, il désigne également le titre négociable qui représente une fraction du capital social de la société.

/DFWLRQSupVHQWHGL#UUVFUDFWqUHVVHWUDGXLVDQWSDU

- /DFWLRQjXQHDOHXUQRPLQDOHLQLTXpHGDQVOHVVDWXVWTLUHSUpVHQWHXQHHTXRWH
capital social (article 715 bis 50) ;

- part du

- /pJDOLWpGHVWLWUHVGRQWODDOHXUQRPLQDOHPLQLPXPHVWGH'DUWLF0H

- /D QpJRFLELOLWp GHV DFWRQV DSUqV OLPPDWULFXODWLRQ GH OD VRFLpWp DX UHJLVWUH GH commerce) ; (article 715 bis 51).

/DFHVVLELOLWpGHODFWLRQjXQWLHUVHVWVRXPLVHjODJUppHQWGHODVRFLpWp

1.2. Les obligations des actionnaires : Les obligations essentielles des actionnaires FRQVLVWHQWjOLEpUHUOHXUVDFWLRQVFHVWjGLUHGHIDLUHOHXUDSSRUWHQDUJHQWRXHQQDW dans les délais fixés par les statuts de la société et par la loi, soit à compter de la constitution de la société, soit à compter dHODXJPHQWDWLRQGXFDSLWDOVRFLDODUWLFOHELV 47).

/HVDFWLRQVQRQOLEpUpHVDXpSRTXHVILpHVIRQWSHUGUHjOHXUVWLWXODLUHVTXLQRQWSDVUpJOp

les versements exigibles, leur droit de vote au sein des assemblées générales de la société ainsi que leurs droits aux dividendes (bénéfices) (articles 715 bis 49).

1.3.Les droits des actionnaires : article (715 bis 41) Les actionnaires ont le droit :

- 'DVVLVWHUDXDVWHPEOpHVJpQpUDOHV

- ~~p~~PHWWUHRXGHGpPHWWUHOHV RUJDQHVGHJHVWLRQHWDGRSWHUHQGHier en tout ou en partie les contrats de la société ou de ses statuts ;

- De vote ;

- De percevoir des dividendes sur les bénéfices nets réalisés.

2. Les obligations :

2.1.RQGLLRQV GpPLVVLRQ: (article 715 bis 82) /pPLVVLRQ GREOLJDWLRQV QHVV SHUPLVH TXDX VRFLpWpV SDU DFWLRQV DDQW GHX DQQpHV GHLVWHQFH HW TXL RQW pWDEOLV
deux (02) bilans régulièrement approuvés par les actionnaires et dont le capital est intégralement libéré.

2.2.Droits des obligataires : /REOLJDWDLJODGLIipUHQFHGHODFWLRQQDLUHHVWFUpDQFLHU
de la société. Il a droit :

- XSDLHPHOWGXOGLLOWpUrWDOOXHOILH:

- (WDXUHPERXUVHPHOWGXFDSLWDOTXLDSUrWp

DXUHSUDODGpIHQVHGHOREOLJDDL UHHDVVXUpHSDUOHJURXSHPHQ des obligataires réunis HQDVVHPEOpHJpQpUDOHGHVREOLJDWDLUHV TXLDOH SRXBLUGDFFRPSOLUDXQRP GX JURXSHPHQW tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires.

2.3./HVSULQFLSDOHVFDpJRULHVGREOLJDLRQ code du commerce Algérien énumère GDQVVHVDUWLFOHVELVjELVGHXFDWpJRULHVGREOLJDWLRQV :

- Les obligations convertibles en actions ;
- /HVREOLJDWLRQVDHFERQVGHVRXVFULSWLRQGDFWLRQV

a.Les obligations convertibles en action : (articles 715 bis 114 à 715 bis 125) Le principe GDQV FHWWH FDWpJRULH FRQVLVWH j SHUPHWWUH DX REOLJDWDLUHV DSUqV GpFLVLRQ GH ODVVHPEOpHJpQpUDOH HWUDRUGLQDLUH GHV DFWLRQQDLUHV GH FRQJUIWLU OHV REOLJDWLRQV TXLOV SRUW actions.

/H QRXHDX SURGXLW HVW DDQWDJHX SRXU OREOLJDWDLUH TXL DXUD WRXW LQWpUrW j GHJQLU actionnaire si les affaires de la société prospèrent.

x RQGLWLRQVGpPLVVLRQ : /HV REOLJDWLRQV FRQJUIWLEOHV VRQW VRXPLVHV j ODXWRULVDWLRQ ODVVHPEOpHJpQpUDOH HWUDRUGLQDLUHGHVDFWLRQQDLUHV VXUUDSSRUWGXFRQVHLOGDGPLQLVWUD du conseil de surveillance ou du directoire et du commissaire aux comptes.

/HSULGpPLVVLRQGHVREOLJDWLRQVFRQJUIWLEOHVQSHXWSDVrWUHLQIpULHXUjODDOHXUQRPLQDOH des actions que lHVREOLJDWDLUHVUHFHWRQWHQFDVGRSWLRQSRXUODFRQJUIVLRQ

x RQVpTXHQFHVGHOpPLVVLRQSRXUODVRFpWppPHWWULFH : (article 715 bis 120) /REOLJDWDLUH GRLWrWUH SURWpJp SHQGDQW WRXWH OD GXUpH GH OHPSUXQW FRQWUH XQH EDLVVH GH OD DOHXU actions de la société qui serait provoquée par certaines opérations financières des dirigeants (Amortissement ou réduction du capital).

x **Conversion des obligations** : La conversion des obligations en actions ne peut pas avoir lieu TXDXJU pGHVSRUWHXUVDUWLFOHELV

b./HVREOLJDLRQVDYHFERQVGHVRXVFULSLRQGDFLRQV(articles 715 bis 126 à 715 bis 132)

x **Définition** : Les obligations avec bons de VRXVFULSWLRQGDFWLRQVVRQWGHVWLWUHVQpJRFLDEO FWpVHQERXUVHVVRXVXFHWSWLEOHVGHOrWUHpPLVHVSDUOHVVRFLpWpVSDUDFWLRQV TXLUpSRQGH DXFRQGLWLRQVUHTXLVHVSXUOpPLVVLRQGREOLJDWLRQV

/DUWLFOH ELV GLVSRVH TXXQH VRFLpWp SHXW émettre des obligations avec bon de souscription à des actions à émettre par la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital.

x RQGLWLRQVGpPLVVLRQ : /pPLVVLRQ GREOLJDWLRQ DHFERQV GH VRXVFULSWLRQ GDFWLRQV GRLWrWUH DXWRULVpH SDU ODVVHPEOpH JpQpUDOH RUGLQDLUH GH OD VRFLpWp ILODOH pPHWWUL REOLJDWLRQVHWOpPLVVLRQGHVDFWLRQVSDU ODVVHPEOpHJpQpUDOH HWUDRUGLQDLUH GH OD VR appelée à émettre des actions.

/DVVHPEOpH JpQpUDOHVHSURQRQFH VXU OHVPRGOLpVGHFDOFXOGXSULGHHUFLFHGXGURLGH
souscription et du montant maximum des actions qui peut être souscrit par les titulaires des
bons.

/DVVHPEOpH VH SURQRQFH QRWDPHQW VXU OH PRQWDQW RX OH SUL GHHUFLFH GX GURLW GH
souscription qui doit être au moins égal à la valeur nominale des actions souscrites sur
présentations des bons.

x RQ VpTXHQFHVGHOpPLVVLQRQSRXUODVRFLpWppPHWWULFH :6L OD VRFLpWp pPHWWULFH GDFWLRQV
est absorbée par une autre société, ou fusionnée avec une ou plusieurs autres sociétés, dans
une société nouvelle, on procède à une scission.

Les titulaires de bons de souscription peuvent souscrire des actions de la société absorbante
ou de la société nouvelle.

/HQRPEUHGHVDFWLRQVTXLQVRQWOHGURLWGHVRXVFULUHHVWGpWHUPLQpHQFRUULJHDQWOHQRPEUH
GDFWLRQV GH OD VRFLpWp pPHWWULFH DXTXHO LOV DDLHQW GURLW SDU OH UDSSRUW GpFDQJH GHV
actions de cette dernière société contre les actions de la société absorbante ou de la société
nouvelle.

DXWUH SDUW OD VRFLpWp DEVRUEDQWH RX QRX#OOH VH BLW LQWHUGLUH FHUWDLQHVSUDWLRQVWDQW
TXHLVWHQW GHV ERQV GH VRXVFULSWLRQ HQ FRXUV GH DOLGLWp : amortissement du capital,
réduction par voie de remboursement, modification de la répartition des bénéfices,
(articles 715 bis 120 et 715 bis 121).

III. LES AUTRES TYPES DE SOCIÉTÉS :

La leçon précédente a été consacrée aux sociétés classiques les plus couramment adoptées
dans la plupart des projets économiques de sociétés.

Cette 2^{ème} OHORQVHUDFRQVDFUpHjOpWXGHGHGDXXUHVWSHVGHVRFLpWpVTXHOHQRX#IDXFRGH
du commerce a prévu dans son livre V titre ,,,,OVDJLWHVHQWLHOH :

- Des entreprises publiques économiques (EPE) ;
- Des fonds de participation ;
- HVJURXSHPHQWVpFRQRPLTXHVGLQWpUrWVFRPPXQV
- Et des sociétés mixtes.

1. Les entreprises publiques économiques (E.P.E) :

La loi 88.01 FRQVLGqUH OHV (3(FRPPH OLQVWUXPHQW SDU OHTXHO O(WDW LQWHUHQW GDQV
OpFRQRPLHQDWLRQDOHVXUODEDVHGHODSODQLILFDWLRQ

HVHQWUHSULVHVVRQWFUpHVSRXUSHUPHWWUHjO(WDWGLQWHU#QLUGDQVOHVUpQHDXHWVHFHWHXUV
réputés stratégiques.

/HXU SULQFLSH GRUJDQLVDWLRQ HVW OD JHVWLRQ VRFLDOLVWH GH OHQWUHSULVH WHOOH TXH SUPXH SDU
ORUGRQQDQFH 74 du 16 novembre 1971 rHODWL#jODJHVWLRQVRFLDOLVWHGHGHQWUHSULVH

H PRGH GRUJDQLVDLRQ SHUPH OD SDULFLSDLRQ GHV UDYDLOOHXUV j OD JHVLRQ H DX IRQFLRQQHPHQ GH OHQUHSULVH SDU OH ELDLV GH ODVVHPEOpH GHV UDYDLOOHXUV H GH OHXUV représentants au conseil de directiRQGHOHQWUHSULVH

/DUWLFOH GH OD ORL 1 UpSXWHO(3(SHUVRQQHPRUDOHUpJLHSDU OHVUqJOHV GX GURLW commercial.

Elles sont constituées en sociétés par actions ou en forme de société a responsabilité limitée (S.A.R.L).

1.1. Les principes JpQpUDXGHO(3(VHORQODORL 1 : Les E.P.E sont des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée danVOHVTXHOOHV(O(WDWOHV:LØDD ou les communes détiennent la totalité des actions ou des parts sociales.

/LPSRUWDQFHGXGRPD LQHGH(O(3(GpWHUPLQHOFRLGHODIRUPHFHVW -à-dire société par DFWLRQVRX65//HV(3(SHXHJQWDXVVLGpWHQLUOHVDFWLRQVVDQVGDXWUHV(3(

/D ORL FRQiqUH j O(3(XQH FRPpWHQFH MXULGLTXH WRWDOH (Q FRQVpTXHQFH j FHWWH FRPpWHQFH(O P.E est également responsable et répond de ses obligations sur les biens qui lui appartiennent.

/HV VWDWXWV GH O(3(VRQW pWDEOLV GH DQW OH QRWDLUH GDQV OD IRUPH SUPXH SDU OH FRGH GX commerce.

/(WDW HW OHV FROOHFWLWpV ORFDOHV HHUFHQW OHXU GURLW GH propriété sur les entreprises dans lesquelles ils détiennent des actions par le biais des fonds de participation (que nous étudierons plus loin).

1.2. La création des E.P.E : Les E.P.E sont créées :

- Par décision du gouvernement ;
- Par les fonds de participation ;
- 3DUGpFLVLRQFRQMRLQWHGDXWUHV(3(

HV HQWUHSULVHV VRQW FUpHV ORUVTXLO VD JLW GH Gp#ORSSHU GHV DFWLWpV SULRULWDLUHV RX GHV FUpQHDXGLPSRUWDQFHVWUDWpJLTXHSpXVSDUOHSODQQDWLRQDOGp#ORSSHPHQW

a- Les organes de OHQUHSULVH/DVVHPEOpH JpQpUDOH GH O(3(HVW FRQVWLWXpH SDU GHV DFWLRQQDLUHV GH OHQWUHSULVH HV GHUQLHUV UHSUpVHQWHQW OHV IRQGV GH SDUWLFLSDWLRQ GDWUHV(3(GpWHQWHXUVGDFWLRQV

/HVRUJDQHVGDGPLQLVWUDWLR QGHO(3(VHFRPSRVHQW :

- 'XQFRQVHLOGDGPLQLVWUDWLRQFRPSRVpGHVHSWjGRXHPHEUHV ;

- 'XQ FRQVHLO GH VXU#LOODQFH GH O(3(65/ FRPSRV GH FLQT PHPEUHV DX

maximum.

/RUJDQHGHJHVWLRQGH(O(3(FRQVLVWHHQXQGLUHFWHXUJpQpUDORXXQRXSOXVLHXUVJpUDQ

ts.

2. Les fonds de participation :

La loi N° 88-03 du 12 Janvier 1988 répute le fonds de participation « société de gestion de valeurs mobilières régie par le code du commerce ».

2.1. Les principes généraux du fonds de participation selon la loi N° 88-03 du 12 Janvier 1988 : Le IRQGVGHSDUWLFLSDWLRQDJLWHQTXDOLWpGDJHQWILQDQFLHUGHO(WDWT lui confie des capitaux publics en vue de leur fructification.

,OHVWFDUJpGHSURFpGHUSRXUOHFRPSWHGHO(WDWjGHVLQjWVWLVVHPHQWpFRQRPLTXHVSDUOH
moyen de participation au capital des E.P.E.

Le fonds de participation est susceptible également de faire des apports en nature. Ces apports sont évalués par deux commissaires aux apports désignés par le ministre des finances.

/HIRQGVQHVVSDVXQHLQVWLWXWLRQEDQFDLUH,OQH peut gérer de fonds de dépôt, ni faire appel
jOpSDUJQH

/HIRQGVGHSDUWLFLSDWLRQjSRXUPLVVLQJpQpUDOHGHPHWWUHHQXWjHWRXWHPHVXUHSURSUHj
IDBULVHUOHSDQVLRQpFRQRPLTXHHWILQDQFLqUHGHV(3(GDQVOHVHTXHOHVLOGpWLHQWGHVDFWLRQV
ou des parts sociales.

2.2. Les organes du fonds de participation : Le fonds de participation comprend trois organes :

- 8QFRQVHLO GDGPLQLVWUDWLRQ GRQW OHV PHPEUHV DX QRPEUH GH FLQT j QHXI VRQW

désignés par le gouvernement pour une période de cinq (05) ans renouvelable.

- 8QSupVLGHQW GX FRQVHLO GDGPLQLVWUDWLRQpOX SDU OHV PHPEUHV GX FRQVHLO HW FRQILUPpS
décret.

- 8QGLUHFWHXUJpQpUDOGXIRQGVGpVLJQpSDUOHFRQVHLOGDGPLQLVWUDWLRQ

(Q UqJOH JpQpUDOH OH FRQVHLO GDGPLQLVWUDWLRQ GpVLJQH OHV SHUVRQQHV GH VRQ FRL TXL
UHSUpVHQWHQW OH IRQGV GH SDUWLFLSDWLRQ DX DVVHPEOpHV HW DX RUJDQHV GDGPLQLVWUDWLRQ GHV
E.P.E dans lesquelles il détient des actions ou des parts sociales.

Ces personnnHVDJLVVHQWDXQRPGXIRQGVGHSDUWLFLSDWLRQTXHOOHVUHSUpVHQWHQW

/DSUWLFLSDWLRQGHV:LODDVWHWGHVFRPPXQHVjODFUpDWLRQG(3(HVWFRQILpHSDUFHOHV
au fonds de participation des collectivités locales.

- ci

3. Les groupements :

Après avoir prohibé (interdit) la société en participation entre particuliers, le code du commerce stipule que le groupement peut être constitué par des entreprises publiques par contrat soumis à publicité.

6HORQOHFRGH OH JURXSHPHQW QD SDV GH SHUVRQQ alité morale et le contrat de constitution
UqJOHOHQVHPEOHGHVUDSSRUWVHQWUHOHVFRFRQWUDFWDQWV

(QUqJOHJpQpUDOHODIRUPXOHGXJURXSHPHQSHUPHDXHQHSULVHVVGXQLUOHXUVPRHQVSRXU
ODUpDOLVDLRQGHSURMHVLPsRUDQVTXXQHVVXOHHQHSULVHQH peut prendre en charge.

(QFRQVpTXHQFHODGXUpHGHIHGXQJURXSHPHQWHVWGpWHUPLQpHSDUODGXUpHGHUUpDOLVDWLRLQ
du projet pour lequel il est constitué.

4. Les sociétés mixtes :

Le droit Algérien ne prévoit pas la société mixte bien que celle-ci existe déjà et depuis fort longtemps notamment dans le domaine des hydrocarbures.

Compte tenu de ce vide juridique relatif aux sociétés mixtes, ce cours ne traitera donc que des principes généraux ayant trait à ce type de sociétés.

La société mixte constitue une formule de collaboration entre les entreprises publiques Algériennes et des partenaires étrangers. Dans les cas de sociétés mixtes connues en Algérie, le partenaire AOJpULHQVHVWWRXMRXUVUpVHUUpOHUOHGpWHUPLQDQWGDQVODFRQGLWHGHVDIIDIL
de ces sociétés en se réservant la majorité des actions (+ de 50%).

/HQWUpHGHV LQWpUrWVpWUDQJHUVHQQJpULHQWDPHQWGDQVOHGRPDLQHGHV GURFDUEXUHV
non maîtrisée par les moyens nationaux) se fait par un protocole dit convention
GpWDEOLVVHPHQWODTXHOHGpILQLWOHVHGURLWVDLQVLTXHOHVREODWpRQVGH

Ces sociétés mixtes fonctionnent en fait de la même manière que les sociétés par actions et ont les mêmes organes.

HV FRQJHQWLRQV GpWDEOLVVHPHQW QRQW GDSSOLFDFWLRQ TXXQH IRLV DSSURXpHV SDU OH
gouvernement.

HVFRQJHQWLRQV GpWDEOLVVHPHQWXRWSURWRFROHVGDFFRUGVRQWGHVDFWHVEUHIVTXLGpILQLVVHQW
OREMHWHWODQDWXUHGHOVDVRLpWpHQUHQBDQWDQGURLW Algérien. Ils énumèrent les droits et
les obligations des différents partenaires en assurant la partie Algérienne de la maîtrise totale
sur la société constituée.

Ces protocoles fixent le siège social, les procédures de contrôle de la société ainsi que la répartition du capital social entre les partenaires Algériens et étranger.

Les apports en nature sont généralement exclus, le directeur général est impérativement désigné par la partie Algérienne qui détient la majorité du capital social.

La durée de la société est de dix (10) à quinze (15) ans, mais pouvait être dissoute de façon anticipée. En matière dH FHVLRQ GDFWLRQV OD SDUWAOJpULHQQH VDUURJH OH GURLW GH
préemption conformément au principe de souveraineté.

Pour ce qui est des obligations des associés étrangers, celles-ci consistent surtout dans
ODSSRUWGXQHDVVLWDQFHWHFQLTXHHWFRPPHOFLDOJpULH

ALFOR et ALGEO ont constitué les sociétés mixtes les plus importantes constituées avec SONATRACH dans les hydrocarbures.

CONCLUSION :

Tout au long de cette leçon, nous avons vu à travers ses principes généraux, son domaine, sa capacité, ses diverses formes juridiques, son organisation, son fonctionnement, les conditions de sa création, de sa constitution et de sa dissolution.

La complexité de son fonctionnement est due à la multiplicité des personnes c'est-à-dire du lien existant entre les membres fondateurs.

Il va de soi que lorsque les objectifs que se fixe la société à créer sont importants et exigent beaucoup de moyens (Financiers, Humains et Matériels), le choix de la forme juridique de la société lui seront nécessaires.

Les membres fondateurs élaborent le dossier technique ou de faisabilité de la société dans lequel ils exposent les avantages et les inconvénients de la forme choisie.

Il ressort également des développements qui précèdent que la société est la formule consacrée par le législateur pour permettre aux moyens privés et aussi aux moyens publics de réaliser des projets d'intérêt général.

Cette association de moyens, volonté et de multiples compétences permet la réalisation de projets d'intérêt général.

La société est une forme juridique qui, bien souvent, assure la réalisation des projets déterminants notamment dans les cas où ce sont les Etats eux-mêmes qui interviennent, (exemples du tunnel sous la manche, des gazoducs Algéro - Tuniso - Italien et Algéro - Maroc - Espagnol, des sociétés de recherche scientifique).

La société est une forme juridique qui, bien souvent, assure la réalisation des projets déterminants notamment dans les cas où ce sont les Etats eux-mêmes qui interviennent, (exemples du tunnel sous la manche, des gazoducs Algéro - Tuniso - Italien et Algéro - Maroc - Espagnol, des sociétés de recherche scientifique).

EXERCICES AUTO- CORRIGES :

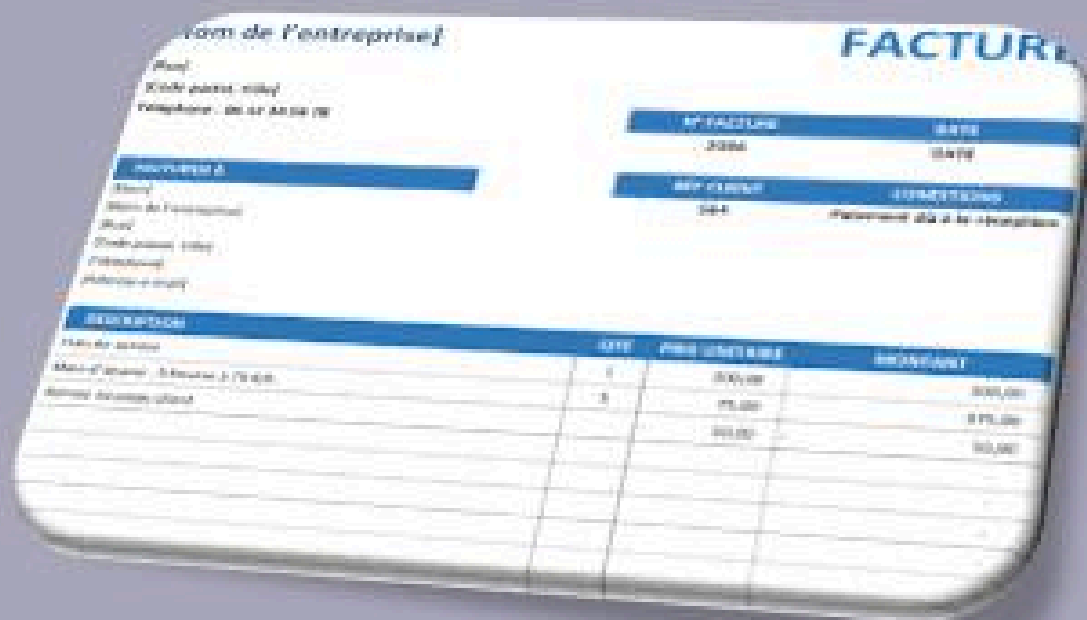
N°	Propositions	Réponses	
		Vrai	Faux
1	La fusion de deux ou plusieurs sociétés correspond à une concentration, la scission à une déconcentration.		
2	/DIXVLRQVHIDLSDUODEVRUSLRQGQXQHVRLppSDUXQHDXUH		
3	/DVFLVLRQHVORSpUDLRQSDUODTXHOOHXQHVRLppVHVXEGSRXUGRQQHUQDLVVDQFHjXQHDXUHRXjGDXUHVRLppV		
4	/OJpULH D RSpUp OD VFLVLRQ GHV HQUHSULVHV SXEOLTXHORSpUDLRQDSSHOpHUHVUXFXUDLRQGHVHQUHSULVHV		
5	/DUDQVIRUPDLRQHVRORSpUDLRQTXL SHUPHjXQH VRLppGH changer de forme juridique		
6	7RXH GLVVROXLRQ GH VRLpp IDL OREMH GXQH SXEOLFLP destinée, notamment à protéger les intérêts des tiers créanciers de la société en dissolution.		
7	/DFLRQ HV XQ LUH QpJRFLDEOH UHSUpVHQDQ XQH IUDFLRQ GX capital social et qui détermine une part sur les bénéfices de la société au SURILGHODFLRQQDLUH		
8	Les actions non libérées font perdre à leurs titulaires leur droit GHYRHjODVVHPEOpHDLQVLTXH OHXUVGURLVDXEpQpILFHVIDL par la société.		
9	/REOLJDLRQ UpVXOH GXQ SUR GDUJHQ SDU XQH SHUVRQQH (physique ou morale) à une société.		
10	/REOLJDLRQSURFXUHXQDXGLQpUrHQRQXQEpQpILFHILH à échéance fixe.		
11	/REOLJDLRQQHSUHQGSDVSDUDXDVVHPEOpHVGHODVRLppSD actions.		
12	,OHLVGHXSHVGREOLJDLRQV : - Les obligations indexées (de valeur variable) - Les obligations convertibles en actions		
13	/HVREOLJDDLUVHGXQHVRFLppSHXYHQVDVVRFLHUGDQVFHT appelle « la masse GREOLJDDLUV (homologuée par le tribunal civil) et se faire représenter auprès de la société par des mandataires.		
14	Dans les pays capitalistes, les travailleurs peuvent souscrire des actions dans les sociétés qui les emploient et devenir salariés actionnaires.		
15	La société nationale algérienne dite entreprise publique économique est une société qui relève du droit commercial.		

16	Les sociétés nationales Algériennes ou E.P.E sont soit sociétés par actions, soit sociétés à responsabilité limitée.		
17	/HVDFLRQVGDQVOHV(3(VRQGpHQXHVSUO(DOHV:LODDV et les communes, par le biais des fonds de participation.		
18	HVDFLRQVGDQVOHV(3(VRQpJDOHPHQGpHQXHVSUGDXUHV E.P.E		
19	Les E.P.E peuvent être créées par le gouvernement, les fonds GHSDULFLSDLRQSDUGDXUHV(3(		
20	/HVRUJDQHVGH(3(FRPSUHQHQHQHDVVHPEOpHJpQpUDOHXQ FRQVHLO GDGPLQLVUDLRQ XQ FRQVHLO GH VXUYHLOODQFH H X directeur général ou un gérant.		
21	Le fonds de participation est assimilable à un agent financier de O(D		
22	Le fonds de participation est assimilable à une banque.		
23	Les organes du fonds de participation comprennent un conseil GDGPLQLVUDLRQXSUpVLGHQGXFQVHLOXQGLUHFHXUJpQpUDO du fonds.		
24	Le fonds de participation participe aux assemblées des E.P.E où il est représenté.		
25	/HJURXSHPHQQSDVODSHUVRQQDOLpPRUDOH		
26	/HJURXSHPHQQHVSDVXQHVRFLpp		
27	/HFRQUDGHFRQVLXLRQGXRJURXSHPHQUqJOHOHQVHPEOHGHV rapports entre les cocontractants.		
28	Les groupements sont créés par deux ou plusieurs entreprises publiques		
29	/D VRFLpp PLH HV OD IRUPXOH TXL SHUPH j O(D DOJpULHQ GDVVRFLHU VHV PRHQV DYHF FHX GHV VRFLppV pUDQJqUHV SRXU exploiter ou mettre en valeur de grands projets économiques.		
30	OD VRFLpp PLH HV FRQVLXpH SDU VLPSOH SURRFROH GDFFRUG avec les partenaires étrangers.		

CORRIGE :

01 Vrai	09 Vrai	17 Vrai	25 Vrai
02 Vrai	10 Vrai	18 Vrai	26 Vrai
03 Vrai	11 Vrai	19 Vrai	27 Vrai
04 Vrai	12 Vrai	20 Vrai	28 Vrai
05 Vrai	13 Vrai	21 Vrai	29 Vrai
06 Vrai	14 Vrai	22 Faux	30 Vrai
07 Vrai	15 Vrai	23 Vrai	
08 Vrai	16 Faux	24 Vrai	

BTS Gestion des Stocks et Logistique



Documents
commerciaux



DOCUMENT COMMERCIAUX

OBJECTIF GENERALE :

OLVVXHGHFHPRGXOHOHVDJLDLUHGRLrUHFDSDOHGLGHQLILHURXVOHVGRFXPHQV
commerciaux relatifs à la commande, la livraison et aux règlements et de procéder à leur
manipulation, enregistrement comptable et leur classement.

SOMMAIRE

LEÇON N°01 : LES DOCUMENTS RELATIFS A LA COMMANDE

LEÇON N°02 : LES DOCUMENTS RELATIFS A LA LIVRAISON

LEÇON N°03 : LES DOCUMENTS RELATIFS AUX REGLEMENTS

LEÇON N°04 : LES DOCUMENTS RELATIFS AUX TRANSPORTS ET
ASSURANCES

LEÇON N°01 :DOCUMENTS RELATIFS A LA COMMANDE

OBJECTIF DE LA LEÇON : OLVVBI GH FHWWH OHoRQ OH VWDJLDLUH GRLW r
FDSDEOHGLGHQWLILHUHWpWDEOLUOHVGRFBHQWVUHODWLIVjODFRPPDQGH

PLAN DE LA LEÇON :

INTRODUCTION

I.LE BON DE COMMANDE

1. Définition
- 2.Mentions du bon de commande

II.LA LETTRE DE COMMANDE

1. Définition
2. Mentions générales

INTRODUCTION :

/DYHQHHVXQFRQUdHQHGHXSHUVRQQHVSDUOHTXHOXQHDSSHOpHYHQGHXUVHQJDJHj
OLYUHUHQH PDUFKDQGLVHjXQHDXUHDSSHOpHDFKHHXUTXLVHQJDJHjSDHUOHsULHjHQ
prendre livraison.

Généralement, les ventes en gros se font presque uniquement sur commande, alors que les
YHQWHVD&pWDLOVRQWUDUHPHQWSUpFpGpHVGQHFRPPDQGH

6LJQDORQVTBIODYHQWHVHIIHFWBHQSOLHBVpWDSHV

:

- La commande de la marchandise ;
- La livraison de la marchandise ;
- /DIDFWBDWLRQGHORSpUDWLRQGHHYHQWH
- Le paiement du prix.

pQpUDOPHQW OHV RSpUDWLRQV FRPPHUFLOHV FRPPHQFHQW SDU Q RUGUH GDFKDW DSSHOp
« commande », notamment pour les achats en gros.

Les formes de la commande :

Pour passer une commande, le commerçant peut se servir des moyens suivants :

- La commande purement verbale ;
- Le téléphone ;
- Le télégraphe ;
- La lettre de commande.

Le bon de commande : HVWQGRFBHQWpPDQDQWG&OLHQWpWDEOLHQVRQQRPHWDGUHVVp
par ses soins au fournisseur.

Le bulletin de commande : HV un imprimé préparé par le fournisseur jOLQWHQWLRQGHVHV
FOLHQWVHWOHSO&VR&HQWLQVpUpGDQVOHRQHVFDWDORJBVTRQAdresse.

A la réception de cette commande, le fournisseur (vendeur) donne un accusé de réception
appelé :

Confirmation de commande, VLOHVHQPHVXUHGhUpSRQGUHDILUPDLYHPHQjRXVOHVGpVLUV
GHODFKHHXU: quantité, qualité, prix, date de livraison ; conditions de paiement.

Avis de réception de commande, VLOUHGR&WHGHQHS&RLUVR&FULUHjQHR&OLHBVGHV
conditions ci- dessus.

Exemple : DVGXQFRPPLVVLRQQDLUHjTXLORQGHPDQGHGLPSRUHUGHVSURGXLVpUDQJHUVH
TXLQHVSdV sûr de pouvoir le faire dans les délais prescrits, à cause de la question des
GHYLVHVG&RQWLQJHQWHPHQWGHVIRUPDOLWpVGRBQLqUHV<<<

I. LE BON DE COMMANDE :

1. Définition et présentation :

Le bon de commande est une formule imprimée au nom GHOHQWUHSULVHODFKHWHBIBTOD délivre, sur laquelle sont détaillés les articles commandés à un fournisseur avec les indications WLOHVjODERQQHHpFWLRQGHORUGUHGRRQp

pQpUDOHPHQW OH ERQ GH FRPPDQGH HVW GpWDFKp GQ FDUQHW
rédigé en trois exemplaires :

à souche, et si nécessaire,

- /RULJLQDOHVWWUDQVPLVDYHQGHBI

- Un double transmis également au vendeur et destiné à accompagner la facture ;

- Un troisième reste attaché à la souche.

ETABLISSEMENT Omar et Cie

« chaussures et cuir »

2, Rue du sud, Alger

Tel 5HJLVWUHG5RPPHUFH1<<<<

Comme suite à notre demande de

SUL1<<<<QR3YR3SDVVRQV

commande des fournitures suivantes :

Désignation du
fournisseur

Délais de livraison :

ORGHOHSpGLWLRQ

Destination :

Facturation :

Mode de paiement :

Commande

1<<<

Réf	Désignation	Unité	quantité	P.U	Montant	Observations
						ETABLISSEMENT Omar

2. Mentions du bon de commande :

Le bon de commande doit être rédigé de manière à exclure tout équivoque et doit contenir toutes les précisions utiles.

(Q SOY G3QRP GH ODFKHHWHB GH OREMHV GH VRQ FRPPHUFH GH VRQ DGHVHVH QBPUR GH

WpOpSKRQH HW GH VRQ QBPUR GLPPDWULFBDWLRLQ D3UHJL

stre de commerce, le bon de

commande doit contenir les informations suivantes :

La désignation exacte de la marchandise commandée ou du travail à exécuter (quantité, qualité, référence) ;

Le prix de chaque article ;

Le délai et la cadence de livraison ;

/HPRGHGHSpGLWLRQSDUFDPLRQVSDUIHU ;

La facturation LQGLTBHUHQFRPELHQGHHPsODLUHV ;

/DGHVHVHDFWHGHODOLYUDLVRLQ«j OQLWp« ;

Les modalités de règlement (exemple : par chèque à 30 MRBVLQGBRLVGHOLYUDLVRLQ«

(QSOYGHFHVLQGLFDWLRLQVLOSHVWDLrWUHVWLSOpTjGpIDVGHOLYUDLVRLQjODGDWHILpH
les marchandises pourront être refusées.

/DVLJQDWBHG GH ODFKHHWHB GRLW rWUHVSSRVpH

au-dessous de la dernière ligne relative à la

commande pour éviter toute fraude dans son libellé.

Notons par ailleurs, que le détail de chaque commande est inscrit sur un livre des commandes.

/RUVTBORUGUH GDFKDW VH UDSSRUWH j GHV RSpUDWLRLQV LPSRUWDQWHV FRPSRUWDQW GHV FODVHV

spéciales de livraison et de règlement, il prend le nom de « marché » éventuellement soumis à un enregistrement.

II. LETTRE DE COMMANDE :

Dans le commerce, une **commande** est une intention, soit verbale soit écrite, d'engager une transaction commerciale pour des produits ou services particuliers. La commande est matérialisée par trois documents commerciaux distincts :

-Un bon de commande HVW Q LPSULPp HQYRp SDU ODFKHHWHB D3RBQLVVHB LO SRUWH GRQFjOHQ -WrWHODFKHHWHBHWHVWVLJQpSDUODFKHHWHB

-Un bulletin de commande : HVW Q LPSULPp IRBQLSDU OH IRBQLVVHB OHYHQGHB ,OHVW VLJQpSDUODFKHHWHB

-Une lettre de commande :CHVWQHFRUUHVSRQGDQFHFRPPHUFLDOPFULWHSDUODFKHHWHBD3
fournisseur.

1. Définition :

/D OHUH GH FRPPDQGH HV XQ GRFXPHQ DGHUVVp SDU ODFKHXXU j XQ IRXUQLVVHXU SRXU

matérialiser une commande. Il constitue un engagement juridique et financier pour ODFKHWHB

2. Mentions générales :

8QH OHUH GH FRPPDQGH GRL FRPSRUHU FHUOLQHV PHQLRQV GLHV REOLJDRLUHV H GDXUHV

facultatives qui répondent dans une large mesure au spécificité du produits à acheter, au

VHFWHB GDFWLYLWp RJOHQWUHSULVHDFKHWHB YRLUGDQVFHUWDLQVFDVODUHODWLRQFRPPHUFLDO
HQWUHODFKHWHB HWVRQIRBQLVVHB 1R3FLWRQV

- /LHBWGDWHGHOpWDEOLVVHPHQWGHODOHWWUH ;

- 1RP5DLVRQVRFLDOHGHOHPSUQWHB GHPDQGH B GBUPLW ;

- Numéro de registre de comPHUFH5HWQBpURGLGHQWLILDQWILVFD 1,)GHODFKHWHB ;

- /DGHVVHGBHVWLQDWDLUHe siège sociale du fournisseur ;

- /DGHVVHGHOLYUDLVRQLOHOHHVWGLIIPUHQWHGVLqJHVRFLDOHGHOHQWUHSULVH

- Le délai de livraison ou la date de livraison :

Exemple : Avant le 13/02/99, ou le 13/02/99 ;

- La désignation très précise des produits/ biens commandés

Exemple : 7SH GHQYHORSSHV DYHF OD VSpFLILFLWp GH OD RØHB SRLGV DWRFRQDQWH
fenêtre,...

3RBpYLWHU OHV ULVTBVGHUHBVLOHVWSUpUDEOHGLQGLTBUVB OHERQGHFRPPDQGH OHV

références utilisées par le fournisseur pour repérer sa marchandise.

- La quantité et le conditionnement des articles LOVDJLWGBRQGLWLRQQHPHQWHIIHFWpSDU
OHQWUHSULVHHWFHQRWDPHQWORUVTBODFKDWWHIDLWSDUORWV

Exemple : Pour acheter 1000 boulons, si le conditionnement est %RLWHGHLOIDGUD
DORUVFRPPDQGHUDUWLFOHV%RØRQV.

- Les conditions de paiement : soit les modalités, le lieu de paiement et les moyens de
SDLPHQWFKqTBIIHWWVGHFRPPHUFH«

Exemple : Paiement dès réception de la marchandise, par chèque.

Exemple :

1RP5DLVRQVRFLDOH9LOOH<<OH

'DWH<<

Adresse

N° du RC

Identifiant fiscal

Téléphone/ Fax/E-mail

Nom / Raison sociale du destinataire

Adresse du Destinataire

Objet : RPPDQGHGH<jSupFLVHUQ<

Références : (Référence à préciser)

Monsieur / Madame,

)DLVDQW VBWH GH QRWUH FRQYHUVDWLRQ WpOpSKRQLTB G3SupFLVHU GDWH
FRQFHUQDQW<jSupFLVHUQR3YR3SDVVRQVODFRPPDQGH suivante :

-
-

Nous vous prions de nous livrer en port dû les marchandises au plus tard
OH<<SupFLVHUGDWH

/H SDLHPHQW VHUD HIIHFW3 D3FRQGLWLRQV KDELWB3OOHV FHVV -à-dire par chèque
YLUHPHQWWUDLWHj<MR3VGqVUpFHSWLRQGHODIDFWB3

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer notre commande.

Veuillez agréer, monsieur (madame), nos salutations distinguées.

6LJQDWB3HHWFDFKHWWGHODFKHWHB3

LEÇON N° 02 : DOCUMENTS RELATIFS A LA LIVRAISON

OBJECTIF DE LA LEÇON : OLVVXH GH FHH OHoRQ OH VDJLDLUH GRL rUH
FDSDEOHGLGHQLILHUHpDEOLUOHVSULQFLSDXGRFXPHQVUHODLIVjODOLYUDLVRQ

PLAN DE LA LEÇON :

- I. BON DE LIVRAISON
- II. BON DE RÉCEPTION
- III. FACTURE

INTRODUCTION :

Toute commande donne lieu à une livraison de marchandise à une prestation de service ou à une exécution de travaux.

Concernant la livraison des marchandises, deux cas peuvent se présenter suivant les conventions passées soit :

- HVWOHIRBQLVVHBTBVHQFKDUJH ;

- HVWOHFOLHQWTBSURFqGHjOHBHQOqYHPHQW

- **1^{er} cas** : Le fournisseur livre les marchandises au domicile du client. Dans ce cas, on dit que la vente est conclue « franco- domicile ».

2^{ème} cas : Le fournisseur met dans son magasin les marchandises à la disposition du client, dans ce cas, on dit que la vente est conclue « départ fournisseur ».

6LJQDORQVTRQ **troisième cas** SHV VH SUPVHQWHU FHVW OH FDV R OH FOLHQW HW OH IRBQLVVHB FKDUJHQWQWLHUVWUDQVSRUWHBIGHIHFWBHUODOLYUDLVRQH/PSOD61)<<<

Livraison assurée par le vendeur : Lorsque le fournisseur livre directement les marchandises DFOLHQWV OD WRBQpH GHV OLYUHBBV HVW SUPSDUpH SDU Q VHUYLFH GHSpGLWLRQV TB YpULILH avant le départ, la nature, le poids, la quantité des produits livrés et prépare les bons de livraison.

I. LE BON DE LIVRAISON :

Le bon de livraison est une note, une sorte de facture provisoire qui accompagne la livraison, DYHF FHWWH GLIipUHQFH WRBWHIRLV TBIOOH QH SRUWH SDV OH SUL HW TBIOOH HVW UHPLVH DYHF OD marchandise livrpHSDUOHYHQGHBBjODFKH teur.

Ce bon reste entre les mains du client qui peut ainsi vérifié la marchandise reçue et ultérieurement, la facture définitive qui lui sera adressée.

/HERQGHOLYUDLVRQHVVWpWDEOLHQGHSDUWLHVGRQWOQHVLJQpHSDUODFKHWHBBHVWFRQVHUYpH

par le vendeur et tient lieu de bon de réception. Il peut également être établi en deux HHPSODLUHVGRQWOQHVVUHLVjODFKHWHBBOHGH&qPHHVWFRQVHUYpSDUOHOLYUHBBHWVLJQpSDUODFKHWHBB

Société agroalimentaire (CEVITAL) Lotissement BN° 6 Z H UN Garrod II -Kouba CCP. N° 4250.32 Monsieur, Sid Ali Epicerie « O O » 18 av de la liberté				
Réf FRPPDQGH1«««GX««« Mode de traQVSRU««««««««««				
				/LYUDLVRQ1« /H«««««
Réf	Objet de la livraison	Unité	Quantité	Observation
	Huile fleurie	Cartons	20	
	Margarine Mâtina	kg	10	
Cadre réservé au destinataire		Le client Sid Ali		

1. Contrôle de la livraison :

Il faut en premier lieu, vérifier que la livraison corresponde exactement à la commande. Il convient donc de la comparer au double du bon de commande. Le contrôle est opéré sur le double plan quantitatif et qualitatif.

- Le premier SHUPHWWUD GH GpWHFWHU GpYHQWBIOV PDQTBQWV ,O IDV VHORQ OH FDV FRP\$WHU mesurer et peser ;

- /H VHFRRG SHUPHWWUD GH VDVVBHU TBI OHV SURGBWV OLYUpV FRUUVSRQGHQW ELHQ D3 pFKDQWLOORQV2QVDWWDFKHUdjYpULILHUTBI :

- /DTBOLWpQHVSQVSDVLQIpULHBIH à celle qui a été commandée ;

- La marchandise ne présente aucune défectuosité, aucun défaut de fabrication, aucune malfaçon ;

- /DPDUFKDQGLVHQSDVpWpDYDULpHDBR\$VG\$WUDQVSRUW

2. Cas litigieux :

2.1. Le fournisseur a livré trop tard :

Si le fournisseur (le fournisseur a livré trop tard), il peut demander une indemnité au fournisseur.

2.2. Le fournisseur a livré des marchandises non conformes, le client peut :

- Se procurer les articles chez un autre fournisseur.

Le client peut verser la différence de prix.

2.3. Le fournisseur a livré des marchandises non conformes, le client peut soit :

- Les accepter à un prix réduit ;
- Les renvoyer et exiger éventuellement une livraison conforme.

2.4. Le client ne prend pas livraison des marchandises mises à sa disposition par le fournisseur ; le fournisseur peut soit :

- Annuler purement et simplement la vente
- Réclamer un préjudice causé.

II. LE BON DE RECEPTION :

Le bon de réception est un document qui sert à constater la réception des marchandises reçues par le client et que ce dernier remet signé au livreur au moment de la livraison.

Sa tournée terminée, le livreur est tenu de rendre tous ces bons au service de la comptabilité qui possède ainsi la preuve que les clients ont reçu les marchandises livrées.

Le bon de réception est un document qui sert à constater la réception des marchandises reçues par le client et que ce dernier remet signé au livreur au moment de la livraison.

Le bon de réception est un document qui sert à constater la réception des marchandises reçues par le client et que ce dernier remet signé au livreur au moment de la livraison.

Le tracé du bon de réception est sensiblement identique à celui du bon de livraison.

1. Bon de livraison et bon de réception :

N° 4902 Librairie 1954 UXHODUELOKLGLOJHU R.C . Alger 58 B 4007 Livré à : Sid Ahmed 14, Rue du Nord, Alger les marchandises suivantes Alger, le 30 Mars 2009			N° 4902 Librairie 1954 UXHODUELOKLGLOJHU R.C. Alger 58 B 4007 Reçu de : librairie 1954 Les marchandises suivantes Alger, le 30 Mars 2009		
Nombre	Désignation	N° de commande	Nombre	Désignation	N° de commande
4	Registre B-N-2 100 Folios	2542	4	Registre B-N-2 100 folios	2542
2	Registre 49-20 Caisse Livreur : Saïd	2542	2	Registre 49-20 Caisse Sid Ahmed	2542

2. Livraison assurée par un transporteur:

2.1./HERUGHUHDXGHSpGLLRQ : Lorsque la livraison est effectuée par un transporteur, le vendeur informe son client en lui transmettant par courrier un exemplaire du bordereau GHSpGLWLRQ

/H ERUGHUHDXGHSpGLWLRQ HVW Q GRFBHQW pQBpUDWLI GHV PDUFKDQGLVHV HSpGLpHV HW contenant des indications relatives à leur transport :

- Désignation du transporteur ;
- /DGDWHGHSpGLWLRQ
- /HQRPEUHGHFROLVLGHQWLILFDWLRQGHVZDJRQV««

[illegible]

QDUULYpHGHPDUFKDQGLVHVODFKHWHBSURFqGH :

A la vérification de la concordance des marchandises reçues avec les indications portées sur le bordereau **QBpURGHVFRQLVFDLVVHVOHBIFRQWHQSR LGV**««««

x XUDSSURFKHPHQGXERUGHUHDXGHSpGLLRQHGXGXSOLFDDGXERQGHFRPPDQGH

III. FACTURE:

1. Définition et rôle de la facture :

La facture est un document transmis par un vendeur (d'une marchandise, d'un produit, d'une matière ou d'une fourniture), par un prestataire de service (**exemple** : SNTF, P et T) ou par un entrepreneur (travaux) à son client.

Elle relate toutes les conditions et les modalités de l'accord intervenu entre le vendeur et l'acheteur (détail des marchandises livrées ou des travaux réalisés, prix unitaires et montant à

Elle tient lieu de bon de livraison lorsqu'elle est remise en même temps que la marchandise (ou matière, fourniture, produit) livrée.

2. Importance de la facture :

Dans les opérations commerciales, la facture est le document le plus important. Elle a pour objet de permettre :

2.1. Au vendeur : De prouver d'abord que la vente a été exécutée en conformité de la commande reçue, de rappeler le prix convenu, d'indiquer la somme qui est due et de détenir un titre pour en exiger le règlement (le paiement).

2.2. A l'acheteur : De constater d'abord lors de leur réception l'état, la qualité, les quantités des marchandises en conformité à ses ordres, d'en vérifier les prix, suivant les conditions de son achat et de posséder, lui aussi, un titre pour l'exécution des engagements du vendeur (dont le plus important est la livraison de la marchandise).

En d'autres termes, la facture est le mode de preuve extrêmement admis par la loi en matière commerciale : elle peut donc être présentée devant les tribunaux en cas de contestation, elle peut être demandée par les agents du fisc lors des vérifications et contrôles à effectuer.

Sur le plan juridique, la facture représente un titre de propriété, autrement dit, elle permet le transfert de propriété de la marchandise du vendeur vers l'acheteur.

Sur le plan comptable, la facture constitue un document de base justifiant les écritures comptables relatives à l'opération de vente (pour le fournisseur) et à l'opération d'achat (pour le client).

L'importance de cette facture dans le contrôle des transactions commerciales et des prix a fait d'elle un document obligatoire (voir ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix) qui doit être rédigé en deux exemplaires (parfois plus) dont l'original est remis à l'acheteur et le double est conservé par le vendeur.

3. Description de la facture:

D'une façon générale, toute facture comprend deux parties :

- L'en-tête de la facture
- Le corps de la facture

3.1. L'en-tête de la facture : C'est la partie imprimée de la facture qui indique :

- Le nom et l'adresse du vendeur (numéro de téléphone, de télex) ;
- Le genre de commerce (exemple, appareils ménagers) ;
- Le numéro du registre de commerce ;
- Le numéro du compte bancaire ou postal ;
- Les conditions générales de vente, de paiement et de transport.

3.2. Le corps de la facture : La forme du corps de la facture varie avec chaque genre de commerce et d'industrie.

Il comprend :

- La dénomination "FACTURE" ou une formule équivalente exemple '2,70216,(85« ;
- Le numéro de la facture ;
- La date et l'établissement de la facture ;
- Le nom et l'adresse de l'acheteur ;
- Le détail des articles vendus ;
- Le décompte des quantités de marchandise ;
- Les prix unitaires des articles et leur prix total ;
- La référence ou le code de chaque article ;
- Les frais et taxes éventuels ;
- /HPRGHGHUqJOHPHQWDËRPSWDQjWHUPH« ;
- Le net à payer en chiffres et lettres.

Nous vous présentons un exemple d'une facture réel établie par l'Entreprise Nationale de Distribution de Véhicules Particuliers (D.V.P).

N° DE COMPTE		D.V.P		CLIENT 0<0/282,1(	
5 300 34 62 1 20		C.F.P 905			
Facture		Page	Date	206 Rue Hassiba Ben Bouali Commande	
114703	1	05/08/06	231		

N° DR	N° SERIE	N° ENTREE	DATE	KILOMETRES	TYPE	IMMATRICUL	1 ^{ER} MIS.CIR.SYMB
000003		DEB:099	05/08/06				
Reference	Marque	Temps ou Quantite	Designation		Taux	Prix Unitaire	Montant Net
MONTANT NET TOTAL							371,16
MONTANT NET A PAYER							371,16

4. Les différentes sortes de factures :

Les principales factures sont :

4.1. La facture simple (ou de place) : Elle est établie (appelée ainsi) lorsqu'il y a livraison directe de marchandises à un client habitant la même ville ou la même localité que son fournisseur.

Elle remplace le bon de livraison lorsqu'elle est remise avec la marchandise à l'acheteur.

4.2. La facture d'expédition : Cette facture est établie lorsque l'acheteur et le vendeur habitent des villes (ou des localités) différentes. Elle porte certaines mentions supplémentaires (par rapport à la facture simple), notamment le mode, les conditions GHSpGLWLRQVOHVOLHBWOHVPRGHVGHSDLPHQW«

4.3. La facture d'avoir : Cette facture est délivrée contre tout ou partie de la marchandise refusée ou retournée par l'acheteur. Le papier utilisé est souvent d'une couleur différente de celui de la facture ordinaire et le mot "DOIT" est remplacé par le mot "AVOIR".

Elle est également appelée "facture de rendu" ; c'est un reçu de marchandises qui fait connaître la somme dont l'acheteur est crédité.

Lorsqu'il est notifié à un acheteur une remise, un rabais ou une ristourne, cette facture d'avoir prend la dénomination de "note de crédit".

4.4. Relevé de factures ou relevé de comptes : C'est un état récapitulatif adressé à un client rappelant :

- la date et le montant des factures adressées pendant une période déterminée (généralement un mois)
- la somme dûe pour la période précitée (après déduction des avoirs s'il en existe).

Le relevé de facture représente également pour les deux parties (acheteur-vendeur) un véritable aide-mémoire (rappel de la somme à payer à la prochaine échéance) et un moyen de contrôle (rapprochement entre les deux comptabilités). Ceci permettra d'éviter ainsi les retours d'effets ou de reçus.

4.5. Facture à condition (ou facture provisoire) : C'est la note détaillée des marchandises vendues à l'acheteur en lui laissant la prérogative (ou la faculté) de les retourner en totalité ou en partie dans un délai fixé.

A l'expiration de ce dernier, la vente sera considérée comme ferme ou définitive.

4.6. La facture de commission : C'est une facture spéciale adressée par le commissionnaire acheteur ou vendeur à son commettant.

- Si elle est établie par le commissionnaire -acheteur, elle porte le nom de "compte d'achat et frais" ;
- Si elle est établie par le commissionnaire- vendeur, elle porte le nom de "compte de vente et net produit".

Dans "le compte d'achat" le commissionnaire ajoute au montant des marchandises les frais qu'il a déboursé et le montant de sa commission.

Dans "le compte de vente" le commissionnaire retranche les frais divers de vente et sa commission du montant des marchandises pour obtenir le net à payer par l'acheteur (ou le net produit).

4.7. La facture pro-forma (ou simulée) : C'est une facture établie pour un client éventuel, afin de lui permettre de se rendre compte, à l'avance, des sommes qu'il aurait à payer au cas où l'opération serait conclue.

La facture simulée (établie à l'avance) comprend non seulement le prix des marchandises, mais aussi le montant de tous les frais accessoires prévus.

4.8. La facture consulaire : HVXQHIDFXUHGHS pGLLRQSRUDQVXU Les marchandises destinées à des pays étrangers, déclarées en douane, visées avant l'expédition par le consul ou le représentant du pays importateur établie au lieu d'origine.

La facture consulaire est souvent accompagnée ou remplacée par un "certificat d'origine" dans le but de s'assurer de la véritable origine de la marchandise.

4.9. Le mémoire : C'est la facture des entrepreneurs de bâtiments (maçons, plombiers, PHQBVLHUV« TB GpFULWV OpWDW GHV WUDYD JpFVpV HW UHODWDQW WRW OH GpWDLO GpHOD GYUHHPSORpHHWGHVPDUFKDQGLVHVIRBQLHV

4.10- La note d'honoraires : Elle est établie pour la rémunération des services rendus, JpQpUDOHPhQWSDUOHVDYRFDWVOHVPPGHFLQVOHVHSHUWVFRPSWDEOHVDUFLWHFWHV«

Elle évalue les honoraires dûs aux membres des professions libérales suite à leur intervention pour le compte d'une autre personne ou d'une entreprise.

4.11. La facture d'ordre : C'est un document comptable interne à l'entreprise qui a pour objet de constater les cessions de marchandises ou les prestations de services entre les différentes unités ou entre les différents services d'une même entreprise.

C'est une facture constatant les cessions inter-unités.

4.12. La facture normalisée : Elle est partagée en cinq (05) zones :

a. Zone 1: Désignation de l'établissement et tous les renseignements le concernant (adresse, numéro de téléphone, immatriculatLRQDBHJLVWUHGFRPPHUFH«

b. Zone 2: Nom et adresse du client : si la facture n'est pas jointe aux marchandises on porte aussi, l'adresse à laquelle doivent parvenir les colis.

c. Zone 3: Cette zone comprend les indications concernant la commande (numéro, date, ville de départ), les conditions relatives à l'expédition (délai de livraison, mode d'expédition, GHVWLQDWDLUHHWOHV LQGLFDWLRLQVFRQFHUQDQWODIDFWB DWLRQGDWHPRGHGHUqJOHPhQW«

d. Zone 4: Cette zone constitue le corps de la facture, elle comprend tous les renseignements FRQFHUQDQW OHV PDUFKDQGLVHVQDWB HUplpUHQFHQLWpTBQWLWpSULQLWDLUH«

e.Zone 5 : Réservée au client qui peut y apposer les cachets et les mentions qu'il juge utiles.

TRACE DE LA FACTURE NORMALISEE :

Zone 1	Etablissement "tissu au quatre saisons" Zone industrielle, oued smar, Alger RC.N° 29.30.43 BP ° 50 ALGER TEL / 63.43.23						
Zone 2	  Doit Mr Sid Ali   2, Rue froide, ALGER						
Zone 3	MRGHGHS pGLLRQ<<<2001'(1 Destinataire <<<< ORGHGHSDLHPHQ<<<<<<)785(1<<<'8<<<<<<						
	REF	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU	MONTANT	OBS
Zone 4							
Zone 5	Cadre réservé Au destinataire		Somme en lettre	 			

En plus des indications et mentions que nous venons de passer en revue, la facture peut porter d'autres indications concernant les réductions.

LEÇON N° 03 : LES DOCUMENTS RELATIFS AUX REGLEMENTS

OBJECTIF DE LA LEÇON : L'étudiant doit être capable de reconnaître et de classer les documents relatifs aux règlements.

PLAN DE LA LEÇON :

I. LE REÇU

II. LA FACTURE

III. LES REGLEMENTS PAR CHEQUES (POSTAUX, BANCAIRES)

IV. LES REGLEMENTS PAR EFFETS DE COMMERCE

I. LE REÇU :

C'est le moyen de règlement le plus courant. Comme moyen, de preuve (de reconnaissance), le créancier (le fournisseur) doit remettre un document mentionnant :

- Le nom de celui qui paie ;
- Le montant de la somme encaissée ;
- La date et le lieu de paiement ;
- La signature de celui qui reçoit.

Le reçu est détaché d'un carnet à souche, le volant est remis à la partie versante, la souche restant attachée au carnet. Notons que le reçu est soumis au droit de timbre.

« TRACE D'UN REÇU »

<u>SOUCHE</u> 200,00 DA _____ _____ _____ _____	B P D A SABAH Abdelaziz 15, Rue de la fontaine ORAN
RECU DE Madame <u>SLIMANI</u> Algériens HAYET _____ _____ _____	RECU DE : <u>Mme SLIMANI HAYET</u> La somme de : deux cents dinars Oran le 10
Avril 2005 N° _____ _____ _____ _____	N° _____ _____ _____ _____

TIMBRE

Remarque :

Le règlement d'une facture par espèces ne donne pas lieu nécessairement à l'établissement d'un reçu, la mention "pour acquit" portée sur celle-ci fait office de reçu.

De même que pour le reçu, la facture avec la mention "pour acquit" est soumise au droit de timbre.

II. LA FACTURE :

1 .Les Réductions Sur Factures :

Des réductions peuvent être consenties par le vendeur à l'acheteur pour le fidéliser ou pour compenser un dommage qu'il a subi. Ces réductions peuvent être calculées :

- Sur le poids de la marchandise : on parle alors de bonifications sur le poids ;
- Sur le prix de la marchandise : on parle alors de bonifications sur le prix.

1.1.Réductions sur le prix :

a.Le rabais : C'est une réduction accordée pour compenser la non-conformité des articles livrés ou leur livraison avec retard.

b.LA ristourne : C'est une réduction accordée par le fournisseur sur l'ensemble des achats effectués par son client sur une période de temps déterminée.

c.La remise : C'est une réduction sur le prix de vente accordée en raison de l'importance de l'achat.

d.L'escompte de règlement : C'est une réduction accordée par le fournisseur à son client quand le paiement est effectué au comptant ou avant le terme normalement prévu.

Remarque:

Quelquefois le commerçant accorde plusieurs réductions sur la même facture. Dans ce cas, les réductions se calculent en cascade (l'une après l'autre).

Exemple :

Un commerçant accorde une ristourne de 2% , un rabais de 3% et une remise de 4% sur facture de 1.800 DA, calculer le net à payer.

- 1^{ère} réduction : ristourne = $1800 \times 2\% = 36$ DA
1^{er} QHW «
36 = 1 764 DA
- 2^{ème} réductions : rabais = $1\,764 \times 3\% = 52,92$ DA
2^{ème} QHW «
52,92 = 1 711,08 DA
- 3^{ème} réduction : remise = $1\,711,08 \times 4\% = 68,4432$ DA
3^{ème} QHW «
68,4432 = 1.642,63 DA

1.2. Réductions sur le poids :

a. La tare : Une marchandise peut être vendue sans emballage (en vrac) ; mais, si elle est livrée en sac, en caisse, en fût, le poids de la marchandise et de son emballage constitue le poids brut, le poids de la marchandise seule étant le poids net.

La tare est la différence entre le poids brut et le poids net, c'est le poids de l'emballage. Généralement, elle est exprimée en pourcentage.

b. Le don : HWV QH UpGFWLRQ DFFRUGpH SRB GHV DYDULHV QRUPDOHV VBLHV SDU QH marchandise.

c. Le surdon: C'est une réduction accordée pour une avarie subie accidentellement par la marchandise. (exemple mouillures).

d. La refaction: C'est une réduction accordée pour des avaries constatées par le client à la réception de la marchandise, il s'agit du déchet subi par la marchandise lors du transport et des manipulations. Cette réduction est aussi appelée " la freinte".

III. LES REGLEMENTS PAR CHEQUES :

1. Les règlements par chèques postaux :

1.1. Le compte courant postal (CCP) : L'administration des postes ouvre un compte courant non productif d'intérêt à toute personne, association, maison de commerce, société, EDQTB «TBHQIRUPDHODGHPDQGHHWVRVUpVHUYHTBIOOHHQUHPSOLVVH les conditions.

Le CCP se prête à une grande variété d'opérations : encaissements, recouvrements et paiements d'effets de commerce, versements et retraits de la banque, versements à la 1(3«

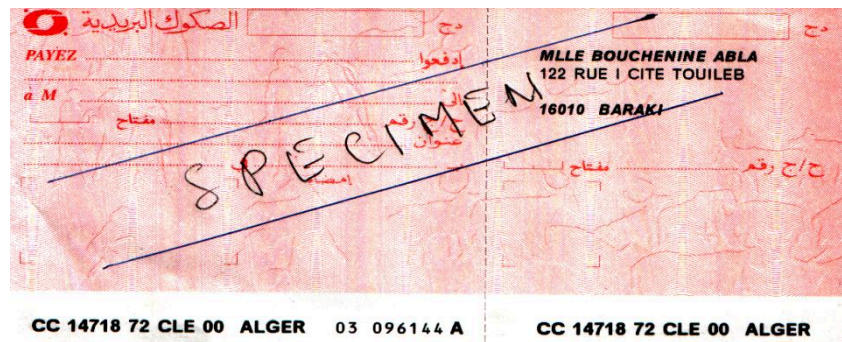
a. Demande d'un CCP: Elle est établie sur un formulaire délivré gratuitement par le bureau de poste et déposé ou envoyé au bureau de poste de la résidence.

Cette demande doit mentionner : les noms et prénoms, la raison sociale du signataire, sa profession, le bureau de poste où doit être tenu le compte et la signature du demandeur.

En plus de ce formulaire, le demandeur du compte doit remplir deux fiches destinées à recevoir un spécimen de la signature des personnes qu'il autorise à signer des chèques à sa place.

Dès l'acceptation du dossier, le centre des chèques postaux adresse au titulaire, sous pli recommandé, un carnet de chèques (avec le numéro de son compte porté sur chaque chèque).

« SPECIMEN D'UN CHEQUE POSTAL »



b. Fonctionnement du CCP : Après chaque opération effectuée sur un CCP, le titulaire reçoit un extrait de son compte mentionnant :

- Le débit (ou le crédit) ;
- L'ancien avoir ;
- Le nouvel avoir ;
- La date.

« SPECIMEN D'UN EXTRAIT DE COMPTE »

الصكوك البريدية		ملاحظة الحساب	
تاريخ	CREDIT	DEBIT	رسم
28 CPVUE 3112 50		3.000	CO 8-7
avoir aus 28 MAI 85 الرصيد القديم *****55728 *****55728 نouve avoir N° de C.C.P. 21683 11 Mme SOUIDI Abla 7 RUE BENAHMED AH 16000 ALGER CARE 12 JUI 89 Nom et Prenom			

Le compte courant postal tel que tenu dans la comptabilité du centre des chèques postaux :

- Augmente au crédit ;
- Diminue au débit.

x Les opérations de crédit :

Ces opérations augmentent l'avoir en compte du titulaire, il s'agit :

- Des versements effectués par le titulaire (à l'aide d'un mandat-carte de versement au CCP);
- Des versements effectués par les tiers à son profit au moyen de mandats-cartes;
- Des virements effectués par les tiers titulaires d'un CCP (ceux-ci se font à l'aide des chèques GHYLUHPHQWVWLOLVpVSRBOHVWUDQVIHUWVGHFRPSWHjFRPSWHR6QFRPSWHEDQFDLUH«

x Les opérations de débit :

Ces opérations diminuent l'avoir en compte du titulaire, il s'agit:

- Des retraits du titulaire à son profit au moyen d'un chèque de paiement;

- Des retraits du titulaire au profit d'un tiers au moyen d'un chèque "d'assignation" (pour les tiers non titulaires d'un CCP);
- Des virements du titulaire au bénéfice d'un tiers à l'aide d'un chèque de virement (pour les titulaires d'un CCP);
- Des paiements sans bénéficiaire dénommé : chèque au porteur.

-Remarque relative à l'émission des chèques postaux :La provision relative à l'émission d'un chèque doit toujours être préalable et disponible. Autrement dit, un chèque postal ne devrait pas être établi pour une somme supérieure, à l'avoir net porté ou restant en compte.

Le délai de présentation d'un chèque CCP est d'un mois.

1.2./HQUHJLVUHPHQFRPSDEOHGHUqJOHPHQSDUFGqTXHVS RVDX

Exemple :Une entreprise a acheté une machine avec un montant de 80000 DA et un camion a 100000 DA. le règlement par chèque ccp.

218	Autres immobilisations corporelle	100000	
215	Installations techniques, matériel et outillage industriel	80000	
515	Trésor Public et établissements public		180000

2.Les règlements par chèques bancaires :

Les règlements cités plus haut peuvent aussi être effectués par la banque qui remplit les fonctions de caissier pour ses clients. Le banquier reçoit les fonds de ses clients en dépôt et effectue les paiements dont il est chargé.

Les dépôts d'espèces auprès d'une banque se font à l'aide des reçus établis par le banquier. Les paiements se font à l'aide des chèques (comme pour les CCP).

2.1.Définition et tracé d'un chèque bancaire :Le chèque est un ordre écrit, donné à un banquier par le titulaire d'un compte de dépôt ou d'un compte courant, d'effectuer à son profit ou au profit d'un tiers le retrait de tout ou partie des fonds disponibles.

Dans ce cas :

- Le donneur d'ordre s'appelle : le tireur;
- La banque : le tiré;

- Le tiers : lHEpQpILFLDLUHFHOBDSURILWGHTBOHFKqTBiHVWWLUpFHVWFHOBtBUHFHYUD les fonds).

« TRACE DU CHEQUE BANCAIRE »



2.2. Mentions obligatoires et analyse du chèque : Par son article N° 472, le code de commerce Algérien énumère six (06) mentions obligatoires:

- La dénomination chèque : elle se formule : "payer contre ce chèque " ou "contre ce chèque, veuillez payer";
- Le nom du tiré (de celui qui doit payer) : un chèque ne peut être tiré que sur un banquier ayant au moment de la création du chèque, des fonds à la disposition du tireur ;
- Le mandat de payer une somme : il doit être pur et simple, c'est-à-dire sans condition, ni restriction. Il se formule par : "veuillez payHU«RXSDHU«
- Le lieu de paiement : s'il n'est pas spécifié, ce sera le lieu indiqué à côté du tiré;
- La date et le lieu de création du chèque : si le chèque ne porte pas de lieu de création, il est considéré comme créé dans le lieu désigné à côté du tireur;
- La signature de l'émetteur du chèque (tireur) : le tireur est toujours garant du paiement, son nom et son numéro de compte sont toujours apposés sur ses chèques.

En plus de ces six mentions obligatoires, le chèque indique le nom du bénéficiaire, formulé par SDHUjORUGUHGh« et la somme à payer en chiffres et en lettres.

2.3. Provision du chèque : Étant donné que le chèque est un instrument de paiement, il ne peut être qu'à vue, à présentation ; c'est-à-dire payable immédiatement dès sa présentation, au guichet de la banque.

Le chèque suppose donc une somme immédiatement disponible appelée : **provision**. La provision est la créance du tireur sur le tiré (la banque).

Elle doit exister au moment où le chèque est créé. Elle est constituée par les espèces disponibles déposées par le tireur chez son banquier, autrement dit, par son avoir qui doit être au moins égal au montant du chèque.

Pour s'assurer que la créance du tireur (provision) est immédiatement disponible, le porteur du chèque (le bénéficiaire) a deux possibilités :

- Certifier son chèque;
- Viser son chèque.

a. Chèque certifié : Le banquier (le tiré) est tenu, si le porteur ou le tireur du chèque le lui demande, de certifier que la provision correspondant à la somme à payer est bien déposée chez lui.

La provision nécessaire au paiement du chèque reste bloquée c'est-à-dire gardée à la disposition du bénéficiaire jusqu'à présentation du paiement.

La certification résulte de la signature du banquier apposée au recto du chèque.

b. Chèque visé : Lorsqu'un chèque est déplacé, c'est-à-dire payable dans une agence autre que celle où il a été émis, le tireur ou le bénéficiaire peuvent faire viser le chèque pour provision. Cette formule assure le porteur et l'agence de la banque à laquelle le chèque sera présenté qu'il est payable immédiatement.

2.4. Transmission du chèque : Étant un instrument de paiement, le chèque peut servir à éteindre une dette de son porteur (ALI) par simple transmission à son débiteur (SAID) qui en devient le propriétaire. Pour ce faire, il suffit d'endosser son chèque à son débiteur (SAID) ou autre; c'est-à-dire, d'écrire au dos du chèque :
"Payer à Monsieur SAID"

/H««««««««««

Signature

- Ali est l'endosseur (le cédant).
- Saïd est l'endossataire (le cessionnaire).

A son tour, ce nouveau propriétaire du chèque peut l'endosser au nom de quelqu'un d'autre.

Notons que l'endossement doit être pur et simple c'est-à-dire, sans condition, ni restriction. Il ne peut être partiel.

2.5. Le paiement du chèque :

a. Délais de présentation : Le délai légal de présentation du chèque au paiement est de huit (08) jours. Il est vivement recommandé de respecter ce délai afin que le chèque puisse conserver le droit de recours légal en cas de non-paiement.

b. Paiement par la banque : Avant de présenter son chèque au paiement, le porteur (dernier bénéficiaire) doit acquitter par la formule "pour acquit" suivie de la date, de sa signature et de son adresse inscrite au verso du chèque.

Pour acquit
Alger, le 20/08/2000
Ahmed

Avant le paiement du chèque, la banque vérifie :

- La régularité du chèque quant à la forme;
- La signature du tireur ;
- L'existence d'une provision suffisante;
- L'identité du porteur ;
- La suite des endossements du chèque.

Notons que parfois la banque (le tiré) refuse de payer pour les raisons suivantes:

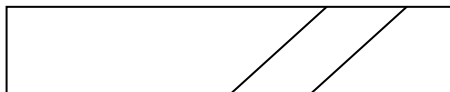
- Opposition de la part du tireur (cas de vol, de perte ou de faillite du porteur);
- Irrégularités dans la forme du chèque;
- Absence ou insuffisance de la provision;
- Non-conformité de la signature du tireur.

c. Le chèque barré : HVW  chèque ordinaire sur le dos duquel ont été tracées deux obliques parallèles qui constituent le barrement. Le barrement est généralement effectué par le tireur; il peut l'être aussi par le porteur du chèque.

Le chèque barré ne peut être payé qu'à un banquier, à un chef de bureau des chèques postaux ou à un client de la banque tirée, donc à une personne connue du tiré.

Il faut distinguer :

x **Le barrement général** : aucune désignation n'est portée entre les deux barres.



Le barrement spécial : le nom du banquier est inscrit entre les deux barres, dans ce cas, le tiré ne peut payer ce chèque qu'au banquier désigné entre les deux barres.



d. L'avis de tirage d'un chèque : Pour expliquer l'origine de la dépense effectuée, les entreprises publiques sont tenues lors de l'émission du chèque destiné au règlement de cette dépense, de lui annexer un avis de tirage.

Le défaut d'avis de tirage entraîne automatiquement le rejet du chèque par la banque.

PRESENTATION DE L'AVIS DU TIRAGE

Société NationoYYYYYYYYYYYYYYYYX



Monsieur le directeur de la banque

YYYYYYYYYYYYYYYYX

PvYYYYYYYYYYYYX

Objet : avis de tirage

Nous vous prions de procéder au paiement du chèque :

704

15

PAGE34

- Les règlements par chèques se réalisent le plus souvent par simple écriture de virement, sans emploi de billets de banque.
- Les chèques constituent de la monnaie scripturale qui limite l'accroissement de la circulation de la monnaie fiduciaire; ils constituent un moyen de lutte contre l'inflation.

2.7.LHQUHJLVUHPHQFRPSDEOHGH règlement par chèque :

Exemple :

Une entreprise a acheté matières premières avec un montant de 160000DA, le règlement par chèque bancaire.

31		Matière première et fourniture	160000	
	512	Banque		160000

IV.LES REGLEMENTS PAR EFFETS DE COMMERCE :

1. Généralités sur les effets de commerce :

Exemple : SAID est un client qui doit une facture de 10.000 DA à son fournisseur OMAR, payable dans deux mois.

Pour recevoir cette somme, OMAR a deux possibilités :

x Attendre deux mois pour encaisser :

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Soit en espèces; - Soit par chèque postal; - Soit par chèque Bancaire; - Soit par avis de virement | } | Moyens de règlement
étudiés précédemment |
|---|---|---|

x Rédiger un document écrit (un titre) et l'adresser à son débiteur afin que celui-ci accepte de s'engager à lui payer la somme qu'il lui doit à la date convenue. Cet écrit porte la dénomination de traite ou lettre de change.

Par ailleurs, SAID a la possibilité de rédiger lui-même cet écrit par lequel il s'impose de se libérer à terme du paiement de sa dette et de l'adresser à son créancier. Ce titre porte la dénomination de billet à ordre.

Ces deux titres sont des effets de commerce. Ils constatent l'obligation pour une personne de payer une somme déterminée à une date fixée.

SAID à la faculté soit :

- De conserver cet écrit et de l'encaisser dans deux mois;
- D'endosser ce titre à l'ordre d'un de ses créanciers;
- De négocier cet effet à un banquier avant son échéance, lequel lui en avancera le montant moyennant une retenue.

2. La lettre de change :

2.1- Définition et tracé: La lettre de change est un écrit transmissible au moyen de l'endossement et par lequel le créancier (le tireur) donne l'ordre à son débiteur (le tiré) de payer à lui-même ou à un tiers qu'il désigne (le bénéficiaire ou preneur) ou à quiconque sera devenu propriétaire de l'effet par endossement, une certaine somme à une date donnée.

- La lettre de change est couramment employée dans le commerce;
- Elle circule facilement par voie des endossements;
- Elle est un instrument de paiement très pratique pour les ventes à crédits;
- Elle est un instrument de crédit parce qu'elle est négociable.

DECOR

Alger, le 02 Août 2005

PRESTIGE

24, rue du sud

ALGER

Veillez payer contre cette lettre de change

A l'ordre de : Monsieur BECHARI

-Acceptation Aval

La somme de Cinq Cents Dinars

Accepté pour

Cinq cents

Dinars

Monsieur SLIMANI

20, Avenue Frantz Fanon, Alger

Banque Nationale d'Algérie

20, Boulevard Amirouche, Alger

N° 42

2.2. Mentions obligatoires de la lettre de change:

- La dénomination de lettre de change : "contre cette lettre de change", "contre cette traite";
- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée :

Il s'exprime par : "veuillez SDHU« ordre donné sans conditions ni restriction;

- Le nom du tiré (celui qui doit payer) : il est généralement suivi du domicile;
- L'indication de l'échéance : c'est la date à laquelle le paiement doit être effectué;
- Le lieu de paiement : c'est le domicile du tiré;
- Le nom du bénéficiaire : YHBOOHSDHUjPRQRUGUH«9HBOOHSDHUjORUGUHGHOU
««««
- La somme à payer : en chiffres et en lettres;
- La date et le lieu de création de la lettre de change;
- La signature du tireur;
- Le timbre : les effets de commerce doivent être timbrés en bas, à droite.

a. Les mentions facultatives:

L'acceptation : c'est l'engagement écrit et signé par le tiré de payer la lettre de change à l'échéance, formules :

- signature ;
- "accepté" signature;
- "accepté pour la somme de «'DVLJQDWBH

L'acceptation de la lettre de change doit être pure et simple, c'est-à-dire sans condition: l'acceptation ne peut changer ni la date d'échéance, ni le mode de paiement, ni le lieu de paiement.

L'acceptation peut être partielle, autrement dit, le tiré peut n'accepter qu'une partie de la somme portée sur la lettre de change.

La domiciliation : c'est l'indication du domicile choisi pour le paiement de la lettre de change. C'est normalement le domicile du tiré. Cependant, ce dernier mandat en règle générale sa banque.

L'aval : il garantit le paiement d'une lettre de change. C'est l'engagement pris par un tiers (ou l'un des signataires de la lettre de change) de payer la lettre de change à son échéance. Celui qui fournit cette garantie personnelle porte le nom de « **donneur d'aval** », « **d'avaliste** ou **d'avaliseur** ».

2.3. La circulation de la lettre de change :

Nous avons mentionné que la lettre de change était transmissible au moyen de l'endossement. C'est ce qui lui permet de circuler avec facilité, dès sa création jusqu'à son échéance.

Elle se transmet à l'aide d'une formule écrite par le porteur, au dos de l'effet, et appelé de ce fait endossement ou endos.

Formule SDHU j ORUGUH GH OU« OLH3GDWH HW VLJQDWBH L'endossement peut être effectué en blanc, c'est à dire à l'aide de la seule signature de l'endosseur. L'effet est alors devenu au porteur.

Remarque:

- L'endossement de l'effet de commerce permet de transmettre sa propriété à une autre personne (à l'endossataire);
- L'endossement doit être pur et simple, c'est à dire sans condition;
- L'endossement partiel est nul;
- L'endosseur peut interdire tout nouvel endossement par la formule "**non endossable**" portée à la suite de son endossement.

2.4.Le paiement de la lettre de change :Le porteur de la lettre de change doit la présenter au paiement le jour de son échéance chez le tiré ou à la domiciliation indiquée.

Le tiré vérifie la suite ininterrompue des endossements afin de constater la légitimité du porteur.

Celui-ci remettra au tiré, contre paiement, la lettre de change acquittée.

"Pour acquit"

Le paiement se fait :

- soit en espèce.
- soit par chèque.

En cas d'encaissement par une banque auprès de la banque domiciliaire, le paiement se règle par écriture de virement.

Notons que le tiré peut faire un paiement partiel que le porteur est obligé de recevoir.

x En cas de difficulté de paiement à l'échéance, certains arrangements sont possibles:

- Prorogation de l'échéance avec utilisation de la même traite;
- Remplacement de la 1^{ère} traite impayée par une nouvelle.

x En cas de refus de paiement : tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur, c'est à dire que chacun des signataires est tenu pour la totalité du montant de la lettre de change.

Le refus de paiement entraîne l'obligation de faire dresser protêt.

Le protêt est un acte dressé par un huissier qui :

- Présente la lettre au paiement;
- Somme le tiré de payer;
- Constate le refus de payer;
- Indique éventuellement le motif allégué par le tiré défaillant.

Le porteur qui a fait dresser protêt et qui a avisé son endosseur du non-paiement a droit :

- De se retourner contre tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé la lettre de change;
- D'exiger la valeur nominale de la lettre de change, les intérêts à partir de la date d'échéance, les frais du protêt et les autres frais.

3. Le billet à ordre :

3.1. Définition et tracé : C'est un écrit négociable par voie d'endossement, créé par un débiteur en faveur de son créancier. Par cet écrit, le souscripteur (débiteur) s'engage à payer au bénéficiaire (créancier) ou au porteur, le montant de la somme indiquée, au lieu et à l'échéance fixée.

3.2. Mentions obligatoires:

- La clause à ordre ou la dénomination de billet à ordre ;
- la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
- la somme à payer en lettres et en chiffres;
- l'indication de l'échéance;
- le lieu de paiement ;
- le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait (bénéficiaire);
- l'indication de la date et du lieu où le billet à ordre est souscrit;
- la signature de celui qui émet le titre (le souscripteur).

BILLET A ORDRE

ECOFAM	
11,Rue du sud	
ALGER	
Alger, le 10 Janvier 2003	
Au Vingt Février Prochain	
_____	_____
Aval	
Contre ce billet je payerai à l'ordre	
de Monsieur ZITOUNI	
La somme de : Mille Deux Cents Dinars	
CPA	
Agence El Khettabi	
10, Rue El Khettabi Alger	

_____	Domiciliation	_____
N°: _____		

Timbre

3.3.Comparaison avec la lettre de change: Le billet à ordre suit en général les mêmes règles que la lettre de change; notamment pour :

- L'endossement;
- Le refus de paiement;
- La présentation du paiement ;
- La domiciliation .

Designation	Lettre de change	Billet à ordre
Caractère juridique	Exclusivement commercial	- Civil ou commercial
Définition	- Ordre de paiement - Instrument de paiement et de crédit.	- Promesse de paiement - Instrument de paiement et de crédit
Personne figurant sur l'écrit	- Tireur tiré - Bénéficiaire -ventuellement domiciliaire	- Souscripteur - Bénéficiaire - Eventuellement domiciliaire
Echéances	- A vue - A un certain délai de vue - A jour fixe	- A vue - A un certain délai de vue - A jour fixe
Provision	Existence obligatoire à l'échéance de l'effet	Pas de provision
Acceptation	Acceptation facultative	Pas d'acceptation
Domiciliation	Facultative	Facultative

4. (QUHJLVWUHPHQWFRPSWDEOHGHOHIIHWGHFRPPHUFH :

Exemple n°01 : cas OHQUHSULVHHVOHYHQGHXU

/HQUHSULVH x DYHQG&HVSURGBWVILQLVDSULGH'FRQWUHQHIIHWGHFRPPHUFH

sachant que le cout GHSURGBWLRQGHVSURGBWVHVWGH'HWOHBGDWHGpFKpDQFHVW le 01/09.

Le 01/09 OHIIHWGHFRPPHUFHGHWUDQVDFWLRQGHVWVHVFRPSWpSRBOHPRQWDQWGSDU un chèque ccp).

413		Clients effets à recevoir	35000	
	701	ventes de produits finis		35000
723		Variation de stocks	30000	
	355	produits finis		30000
515		Trésor public et établissement publics	35000	
	413	Clients effets à recevoir		35000

Exemple 02 : FDOHQUSULVHHVODFKHHXU

/HOHQUSULVH D acheté des marchandises par un montant de 25000 DA contre un effet de commerce échéant après deux mois (la facture et les marchandises sont arrivées ensemble).

/HOHIIHWGHRPPHUFHGHODWUDQVDFWLRQHVWHVFRPSWpSDUOHEpQpILFLDLUHGHOHIIHWGH commerce avec le PRQWDQWGSUOHFOLHQWGHQHQUHSULVH

		01/07		
38		Achats stockés	25000	
	403	fournisseurs effets à payer		25000
30		Stocks de marchandises	25000	
	380	Marchandises stockées		25000
		01/09		
403		fournisseurs effets à payer	25000	
	411	clients		25000

Exemple 03 : 3UHQRQVOHHPSOH précédant VDBTIGDQVFHFDVOHQWUHSULVHQDWWHQGSDVOD GDWHGpFKpDQFHGHODHIIHWGHRPPHUFH

/H OHQWUHSULVH VDGUHVH j OD EDQTB SRB escompter OHIIHW GH FRPPHUFH, le taux GHVFRPSWH %.

413		Clients effets à recevoir	35000	
	701	ventes de produits finis		35000
723		Variation de stocks	30000	
	355	GHQFRBV produits finis		30000
403		01/08 fournisseurs effets à payer	25000	
	411	clients		25000

LEÇON N°04 : LES DOCUMENTS RELATIFS AUX TRANSPORTS

OBJECTIF DE LA LEÇON : le stagiaire doit être capable de identifier les principaux documents relatifs au transport et assurance.

PLAN DE LA LEÇON :

GENERALITES SUR LE TRANSPORT

I. LE CONTRAT DE TRANSPORT

1. Définition
2. Nature juridique du contrat de transport
3. Document constatant, le contrat de transport : lettre de voiture
4. Les effets du contrat de transport

II. LES TYPES DE TRANSPORTS

1. Les transports « homogènes »
2. Les transports « combinés »
3. Les transports « mixtes »
4. Transport maritime

III. L'ASSURANCE

1. L'ASSURANCE

1. Définition
2. Les assurances sur les personnes
3. Les assurances de dommages
4. Les assurances de transport
5. Les effets du contrat d'assurance
6. Les documents relatifs à l'assurance

IV. LES DIFFERENTS TYPES D'ASSURANCES

1. Les assurances sur les personnes
2. Les assurances de dommages

GENERALITES SUR LE TRANSPORT :

transports », les différents moyens utilisés pour mener à
/HWUDILFTBVHIIHFWBISDUOHVYRLHVGHFRPPQLFDWLRQFRQVWLWBODFLUFODWLRQ

Les transports peuvent se diviser en transports intérieurs et en transports extérieurs, suivant
TBOVVRQWVRmis ou non au régime douanier.

transports :

- Par terre (transports routiers et ferroviaires).
- Par mer (transports maritimes).
- Par air (transports aériens).

Le fait de transporter des marchandises ou des personnes contre paiement est un acte de commerce. Les transports favorisent les échanges et une bonne répartition de la production.

De nos jours, les transports jouent un rôle très important dans la vie quotidienne des populations et des éFRQRPLHVGQHIDoRQJpQpUDOH

yens de transport publics et privés
(fermeture des unités industrielles et commerciales par manque de matières, de produits
semi- YUpVRGHPDUFKDQGLVHVLPsRVVLELOLWpDyUDYDLOOHBVGHVHUHQGUHVBOHVOLHG
WUDYDLOSpQBLHVDOLPHQWDLUHVHWF«

Un véritable désordre sur le plan social et économique envahirait tout le pays.

,O HVW FODLU TQH WHOOH LPSRUWDQFH LPSOLTBUDLW IRUFpPHQW QH DWWHQWLRQ SDUWLFOLQUH G3
OpJLVODWHBDEIRQIRQFWLRQQHPHQWGHFHVHFWHBGDFWLYLWpVHFVHBFRQVLGpUpFRPP
GHYRWGHGHWRYWHOpFRQRPLH

e la clef

/RUJDQLVDWLRQGHHFVHFWHBISDUOHOpJLVODWHBFRQVLVWHUDjRUJDQLVHUHWUpJLUOHVU
naissent entre :

apports qui

- Le transporteur et le transporté.
- /HSpGLWHBBOHWUDQVSRUWHBHHWOHGHVWLQDWDLUH

/HQJDJHPHQWUpFLSURTBIGHFHVSDUWLHVHQYHUVOYUHSUHQGODIRUPHGQFRQWUDWTBQRy
étudierons dans les paragraphes suivants.

I. LE CONTRAT DE TRANSPORT :

1. Définition :

Un individu veut faire transporter une chose par un transporteur (ou un voiturier) moyennant un prix convenu. Le contrat de transport est le contrat par lequel une personne appelée transporteur (ou voiturier) s'engage, moyennant un prix convenu, à transporter une chose d'un lieu à un autre, soit à livrer dans un délai convenu à un destinataire une chose qui lui a été remise par une personne appelée expéditeur, soit à faire parvenir à une personne un itinéraire déterminé.

Le contrat de transport est le contrat par lequel une personne appelée transporteur (ou voiturier) s'engage, moyennant un prix convenu, à transporter une chose d'un lieu à un autre, soit à livrer dans un délai convenu à un destinataire une chose qui lui a été remise par une personne appelée expéditeur, soit à faire parvenir à une personne un itinéraire déterminé.

- Soit à livrer dans un délai convenu à un destinataire une chose qui lui a été remise par une personne appelée expéditeur.
- Soit à faire parvenir à une personne un itinéraire déterminé.

Le transporteur est tenu de transporter la chose avec ses préposés ou conducteurs de les charger dans un véhicule lui appartenant.

2. Nature juridique du contrat de transport :

Il est à la fois :

- **Synallagmatique** : Il crée des obligations pour toutes les parties.
- **Consensuel** : Le contrat de transport est prouvé par un document appelé "lettre de voiture".
- **Onéreux** : Le contrat de transport est prouvé par un document appelé "lettre de voiture".

Comme la majorité des contrats, le contrat de transport est prouvé par un document appelé "lettre de voiture".

3. Le document constatant le contrat de transport : « La lettre de voiture ».

La lettre de voiture est un écrit indiquant les conditions du transport à effectuer. C'est la preuve du contrat de transport.

Elle est appelée « lettre de voiture », car en ces temps-là, les transports étaient effectués en voiture.

Ce document peut prendre diverses dénominations suivant le moyen de transport utilisé :

3.1. Les documents de transport : Les principaux documents sont les suivants :

- a. **Maritime** : le connaissement maritime (Bill of lading).
- b. **Aérien** : la lettre de transport aérien LTA (Air Way Bill).

c. **Routier** : lettre de voiture (CMR).

d. **Ferroviaire** : lettre de caisse (CIM).

3.2. Les points communs :

- Ils PDWpULDOLVHQW OH FRQWUDW GH WUDQVSRUW HQ LGHQWLILDQW OHSpGLWHB OH WUDQVSRUW marchandise.
- Ils attestent la prise en charge de la marchandise et son bon état DWVLOVVRQWQHWWVGHUpVHUYHV
- ,OVSURYHQWOHSpGLWLRQGHODPDUFKDQGLVH

3.3. Analyse de la lettre de voiture : Elle indique :

- La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter (pour que le destinataire SBVVHVDVVBHUTBIFHVRQWOHVREMHWWHQYRpVSDUOHSpGLWHBTBOBVRQWUHPLV ;
- Le délai dans lequel le WUDQVSRUWGRLWrWUHHIIHFWpSRBTBIODFKHHWBSBVVHFRQVWDWHUVLO y a retard dans la livraison) ;
- Le nom et le domicile du commissionnaire VLO HQDQ SRBTBIOHSpGLWHBSBVVH exercer son recours en cas de besoin).

Le commissionnaire est un intermédiaire qui se charge de faire parvenir au destinataire les marchandises qui lui sont remises et qui se charge de toutes les formalités moyennant un prix ;

- /HQRPHWODGUHVVGSHVWLQDWDLUH DILQ TB OH YRLWBLHU VDFKH R HW j TB UHPHWWUH les objets) ;
- Le nom et le domicile du voiturier (pour besoin de recours) ;
- /HFRWGWUDQVSRUWHWPYHQWBIOOHPHQWOLQGHPQLWpjSDHUSRBFDSHGHHWDUG ;
- /DVLJQDWBHGHOSHSpGLWHBRGFRPPLVLRQQDLUHVBYDQWTBIFHVWDYHFQOQRDDVUH que le transporteur contracte) ;
- Les marques et numéros des marchandises à transporter (afin que celles-ci soient reconnues par le destinataire).

4. Les effets du contrat de transport :

RPPH QRp ODYRQV VLJQDp OH FRQWUDW GH WUDQVSRUW FUpH GHV parties qui y interviennent.

obligations pour toutes les

4.1 . Obligations du voiturier :

- a. **Cas de transport des voyageurs** : Conduire le voyageur sain et sauf jusqu'à la destination prévue.
- b. **Cas de transport des marchandises** : Il doit :

- Transporter les marchandises où elles lui ont été confiées ;
- Il est garant des avaries, des pertes et des retards ;

x Sa responsabilité est dégagée en prouvant :

- Le cas de force majeure (tempête, inondation, HWF« ;
- Le vice propre de la chose (la marchandise ne pouvait normalement, sans avaries, supporter le transport).
- (ce dernier reste seul maître de disposer
- Il doit tenir un registre des colis et marchandises qui lui sont confiées.

4.2 . Il doit :

- Payer le prix du port payé ») ;
- Remettre les marchandises convenablement emballées ;
- Joindre à expédition tous les documents utiles au transport ; notamment les documents douaniers.

4.3.Obligations du destinataire : Il doit :

- (3) jours suivant la réception (le jour de livraison et les jours fériés non compris) ;
- port dû » c'est-à-dire payable

Si le destinataire ne respecte pas les délais prévus pour prendre la livraison, le transporteur

En cas de refus de payer les frais de transport, le voiturier peut conserver les marchandises et les faire vendre par autorité de justice jusqu'à concurrence du prix dû (il a un privilège).

II. LES TYPES DE TRANSPORTS :

1. Les transports « homogènes » :

Les transports sont « Homogènes » lorsque tous les transporteurs sont soumis à un même régime juridique, **exemple** : déplacement de marchandise réalisé par plusieurs transporteurs routiers, sous le même document de transport (lettre de voiture).

2. Les transports « combinés » :

Les transports sont combinés lorsque les transporteurs concernés sont soumis à des régimes juridiques différents, **exemple** : déplacement de marchandise réalisé par des transporteurs URVLHUV QH SDUWLH UHOHYDQW GQH FRQYHQWLRQ LQWHUQDWLRQDOH OD VUH SDUWLH UHOHYDQW régime national.

3. Les transports « mixtes » :

Les transports sont mixtes lorsque le déplacement de la marchandise nécessite le recours à plusieurs modes de transport, **exemple** : réacheminement en camion suivi d'un transport principal par train.

Le transport aérien : En Algérie, il existe deux réseaux de transport aérien :

- Le réseau intérieur (desservant le territoire national) ;
- Le réseau international (continental ou intercontinental).

Les transports par avions sont utilisés pour le transport des voyageurs, OHSpGLWLRQ G3 courrier et des colis postaux et OHSpGLWLRQGHVPDUFKDQGLVHV

4. Les transports « mixtes » :

(QSOXVGXELOOH OHVSDVVDJHV GRLYHQrUHPXQLVGXQSDVVHSRUUpVHDXLQHUQDLRQDOGHV visas consulaires, de certificats de vaccination exigés par certains pays.

4.1. Principaux types de billet :

a. Billet « simple » : prévu pour une ligne déterminée, aux jours et heures fixés.

b. Billet « aller-retour » : le voyage de retour devant être effectué dans un délai variant HQWUHHWPRLVjGDWHUGMRBIGHODOOHU ;

c. Billet « open-jaw » : un voyage «open-jaw » est un voyage « aller- retour » dont la partie « retour » est effectuée par un itinéraire différent de celui emprunté pour la partie "aller" (exemple : Alger-Marseille-Paris-Alger).

d. Billet « circulaire » : LOVDJLW GQH VpULH GH YRDJHV DpULHQV VBFHVVLIV GRQW OH SRLQW GH GpSDUWHWGDUULYpHHVWOHPPrPHDpURSRUW

5. Transport des marchandises :

Les marchandises courantes sont transportées dans les mêmes appareils que les passagers. Toutefois, il existe des avions cargos réservés entièrement au transport des marchandises.

Les marchandises transportées sont accompagnées des documents suivants :

- 8QHGP FODUDWLRQGHS pGLWLRQDFFRPSDJQpHVLODOLH&Q HGP FODUDWLRQHQRBBQH
- 8QHOHWWUHGHWUDQVSRUW DpULHQpWDEOLHSDULUO JpULHTBPHQWLRQQHOHQRP HWODGUHV VH
G&HVWLQDWDLUH ODpURSRUW GH GpSDUW OH GpWDLO GH OD PDUFKDQGLVH OH QRP HW
OHSpGLWHB&OHOLHB&WODGDWHGHFUpDWLRQG&RFB&HQWHWOHGpFRPSWHGHVUIDLV
ODGUHV VH GH ;
- 8Q PDQLHVWH VLJQp SDU OH FRPPDQGQW GH ODSSDUHLO FHVW & pWDW GpWDLOOp GH OD
cargaison.

6. Transport maritime :

6.1. Généralités : RPPH VRQQR POLQGLTXH OH UDQVSRU PDULLPH VHIIHFXH SDUYRLH mer, au moyen de navires ayant différentes appellations et caractéristiques.

On distingue ces navires, suivant OHVVHU YLFHVTBOVUHQQGHQW

a. Les paquebots : conçus pour le transport de voyageurs.

b. Les cars-ferrys : spécialement aménagés pour le transport de voyageurs et leurs automobiles.

c. Les cargos : utilisés pour le transport des marchandises.

,OV VRQW VR&HQW VSpFLDOLVpV GDQV OH WUDQVSRUW GQH PDUF handise déterminée : bananiers,
charbonnLHUVFpUpDOLHUVSpWUROLHUV«

Du point de vue juridique, le navire est un meuble, par conséquent il est individualisé par :

x **Son nom :** EL-DJAZAIR, TIPAZA, TASSILI, AIN OUSSARA« ;

x **Sa nationalité :** ODFWHGO JpULDQLVDWLRQFDSLWDO HW pT&SDJH VHUW j SUR&HU OD QDWLRQDOLW Algérienne du navire ;

x **Son domicile :** FHVWVRQSRUWGDWWDFKHRLOHVWLQVFULWV&OHVUHJLVWUHVGHODGRB&QH

6.2. Le contrat de transport : Le contrat de transport des marchandises par mer est appelé « affrètement » (ou « nolisement » dans la méditerranée).

Il est constaté par un document appelé « charte-partie ».

a. Le fret : FHVWOHSULGWUDQVSRUWR 1e prix de location du navire.

/HSpGLWLRQGQH PDUFKDQGLVH SH&VHIIHFWB&UHQWLOLVDQW VRLW OH VHUYLFH UpJ&LHU GQH compagnie de navigation, soit un cargo affrété spécialement pour ce transport.

/HWD&IUHWVHFDOF&HGDsuqVOHSRLGVGHVPDUFKDQGLVHVR&DSUqVOHB&YROB&H

X SUL GX IUH VDMRXHQ FHUJDLQV GURLV GH QDYLJDLRQ GURL GH FRQJp GH SDVVHSRU GH
TXDL«HGLYHUUIUDLVSRXUODPDQXHQLRQGHVPDUFKQGLVHV

b. Les conventions internationales : Dans le domaine international, il faut éviter les conflits entre droits nationaux à propos des contrats de transport.

HVWDLQVLTBIVRQWDSSDUBIVSURJUHVVLYHPHQWGHVFRQYHQWLQVLRQVLRQWHUQDWLRQDOHVTVIRQGHQWQ
droit international du transport.

Une convention internationale de transport fixe :

- La nature et la forme de document qui matérialise le contrat de transport ;
- /pWHQGBIGHODUHVSRQVDELOLWpGpWUDQVSRUWHB ;
- Les limites de cette responsabilité OHVFODYHVGHHRQpUDWLRLQHWOHVOLPLWHVILQDQFLqUHV

6.3. Documents relatifs au contrat de transport maritime :

a. La charte-partie : HVOHGRFXPHQFRQVDDQOHFRQU DGDIIUqHPHQRXGHORFDLRQ
GQDYLUHHGRFBHQWVHUWjFRQVWDWHUOHLVWHQFHGBRQWUDWGDIIUpWHBUpGLJpHQGRBOHV
exemplaires, il indique :

- Le nom et le tonnage du navire ;
- Le nom du capitaine (1^{er} responsable à bord du navire) ;
- Les noms du fréteur (armateur SURSULpWDLUH G3QDYLUH HW GH ODIIUpWHB FKDUJHB: affréteur ou expéditeur) ;
- Le lieu et le temps convenus pour le chargement et le déchargement ;
- Le prix du fret ;
- 6LODIIUqWment est complet ou partiel ;
- /LQGHPLWpSUpYBIHQFDVGHUHWUDUG

/RUVTB ODIIUqWHPHQW G3QDYLUH HVW SDUWLHO OHV FKDUJHPHQWV VRQW FRQVLGpUpV FRPPH GHV
contrats de transport et la charte-partie est remplacée par le connaissement.

b. Le connaissement : HVW OH WLWUH GH WUDQVSRUW pPDQDQW G3FDSLWDLQH HW GpOLYUp D
chargeur. Il fait foi que la marchandise a été prise en charge par le navire. Il est rédigé au
PRLQVHQTBWUHHHPSODLUHVSRLBOHFDSLWDLQHODUPDWHBHOHFKDUJHBHWOHGHVWLQDWDLUH
et indique :

- Le nom du chargeur ;
- Le nom du navire ;
- Le nom du capitaine ;
- /RULJLQHGBKDUJHPHQW;
- La destination du chargement ;
- La description des marchandises ;
- Le fret ;

- Le nom du destinataire.

Le connaissement est, pour les transports maritimes, ce que l'on appelle un **connaissement** pour les transports terrestres.

1RWRQVTBIOHHP SODLUHG B RQQDLVVHPHQWGHVWLQpD B HVWLQDWDLUHOB SHUPHWWUDGHUHWLUHUOHV

marchandises au port de débarquement. Il peut être :

x **A personne dénommée** : dans ce cas, il indique à qui seront remises les marchandises ;

x **Au porteur** : GDQV FH FDV OH QRP GX GHVLQDDLUH QH ILJXUH SDV /DUPDHXU GpOLYUH OD
marchandise au porteur sans aucune vérification ;

x **A ordre** : dans ce cas, le connaissement est transmissible LEOHSDUYRLHGHQGRVVHPHQWGpOLYUH
ODPDUFKDQGLVHjORUGUHGHOU«

YDQWGrWUHSUpVHQWpSRBOHUHWUDLWGHODPDUFKDQGLVHOHFRQ

le connaissement doit être acquitté.

c. Les obligations du transporteur maritime :

En principe, le transporteur est garant des pertes, avaries ou dommages subis par la
marchandise, à mRLQVTBOQHIDVVHODSUH3H :

- Des vices cachés du navire ;
- Des cas de force majeure ;
- 'HVID3WHVGHOpTLSDJH ;
- Du vice propre à la marchandise ;
- 'HJUqYHVDUUrWVGHWUDYDLO«

/D HFKQLTXH GDVVXUDQFH HV QpH DYHF OH GpYHORSSHPHQ GX FRPPHUFH HV DLQVL TXHOOH
HVDSSDUXHRXGDERUGGDQVOHVUDQVSRUVPDULLPHVHSRVpVjXQHPXOLXGHGHULVTXHV

puis dans les autres types de commerce (assurance terrestre).

/DVVXUDQFH SUPVHQH XQ LQpUr VRFLDO LPSRUDQ FDU HOOH pYLH DX YLFLPHV XQH SHUH
importante de leur capital. « Au niveau national, elle permet de supporter les lourdes charges
de la communauté nationale ».¹

En effet, « OLGpHSULQFLSDOHTBDGRQQpQDLVVDQFHjODVVBDQFHUpVLGHGDQVOHGpVLUGHIDLUH
VSSRUWHUSDUODFRPPQDWPQGRPPDJHVBLSDUOQGHVHVPHPEUHV6SSRVRQVTB

propriétaires possèdent chacun un cheval, dont la valeur serait de 10.000 DA. Si un cheval
PHBW OH SURSULpWDLUH LVROP SHUGUD ' SDU FRQWUH DFDV R OHQVHPEOH GH FHV
propriétaires partageraient la perte, leur contribution serait de 10 DA chacun, ce qui se
traduirait par une très faible charge pour chacun des adhérents ».²

Avec cet exemple simple, se trouvent réunis VOHVpOpPHQWVGHODVVBDQFH

x **Un risque** : OHGpFqVGQFKHYDO ;

x **Une prime ou cotisation** : contribution payée par chacun (10DA) ;

x /LQGHPQLp : payée à chaque sinistre.

Pour que ODVVBDQFH SBVVH MRBIU SOHLQHPHQW VRQ UOH OLQWHUYHQWLQJ GOpJLVODWHB HVW
QpFHVVDLUHDILQGRUJDQLVHUHWGHUpJOHPHQWHUVDSDWLBTBISUDWLBTBUHOqYqHq
PRQRSROHGHO(WDW

1. Définition :

/DVVBDQFH HVW QDFWHGHSUpYRDQFH

FRQWUH QFHUWDLQULVTBHVWQDFWHSDUOHTBIOQH

personne (physique ou morale) se garantit contre les sinistres possibles pouvant causer ou
subir un dommage.

/DVVBDQFH HVW Q FRQWUDW SDU OHTBIO QH SHUVRQQH DVVBHB JpQpUDOHPHQW QH VRFLpWp
spécialisée (exemple 6 GDQV FH JHQUH GDIIDLUV VHQJDJH j LQGHPQLVHU QH DSVUH
SHUVRQQHDVVBPpRHQQDQWOHYHUVPHQWGQHVRPPHFRQYHQBDSSHOpHSULPHGHVSHUWHV
et dommages causés à sa personne ou à ses biens, par suite de la réalisation du risque, objet
du contrat.

¹ OLKDVVLG,QWURGFWLRQjOpWBGHGHDVVBDQFHVpFRQRPLTBIV » page 9 ; ENAL 1984.

² Idem: page 83.

2.1./DVVXUHXU HVFHOXLTXLJDUDQLOHVULVTXH

2.2./DVVXUp:HVODSHUVRQQHTXLHVJDUDQLHGRQFVRXPLVHDXULVTXH

2.3.La prime :HVOHSULSDpSDUODVVXUpODVVXUHXU

2.4.Le sinistre :HVOpYqQHPHQTXLGRQQHOLHXDXSDLHPHQGHOLQGHPQLp

2.5./DSROLFHGDVVXUDQFH HV ODFH TXL FRQVDH OHV FRQYHQLRQV LQHUYHQXHV HO
ODVVXUHXUHODVVXUp

2.6./DYHQDQ :HVODFHSRVpULHXUjODSROLFH HQYXGHODQQXOHUGHODPRGLILHU
la compléter.

2.7.La réassurance : HVXQUDLpHQUHODVVXUHXUHXQHDXUHFRPSDJQLHGDVVXUDQ
TXL VH SDVVH DEVROXPHQH QGHKRUV GH ODVVXUp /HV DVVXUHXUHFoGHQXQH SDU
DVVBpVSDUHjGDVUHVFRPSDJQLHVORUVTBODVRPPHDVVBP HOHBSDUDvWWUqVLPSRUWDQWH

3.1.Caractéristiques du contrat :

- a.**Synallagmatique** : Il crée des obligations à charge de chaque partie (assureur et assuré).
- b.**Consensuel** : Il dépend du seul consentement des deux parties.
- c.**Aléatoire** : Chacune des parties peut y gagner ou y perdre.
- d.**Successif** : De bonne foi et onéreux.

4.Conditions GHYDOLGLWpGBRQWUDWGDVVBDQFH

/HFRQWUDWGDVVBDQFH HVVVRBLVjGHVSHVGHFRQGLWLRQV
forme.

; des conditions de fond et de

4.1.Les conditions de fond :

- a. **Le consentement des deux parties** : VL OQH GHV GH3SDUWLHV QH FRQVHQW SDV j
OpWDElement du contrat, celui-ci est nul.
- b. **La capacité** : les deux parties doivent être capables juridiquement.
- c. /HLVHQFHGXQULVTXH : HQODEVHQFHGHFHULVTBLOQHSHVVDYRLUGHFRQWUDW
- d. /REMHGHODVVXUDQFHQHGR LSDVrUHFRQU DLUHjODORLHDXERQQHVXPVHHPSOH ;
ODVVBDQFHGHPDUFKDQGLVHVGHFRQWUHEHQGHVHU DLWSDVYDODEOH

4.2. Les conditions de forme :

a. /D SURSRVLLRQ GDVVXUDQFH HVW pWDEOLH SDU OHV VRLQV GH ODJHQW GDVVBDQFH VB OHV LQGLFDWLRQV GQH SHUVRQQH GpVLUHGH GH FRQFOBH QH GDVVBDQFH (OOH QHQJDJH SDV OHV parties.

b. La note de couverture provisoire : SHUPHW j ODVVBP GH MRBU GHV JDUDQWLHV GH ODVVBDQFHPrPHDYDQW la rédaction définitive de la police (du contrat).

c. /DSROLFHGDVVXUDQFHest un écrit sous seing privé précisant :

-/REMHWGBRQWUDW

-Le montant de la prime ;

-La signature des deux parties.

d. Les avenants : sont des actes modifiant la police.

Exemple : ODVVBP TBMYTJSUpVHQWQH VHVHUYDLW GH VD PDLVRQ TBILQ GKDELWDWLRQ LQVWDOOH QDWHOLHU GH PHQBVLULH /HV ULVTBVD3PHQWHQW HW ODVVBP HVW REOLJP GH IDLUH OD déclaration correspondante à son assureur.

/HVHIIHWGBRQWUDWGDVVBDQFH

:

RPPH QRQ ODYRQV GpMj VLJQDOP OH FRQWUDW GDVVBDQFH HVW Q FRQWUDW VQDOODJPDWLBI

autrement dit, il engendre des obligations poBODVVBP HWSRBODVVBIHB

5.1.2EOLJDLRQVGHODVVXUp

a. Paiement de la prime :La prime est à payer aux échéances convenues, généralement, elle est payée une fois par ans.

Le paiement est constaté par une quittance, donnée par ODVVBIHB

/H FRQWUDW GDVVBDQFH pWDQW Q FRQWUDW j WDFLWH UHFRQGFWLRQ VL ODVVBP QH SDLH SDV OD SULPHODVVBIHBISHVOHSRB suivre en justice ou résilier le contrat.

b. 'pFODUDLRQVjIRXUQLUjODVVXUHXU

x A la formation du contrat : ODVVBP GRLW UpSRQGUH GH IDORQ SUPFLVH D3TBVWLRQV GH ODVVBIHB SRB SHUPHWWUH j FHGHUQLHU QHDSSUpFLDWLRQHDFWHG3LVTBIHW QHDSSOLFDFWBR GQHWDULILFDWLRQpTBWDEOH /HV ID3VHV GpFODUDWLRQVHQWUDvQHQW OD Q3OLWp GFRQWUDWH GH GHPD3DLVHIRLGHODVVBP

x Au cours du contrat : ODVVXUp GRL IDLUH FRQQDvUH GDQV XQ GpODL GH KXL MRXUVRXH modification du risque, en particulier les aggravations.

x En cas de sinistre : ODVVBP GRLW IDLUH QH GpFODUDWLRQ G3/LQLVWUH GDQV OHV GpODLV SUPY3 YDULDEOHVHQIRQFWLRQG3SHGHFRQWUDWGDVVBDQFH

5.2./HV REOLJDLRQV GH ODVVXUHXU REOLJDLRQ SULQFLSDOH FRQVLVH j SDHU
indemnités prévues en cas de sinistre ou de réduire la prime en cas de disparition des
circonstances aggravantes.
(QFDVGHVQLQVLWUHSUWHLHOOHFDOFODGHOLQGHPQLWpVHDLWV règle proportionnelle.

Exemple : Une maison valant 400.000 DA est assurée uniquement pour 200.000 DA (à 50 %),
VLOVHSURGBWQVLQLVWUHGHSRBFDOFODHUOLQGHPQLWpODVVHBUHLVRQQHDLQVL ;
ODPDLVRQQHVVDVVpHTJGRQFOHVGRRPDJHVQHVHURQWUHPERBPVTBI dans cette
proportion (50 %) : $120.000 \times 50 \% = 60.000$ DA.

/DSROLFHGDVVBDQFH :

(OOH HVW UpGLJpH HQTBWUH HHPsODLUHV VLJQpH SDU ODVVBP HW ODVVHBU (OOH UHIOqWH
toutes les clauses intervenues entre les deux parties.

,9/(6',))(5(17673(6'66851(:

Les assurances peuvent être subdivisées en deux catégories :

- Les assurances de personnes ;
- Les assurances de dommages.

1.Les assurances de personnes :

1.1.Les assurances sur la vie : /DVVXUDQFH VXU OD YLH HV XQ FRQUD SDU OHT
ODVVXUHXUQQDQWSHUFHSWLRQGQSULPHVHQJDJHjYHUVHUjODVVBPpRjWRVWHDVUH
SHUVRQQHGpVLJQpHSDUOBQFDSLWDORQHUHQWHORUVTBIOpYpQHPHQWSUpYDFRQWUDWVH
réalise.

/HFDQFXOGHDSULPHGpSHQGGHOJHGHODVVXUpDXP

oment où il souscrit la police.

Remarque : Certains risques exceptionnels ne peuvent être garantis.

Exemple : 5LVTBIVGHJBUIUHGHVBFLGH«TBIRQWSDUWLHVGHVHFOVLRQVDBRQ trat.

/HFRQWUDWGDVVBDQFHVBODYLHSHVUHYrWLDdis combinaisons possibles :

En cas de décès ;

En cas de vie ;

Assurance mixte.

a. /DVVXUDQFH HQ FDV GH GpFqV X GpFqV GH ODVVXUp ODVVXUHXU VHQJDJH j SDHU XQH
certaine somme, en capital ou en rente, à un ou plusieurs bénéficiaires désignés.

b. /DVVXUDQFHQFDVGHYLH/DVVXUHXUVHQJDJHjYHUVHUQHfHUWDLQHVRPPHjODVVBPj
FRQGLWLRQTBQVRLWHQYLHjQHGdWHILpHHWWHDVVBDQFHSHVrWUHFQFOBI:

x **A capital différé** jOpFKpDQFHGBRQWUDWVLODVVBpHVWYLYDQWODVVBHBBGRLWVDFTBWVWHU de son obligation en une seule foisVSDUOHYHUVHPHQWGFDLSLWDO6LODVVBpHVWGpFpGpDYDQW OpFKpDQFHGBRQWUDWOHFDLSLWDOUHYLHQWjODVVBHBB

x **A rentes viagères** ODVVBHBBVDFTBWVWHGHVRQREOLJDWLRQHQQYHUVDQWGHVUHQQWHVjODVVBp Ces rentes peuvent être immédiates ou différées.

c. **Les assurances mixtes** : Une assurance mixte est à la fois une assurance en cas de vie et HQFDVGHGpFqV/DVVVBHBBVHQJDJHjSDHUOHFDLSLWDO :

- 6LODVVBpHVWYLYDQWjOpFKpDQFHGBRQWUDWjODVVBpOBmême ;

- 6L ODVVBp HVW PRUW DYDQWOpFKpDQFHGBRQWUDW j VHV DDQWV GURLW Rj GHV SHUVRQQHV désignées.

1.2. Les assurances sur les accidents : Elles ont pour but de couvrir les accidents FRUSRUHOVFDYpVjODVVBpOB-PrPHRBBVLHUVSDUODUHVSQRQVDELOLWpGHODVVBp

LDVVBpDQFHDfident peut être :

a. **Individuelle accident** : Toute personne peut contracter une assurance pour se prémunir contre un accident corporel qui peut survenir pendant sa vie privée ou professionnelle et qui pourrait entraîner une incapacité temporaire, une invalidité ou la mort.

b. **Assurance groupe** : (OOHHVWFRQWUDFWpHSDUOHPSORHUDSURILWGHVHVHPSORpV

2. Les assurances de dommages :

Elles se subdivisent en deux catégories :

- Les assurances de responsabilité ;
- Les assurances sur les choses.

2.1. /DVVXUDQFHGHUHVSRQVDELOLpFLYLOH Toute personne est responsable des accidents causés par elle-même, ses enfants ou par ses préposés : véhicule, produits, animaux, accident GHFKDVVH«

/HFRQUDGDVVXUDQFHGHUHVSRQVDELOLpDSRXUEXGHSUpPXQLU
SDLPHPHQTXLOGHYUDLYHUVHUjXQLHUVHQYHU

ODVVXUpFRQUHOHULVTXHG

tu de sa responsabilité civile.

2.2. Les assurances sur les choses :

a. **/DVVXUDQFHFRQUHOLQFHQGLH** Elle couvre les dommages directs et indirects causés par OLQFHQGLH

x **Dommages directs** : LO VDJLW GHV GRPPDJHV FDYpV DÆLHQV PRELOLHUV HW LPPRELOLHUV
Exemple : maison, bâtiment, récolte.

x **Dommages indirects** : ils regroupent le risque locatif (le locataire est responsable, vis à vis G S U R S U L p W D L U H G H V G p J k W V F D y p V S D U O L Q F H Q G O L P P H B O H H W V H F R P P Q L T B j G H V E L H Q V appartenant à des voisins).

Remarque : Certains risques tels les dommages causés par la guerre, les émeutes, les volcans, « Q H V R Q W S D V F R y H U W V

(Q F D V G H V L Q L V W U H O D V V B p G R L W

- Faire tout son possible pour H Q U D H U O L Q F H Q G L H H W V D y H U O H V R E M H W V D V V B p V

- ' R Q Q H U G p V T B O H Q D F R Q Q D L V V D Q F H H W D S O y W D U G G D Q V O H V F L Q T M R B V D Y L V G y L Q L V W U H S D U p F U L W j O D V V B H B

-) D L U H S D U Y H Q L U j O D V V B H B G D Q V O H S O y E U H I G p O D L Q H G p F O D U D W L R Q L Q G L T B Q W O H V circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant D S S U R L P D W L I G H V G R P P D J H V O H V J D U D Q W L H V V R y F U L W H V V B O H V P r P H V U L V T B V D S U q V G D y V U H V assureurs.

- Fournir, dans le délai de vingt (20) jours, un état estimatif certifié et signé par lui, des objets détruits et sauvés.

b. Les assurances maritimes : Deux types de polices :

- Une police pour les assurances sur corps pour les navires.
- Une police pour les assurances sur faculté pour les marchandises.

x **Les assurances sur corps** : Il faut distinguer :

- Les dommages causés par les navires G D Q V F H F D V L O V D J L W G Q H D V V B D Q F H G H responsabilité.
- Les dommages subis par les navires : perte totale, avarie partielle ou totale.

/ D S U L P H j Y H U V H U G D Q V F H F D V Y D U L H H Q I R Q F W L R Q G H O k J H la fréquence des risques.

et la solidité du navire, la qualité et

Les assurances sur faculté : H V O H S U R S U L p D L U H G H V P D U F K D Q G L V H V T X L D V V X U H F H V dernières. Les assurances sur faculté couvrent en principe les risques subis par les marchandises depuis le P R P H Q W R H O O H V T B W W H Q W W H U U H M y T B P R P H Q W R H O O H V D U U L Y H Q W j terre au lieu de destination. Les risques du chargement et du déchargement sont donc compris.

La police peut être :

- **Particulière au voyage** : Elle est conclue pour tel transport déterminé de telle quantité et qualité de marchandises.
- **Flottante ou par abonnement** : L F L O D J D U D Q W L H F R y U H W R y V H V O H V P D U F K D Q G L V H V T B I O D V V B p pourra expédier dans un certain délai (généralement un an), quelle que soit la quantité.

2.3. Les assurances contre les accidents matériels : La plus importante est l'assurance responsabilité civile. Elle est régie par la loi n° 80.07 du 09 Août 1980 et les décrets du 16 Février 1980 : 80/34 ; 80/36 et 37.

Cette assurance est obligatoire ; les risques pouvant être couverts sont : responsabilité civile « en circulation » ou « hors circulation », garanties complémentaires ; dommages causés au véhicule ; dommages collision, brise glaces, vol, incendie, défenses, recours et personnes transportées.